

A01 — Ústava ČR, charakteristika, struktura, ústava a právní řád, současný stav ústavního zákonodárství a realizace Ústavy ČR.

Jak číst svazek: vlastní výklad je oddělen od doslovných citací. U judikatury jsou uvedeny okolnosti, právní otázka, závěr a meze použití. Časová znění předpisů jsou uvedena u pramenů; materiál nepotvrzuje úplný budoucí právní stav k 1. 5. 2027.

Základní výklad a souvislosti

Ústava je nejvyšším organizačním rámcem výkonu státní moci. Vymezuje demokratický právní stát, dělbu moci, ústavní instituce a územní samosprávu. Ústavní pořádek je širší než samotná Ústava: zahrnuje Listinu a další ústavní zákony vymezené čl. 112. Zákon musí být vykládán v souladu s ústavním pořádkem; podzákonný předpis nemůže založit pravomoc mimo zákonné zmocnění. Při odpovědi postupujte od základních principů přes jednotlivé hlavy k mechanismům kontroly moci.

Co je ústava a proč nestačí její název

Ústava ve formálním smyslu je soubor norem s nejvyšší právní silou, přijatých a měněných zvláštním postupem. Ústava v materiálním smyslu zahrnuje pravidla o základech státu, organizaci veřejné moci a postavení jednotlivce, bez ohledu na to, v jakém dokumentu jsou obsažena. Nejde o prostý protiklad psaného textu a skutečné politiky. Český ústavní pořádek je širší než dokument nazvaný Ústava České republiky: zahrnuje také Listinu základních práv a svobod a další ústavní zákony v rozsahu článku 112 Ústavy ČR. Pojem ústavního pořádku proto označuje právní soubor, nikoli politické hodnocení současné vlády.

Formální síla a materiální hranice

Zvláštní většina pro přijetí ústavního zákona vysvětluje rigiditu ústavy. **Materiální** jádro chrání podstatné náležitosti demokratického právního státu před odstraněním i ústavní změnou. Je třeba odlišit **formální** platnost novely, její obsahovou slučitelnost s nezměnitelnými principy a způsob uplatnění v praxi. Ústavní konformita se nevyčerpává správným počtem hlasů. Zároveň pouhý politický nesouhlas nestačí k závěru o zásahu do materiálního jádra; potřebná je argumentace vazbou na demokracii, základní práva, právní jistotu a omezení veřejné moci.

Instituce, předmět regulace a procesy

Subjekty jsou občané, lid jako zdroj moci a ústavní orgány vykonávající svěřené pravomoci. Předmětem úpravy je organizace státu, způsob tvorby rozhodnutí a hranice zásahů do práv. Ústava rozděluje pravomoci mezi Parlament, prezidenta, vládu, soudy a další instituce. Právní jednání orgánu musí mít příslušný základ, zákonnou formu a odpovídající proces. Parlamentní hlasování, vládní usnesení a soudní nález proto nejsou zaměnitelné projevy téže neomezené státní vůle.

Jak ústava působí v běžné právní věci

Ústavní normy přímo vymezují některé vztahy a současně vedou výklad zákonů. Obecný soud se nemá zastavit u doslovného textu, jestliže existuje ústavně konformní výklad. Nemůže však pod záminkou výkladu libovolně přepsat zákon. Při neodstranitelném rozporu zákona rozhodného pro věc nastupuje konkrétní kontrola před Ústavním soudem. Ústavní realizace tak zahrnuje tvorbu práva, jeho aplikaci, ochranu jednotlivce i kontrolu orgánů. Ne každé porušení zákona je zároveň zásahem do ústavního práva.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Rozlišujte formální nejvyšší právní sílu a faktické fungování institucí. Ústavní změna nemůže odstranit podstatné náležitosti demokratického právního státu. Listina není obyčejným zákonem jen proto, že byla vyhlášena usnesením pod číslem 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod)

Ústavní pořádek a materiální právní stát

- **Normativní pojetí:** Ústava ČR není pouze organizačním statutem státu. Čl. 1 odst. 1 spojuje výkon moci s právní jistotou, zákazem svévole a ochranou základních práv; čl. 2 stanoví kompetenční i demokratický základ výkonu moci. Formální dodržení procedury samo nemusí legitimovat obsah odporující materiálnímu jádru.
- **Systematika:** Osm hlav upravuje základní ustanovení, moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, NKÚ, ČNB, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Při interpretaci jednotlivé kompetence se uplatní její vazba na dělbu moci, odpovědnost orgánu a ochranu práv.
- **Rigidita a kontinuita:** Změna ústavního zákona vyžaduje kvalifikované většiny v obou komorách. Materiální limit čl. 9 odst. 2 se uplatní i vůči ústavodárci. Politický spor o vhodnost řešení se proto odlišuje od otázky jeho přípustnosti v ústavním pořádku.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 44/17, 2. 2. 2021 — Volební systém Poslanecké sněmovny

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla prvky systému voleb do Poslanecké sněmovny. Spor se netýkal podvodu při sčítání konkrétních hlasů, ale toho, jak tehdejší zákonná kombinace krajů, přepočtu a koaličních hranic proměňovala hlasy v mandáty.

Co soud řešil: Ústavní otázkou byla rovnost volebního práva a šancí při ústavně předepsaném poměrném zastoupení. Jednotlivý matematický vzorec bylo třeba hodnotit v souvislosti s celým systémem.

Závěr a právní význam: V roce 2021 Ústavní soud zrušil části tehdejší úpravy přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí. Posuzoval kombinovaný dopad prvků systému na rovnost hlasů a poměrné zastoupení, nikoli jen jeden izolovaný matematický parametr. Nález nezakazuje volební kraje ani nestanoví jediný přípustný přepočet. Zkouškový význam: odlišit ústavně požadovaný princip od konkrétní

zákonné metody, posoudit systém jako celek a následně zjistit novou zákonnou úpravu; nález není úplným popisem dnešního volebního zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Pro aplikaci je důležité rozlišit požadovaný ústavní výsledek od jediné technické metody. Zákonodárce měl přijmout novou úpravu; nález není univerzálním návodem spočítat dnešní mandáty.

Celý odstavec 202 odůvodnění — doslovná citace

202. Z hlediska rovnosti volebního práva a rovnosti šancí kandidujících volebních stran v podmínkách poměrného zastoupení je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech v Poslanecké sněmovně podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně aby tento volební zisk (podpora určité názorové skupiny voličů vyjádřená podílem na mandátech) byl promítnut do přidělování mandátů v rámci jednotlivých krajských kandidátek takové volební strany.

Celý odstavec 217 odůvodnění — doslovná citace

217. Je úkolem zákonodárce najít cestu. Ústavní soud může pouze hodnotit její cíl, směr, kterým se k němu zákonodárce vydal, jeho intenzitu a dodržení ústavních pravidel pro zákonnou úpravu volebního systému, ať již bude zvolen návrat k metodám volebního kvocientu s více skrutinií, k počítání volebního výsledku nejdříve podle celostátního poměru hlasů a rozdělování mandátů v rámci volebních krajů, nebo jiným způsobem při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-44-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vláda chce nařízením změnit podmínky zániku poslaneckého mandátu, které stanoví Ústava.

Právní rozbor: Nařízení vlády může provádět zákon v jeho mezích. Nemůže změnit ústavní pravidlo; takový zásah by porušil hierarchii pramenů a požadavek zákonného základu výkonu moci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 1

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 4

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 5

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 6

Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 7

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 8

Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 9

- (1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
- (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřipustná.
- (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

- (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.
- (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 54

- (1) Prezident republiky je hlavou státu.
- (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.
- (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 67

- (1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.
- (2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 83

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

- (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
- (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
- (3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 98

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.

(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytom ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.

(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 112

(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.

(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 113

Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od čl. II zákona č. 87/2024 Sb. 1.1.2026

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezczitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodnění.

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 1–9, čl. 15, čl. 39, čl. 54, čl. 67, čl. 81, čl. 83, čl. 90, čl. 95, čl. 97–99, čl. 112–113.
Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 1–4. Znění: 1. 10. 2021.

A02 — Ústavní úprava pramenů práva a prameny ústavního práva ČR. Druhy, členění, přehled. Platné publikační právo na národní, nadnárodní a územní úrovni. Úřední sbírky a jejich funkce.

Základní výklad a souvislosti

Pramen je právem uznaná forma vyjádření právní normy. V českém systému převažují normativní právní akty, doplněné mezinárodními smlouvami a právem EU. Rozlišujte ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, prováděcí předpisy správních úřadů a předpisy územní samosprávy. Publikace zajišťuje veřejnou dostupnost a je součástí podmínek právní závaznosti. U každého aktu samostatně určete platnost, účinnost, právní sílu a územní působnost.

Pramen práva jako forma závazného pravidla

Formální pramen určuje, jak právní norma získává závaznou podobu: může jít o ústavní zákon, zákon, podzákonný předpis nebo jiný uznaný zdroj. **Materiální** prameny v teoretickém smyslu jsou společenské okolnosti, potřeby a hodnoty ovlivňující vznik pravidla. Tato dvě hlediska se nesměšují: politická potřeba či odborné doporučení nejsou samy závazným právním předpisem. Ústavní právo čerpá zejména z ústavního pořádku; význam mají také mezinárodní závazky a judikatura, jejichž účinky je nutné vysvětlit podle konkrétního režimu.

Právní síla a přednost použití

Právní síla vyjadřuje postavení normy vůči jiným normám při jejich tvorbě a změně. Přednost použití určuje, kterou normu orgán aplikuje v konkrétní kolizi; nemusí automaticky zrušit druhou. Prováděcí předpis potřebuje **zákonný základ** a nesmí překročit jeho meze. U vyhlášených mezinárodních smluv podle článku 10 Ústavy ČR se zkoumá splnění ústavních podmínek a přednost při odlišném pravidle. U práva EU je třeba oddělit přímou použitelnost, přímý účinek a aplikační přednost.

Publikace, platnost a účinnost

Publikace umožňuje právní seznatelnost a může být podmínkou platnosti. Účinnost určuje dobu, od níž pravidlo vyvolává své právní následky. Přijetí návrhu, podpis, vyhlášení a začátek účinnosti jsou samostatné kroky. Elektronická úřední sbírka není pouhý informativní web; její funkce vychází z publikačního zákona. Naopak soukromá databáze může být výborným pracovním prostředkem, ale sama nedává zákonu právní sílu ani nepotvrzuje přesnost konsolidace.

Národní, unijní a územní úroveň

Každá úroveň má příslušný publikační režim a orgány. Zákon České republiky, unijní nařízení a obecní vyhláška se nevyhlašují podle jediné univerzální procedury. U územních předpisů se proěřuje působnost vydávajícího orgánu a zákonná sbírka. Při práci s konkrétní normou je nutné zjistit její původ, účinnost, novely a přechodná pravidla. Datum na přiloženém PDF dokládá použité časové znění, ne bez dalšího úplnost všech pozdějších změn.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Elektronická e-Sbírka se řídí zákonem č. 222/2016 Sb. (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv); historický zákon č. 309/1999 Sb. (historický zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv) není současným základem. Obecní vyhlášky a nařízení mají vlastní publikační režim. Právo EU se vyhláší v Úředním věstníku EU; domácí publikace není podmínkou účinnosti nařízení EU.

Hierarchie, přednost a publikace pramenů

- Kolize pramenů:** Pravidlo vyšší právní síly určuje meze normotvorby. Pravidla speciality a časové následnosti působí zásadně mezi srovnatelnými normami; pozdější vyhláška nemůže vytlačit zákon. U smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR se řeší aplikační přednost, nikoli její ztotožnění se zákonem.
- Právo EU:** Nařízení se zásadně uplatňuje přímo; směrnice zavazuje k výsledku a otázka jejího přímého účinku vyžaduje samostatnou analýzu. Publikace v Úředním věstníku EU a vnitrostátní vyhlášení transpozičního zákona plní jiné funkce.
- Publikační režim:** Vyhlášení zajišťuje seznatelnost a určuje platnost podle příslušného předpisu. Datum účinnosti je nutné číst samostatně. Konsolidovaný soukromý přepis je pomůckou; při sporu o závazné znění je rozhodný úřední pramen a přechodná ustanovení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úředník odmítne uznat elektronické vyhlášení zákona a požaduje listinnou částku jako jediný závazný zdroj.

Právní rozbor: Je nutné použít platný zákonný publikační režim. Závaznost aktu se neposuzuje podle osobní preference úředníka. Současně nelze zaměnit informativní soukromou databázi za úřední vyhlášení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10a

(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 33

(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonná opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.

(3) Zákonná opatření může Senátu navrhnout jen vláda.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 52

- (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.
- (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

- (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.
- (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

- (1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.
- (2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.
- (3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 112

- (1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.
- (2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 1

- (1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhláší závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.
- (2) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v elektronické podobě.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 2

- (1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhláší a) ústavní zákon, b) zákon, c) zákonné opatření Senátu, d) nařízení vlády, e) prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.
- (2) Prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, který se vyhláší ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, se označuje názvem „vyhláška“.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 3

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlášují

a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhláší odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena, b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a), c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).

(2) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se nevyhláší mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, která je sjednána Evropskou unií a jejíž smluvní stranou není Česká republika.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 4

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se dále vyhláší a) nález Ústavního soudu, pokud tak stanoví jiný zákon, b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jeho vyhlášení Ústavní soud rozhodne, c) usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že setrvává na zákonu vráceném prezidentem republiky, d) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, nebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla, e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky, f) rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komory Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví jiný zákon nebo jestliže o jeho vyhlášení státní orgán, který jej učinil, rozhodne, g) rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu, h) sdělení ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky, Státní volební komise nebo Národní rozpočtové rady o skutečnosti nebo přijatém rozhodnutí, pokud tak stanoví jiný zákon, i) sdělení Ministerstva vnitra o opravě chyby (dále jen „sdělení o opravě chyby“).

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 5

(1) Název „Sbírka zákonů a mezinárodních smluv“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku zákonů a mezinárodních smluv a elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv podle tohoto zákona.

(2) Při citaci aktů vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se užívá zkratky „Sb.“.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 6

(1) Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je informačním systémem veřejné správy. Správcem elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je Ministerstvo vnitra.

(2) Prostřednictvím elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv se vede a) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě a zpřístupňuje se veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) databáze informací o aktech a zpřístupňuje se veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 7

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v částkách. Každá částka obsahuje jeden vyhlášený akt. Je-li vyhlášeným aktem novela právního předpisu, uvede se text právního předpisu ve znění novely v příloze částky; text právního předpisu ve znění novely je také závazným zněním. Existuje-li vzhledem ke změnám, které doposud nenabýly účinnosti, více platných znění ustanovení právního předpisu, uvedou se v textu právního předpisu ve znění novely všechna tato platná znění spolu s údajem o účinnosti každého z nich.

(2) Akty se označují od počátku kalendářního roku arabskými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 8

(1) Akty podle § 2 a 4 se vyhlášují v českém jazyce.

(2) Akt podle § 3 se v částce uvede ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro jeho výklad. Není-li znění rozhodné podle mezinárodního práva pro jeho výklad v českém jazyce, akt podle § 3 se v částce současně uvede v překladu do českého jazyka.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 10

(1) Vyhlášením aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se rozumí zpřístupnění částky, v níž je akt obsažen, s využitím elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

(2) Vyhlášením aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv podle § 11 se rozumí rozeslání částky, v níž je akt obsažen, v listinné podobě.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 11

(1) Nastane-li překážka bránící vyhlášení aktu podle § 10 odst. 1 a je-li potřeba neprodleně vyhlásit ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv akt, vydavatel uveřejní oznámení o existenci překážky bránící vyhlášení aktu podle § 10 odst. 1 na své úřední desce, a oznámí tuto skutečnost v hromadných sdělovacích prostředcích.

(2) Po dobu trvání překážky bránící vyhlášení aktu podle § 10 odst. 1 se částky vydávají v listinné podobě; po tuto dobu mají tyto částky v listinné podobě účinky podoby elektronické. Vydavatel zajistí rozeslání částek ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu, Kanceláři prezidenta republiky, České národní bance, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Ústavnímu soudu, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 12

(1) Akt ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyhlásí vydavatel na základě požadavku učiněného oprávněnou osobou a) prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů, nebo b) v elektronické podobě bez využití elektronického systému tvorby právních předpisů, a není-li to možné, v listinné podobě, jde-li o 1. zákon o státním rozpočtu nebo zákon, kterým se mění zákon o státním rozpočtu, nebo 2. akt podle § 4, kterým se vyhláší nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav anebo který se vydává v souvislosti s nimi.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 13

(1) Vydavatel zabezpečí legislativně technickou úpravu textu právního předpisu a textu právního předpisu ve znění novely předaného k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a která věcně nemění obsah právního předpisu nebo obsah právního předpisu ve znění novely.

(2) Text právního předpisu a text právního předpisu ve znění novely upravený vydavatelem podle odstavce 1 se předloží k ověření osobě, která je oprávněna učinit požadavek na vyhlášení aktu. Tato osoba může prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů pověřit ověřením jinou osobu.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 14

(1) V případě, že vydavatel zjistí rozdíl mezi textem aktu ve znění úprav provedených v rámci korektury a vyhlášeným textem aktu, vyhlásí bezodkladně po tomto zjištění opravu chyby sdělením o opravě chyby. Text aktu ve znění úprav provedených v rámci korektury se vyhlásí v příloze sdělení o opravě chyby. Je-li vyhlášeným aktem novela právního předpisu, uvede se v příloze sdělení o opravě chyby text právního předpisu ve znění novely a ve znění úprav provedených v rámci korektury.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 10, čl. 10a, čl. 33, čl. 52, čl. 78–79, čl. 104, čl. 112. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.): § 1–8, § 10–14. Znění: 29. 8. 2026.

A03 — Ústavní základy zastupitelské demokracie a povahy mandátu v ČR. Formy přímé demokracie a jejich úprava na úrovni státu, krajů a obcí.

Základní výklad a souvislosti

Zastupitelská demokracie spojuje legitimitu veřejné moci s volbou zastupitelů. Parlamentní mandát je volný: poslanec ani senátor nejsou právně vázáni pokyny strany nebo voličů. Politická odpovědnost se proto odlišuje od právně vynutitelného příkazu, jak hlasovat. Přímou demokracii stát umožňuje ústavním zákonem, zatímco místní referendum má zákonný rámec a týká se samostatné působnosti obce. Krajské referendum a místní referendum nejsou totožné instituty.

Zastoupení a původ veřejné moci

Demokratická legitimita vychází z lidu jako zdroje státní moci, ale její každodenní výkon probíhá prostřednictvím ústavních orgánů. Zastupitelská demokracie umožňuje občanům zvolit osoby, které následně přijímají právně závazná rozhodnutí. **Formální** legitimita vyžaduje řádnou volbu a vznik mandátu; **materiální** demokratické fungování vyžaduje skutečnou politickou soutěž, ochranu menšin, svobodu informací a možnost kontroly. Volby samy nelegalizují jakýkoli pozdější zásah většiny do práv.

Volný mandát a jeho důsledky

Člen Parlamentu vykonává mandát osobně, v zájmu všeho lidu a bez vázanosti příkazy. Volný mandát není zákazem stranické spolupráce, ale znamená, že stranický pokyn nemůže právně nahradit vlastní hlas či automaticky odejmout ústavní mandát. Politická odpovědnost vůči voličům a právní podmínky zániku mandátu mají jiné účinky. Subjekty této konstrukce jsou volič, zvolený představitel, politická strana a ústavní orgán; nelze je ztotožnit v jediného nositele vůle.

Přímá demokracie jako zvláštní rozhodovací proces

Přímé rozhodování občanů vyžaduje právní základ určující oprávněné hlasovat, předmět, iniciaci, podmínky výsledku a soudní ochranu. Referendum se liší od petice: petice zpravidla předkládá požadavek, zatímco referendum může za zákonných podmínek závazně rozhodnout. Na celostátní úrovni nelze předpokládat obecné referendum bez potřebné ústavní úpravy. Místní a krajské referendum mají vlastní zákonný rámec a omezení zejména na otázky příslušné samosprávy.

Předmět rozhodnutí a ochrana menšiny

Účast veřejnosti sama neurčuje přípustnost otázky. Není možné referendem změnit pravomoc, kterou zákon svěřil jinému orgánu, nebo obejít zakázaný předmět. Zkoumá se srozumitelnost otázky, pravomoc územního celku, účast a většina i případná závaznost výsledku. Demokratická legitimita a zákonnost se doplňují. Soudní přezkum chrání nejen odpůrce výsledku, ale také skutečnou možnost občanů využít zákonem upravené přímé rozhodování.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Neslučitelnost funkcí, vzdání se mandátu a imunita mají rozdílné účely. Výsledek místního referenda nenahrazuje rozhodování správního orgánu v přenesené působnosti. U platnosti a závaznosti referenda se zkoumají odlišné zákonné podmínky.

Reprezentace, mandát a referendum

- **Volný mandát:** Poslanec a senátor vykonávají mandát osobně a nejsou vázáni příkazy. Odchod z politické strany proto sám neruší parlamentní mandát. Stranická disciplína je politickým nástrojem, který nesmí být zaměněn za veřejnoprávní příkaz k hlasování.
- **Přímá demokracie:** Referendum nelze založit pouze usnesením orgánu bez odpovídajícího právního základu. Na obecní úrovni se nejprve prověří samostatná působnost a výluky přípustných otázek; teprve potom účast a podmínky závaznosti výsledku.
- **Účinky výsledku:** Závazný výsledek omezuje následné rozhodování orgánů samosprávy ve svěřené oblasti. Neodstraňuje zákonné podmínky povolení stavby, práva třetích osob ani soudní ochranu. Tato hranice chrání současně demokracii i právní stát.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 44/17, 2. 2. 2021 — Volební systém Poslanecké sněmovny

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla prvky systému voleb do Poslanecké sněmovny. Spor se netýkal podvodu při sčítání konkrétních hlasů, ale toho, jak tehdejší zákonná kombinace krajů, přepočtu a koaličních hranic proměňovala hlasy v mandáty.

Co soud řešil: Ústavní otázkou byla rovnost volebního práva a šancí při ústavně předepsaném poměrném zastoupení. Jednotlivý matematický vzorec bylo třeba hodnotit v souvislosti s celým systémem.

Závěr a právní význam: V roce 2021 Ústavní soud zrušil části tehdejší úpravy přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí. Posuzoval kombinovaný dopad prvků systému na rovnost hlasů a poměrné zastoupení, nikoli jen jeden izolovaný matematický parametr. Nález nezakazuje volební kraje ani nestanoví jediný přípustný přepočet. Zkouškový význam: odlišit ústavně požadovaný princip od konkrétní zákonné metody, posoudit systém jako celek a následně zjistit novou zákonnou úpravu; nález není úplným popisem dnešního volebního zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Pro aplikaci je důležité rozlišit požadovaný ústavní výsledek od jediné technické metody. Zákonodárce měl přijmout novou úpravu; nález není univerzálním návodem spočítat dnešní mandáty.

Celý odstavec 202 odůvodnění — doslovná citace

202. Z hlediska rovnosti volebního práva a rovnosti šancí kandidujících volebních stran v podmínkách poměrného zastoupení je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech v Poslanecké sněmovně podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně aby tento volební zisk (podpora určité názorové skupiny voličů vyjádřená podílem na mandátech) byl promítnut do přidělování mandátů v rámci jednotlivých krajských kandidátek takové volební strany.

Celý odstavec 217 odůvodnění — doslovná citace

217. Je úkolem zákonodárce najít cestu. Ústavní soud může pouze hodnotit její cíl, směr, kterým se k němu zákonodárce vydal, jeho intenzitu a dodržení ústavních pravidel pro zákonnou úpravu volebního systému, ať již bude zvolen návrat k metodám volebního kvocientu s více skrutinií, k počítání volebního výsledku nejdříve podle celostátního poměru hlasů a rozdělování mandátů v rámci volebních krajů, nebo jiným způsobem při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-44-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Politická strana požaduje po poslanci smluvní závazek hlasovat podle pokynů předsedy; obec chce referendem udělit stavební povolení.

Právní rozbor: Výkon poslaneckého mandátu se řídí Ústavou a volným mandátem. Referendum obce nemůže převzít pravomoc stavebního úřadu v přenesené působnosti. Obě situace vyžadují oddělení politické vůle a zákonné kompetence.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

- (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
- (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
- (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
- (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

- (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.
- (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 16

- (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
- (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon. Je-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva, zákon o územním vymezení volebních obvodů se změní; tuto změnu v územním vymezení volebních obvodů lze provést nejdříve po uplynutí dvanácti let od poslední takové změny územního vymezení volebních obvodů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 17

- (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končíci dnem jeho uplynutí.
- (2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.
- (3) Volby do Senátu se konají v prvním celém týdnu měsíce října. Stanoví-li zákon, že se tyto volby mohou konat ve více kolech, platí to pro první kolo.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 18

- (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
- (2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.
- (3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 19

- (1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
- (2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
- (3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 20

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 21

Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 22

- (1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon.
- (2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo senátora.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 23

- (1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní.
- (2) Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.
- (3) Slib poslance a senátora zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 24

Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je členem. Brání-li mu v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 25

- Mandát poslance nebo senátora zaniká a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
- b) uplynutím volebního období, c) vzdáním se mandátu, d) ztrátou volitelnosti, e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny, f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 26

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 27

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 21

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 1

Tento zákon upravuje provádění místního referenda a) v obci, není-li územně členěným statutárním městem, v městské části nebo v městském obvodu územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“), b) na území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města (dále jen „statutární město“), c) na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zvláštní zákon.¹

zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 6

V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.⁷

zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 7

Nepřípustnost konání místního referenda

Místní referendum nelze konat a) o místních poplatcích⁸ a o rozpočtu obce nebo statutárního města,⁹ b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání, c) o volbě a odvolání starosty¹⁰ nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen „starosta obce“), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen „rada obce“), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen „rada statutárního města“) a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města, d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,¹¹ f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,¹² nebo g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 48

(1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

(2) Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

(3) Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, a) v případě oddělení, v té části obce, popřípadě částech obce, která se má oddělit, b) v případě sloučení obcí nebo připojení obce v té obci,⁹ ve které byl návrh přípravného výboru podán.

zákon o místním referendu (22/2004 Sb.), § 49

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné.⁹

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 2, čl. 15–27. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 21–22. Znění: 1. 10. 2021.

zákon o místním referendu (22/2004 Sb.): § 1, § 6–7, § 48–49. Znění: 1. 1. 2026.

A04 — Volby, volební systém a jeho prvky. Volební právo v objektivním a subjektivním smyslu. Principy volebního práva a jejich projevy ve volebním zákonodárství.

Základní výklad a souvislosti

Objektivní volební právo je soubor pravidel organizace voleb; subjektivní právo rozlišuje právo volit a právo být volen. Ústavními zásadami jsou všeobecnost, rovnost, přímost, tajnost hlasování, pravidelnost voleb a svobodná soutěž politických sil. Ústava určuje poměrný systém pro Poslaneckou sněmovnu a většinový systém pro Senát. Volební systém dále tvoří obvody, kandidatura, hlasování, přepočítání hlasů a případné uzavírací klauzule; jejich konkrétní podobu určují volební zákony.

Volební právo ve dvou významech

Objektivní volební právo je soubor norem upravujících volební proces. Subjektivní volební právo je oprávnění jednotlivce volit nebo být volen. Aktivní a pasivní právo mají rozdílné osobní podmínky; přístup do volební místnosti proto neznamena automatické právo kandidovat na každou funkci. **Formální** volební pravidla určují organizaci, hlasovací techniku a převod hlasů, **materiální** pohled hodnotí, zda pravidla skutečně zajišťují svobodnou a rovnou politickou soutěž.

Rovnost a systém přepočtu

Rovnost zahrnuje nejen počet hlasů přidělených voliči, ale také jejich váhu v systému. Poměrný systém a většinový systém reagují na odlišné ústavní a zákonné zadání. Volební kraje, velikost obvodů, uzavírací klauzule a přepočtová metoda působí společně. Jediný prvek proto nelze vždy vytrhnout z celku. Zásada poměrného zastoupení neznamena absolutně matematickou rovnost za všech okolností, ale stanoví hranice přípustného zvýhodnění některých hlasů či stran.

Subjekty a jednotlivé fáze

Voliči, kandidáti, volební strany, komise, registrační orgány a soudy mají rozdílné role. Volby zahrnují přípravu seznamů, registraci kandidátů, kampaň, hlasování, zjištění výsledku a vznik mandátu. Pochybení v jedné fázi se nemůže automaticky napravit libovolným zásahem v jiné. Zákonná ochrana má zvláštní navrhovatele, lhůty a typy rozhodnutí. Je třeba určit, zda se napadá registrace, průběh hlasování nebo platnost volby konkrétního kandidáta.

Svoboda, tajnost a důsledky vady

Svobodná volba chrání tvorbu vůle bez nepřipustného nátlaku; tajnost chrání možnost hlasovat bez následné kontroly voliče. Přímá volba se odlišuje od nepřímého výběru orgánu. Samotná existence vady nemusí bez dalšího znamenat neplatnost celých voleb: rozhoduje příslušný zákonný test a dopad na výsledek. Ústavní přezkum volebního zákona je zase jiným řízením než volební žaloba proti konkrétnímu výsledku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Rovnost hlasovacího práva neznamena vždy totožný matematický účinek každého hlasu. Omezení musejí mít zákonný základ a respektovat ústavní požadavky. Podrobnosti volební administrativy po změnách v roce 2026 nelze odvozovat pouze z Ústavy; zvláštní volební zákony nejsou v dodané sadě úplně zastoupeny.

Volební technika a ústavní meze

- **Rovnost hlasů:** Rozlišuje se rovnost při přístupu k hlasování a rovnost váhy hlasů při převodu na mandáty. Obvody různé velikosti, metoda přepočtu a uzavírací klauzule se hodnotí také ve společném účinku. Izolovaná přijatelnost jednoho prvku neprokazuje ústavnost celého systému.
- **Integrace a reprezentace:** Poměrný systém připouští určité integrační prvky chránící funkčnost zastupitelského sboru. Nemohou však změnit ústavně předepsaný charakter systému. Znevýhodnění koalic musí mít objektivní důvod a přiměřenou intenzitu.
- **Soudní ochrana:** Volební řízení je časově naléhavé. Druh návrhu, aktivní legitimace, lhůta a požadovaný následek se určují podle konkrétního volebního zákona a soudního řádu správního. Ne každá administrativní vada vede k neplatnosti voleb.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 44/17, 2. 2. 2021 — Volební systém Poslanecké sněmovny

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla prvky systému voleb do Poslanecké sněmovny. Spor se netýkal podvodu při sčítání konkrétních hlasů, ale toho, jak tehdejší zákonná kombinace krajů, přepočtu a koaličních hranic proměňovala hlasy v mandáty.

Co soud řešil: Ústavní otázkou byla rovnost volebního práva a šancí při ústavně předepsaném poměrném zastoupení. Jednotlivý matematický vzorec bylo třeba hodnotit v souvislosti s celým systémem.

Závěr a právní význam: V roce 2021 Ústavní soud zrušil části tehdejší úpravy přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí. Posuzoval kombinovaný dopad prvků systému na rovnost hlasů a poměrné zastoupení, nikoli jen jeden izolovaný matematický parametr. Nález nezakazuje volební kraje ani nestanoví jediný přípustný přepočet. Zkouškový význam: odlišit ústavně požadovaný princip od konkrétní zákonné metody, posoudit systém jako celek a následně zjistit novou zákonnou úpravu; nález není úplným popisem dnešního volebního zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Pro aplikaci je důležité rozlišit požadovaný ústavní výsledek od jediné technické metody. Zákonodárce měl přijmout novou úpravu; nález není univerzálním návodem spočítat dnešní mandáty.

Celý odstavec 202 odůvodnění — doslovná citace

202. Z hlediska rovnosti volebního práva a rovnosti šancí kandidujících volebních stran v podmínkách poměrného zastoupení je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech v Poslanecké sněmovně podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně aby tento volební zisk (podpora určité názorové skupiny voličů vyjádřená podílem na mandátech) byl promítnut do přidělování mandátů v rámci jednotlivých krajských kandidátek takové volební strany.

Celý odstavec 217 odůvodnění — doslovná citace

217. Je úkolem zákonodárce najít cestu. Ústavní soud může pouze hodnotit její cíl, směr, kterým se k němu zákonodárce vydal, jeho intenzitu a dodržení ústavních pravidel pro zákonnou úpravu volebního systému, ať již bude zvolen návrat k metodám volebního kvocientu s více skrutinií, k počítání volebního výsledku nejdříve podle celostátního poměru hlasů a rozdělování mandátů v rámci volebních krajů, nebo jiným způsobem při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=PI-44-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Volební komise požaduje, aby volič před odevzdáním hlasu veřejně oznámil zvolenou stranu.

Právní rozbor: Požadavek odporuje tajnosti hlasování a svobodnému výkonu volebního práva. Způsob soudní ochrany se určí podle konkrétního druhu voleb a příslušného zákona, nikoli obecným odvoláním proti hlasování.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 16

- (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
- (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon. Je-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva, zákon o územním vymezení volebních obvodů se změní; tuto změnu v územním vymezení volebních obvodů lze provést nejdříve po uplynutí dvanácti let od poslední takové změny územního vymezení volebních obvodů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 17

- (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.
- (2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.
- (3) Volby do Senátu se konají v prvním celém týdnu měsíce října. Stanoví-li zákon, že se tyto volby mohou konat ve více kolech, platí to pro první kolo.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 18

- (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
- (2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.
- (3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 19

(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

(2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

(3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 20

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 56

(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

(3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky.

(4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

(5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů.

(6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 21

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 88

(1) Jestliže obecní úřad neodstraní chyby nebo nedostatky v seznamu voličů, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu, který neodstraní chyby nebo nedostatky, s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu voličů.

(2) Jestliže obecní úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nezaznamenaná v informačním systému správy voleb údaj o hlasování voliče v jiném volebním okrsku nebo neprovede výmaz údaje

o hlasování ve zvláštním

volebním okrsku, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu s návrhem na vydání rozhodnutí ke zjednání nápravy.

(3) Jestliže zastupitelský úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nevyhoví žádosti o zápis údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku, nezaznamenaná v informačním systému správy voleb údaj o hlasování v jiném volebním okrsku nebo nevyhoví žádosti o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla Ministerstva zahraničních věcí s návrhem na vydání rozhodnutí ke zjednání nápravy.

(4) Účastníky řízení jsou navrhovatel a správní orgán uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3. V řízení podle odstavce 1 je účastníkem i Ministerstvo vnitra a obecní úřad, který způsobil v seznamu voličů napadenou chybu nebo nedostatek.

(5) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do 3 pracovních dnů poté, kdy návrh došel soudu.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 89

(1) Soudní ochrany se lze domáhat ve věcech, v nichž správní orgán podle zvláštních zákonů 20 a) odmítl kandidátní listinu, b) škrtnl kandidáta na kandidátní listině, c) registroval kandidátní listinu.

(2) Návrhem podle odstavce 1 písm. a) se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a ve volbě prezidenta i kandidát domáhat vydání rozhodnutí o povinnosti správního orgánu kandidátní listinu registrovat. Účastníky jsou navrhovatel a správní orgán.

(3) Návrhem podle odstavce 1 písm. b) se může volební strana, která podala kandidátní listinu, nebo ten, kdo byl z této kandidátní listiny vyškrtnut, domáhat vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině. Účastníky jsou navrhovatel a správní orgán.

(4) Návrhem podle odstavce 1 písm. c) se může volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné volební strany. Účastníky jsou navrhovatel, správní orgán, který provedl registraci, a ten, o jehož registraci se jedná.

(5) Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu; došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, rozhodne soud do pěti dnů. Jednání není třeba nařizovat.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 90

(1) Za podmínek stanovených zvláštními zákony²⁰ může se občan nebo volební strana návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

(2) V řízení o návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán, volební strana, na jejíž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo nezávislý kandidát. V řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena.

(3) Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

(4) Pokud soud rozhodne o neplatnosti volby kandidáta, může současně vyhlásit za zvoleného toho, kdo byl řádně zvolen. Rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta zašle soud Státní volební komisi nejpozději do dvou pracovních dnů po nabytí právní moci.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 91

(1) Za podmínek stanovených zvláštními zákony²¹ může se člen zastupitelstva, jehož mandát zanikl, nebo volební strana, na jejíž kandidátní listině byl člen zastupitelstva zařazen, domáhat zrušení usnesení zastupitelstva nebo zrušení rozhodnutí správního orgánu, který o zániku mandátu člena zastupitelstva rozhodl.

(2) Účastníky jsou navrhovatel a ten, kdo byl k podanému návrhu také oprávněn, územní samosprávný celek, o usnesení jehož zastupitelstva jde, popřípadě správní orgán, který rozhodnutí vydal.

(3) Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 92

Nepřípustnost návrhu

Návrh je nepřipustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepřislušného soudu.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 93

(1) Ustanovení tohoto zákona o povinném zastoupení se neužijí; to neplatí o zastoupení zákonným zástupcem. Kandidáta, který je účastníkem, zastupuje v řízení volební strana, na jejíž kandidátní listině byl tento kandidát uveden, ledaže kandidát soudu písemně sdělí, že bude v řízení jednat samostatně. Jestliže volební strana nemá právní osobnost, jedná za ni v řízení její zmocněnec podle zvláštního zákona, a není-li ho, osoba uvedená mezi navrhovateli kandidáta nebo na kandidátní listině na prvním místě.

(2) Návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, lze provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu.

(3) Zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout.

(4) Na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

(5) Rozhodnutí a jiné písemnosti v řízení soud doručuje účastníkům a osobám zúčastněným na řízení vyvěšením na úřední desce soudu. Rozhodnutí, o kterém to stanoví předseda senátu, a rozhodnutí, kterým se řízení končí, vedle toho soud doručí zvlášť účastníkům a osobám zúčastněným na řízení. Zvlášť se doručuje i osobě, které je v rozhodnutí uložena povinnost něco konat. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem vyvěšení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 16–20, čl. 56. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 21–22. Znění: 1. 10. 2021.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 88–93. Znění: 1. 1. 2026.

A05 — Ústavní základy suverenity ČR. Ústava ČR a mezinárodní právo. ČR jako členský stát EU. Ústava ČR a mezinárodní smlouvy.

Základní výklad a souvislosti

Suverenita znamená schopnost státu vykonávat veřejnou moc na vlastním území a vystupovat v mezinárodních vztazích. Ústava současně ukládá dodržovat mezinárodní závazky. Článek 10 stanoví podmínky, za nichž vyhlášená mezinárodní smlouva tvoří součást právního řádu a má aplikační přednost před zákonem. Článek 10a umožňuje smluvní přenos některých pravomocí na mezinárodní organizaci nebo instituci.

Členství v EU se proto vysvětluje prostřednictvím ústavního zmocnění, nikoli jako zánik státu.

Suverenita a mezinárodní otevřenost

Vnější suverenita znamená **nezávislost** státu v mezinárodních vztazích, vnitřní suverenita nejvyšší veřejnou moc v jeho právním prostoru. Neznamenají možnost popřít každý dobrovolně přijatý závazek. Ústava ČR spojuje svrchovanost s dodržováním mezinárodních povinností. Formálně se zjišťuje pravomoc sjednat a schválit smlouvu, materiálně rozsah závazku a jeho slučitelnost se základy ústavního pořádku.

Smlouva, souhlas a ratifikace

Sjednání textu smlouvy, souhlas Parlamentu a ratifikace prezidentem jsou různé fáze. Ne každá mezinárodní smlouva vyžaduje stejný vnitrostátní postup. Článek 10 Ústavy ČR určuje podmínky zapojení příslušných smluv do právního řádu a aplikační přednost při rozdílném pravidle. Samotné uvedení smlouvy v soukromém komentáři nedokládá splnění všech podmínek. Je nutné zjistit kategorii smlouvy, souhlas, závaznost pro stát a vyhlášení.

Přenos pravomocí a členství v EU

Článek 10a Ústavy ČR poskytuje ústavní základ přenosu některých pravomocí na mezinárodní organizaci nebo instituci. Přenos se liší od zániku státu a může mít stanovené obsahové hranice. Právo EU působí podle zvláštního institucionálního systému: nařízení, směrnice a rozhodnutí nemají totožnou funkci. Orgány ČR musejí při aplikaci respektovat unijní závazky a současně vysvětlit ústavní základ svého postupu.

Procesní ochrana a výklad

Před ratifikací může v příslušném režimu proběhnout kontrola smlouvy Ústavním soudem. Předběžná otázka Soudnímu dvoru EU zase slouží výkladu či posouzení platnosti unijního práva v konkrétním řízení. Tyto postupy mají jiné objekty a jiné výsledky. Přednost unijní normy není běžnou opravou nesprávně zjištěného skutku a předběžná otázka nenahrazuje dokazování. V odpovědi je třeba propojit mezinárodní závazek, vnitrostátní ústavní základ a konkrétní aplikační důsledek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Aplikační přednost neznamená formální zrušení kolidujícího zákona. Mezinárodní smlouva, unijní nařízení a směrnice působí rozdílně. Přezkum ústavnosti mezinárodní smlouvy před ratifikací je odlišný od běžného přezkumu správního rozhodnutí podle této smlouvy.

Suverenita v evropském a mezinárodním prostředí

- **Mezinárodní závazek:** Součástí právního řádu podle čl. 10 Ústavy ČR jsou pouze smlouvy splňující předepsané podmínky. Je nutné odlišit schválení Parlamentem, ratifikaci, vstup v platnost a vyhlášení; tyto kroky nemají totožný právní význam.
- **Přenos pravomocí:** Čl. 10a umožňuje přenos některých pravomocí, nikoli neomezené vzdání se demokratického základu státu. Praktická aplikace práva EU zahrnuje přednost, přímý účinek a povinnost eurokonformního výkladu v jejich konkrétních mezích.
- **Dialog soudů:** Předběžná otázka Soudnímu dvoru EU řeší výklad či platnost unijního práva. Ústavní stížnost chrání ústavně zaručená práva vnitrostátně. Vyčerpání domácích opravných prostředků ani předložení předběžné otázky nejsou zaměnitelné postupy.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění – doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za *acte clair*. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny *acte clair* soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění – doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění – doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Český zákon upravuje postup jinak než vyhlášená smlouva splňující podmínky čl. 10 Ústavy.

Právní rozbor: Při aplikaci se použije smlouva, pokud kolize skutečně existuje a smluvní norma je použitelná na daný vztah. Zákon tím automaticky nezaniká. Je nutné ověřit věcnou, osobní a časovou působnost smlouvy.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 1

- (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
- (2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10a

- (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
- (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10b

- (1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajících z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.
- (2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací řády.
- (3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 2 společnému orgánu komor.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

- (1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
- (2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.
- (3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.
- (4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 63

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhláší volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem, b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71a

(1) Návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním zákonem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy může podat a) komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na vyslovení souhlasu usnesla, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven souhlas, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval, c) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl vyhlášen výsledek referenda, kterým byl dán souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval, d) prezident republiky od okamžiku, kdy mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.

(2) Návrh skupiny poslanců nebo skupiny senátorů podle odstavce 1 písm. b) a c) musí být podepsán stanoveným počtem poslanců nebo senátorů.

(3) Pokud mezinárodní smlouva nebyla sjednána v autentickém českém znění, musí být k návrhu přiložena mezinárodní smlouva alespoň v jednom autentickém znění a v českém překladu.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71b

(1) Návrh je nepřipustný, jestliže nebyl předložen v souladu s § 71a odst. 1 a 2.

(2) Návrh je dále nepřipustný, jestliže ústavní zákon, s nímž je podle návrhu mezinárodní smlouva v rozporu, pozbyl před doručením návrhu Ústavnímu soudu platnosti.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71c

Účastníci řízení

Účastníkem řízení je vedle navrhovatele vždy též Parlament, prezident republiky a vláda.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71d

(1) Jestliže o to účastník řízení požádá, Ústavní soud projedná návrh mimo pořadí, ve kterém jej obdržel, a bez zbytečného odkladu.

(2) Nebyl-li návrh odmítnut a nevzniknou-li v průběhu řízení důvody pro zastavení řízení, je Ústavní soud povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších návrhů.

(3) Při rozhodování posuzuje Ústavní soud obsah mezinárodní smlouvy z hlediska jejího souladu s ústavním pořádkem.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71e

(1) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, vysloví tento nesoulad nálezem; v nálezu uvede, se kterým ustanovením ústavního pořádku je mezinárodní smlouva v rozporu.

(2) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že mezinárodní smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem, rozhodne nálezem, že ratifikace mezinárodní smlouvy není v rozporu s ústavním pořádkem.

(3) Nález Ústavního soudu podle odstavce 1 brání ratifikaci mezinárodní smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 1, čl. 10, čl. 10a, čl. 10b, čl. 39, čl. 49, čl. 63, čl. 87. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 71a, § 71b, § 71c, § 71d, § 71e. Znění: 1. 7. 2025.

A06 — Státní území, státní hranice, státní symboly, hlavní město. Mimořádné stavy v ústavním právu.

Základní výklad a souvislosti

Státní území je prostor výkonu státní svrchovanosti; změna hranic vyžaduje ústavní zákon. Ústava vymezuje Prahu jako hlavní město a taxativně uvádí státní symboly, jejichž podobu stanoví zákon č. 3/1993 Sb. (zákon o státních symbolech) Mimořádné stavy slouží ochraně základních hodnot při ohrožení, ale nezakládají neomezenou moc. Je nutné oddělit nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav, určit vyhlášující orgán, důvody, dobu trvání a způsob parlamentní kontroly.

Území, hranice a symboly

Území je prostor, v němž stát uplatňuje svou územní veřejnou moc; hranice jeho rozsah vymezují. Je třeba odlišit právní určení hranice a její fyzické označení. Ústavní požadavky na změnu hranic nelze obejít pouhou technickou nebo politickou dohodou bez odpovídajícího právního režimu. Státní symboly identifikují stát a jejich užívání upravují zvláštní normy; právní ochrana symbolu není totožná s obecným zákazem politické kritiky.

Mimořádná situace a mimořádný stav

Faktická epidemie, povodeň či bezpečnostní hrozba není sama právním vyhlášením určitého stavu. **Formální** hledisko vyžaduje příslušný orgán, zákonný důvod, vymezení a dobu. **Materiální** hledisko zkoumá skutečnou závažnost ohrožení a nezbytnost opatření. Nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav mají rozdílné předpoklady i pravomoci. Není přípustné zaměnit je podle obecného označení krize.

Orgány, opatření a omezená pravomoc

Vláda, Parlament a další orgány plní rozdílné ústavní a zákonné úkoly. Vyhlášení stavu nepřenáší veškerou moc na jediný orgán a nepozastavuje ústavní pořádek. Konkrétní omezení musí mít svůj právní základ, účel a odpovídající formu. Zákonná možnost přijímat krizová opatření proto není oprávněním použít jakýkoli zásah proti libovolné osobě. Předmětem přezkumu může být vyhlášení, konkrétní opatření nebo individuální následek podle příslušné procesní cesty.

Proporcionalita a kontrola

Materiální přezkum se ptá, zda opatření napomáhá legitimnímu cíli, zda existuje šetrnější účinný prostředek a zda je zásah přiměřený. Odlišné výjimky pro srovnatelné skupiny musejí být vysvětleny. Naléhavost může ovlivnit posouzení, ale neodstraní požadavek racionálních důvodů. Časově omezené opatření navíc potřebuje průběžné hodnocení. Soudní kontrola neslouží k řízení krize místo vlády, nýbrž k ochraně právních hranic jejího jednání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Stav nebezpečí není ústavním mimořádným stavem podle bezpečnostního ústavního zákona; jde o zákonný krizový institut. Nouzový stav nezrušuje Listinu ani soudní kontrolu. Samotné vyhlášení stavu nenahrazuje právní základ konkrétního omezujícího opatření.

Území, symboly a mimořádné ústavní režimy

- **Územní integrita:** Změny státních hranic jsou vyhrazeny ústavnímu zákonu. Území státu, územní členění veřejné správy a územní působnost konkrétního orgánu jsou rozdílné kategorie; zřízení kraje není změnou státní hranice.
- **Mimořádné stavy:** Nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav mají odlišné kompetenční a procedurální podmínky. Samotné vyhlášení stavu a jednotlivá opatření omezující práva je třeba posuzovat samostatně. Mimořádnost situace nevylučuje právní odpovědnost ani přezkum.
- **Proporcionalita:** Omezení musí mít právní základ, legitimní účel a racionálně zdůvodněný rozsah. Trvání a územní dopad se nesmějí automaticky rozšiřovat bez splnění zákonných či ústavních podmínek. Rozdíly ve výjimkách vyžadují vysvětlení z hlediska rovnosti.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezbavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=PI-106-20>

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemii — nutnost věcné souvislosti

Okolnosti případu: Pachatel krádeže za pandemii dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.

Závěr a právní význam: Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevyklučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Ústavní soud si je vědom, že se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval i výší trestu, přičemž konstatoval, že stěžovatel by ani v případě odsouzení dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku nemohl počítat s uložením trestu (výrazně) mírnějšího. Z hlediska ústavně zaručených práv stěžovatele však nejde jen o to, jaký trest mu je uložen, nýbrž i o to, aby byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, kterého se skutečně dopustil [srov. v tomto směru nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2258/14 ze dne 16. 12. 2014 (N 230/75 SbNU 567)], zvláště když trestný čin dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku je zločinem, zatímco trestný čin dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku je považován toliko za přečin.

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že usnesením Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 1255/2020-232 ze dne 15. 12. 2020 byla porušena stěžovatelova práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Toto usnesení proto podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Celý odstavec 37 odůvodnění — doslovná citace

37. Tento nález nevyklučuje, že v průběhu dalšího řízení bude učiněn závěr, že se stěžovatel předmětným jednáním trestného činu dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku dopustil i při výkladu, který k problematice zaujal velký senát Nejvyššího soudu (jistou úvahu v tomto směru ostatně naznačil již odvolací soud).

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649-668

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Michal Kovalčík zkoumá několik rolí ústavního soudu během pandemie a hodnotí možnosti aktivního, ale institucionálně legitimního přezkumu. Rozbor pomáhá vysvětlit rozdíl mezi kontrolou zákonného základu, procesní kvalitou normotvorby a přezkumem obsahu omezení. Politická naléhavost sama neodstraňuje právní záruky; současně není úlohou soudu mechanicky nahrazovat každé odborné rozhodnutí správy. Jde o doktrinní rámec pro práci s konkrétními rozhodnutími, nikoli samostatnou normu pravomoci.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vláda vyhlásí nouzový stav a současně prohlásí, že po dobu jeho trvání není možné přezkoumávat zásahy do základních práv.

Právní rozbor: Z vyhlášení neplyne vypnutí soudní ochrany. Každé opatření musí mít kompetenční základ, respektovat podmínky a rozsah mimořádného režimu a podléhá odpovídajícím kontrolním mechanismům.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 11

Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 12

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 13

Hlavním městem České republiky je Praha.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 14

(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.

(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.

(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 43

- (1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
- (2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.
- (3) Parlament vyslovuje souhlas a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky, b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
- (4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu, c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
- (5) Vláda dále rozhoduje a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky, b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.
- (6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 1

Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 2

- (1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
- (2) Nouzový stav a stav ohrožení státu se vyhláší pro omezené nebo pro celé území státu, válečný stav se vyhláší pro celé území státu.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 3

- (1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.
- (2) Státní orgány, orgány územních samosprávních celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 4

- (1) Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti.
- (2) Rozsah branné povinnosti, úkoly ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb, jejich organizaci, přípravu a doplňování a právní poměry jejich příslušníků stanoví zákon, a to tak, aby byla zajištěna civilní kontrola ozbrojených sil.

NOUZOVÝ STAV

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 5

(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

(2) Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.

(3) Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší.

(4) Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 6

(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.

(2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

(3) Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.

STAV OHROŽENÍ STÁTU

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 7

(1) Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

(2) K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.

ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 8

(1) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání.

(2) O takovém návrhu se Poslanecká sněmovna usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát do 24 hodin od jeho postoupení Poslaneckou sněmovnou. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh zákona přijat.

(3) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu prezident republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání.

(4) Ve zkráceném jednání nemůže vláda předložit návrh ústavního zákona.

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 2

(1) Velký státní znak tvoří čtvercový štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

(2) Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.

(3) Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

(4) Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 3

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 4

(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3.

(2) Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 5

(1) Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plamének střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

(2) Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 6

(1) Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(2) Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.

(3) Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.), § 7

(1) Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“.

(2) Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 11–14, čl. 39, čl. 43. Znění: 1. 1. 2026.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.): čl. 1–8. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o státních symbolech (3/1993 Sb.): § 1–7. Znění: 28. 7. 1998.

A07 — Ústavní základy formy ČR jako státu. Povaha státní moci a koncepce její dělby v Ústavě ČR. Ústavní základy vnitřní a zahraniční politiky.

Základní výklad a souvislosti

Česká republika je jednotný demokratický právní stát s republikánskou formou vlády. Ústava organizuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní; jejich oddělení doplňuje systém vzájemné kontroly. Parlamentní charakter vlády vyplývá zejména z odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně. Prezident má vlastní pravomoci, ale část jeho úkonů vyžaduje spolupodpis, za nějž odpovídá vláda. Zahraniční politika není monopol jediné instituce: propojuje vládu, prezidenta a parlamentní souhlas se smlouvami.

Státní forma a demokratický právní stát

Česká republika je republika, jednotný stát a parlamentní demokracie. Jednotnost se nevylučuje s územní samosprávou; vyjadřuje jinou konstrukci než federace. Parlamentní forma vychází zejména z politické odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně. **Materiální** právní stát chrání základní práva, předvídatelnost a zákaz svévole. **Formální** splnění procedury je nezbytné, avšak právní stát nelze redukovat na pouhou existenci textu, který dovoluje zásah.

Dělba moci a vzájemné působení

Zákonodárná, výkonná a soudní moc mají odlišné funkce a navazující kontrolní mechanismy. Dělba není jejich úplným oddělením: vláda se účastní zákonodárné iniciativy, prezident vykonává některé pravomoci vůči Parlamentu a soudy kontrolují právní akty. Každá spolupráce však musí odpovídat Ústavě ČR. Politická dohoda orgánů nemůže sama přepsat rozdělení pravomocí. Institucionální rovnováha má zabránit koncentraci moci a současně umožnit funkční rozhodování.

Subjekty a odpovědnost

Orgán státu, ústavní funkcionář a politická strana nejsou právně stejným subjektem. Úkon ministra může být výkonem státní pravomoci, zatímco jeho stranický projev jiným typem jednání. Odpovědnost politická, právní a trestní mají jiné předpoklady a následky. Ztráta politické podpory automaticky nedokazuje spáchání deliktu. Naopak volební legitimita nevylučuje právní odpovědnost za konkrétní nezákonnost.

Vnitřní a zahraniční politika v právním rámci

Politické uvážení umožňuje volit z více legitimních řešení, ale neodstraňuje zákonné a ústavní meze. Zahraniční politika je propojena s působností vlády, prezidenta a Parlamentu podle povahy úkonu. Ve vnitřní politice působí omezení základními právy, samosprávou a soudní kontrolou. Při hodnocení aktuální kauzy proto nejprve určete konkrétní akt a pravomoc, potom proces a obsah; pouhé označení události za politickou ještě nevylučuje právní přezkum.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Dělbba moci není zákaz spolupráce. Rozhodující je, zda orgán vykonává svěřenou kompetenci a nepřebírá kompetenci jiného orgánu. Pravomoc jmenovat není sama o sobě oprávněním libovolně změnit zákonné předpoklady jmenování.

Dělbba moci a odpovědnost institucí

- **Horizontální dělbba:** Parlament přijímá zákony, vláda je politicky odpovědná Poslanecké sněmovně a soudy nezávisle poskytují právní ochranu. Kontrolní mechanismy nejsou porušením dělby moci; právě vzájemné brzdy mají omezovat koncentraci a svévoli.
- **Vertikální dělbba:** Územní samospráva není pouhou podřízenou složkou ministerstva. Vlastní rozpočet, volené orgány a soudní ochrana vytvářejí samostatný ústavní prostor. Stát může zasáhnout jen při zákonném a ústavně legitimním důvodu.
- **Politika a právo:** Ústavně dovolená alternativa může být politicky sporná. Soud proto hodnotí kompetenci, proceduru a ústavní meze, zatímco volba vhodné politiky zůstává uvnitř těchto mezí demokratickým orgánům.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 4/17, 11. 2. 2020 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

Okolnosti případu: Prezident a skupina poslanců napadli pravidla o střetu veřejných funkcí s hospodářskými a mediálními zájmy. Politické označení lex Babiš zachycuje okolnosti vzniku, avšak předmětem přezkumu byly obecné normy.

Co soud řešil: Soud posuzoval demokratickou soutěž, ochranu práv dotčených funkcionářů a přiměřenost omezení. Abstraktní kontrola nebyla řízením o osobní vině, konkrétní dotaci ani správnosti jednotlivého auditu.

Závěr a právní význam: Meritorní nález z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatně napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neumožňuje tvrdit, že tím byla právně vyřešena každá následná kauza téhož politika. Jednotlivý střet zájmů se musí podřadit konkrétním ustanovením a rozhodnout příslušným postupem.

Celý odstavec 243 odůvodnění — doslovná citace

243. Vedlejší účastnice v průběhu řízení dne 20. 12. 2019 doplnila své vyjádření (viz sub 47 a násl.) a spojila je s návrhem, aby soudce zpravodaj s ohledem na důvěrnou povahu Auditní zprávy vyžádal její oficiální překlad od Ministerstva pro místní rozvoj. Ústavní soud ve shora uvedeném odůvodnění svého nálezu na více místech vyložil, jaký je účel řízení ve věci návrhu o abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Proto nemohl návrhu vedlejší účastnice vyhovět, neboť předmětem tohoto řízení není konkrétní případ založený na jednom konkrétním rozhodnutí orgánu EU, nýbrž rubrikovaná ustanovení zákona o střetu zájmů vztahující se na všechny případy stejného druhu i pro budoucnost. De facto však Ústavní soud vypořádal i argumentaci vedlejší účastnice tím, že rozhodl o návrhu na zrušení § 4b a 4c zákona o střetu zájmů a přdestřel jejich ústavně konformní výklad [sub IX. c) a IX. d)].

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-4-17_2

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezabavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649-668

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Michal Kovalčík zkoumá několik rolí ústavního soudu během pandemie a hodnotí možnosti aktivního, ale institucionálně legitimního přezkumu. Rozbor pomáhá vysvětlit rozdíl mezi kontrolou zákonného základu, procesní kvalitou normotvorby a přezkumem obsahu omezení. Politická naléhavost sama neodstraňuje právní záruky; současně není úlohou soudu mechanicky nahrazovat každé odborné rozhodnutí správy. Jde o doktrinní rámec pro práci s konkrétními rozhodnutími, nikoli samostatnou normu pravomoci.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Prezident vydá politické stanovisko a označí je za právně závazný pokyn pro rozhodování soudu.

Právní rozbor: Soud rozhoduje nezávisle a je vázán příslušnými prameny práva. Politické stanovisko jiné ústavní instituce není procesním příkazem soudci. Odlišit je nutné závazné rozhodnutí vydané v kompetenci orgánu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 1

- | |
|---|
| (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. |
| (2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

- | |
|--|
| (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. |
| (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. |
| (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. |
| (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

- | |
|---|
| (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. |
| (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

- | |
|--|
| (1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. |
| (2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak. |
| (3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. |

(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 54

(1) Prezident republiky je hlavou státu.

(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.

(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 62

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlašuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 63

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhláší volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 65

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 67

- (1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.
- (2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 68

- (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
- (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
- (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.
- (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
- (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 72

- (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
- (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 73

- (1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.
- (2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.
- (3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 82

- (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
- (2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
- (3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soud

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

- (1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 96

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 1-2, čl. 15, čl. 39, čl. 49, čl. 54, čl. 62-63, čl. 65, čl. 67-68, čl. 72-73, čl. 75, čl. 81-82, čl. 95-96. Znění: 1. 1. 2026.

A08 — Ústavní východiska a zákonná úprava otázek samosprávy (územní, profesní a jiná) z hlediska ústavního práva. Ochrana práva na samosprávu. Dozor nad výkonem samosprávy.

Základní výklad a souvislosti

Územní samospráva je ústavně zaručené právo veřejnoprávních korporací spravovat vlastní záležitosti. Obec ani kraj nejsou jen místní pobočkou státu: mají vlastní majetek, rozpočet a volené orgány. Samostatná působnost se odlišuje od přenesené působnosti, v níž obec nebo kraj vykonává státní správu. Profesní samospráva vychází ze zákona a může spojovat členství s oprávněním vykonávat určitou profesi. Ochrana samosprávy zahrnuje i ústavní stížnost zastupitelstva proti nezákonnému zásahu státu.

Samospráva jako vlastní rozhodování korporace

Samospráva znamená zákonem uznané rozhodování veřejnoprávní korporace o vlastních záležitostech. Územní základ mají obce a kraje, profesní základ například zákonem zřízené komory. Formálně se vymezuje existence korporace, orgány a působnost; materiálně možnost skutečně spravovat vlastní záležitosti, disponovat prostředky a hájit své postavení. Samospráva není soukromou autonomií spolku a není ani právem neuposlechnout každý zákon.

Členové, orgány a předmět

Členství v územní korporaci se váže na zákonné osobní a územní podmínky, v profesní komoře na příslušný profesní status. Orgán jedná za korporaci jen ve svěřené působnosti. Předmětem samosprávy jsou místní, krajské či profesní veřejné záležitosti podle zákona. Obecní zastupitelstvo nemůže získat cizí státní pravomoc prostým usnesením. Stejně tak komora nemůže stavovským předpisem vytvořit neomezené povinnosti vůči všem občanům.

Samostatná a přenesená působnost

V samostatné působnosti obec nebo kraj rozhoduje o vlastních záležitostech; v přenesené vykonává státní správu, kterou mu zákon svěřil. Navenek mohou obě činnosti probíhat na stejném úřadě, ale mají jiný právní základ, kontrolu i povahu vydávaného aktu. Rozlišení není určeno pouze osobou zaměstnance. Je třeba zjistit, kterou agendu vyřizuje, či veřejný úkol plní a podle jakého procesního režimu.

Dozor a ústavní ochrana

Dozor hodnotí zákonnost v zákonném rozsahu; nesmí se bez opory změnit na nahrazení samosprávného rozhodnutí politickou preferencí dozorového orgánu. Samospráva je chráněna soudními prostředky a v příslušném režimu ústavní stížností. Zásah státu však nemusí být protiústavní jen proto, že omezuje místní volnost. Rozhoduje právní základ, účel a **přiměřenost**. Také samosprávný předpis musí respektovat základní práva a rovnost adresátů.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Dozor se zaměřuje na zákonnost a liší se od politického hodnocení účelnosti. Zásah státu do činnosti územní samosprávy je přípustný pouze vyžaduje-li to ochrana zákona a zákonným způsobem. Přenesená působnost má jinou dozorovou strukturu než samostatná.

Autonomie samosprávy a meze státního dozoru

- **Nositel práva:** Ústavně garantovaná územní samospráva zahrnuje politické rozhodování o místních záležitostech a jeho majetkový základ. Profesní samospráva je založena zvláštním zákonem; její pravomoci nelze automaticky převzít z úpravy obcí.
- **Dozor:** Kontrola zákonnosti samostatné působnosti je odlišná od hierarchického řízení přenesené státní správy. Stát nemá nahrazovat místní politickou volbu vlastním názorem na účelnost, pokud samospráva jedná v zákonných mezích.
- **Soudní ochrana:** Komunální ústavní stížnost chrání právo na samosprávu před nezákonným zásahem státu. Přezkum obecní vyhlášky naproti tomu řeší její soulad s vyššími předpisy. Rozdílný předmět řízení určuje odlišnou legitimaci i výrok soudu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Okolnosti případu: Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdnil právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku. Zkouškový význam: vymezit obsah práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

Celý odstavec 127 odůvodnění — doslovná citace

127. K tvrzení navrhovatelky, že stanovení pravidel hospodaření územních samosprávných celků je v rozporu s podstatou jejich práva mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu, Ústavní soud připomíná, že minimálnímu obsahu čl. 101 odst. 3 Ústavy koresponduje toliko právo územních samosprávných celků "mít vlastní majetek" a s tímto majetkem "hospodařit dle vlastního rozpočtu". Na jednu stranu musí být rozhodování územních samosprávných celků svobodné, současně však musí být nastaven určitý regulatorní rámec, který musí územní samosprávné celky při svém hospodaření dodržovat. Pravidla omezující schodkové hospodaření či zakotvující pevnou hranici zadlužení územních samosprávných celků představují právě onen regulatorní rámec, v němž se územní samosprávné celky (s ohledem na charakter a zdroje jejich majetku) musí pohybovat. Tím není popřeno svobodné rozhodování územních samosprávných celků o nakládání s jejich majetkem, ale je akcentován požadavek hospodárného, racionálního a udržitelného nakládání s takovým majetkem ku prospěchu územního samosprávného celku a jeho občanů.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17>

Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

Okolnosti případu: Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.

Jak závěr použit a kde má meze: Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

Celý odstavec 48 odůvodnění — doslovná citace

48. Lze tak uzavřít, že napadená vyhláška je v čl. 2 odst. 3 ve slovech "městem nebo," rozporná s požadavkem demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod. Ve třetím kroku testu, jímž se zkoumá soulad obecně závazných vyhlášek či jejich ustanovení s ústavním pořádkem nebo zákonem, tak Ústavní soud shledal, že je dán důvod ke zrušení napadené vyhlášky podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v rozsahu napadeném návrhem ministerstva, tj. ve slovech "městem nebo" v čl. 2 odst. 3. Čtvrtým krokem tohoto testu se proto již nezabýval. Ke zrušení napadené vyhlášky v uvedeném ustanovení dojde vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, neboť Ústavní soud nespatřuje důvody pro jeho zrušení pozdějším dnem.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Ministerstvo nesouhlasí s politickou prioritou obce a chce z tohoto důvodu nahradit její zákonné rozpočtové rozhodnutí.

Právní rozbor: Pouhý nesouhlas s prioritou nestačí k zásahu do samosprávy. Je třeba rozpoznat skutečné porušení zákona, kompetenci dozorového orgánu a zákonný proces nápravy.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 8

Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.

(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Volební období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.

(3) Další podmínky výkonu volebního práva, podmínky konání voleb před uplynutím volebního období, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 35

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

(2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 124

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

(2) V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti se zákonem může Ministerstvo vnitra pozastavit výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 72

(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen „ústavně zaručené základní právo nebo svoboda“), b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“) podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

(2) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, platí pro ústavní stížnost obecná ustanovení tohoto zákona o návrhu a pro toho, kdo ústavní stížnost podává (dále jen „stěžovatel“), obecná ustanovení tohoto zákona o navrhovateli.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 82

(1) Ústavní soud rozhodne nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela vyhoví nebo ústavní stížnost zcela zamítne anebo jí zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne.

(2) Vyhoví-li Ústavní soud ústavní stížnosti, vysloví v nálezu a) jde-li o ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, které ústavně zaručené právo nebo svoboda a jaké ustanovení ústavního zákona byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo, b) jde-li o ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, v čem spočívá porušení zákonem zaručeného práva na samosprávu, jaké ústavní zákony nebo zákony byly porušeny a jakým zásahem státu k tomuto

porušení došlo, anebo c) jde-li o návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy, v čem je rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí dotýkající se její činnosti v rozporu s ústavními nebo jinými zákony.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 8, čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 1–2, § 7–8, § 35, § 61, § 123–124. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 72, § 82. Znění: 1. 7. 2025.

A09 — Státní občanství ČR. Pojem, právní úprava, principy, způsoby nabývání a pozbývání. Ústavní základy cizineckého režimu.

Základní výklad a souvislosti

Státní občanství vyjadřuje právní vztah člověka ke státu a nelze je zaměnit za bydliště, národnost nebo pobytové oprávnění. Ústava ponechává nabývání a pozbývání zákonu, současně zakazuje zbavení občanství proti vůli. Zákon č. 186/2013 Sb. (zákon o státním občanství ČR) upravuje narození, určení otcovství, osvojení, nalezení, udělení a další zákonné cesty nabytí. Při udělení se posuzují zákonné podmínky a výjimky. Cizinci požívají základní práva s výjimkou práv výslovně vázaných na občanství.

Status a jeho prokazování

Občanství je trvalý veřejnoprávní status, který zakládá zvláštní práva i závazky vůči státu. **Materiální** vztah loajality a přináležitosti nenahrazuje zákonné podmínky nabytí. Formálně se status prokazuje zákonnými doklady; vydání dokladu však nemusí být okamžikem jeho vzniku.

Subjekty a předmět

Nositelem občanství je člověk, zatímco rozhodujícími či evidujícími orgány jsou zejména Ministerstvo vnitra a matriční úřady. Objektem řízení může být nabytí statusu nebo pouze jeho osvědčení, nikoli obecně právo žít na území.

Průběh a právní účinek

Při narození nastává nabytí při splnění zákona bez naturalizačního rozhodnutí. Udělení naproti tomu vyžaduje posouzení žádosti, podmínek a případných výjimek. Nenárokovost neznamena možnost rozhodovat libovolně; správní orgán je vázán zákonností a zákazem diskriminace.

Praktické rozlišení

Trvalý pobyt, azyl a české občanství mají jiné předpoklady a jiný obsah. Cizinec není osobou bez základních práv: omezení na občany musí vyplývat z konkrétního ustanovení, nikoli z obecné domněnky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Vícečetné občanství samo o sobě neznamena ztrátu českého občanství. Podmínky naturalizace nelze přenést na nabytí narozením. Pobytové řízení, azyl a občanství jsou odlišná správní řízení s jinými předměty a účinky.

Občanství, pobyt a azyl

- **Občanství:** Jde o relativně trvalý veřejnoprávní vztah osoby a státu. Nabytí narozením, určením otcovství, osvojením, udělením či prohlášením má vlastní zákonné podmínky. Udělení se odlišuje od osvědčení již existujícího občanství.

- **Pobyťový status:** Občanství členského státu EU, povolený pobyt státního příslušníka třetí země, azyl a doplňková ochrana zakládají různá oprávnění. Nelze z povolení pobytu automaticky odvozovat politická práva vyhrazená občanům.
- **Procesní ochrana:** Rozhodování o pobytu či mezinárodní ochraně musí respektovat rodinný život, zákaz nelidského zacházení a účinnou ochranu. Ochrana jednotlivce neznamena neomezený nárok na libovolný pobyťový titul; hodnotí se konkrétní zákonné předpoklady a závazky státu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dítě českého občana se narodí v zahraničí; rodič se domnívá, že české občanství vyžaduje narození v České republice.

Právní rozbor: Je třeba posoudit zákonné pravidlo nabytí narozením, zejména občanství rodiče. Místo narození není univerzální rozhodující podmínkou. Doklad o občanství prokazuje právní stav, nikoli vždy teprve zakládá občanství.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 12

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 14

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.

(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 42

(1) Pokud Listina používá pojmu „občan“, rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.

(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu „občan“, rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 3

Státní občanství České republiky se nabývá a) narozením, b) určením otcovství, c) osvojením,

d) nalezením na území České republiky, e) udělením, f) prohlášením, nebo g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 4

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 5

Státní občanství České republiky nabývá narozením i dítě, které se narodí na jejím území a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), pokud jsou oba rodiče dítěte bezdomovci a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyť¹ na dobu delší než 90 dnů.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 6

Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 7

(1) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru² (dále jen „stát Evropské unie“), anebo má trvalý pobyť¹ na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky.

(2) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyť¹ na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 8

Dítě nabývá státní občanství České republiky osvojením, k němuž došlo rozhodnutím orgánu České republiky, je-li alespoň jeden z osvojitelů státním občanem České republiky, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 9

Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznáno³.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 10

Dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezání na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezání nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. V případě pochybností o dni nalezání rozhodne o dni nabytí státního občanství České republiky v řízení zahájeném z moci úřední anebo na návrh, který za dítě podá zákonný zástupce dítěte nebo opatrovník, Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 11

O udělení státního občanství České republiky rozhoduje ministerstvo.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 12

Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

Podmínky udělení státního občanství České republiky

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 13

(1) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního, a splňuje ostatní podmínky stanovené v § 14.

(2) Státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 14

(1) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt¹ ke dni podání žádosti nepřetržitě a) po dobu alespoň 5 let, b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

(2) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v odstavci 1 písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 15

(1) Splnění podmínky stanovené v § 14 odst. 1 může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a a) narodil se na území České republiky, b) je nebo byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky (dále jen „český státní občan“), popřípadě do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky (dále jen „československý státní občan“), c) alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky,

d) byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky, e) jeho manžel nebo registrovaný partner⁸ (dále jen „partner“), se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, f) má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky¹, g) je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo h) je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu⁴, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá.

(2) Splnění podmínky stanovené v § 14 odst. 2 může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a a) jeho manžel nebo partner⁸, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo b) je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

(3) Splnění podmínek stanovených v § 14 odst. 4 a 5 může být prominuto z důvodů hodných zvláštního zřetele.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 16

(1) Ministerstvo může udělit státní občanství České republiky žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt¹ a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu. Žadatel nemusí splňovat podmínky stanovené v § 14, s výjimkou podmínky stanovené v § 14 odst. 3.

(2) Žadatel předloží doklad, který mu byl vystaven některým z ministerstev či jiným ústředním správním úřadem⁹, Kanceláří prezidenta republiky, veřejnou nebo státní vysokou školou, nebo veřejnou výzkumnou institucí¹⁰, a který osvědčuje důvod pro udělení státního občanství České republiky podle odstavce 1; žadatel nepředkládá doklad uvedený v § 19 písm. g) ani doklady podle § 20.

Řízení ve věci udělení státního občanství České republiky

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 40

(1) Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky: a) trvale se zdržuje v cizině, b) není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a c) je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

(2) Při podání prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky prohlašovatel prokáže státní občanství České republiky a k prohlášení připojí

a) doklad prokazující pobyt v cizině, b) doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující příslibení nabytí cizího státního občanství.

(3) Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky se činí před zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se prohlašovatel trvale zdržuje, nebo pro stát, o jehož státní občanství prohlašovatel žádá, anebo před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Zastupitelský úřad prohlášení spolu s předloženými doklady zašle příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 12. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 14, čl. 42. Znění: 1. 10. 2021.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.): § 3–16, § 40. Znění: 1. 10. 2025.

A10 — Právní povaha a základní východiska Listiny základních práv a svobod. Mezinárodní závazky ČR v oblasti základních práv a jejich zajištění. Klasifikace základních práv.

Základní výklad a souvislosti

Listina je součástí ústavního pořádku a zakotvuje základní práva, jejich ochranu a podmínky omezení. Vykládá se spolu s Ústavou a mezinárodními závazky, zejména Evropskou úmluvou. Práva lze členit podle chráněné hodnoty, nositele a způsobu realizace na osobní, politická, hospodářská, sociální, kulturní a procesní. Některá chrání každého člověka, jiná pouze občana. Základní práva mohou zakládat zákaz státního zásahu i pozitivní povinnost státu zajistit účinnou ochranu.

Dvě roviny základních práv

Základní práva jsou subjektivní oprávnění jednotlivce a zároveň objektivní hodnoty právního řádu. První rovina umožňuje domáhat se ochrany, druhá usměřňuje zákonodárství, správu i výklad soukromého práva. **Formální** zařazení do Listiny nevysvětluje samo způsob soudního uplatnění.

Nositel a adresát

Nositelem bývá každý člověk, u některých práv občan či vhodná právnická osoba. Primárním adresátem je veřejná moc. V soukromých vztazích práva působí prostřednictvím ochranných zákonných pravidel a ústavně konformního výkladu.

Metoda ochrany

Nejprve se vymezí chráněná oblast, poté zásah, jeho **zákonný základ** a legitimní cíl. Následuje přezkum přiměřenosti s ohledem na povahu práva. U práv podléhajících článku 41 Listiny se zohlední zákonné provedení; nejde však o volnost zákonodárce právo vyprázdnit.

Mezinárodní souvislost

Evropská úmluva vytváří vlastní ochranný systém. Ústavní stížnost a stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva mají odlišné předpoklady a nenahrazují řádné prostředky ochrany.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Omezení musí být stanoveno příslušnou právní formou, sledovat dovořený účel a zachovat podstatu a smysl práva. Článek 41 se vztahuje pouze na vyjmenovaná práva a neodnímá jim ústavní význam. Zákonná konkretizace není oprávněním právo libovolně vyprázdnit.

Struktura ochrany základních práv

- **Adresáti a nositelé:** Některá práva náleží každému, jiná občanům či specifickým skupinám. Právnická osoba může uplatnit práva slučitelná se svou povahou; nemůže mechanicky převzít všechna osobnostní práva člověka.

- **Omezení práv:** Čl. 4 Listiny vyžaduje zákonný základ, šetření podstaty a smyslu práv a nediskriminační aplikaci. Rozlišuje se zásah do práva, jeho zákonné omezení a případné porušení; každý zásah nemusí být protiústavní.
- **Pozitivní povinnosti:** Ochrana zahrnuje nejen zdrženlivost státu, ale za určitých podmínek i účinnou ochranu před zásahy třetích osob. V soukromoprávním sporu se ústavní práva promítají do výkladu zákona a poměřování kolidujících zájmů.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zákon připouští zásah do práva, ale správní orgán jej používá bez posouzení nezbytnosti a rozsahu.

Právní rozbor: Vedle existence zákona je nutné posoudit podmínky zásahu a ústavně souladnou aplikaci. Správní orgán nemůže považovat každé zákonem možné omezení za automaticky přiměřené v konkrétní věci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 4

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.

(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.

(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění, jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 42

(1) Pokud Listina používá pojmu „občan“, rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.

(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu „občan“, rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 1

Povinnost respektovat lidská práva

Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy.

HLAVA I PRÁVA A SVOBODY (čl. 2-18)

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6

Právo na spravedlivý proces

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 13

Právo na účinné opravné prostředky

Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 14**Zákaz diskriminace**

Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 17**Zákaz zneužití práv**

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezení těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 18**Ohraničení možnosti omezení práv**

Omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena.

HLAVA II EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (čl. 19-51)

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 3–4, čl. 10. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 1–4, čl. 36–42. Znění: 1. 10. 2021.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 1, čl. 6, čl. 13–14, čl. 17–18. Znění: 1. 8. 2021.

A11 — Základní lidská práva a svobody a jejich záruky v právním řádu.

Základní výklad a souvislosti

Osobní práva chrání lidskou důstojnost, život, integritu, svobodu, soukromí, obydlí, komunikaci a přesvědčení. Každé právo má vlastní režim omezení: nelze například převzít pravidla omezení pohybu na osobní svobodu. U zadržení, vazby, domovní prohlídky a zásahů do komunikace se uplatňují zvláštní procesní záruky. Vlastnictví je chráněno, ale jeho výkon nesmí poškozovat chráněná práva druhých. Svoboda svědomí a náboženství zahrnuje i právo přesvědčení nemít nebo změnit.

Ochranná funkce

Právo na život, osobní svobodu, důstojnost a soukromí chrání různé stránky člověka. Materiálně zahrnují zákaz svévolných zásahů i pozitivní povinnost státu zajistit účinnou ochranu. Samotná existence zákona ještě nedokládá ústavní přípustnost zásahu.

Subjekty a střety

Při střetu soukromí s ochranou života či veřejnou bezpečností nelze jednu hodnotu automaticky prohlásit za bezvýznamnou. Zvláštní pozornost vyžadují osoby závislé na veřejné instituci, děti a lidé omezení na svobodě.

Procesní garance

Zadržení, vazba, domovní prohlídka či zásah do integrity vyžadují konkrétní zákonné podmínky a odpovídající kontrolu. Rozhodnutí musí individualizovat důvody; obecné odkazy na bezpečnost nejsou náhradou skutkového odůvodnění.

Přiměřenost v praxi

Zkoumá se, zda opatření skutečně sleduje dovolený cíl, zda existuje méně zatěžující alternativa a zda újma jednotlivci není nepřiměřená přínosu. Některé zákazy, zejména mučení, však nepřipouštějí takové vyvažování.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Tělesná integrita, osobní svoboda a soukromí nejsou synonyma. U zásahu se zkoumá zákonný důvod, oprávněný orgán, účel, časové meze a účinná obrana. Ochrana obydlí může působit i při exekučních úkonech; pravomoc exekutora neodstraňuje požadavek přiměřenosti.

Osobní svobody a test zásahu

- **Osobní integrita:** Právo na život, zákaz mučení a osobní svoboda mají rozdílné podmínky a míru možnosti omezení. Zákaz mučení nelze ospravedlnit běžným poměřováním s administrativní účelností. Zadržení a vazba musí mít zákonný důvod a procesní kontrolu.
- **Soukromí:** Ochrana obydlí, komunikace, osobních údajů a rodinného života se prolíná, ale není totožná. Při sběru biometrických údajů se posuzuje nejen odběr, nýbrž i účel, uchování, přístup, sdílení a likvidace.

- **Vlastnictví:** Zásah může mít povahu regulace, odnětí majetku či výkonu zákonné povinnosti. Náhrada, veřejný zájem a přiměřenost se hodnotí podle povahy zásahu. Samotná existence dluhu neodstraňuje ochranu majetkové sféry povinného.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezabavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20>

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Okolnosti případu: Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.

Co soud řešil: Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhujícího soudu. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.

Závěr a právní význam: Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů. Studijní

aplikace: odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celý odstavec 71 odůvodnění — doslovná citace

71. Ústavní soud posoudil návrh ve světle obecných východisek a mezinárodních souvislostí a dospěl k závěru, že návrh, týká-li se zrušení části § 65 odst. 1 zákona o policii, není důvodný.

Celý odstavec 73 odůvodnění — doslovná citace

73. Obecný trestněprávní rámec odběru biologického materiálu k získání vzorku DNA za účelem ztotožnění osoby s možností jeho důkazního využití v trestním řízení (srov. § 89 odst. 2 trestního řádu) je vymezen v § 114 odst. 2 a 4 trestního řádu. Je zde zakotven jako neinvazivní úkon, jehož strpění lze i vynutit přiměřeným překonáním odporu použitím zákonných donucovacích prostředků, přičemž jeho provedení, nevyžadující aktivní přispění dotčené osoby, nelze pokládat za porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare ("nikdo není povinen sám sebe obviňovat").

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18>

Nález Pl.ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí

Okolnosti případu: Napadená úprava umožňovala výměnu informací o platební morálce prostřednictvím úvěrových registrů. Spor se týkal ochrany osobních údajů a potřeby věřitelů hodnotit úvěrové riziko.

Co soud řešil: Soud posuzoval přiměřenost zásahu do informačního sebeurčení při zákonem vymezeném účelu a rozsahu. Hodnotil úpravu jako celek a možnosti ústavně souladného výkladu.

Závěr a právní význam: Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neprokazuje pravdivost každého individuálního záznamu ani oprávněnost neomezeného uchovávání. Osoba může napadat konkrétní nesprávné či neoprávněné zpracování příslušnou cestou.

Celý odstavec 129 odůvodnění — doslovná citace

129. Ústavní soud proto podle § 70 odst. 2 zákona o Ústavním soudu návrhy městského soudu i skupiny senátorů zamítl. Napadená právní úprava splňuje požadavek přiměřenosti zásahu do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů ve světle čl. 10 odst. 3 Listiny a navazující judikatury Ústavního soudu i ESLP a lze ji vyložit ústavně souladným způsobem, slučitelným i s čl. 8 odst. 2 Úmluvy a čl. 8 odst. 2 Listiny EU.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-10-17>

Nález I.ÚS 2845/17, 8. 1. 2019 — Popření otcovství, DNA a právní identita

Okolnosti případu: Stěžovatelka usilovala o objasnění biologického otcovství po starším soudním rozhodování, kdy nebyly dostupné dnešní možnosti DNA. Soudy novou cestu uzavřely odkazem na věc rozhodnutou.

Co soud řešil: Soud vyvažoval právní jistotu proti soukromému a rodinnému životu a významu osobní identity. Nový vědecký podklad měl v konkrétním kontextu zásadní význam.

Závěr a právní význam: Soud v mimořádných okolnostech zohlednil biologickou identitu a nové důkazní možnosti proti rigidní překážce pravomocně rozhodnuté věci. Nález neodstraňuje obecně lhůty rodinného práva ani zásadu právní jistoty. Je třeba vážit individuální práva, časový odstup a rodinné vztahy, včetně práv dítěte.

Zkouškový význam: rozdíl mezi výjimečným ústavním korektivem a obecným pravidlem; výsledek nelze odvozovat jen z existence nového genetického testu.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není všeobecným odstraněním lhůt a pravomoci všech starých rodičovských rozhodnutí. Přenos závěru potřebuje srovnatelné okolnosti a příslušný procesní základ.

Celý odstavec 20 odůvodnění — doslovná citace

20. S tím je nutno pro tento případ souhlasit i z ústavněprávního hlediska, nehledě na notorietu, že v případě konfliktu mezi právní jistotou a materiální spravedlností je zde nutno jednoznačně upřednostnit druhou právní hodnotu a zásadu "res iudicata" prolomit s ohledem na vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také s přihlédnutím k rozvoji vědeckého poznání umožňujícího zkoumání nemožné před desetiletími. S odkazem na podstatu výše citovaných případů Evropského soudu pro lidská práva Jäggi proti Švýcarsku, Paulík proti Slovensku a Novotný proti České republice (právo znát své rodiče jako důležitá součást osobní identity, prolomení zásady rei iudicatae, určení otcovství na základě nových biologických důkazů) je nutno provést nový, spravedlivý proces, v němž bude věc znovu řádně posouzena, včetně hodnotových aspektů vyplývajících z konceptu materiálního právního státu.

Celý odstavec 21 odůvodnění — doslovná citace

21. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že obecné soudy rozhodující ve věci, Okresní soud v Písku a Krajský soud v Českých Budějovicích, tím, že s odkazem na zásadu věci rozhodnuté zastavily řízení, ve kterém se stěžovatelka domáhala určení otcovství vedlejšího účastníka řízení, porušily právo stěžovatelky na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zároveň tím došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů bylo ústavní stížnosti vyhověno v souladu s § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2845-17>

Nález IV. ÚS 925/26, 16. 9. 2026 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

Okolnosti případu: Společnost NARIS Software uplatňovala výdaje za právní služby pro roky 2016 a 2017. Část činnosti souvisela s politicky citlivou diskusí o teritorialitě exekutorů. Správce daně požadoval konkrétní výstupy poradenství a společnost hájila jejich důvěrnost. Ústavní přezkum směřoval proti rozsudku NSS, nikoli proti osobní vině advokáta.

Co soud řešil: Soud rozlišil potřebu prokázat daňově uznatelný výdaj od nepřiměřeného požadavku odкрыtí právních rad. Posuzoval skutečnou důvodnost pochybností a možnost doložit službu méně invazivními podklady.

Závěr a právní význam: Ústavní soud rozsudek NSS zrušil pro porušení ochrany advokátního tajemství podle článků 13 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. U roku 2016 nebyly pochybnosti správce dostatečně vážné a důvodné. U roku 2017 měla společnost dostat účinnou možnost unést břemeno bez úplného vzdání se důvěrnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neprohlašuje všechny faktury advokáta za automaticky daňově uznatelné. Ochrana je stejná napříč právními odvětvími, ale klient musí prokázat daňově relevantní okolnosti vhodným způsobem, například neutrálním popisem či redigovanou dokumentací. Tím se propojuje ústavní ochrana, daňové dokazování a profesní etika.

Celý odstavec 87 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

87. Skutečnosti související s advokátním poradenstvím v oblasti občanského či správního práva podléhají stejné ústavní ochraně jako poradenství v oblasti trestního práva. Advokátní tajemství nerozlišuje, v jakém odvětví práva je advokátní služba poskytována.

Celý odstavec 88 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

88. Odkaz klienta, jehož daňové povinnosti jsou prověřovány správcem daně, na advokátní tajemství neslouží jako automatický důkaz, že právní výdaje jsou daňově uznatelné. Advokátní tajemství nadto chrání pouze důvěrné právní poradenství, nikoli všechny daňově relevantní skutečnosti související s poskytnutou právní službou.

Celý odstavec 89 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

89. Správce daně, týká-li se prokazovaná daňověprávní skutečnost výdajů na advokátní služby, musí ve vztahu k advokátnímu tajemství dodržovat přiměřené postupy, nikoli požadovat detailní věcný obsah právního poradenství, či dokonce předložení celé právní dokumentace nebo jiného hmotného výsledku právního poradenství. Správce daně by neměl vyžadovat poskytnutí konkrétního obsahu právních rad ani jinak porušit důvěrný charakter poskytnutých právních služeb nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení řádného vyměření daně.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

90. Klient, jehož příjmy a výdaje jsou předmětem daňové kontroly, má plné právo využít ústavněprávní ochrany, kterou mu na přijaté advokátní služby poskytuje advokátní tajemství. Pak ale musí tvrzení o přijatém plnění, vznikne-li o něm legitimní spor, doložit důkazy, na které se advokátní tajemství nevztahuje, včetně případného redigování textu podléhajícího advokátnímu tajemství (bezpečnostní začernění citlivých údajů) nebo neutrálního popisu poskytnutých advokátních služeb. Klient tedy má právo na zachování důvěrnosti materiálů a jiných informací chráněných advokátním tajemstvím i v daňovém řízení, daňově relevantní důsledky poskytnutých právních služeb ale musí prokázat jinak.

Přímý pramen:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezky/2026/4-925-26_AN.pdf

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Exekuční úkon má zasáhnout do prostor třetí osoby pouze proto, že povinný kdysi uvedl stejnou adresu.

Právní rozbor: Údaj o adrese není neomezeným oprávněním zasáhnout do cizího obydlí. Musí být naplněny zákonné předpoklady konkrétního úkonu a respektována ochrana práv třetí osoby.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 5

Každý je způsobilý mít práva.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 6

- (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
- (2) Nikdo nesmí být zbaven života.
- (3) Trest smrti se nepřipouští.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 7

- (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
- (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 8

- (1) Osobní svoboda je zaručena.
- (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
- (3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 9

- (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
- (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na: a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby, c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 10

- (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
- (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

- (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
- (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 12

- (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
- (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 13

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 14

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 15

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 16

(1) Každý má právo svobodně projevit své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

(2) Církev a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 2

Právo na život

1. Právo každého na život je chráněn zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest. 2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené;

c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 3

Zákaz mučení

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 4

Zákaz otroctví a nucené práce

1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 2. Od nikoho se nebude vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. 3. Za „nucenou nebo povinnou práci“ se pro účely tohoto článku nepovažuje: a) práce běžně požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této Úmluvy, nebo v době podmíněného propuštění z tohoto trestu; b) služba vojenského charakteru nebo v případě osob, které odmítají vojenskou službu z důvodů svědomí v zemích, kde je takové odmítnutí vojenské služby uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo povinné vojenské služby; c) služba vyžadovaná v případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život nebo blaho společenství; d) práce nebo služba, která tvoří součást běžných občanských povinností.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 5

Právo na svobodu a osobní bezpečnost

1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě následujících případů, pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem: a) zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem; b) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem; c) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání; d) jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné zbavení svobody pro účely jeho předvedení před příslušný orgán; e) zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo tuláků; f) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo jejímu nepovolenému vstupu na území nebo osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění nebo vydání. 2. Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce jemuž rozumí, s důvody svého zatčení obviněním proti němu. 3. Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením odstavce 1 písm. c) tohoto článku, musí být ihned předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění může být podmíněno zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení. 4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné. 5. Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto článku, má nárok na odškodnění.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 8

Právo na respektování rodinného a soukromého života

1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 9

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 4

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 1

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

(2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti").

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 5

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 6

(1) Ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „úřad“).

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 13

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

(2) Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 5–16. Znění: 1. 10. 2021.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 2–5, čl. 8–9. Znění: 1. 8. 2021.

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 4. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.): § 1, § 5–6, § 13. Znění: 1. 1. 2026.

A12 — Politická práva a jejich záruky v právním řádu.

Základní výklad a souvislosti

Politická práva vytvářejí předpoklady demokratické kontroly moci. Patří sem svoboda projevu a informací, petice, shromažďování, sdružování a účast na správě veřejných věcí. Jednotlivé svobody nelze zaměňovat: oznámení shromáždění není žádost o povolení a petice není individuálním opravným prostředkem proti rozhodnutí. Omezení musí odpovídat podmínkám konkrétního práva a zachovat svobodnou soutěž politických sil. Právo na informace zahrnuje povinnost veřejné moci poskytovat informace podle zákona.

Politické právo a demokracie

Politická práva vytvářejí podmínky veřejné diskuse a účasti na moci. **Materiální** význam svobody projevu spočívá i v možnosti kritizovat vládu a většinu. **Formální** ochrana nezaručuje pravdivost každého tvrzení ani beztrestnost zásahů do práv druhých.

Nositelé a adresáti

Svoboda projevu a petice nejsou totožné s volebním právem, které je vázáno na zvláštní podmínky. Orgány veřejné moci musí rozlišovat kritiku své činnosti od skutečné hrozby pro bezpečnost či osobnostní práva.

Proces uplatnění

Petice vede k povinnosti příslušného orgánu se podáním zabývat, nikoli vyhovět jeho požadavku. Shromáždění zpravidla podléhá oznamovacímu režimu; oznámení se nevykládá jako žádost o politické povolení.

Hranice ochrany

U projevu se odděluje skutkové tvrzení od hodnotícího soudu a posuzuje kontext. U shromáždění se hodnotí konkrétní zákonné důvody omezení a možnost soudního přezkumu, nikoli pouhá nepopularita názoru.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Cenzura je nepřípustná. Následná odpovědnost za projev však není automaticky cenzurou. Pokojné shromáždění nepodléhá obecnému povolovacímu režimu. U informací se vyvažuje transparentnost a zákonné důvody ochrany soukromí či jiných chráněných zájmů.

Politická soutěž a veřejná komunikace

- **Svoboda projevu:** Skutkové tvrzení a hodnotící úsudek mají odlišný důkazní režim. Veřejný činitel musí snášet širší kritiku, avšak politická povaha diskuse automaticky nechrání vědomě nepravdivé tvrzení nebo nepřiměřený zásah do důstojnosti.
- **Informace:** Žadatel zpravidla nemusí dokazovat osobní právní zájem. Povinný subjekt musí určit, zda je požadovaný obsah informací a zda jej má; následně posoudit zákonné důvody omezení a možnost částečného poskytnutí.

- **Shromáždění a petice:** Oznámení shromáždění není obecným povolovacím řízením. Zákaz či rozpuštění vyžaduje konkrétní zákonný důvod. Petiční právo poskytuje možnost obrátit se na veřejnou moc, nikoli pravomoc přikázat soudu nebo Parlamentu výsledek rozhodování.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Okolnosti případu: Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.

Co soud řešil: Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákonné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.

Závěr a právní význam: Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nálezn sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Jak závěr použít a kde má meze: Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

Celý odstavec 116 odůvodnění — doslovná citace

116. Důvodem, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) tohoto ustanovení zákona o evidenci tržeb je právě to, a jen to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16>

Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

Okolnosti případu: Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

Celý odstavec 48 odůvodnění — doslovná citace

48. Lze tak uzavřít, že napadená vyhláška je v čl. 2 odst. 3 ve slovech "městem nebo," rozporná s požadavkem demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod. Ve třetím kroku testu, jímž se zkoumá soulad obecně závazných vyhlášek či jejich ustanovení s ústavním pořádkem nebo zákonem, tak Ústavní soud shledal, že je dán důvod ke zrušení napadené vyhlášky podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v rozsahu napadeném návrhem ministerstva, tj. ve slovech "městem nebo" v čl. 2 odst. 3. Čtvrtým krokem tohoto testu se proto již nezabýval. Ke zrušení napadené vyhlášky v uvedeném ustanovení dojde vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, neboť Ústavní soud nespatřuje důvody pro jeho zrušení pozdějším dnem.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21>

Rozsudek nss 9 As 186/2025-24, 22. 7. 2026 — Otevřená data živnostenského rejstříku

Okolnosti případu: Žadatel chtěl veřejnou část živnostenského rejstříku jako otevřená data. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo použít informační zákon s odkazem na speciální režim živnostenského zákona. Spor souvisel s možností datově zkoumat krátkodobé ubytování a zároveň s ochranou osobních údajů.

Co soud řešil: NSS porovnal úplnost zvláštní úpravy a její vztah k obecnému právu na informace. Pouhá existence odvětvového ustanovení o poskytování údajů ještě neznamená komplexní speciální režim.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr nevylučuje samostatné ochranné důvody pro konkrétní údaje. Povinný subjekt nemůže odmítnout informační zákon jen podle názvu zvláštního předpisu, ale stále musí posoudit obsah žádosti a příslušné výjimky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Právní úprava poskytování údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku obsažená v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, není komplexní úpravou podmínek poskytnutí těchto informací. Uvedený zákon proto nepředstavuje zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-vztah-mezi-pravni-upravou-poskytovani-udaju-zapisovanych-do-zivnostenskeho-rejstliku-podle-zivnostenskeho-zakona-a-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.p5185.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obec odmítne petici, protože petenti nemají trvalý pobyt na jejím území, a tvrdí, že nemusí odpovídat.

Právní rozbor: Je třeba posoudit věcnou příslušnost a zákonný petiční režim. Petiční právo není obecně podmíněno trvalým pobytem v obci; nepřislušný orgán postupuje podle zákona.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 17

- | |
|--|
| (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. |
| (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. |
| (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 18

- | |
|--|
| (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. |
| (2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. |
| (3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 19

- | |
|---|
| (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. |
| (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 20

- | |
|--|
| (1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. |
| (2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. |
| (3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 21

- | |
|--|
| (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. |
| (2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem. |
| (3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 10

Svoboda projevu

1. Každý má právo na svobodu projevu. toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům,

aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 11

Svoboda shromažďování a sdružování

1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich. 2. Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy.

zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 1

(1) Každý má právo pokojně se shromažďovat.

(2) Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

(3) Ke shromáždění není třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci.

zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 2

Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují: a) shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy; b) shromáždění související s poskytováním služeb; c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.), § 4

(1) Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou: a) shromáždění pořádaných právníckými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům; b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi² v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání; c) shromáždění konaných v obydlích; d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

(2) Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa, kde lze konat shromáždění k účelu uvedenému v § 1 odst. 2 bez oznámení. Přitom může stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat nesmějí.

zákon o právu shromážděvacím (84/1990 Sb.), § 5

(1) Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.

(2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

zákon o právu shromážděvacím (84/1990 Sb.), § 10

(1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by účel shromáždění směřoval k výzvě: a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; c) jinak porušovat ústavu a zákony.

(2) Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví, b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení podmínek podle § 8 odst. 2 by bylo zjevně neúčelné; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.

(3) Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

(3) Petici se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 5

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), § 2

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví¹a, a dalších informací, pokud zvláštní zákon 1b upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), § 3

(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací².

(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), § 4

(1) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

(2) V případě, že je žadatelem povinný subjekt, je mu poskytována informace za stejných podmínek jako jiným žadatelům.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 17–23. Znění: 1. 10. 2021.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 10–11. Znění: 1. 8. 2021.

zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.): § 1–2, § 4–5, § 10. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.): § 1–2, § 5. Znění: 31. 12. 2023.

zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.): § 2–4. Znění: 19. 8. 2025.

A13 — Sociální stát, práva hospodářská, sociální a kulturní a jejich záruky v právním řádu.

Základní výklad a souvislosti

Hospodářská, sociální a kulturní práva spojují svobodu činnosti s pozitivními závazky státu. Listina chrání volbu povolání, podnikání, sdružování zaměstnanců, pracovní podmínky, sociální zabezpečení, zdraví, rodinu, vzdělání a kulturní hodnoty. Sociální stát nelze redukovat na jednu dávku nebo na neomezený nárok na jakoukoli podporu. Rozsah zákonné konkretizace se posuzuje podle povahy práva a čl. 41 Listiny. Zvláštní ochrana některých skupin vychází z jejich zranitelnosti.

Sociální stát a právní nárok

Sociální stát usiluje o důstojné podmínky života, ochranu při sociálních událostech a vyrovnávání zásadních nerovností. Z tohoto principu však nevzniká libovolný individuální nárok na určitou částku. Konkrétní obsah určuje ústavní záruka spolu s prováděcím zákonem.

Subjekty a rizika

Nositelem práva může být zaměstnanec, pojištěnec, rodič či jiná zákonem vymezená osoba. Předmětem ochrany jsou práce, vzdělání, zdraví nebo zabezpečení při stáří a jiných sociálních událostech; jednotlivé systémy nelze zaměňovat.

Zákonodárský proces a meze

Zákonodárce může měnit podmínky dávek a financování, musí však respektovat rovnost, jádro práva a odůvodněná očekávání. Změna budoucí valorizace není automaticky odnětím již vyplacené dávky.

Uplatnění ochrany

Rozhodnutí o dávce se napadá prostředky příslušného procesního předpisu. Ústavní přezkum řeší současně obsah úpravy a způsob jejího přijetí; politický nesouhlas s reformou sám ústavní vadu nedokazuje.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Právo získávat prostředky prací neznamena právo na konkrétní pracovní místo. Právo na zdravotní péči se realizuje za podmínek zákona a nelze je bez dalšího zaměnit za nárok na každý dostupný výkon. Omezení podnikání nesmí být svévolné.

Sociální práva a ústavní přezkum

- **Zákonná konkretizace:** U práv uvedených v čl. 41 Listiny se lze domáhat plnění v mezích prováděcího zákona. To neznamena, že zákonodárce může odstranit jejich podstatu nebo jednat diskriminačně; význam mají rovnost, racionalita a ochrana důvěry.
- **Rozpočtové souvislosti:** Rozdělení veřejných prostředků připouští širší prostor demokratického rozhodování. Soudní přezkum musí zohlednit povahu sociálního systému i intenzitu zásahu do konkrétního nároku, nikoli pouze politickou atraktivitu dávek.

- **Časová působnost:** Rozlišuje se změna budoucích podmínek, zásah do vzniklého nároku a ochrana očekávání. Spor o valorizaci důchodů vyžaduje přesně určit okamžik vzniku nároku a veřejný zájem, který odůvodňuje případnou změnu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 30/23, 17. 1. 2024 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

Okolnosti případu: Skupina poslanců napadla změnu mimořádné valorizace důchodů z roku 2023. Namítala také použití legislativní nouze a zásah do očekávání příjemců v době vysoké inflace.

Co soud řešil: Soud spojil přezkum parlamentní procedury s ochranou důvěry v právo a sociálními právy. Většina uznala existenci zásahu do očekávání, ale hodnotila jeho proporcionálnost v celkovém kontextu veřejných financí.

Závěr a právní význam: Nález ze dne 17. ledna 2024 zamítl návrh na zrušení napadené úpravy mimořádné valorizace. Většina akceptovala konkrétní použití legislativní nouze a změnu parametrů při zohlednění veřejného zájmu, legitimního očekávání a sociálních práv. Odlišná stanoviska nelze vydávat za výrok soudu. Nález neposkytuje neomezené oprávnění měnit již vzniklé nároky a neznamená neměnnost všech budoucích důchodových parametrů. Při odpovědi je třeba odlišit politickou kontroverzi, zákonný proces a ústavní hranici zásahu do očekávání.

Jak závěr použít a kde má meze: Rozhodnutí není tvrzením, že očekávání důchodců nejsou chráněna. Odlišná stanoviska obsahují kritiku většiny a musí být čtena jako názory jejich autorů, nikoli jako zrušující výrok.

Celý odstavec 183 odůvodnění — doslovná citace

183. Ústavní soud proto uzavírá, že pro přijetí zákona č. 71/2023 Sb. byl dán silný veřejný zájem a zákonodárce svým postupem s ohledem na celkový kontext věci zásadně neporušil princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Jakkoliv proto Ústavní soud připouští, že skutečně došlo k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, šlo o zásah, který byl s ohledem na shora popsané okolnosti proporcionální, a tedy i ústavně souladný. Současně nelze ani dovodit, že by napadený zákon zasáhl do podstaty základního práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-30-23_2

Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Okolnosti případu: Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdnil právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku. Zkouškový význam: vymezit obsah práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

Celý odstavec 127 odůvodnění — doslovná citace

127. K tvrzení navrhovatelky, že stanovení pravidel hospodaření územních samosprávných celků je v rozporu s podstatou jejich práva mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu, Ústavní soud připomíná, že minimálnímu obsahu čl. 101 odst. 3 Ústavy koresponduje toliko právo územních samosprávných celků "mít vlastní majetek" a s tímto majetkem "hospodařit dle vlastního rozpočtu". Na jednu stranu musí být rozhodování územních samosprávných celků svobodné, současně však musí být nastaven určitý regulatorní rámec, který musí územní samosprávné celky při svém hospodaření dodržovat. Pravidla omezující schodkové hospodaření či zakotvující pevnou hranici zadlužení územních samosprávných celků představují právě onen regulatorní rámec, v němž se územní samosprávné celky (s ohledem na charakter a zdroje jejich majetku) musí pohybovat. Tím není popřeno svobodné rozhodování územních samosprávných celků o nakládání s jejich majetkem, ale je akcentován požadavek hospodárného, racionálního a udržitelného nakládání s takovým majetkem ku prospěchu územního samosprávného celku a jeho občanů.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17>

Nález Pl.ÚS 18/17, 25. 9. 2018 — Národní parky — ústavní přezkum reformy

Okolnosti případu: Senátoři napadli reformu právního rámce národních parků. Argumentace spojovala ochranu přírody, vlastnictví, samosprávu a svobodu pohybu místních obyvatel.

Co soud řešil: Soud hodnotil zákonný rámec a proceduru jeho přijetí. Nevstoupil do role orgánu, který má sám vybrat nejlepší ekologickou politiku pro každý park.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným částem reformy národních parků byl zamítnut. Ústavní soud posuzoval zákonný rámec a prostor demokratického zákonodárce, nikoli správnost každého ekologického nebo politického tvrzení. Zachování zákona nevylučuje soudní přezkum konkrétních správních rozhodnutí ani ochranu samosprávy v jednotlivé věci. Zkouškový význam: odlišit abstraktní kontrolu zákona a přezkum jeho aplikace, veřejný zájem na ochraně přírody a konkrétní individuální práva. Politický konflikt není sám měřítkem neústavnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Zamítnutí návrhu neznamena ústavní bezvadnost každého pozdějšího omezení. Navazující konkrétní předpis či rozhodnutí musí obstát samostatně a může mít vlastní soudní ochranu.

Celý odstavec 131 odůvodnění — doslovná citace

131. Otázka existence, rozsahu, smyslu národních parků a způsobu chování v nich je řešena dlouhodobě, různými způsoby a nejen v České republice. Zákonodárce momentálně zvolil určité řešení, které je výsledkem dlouhodobé diskuze a které je v této rovině ústavně konformní. Zákonný rámec národních parků byl nastaven přiměřeně, s respektem k vlastnictví, samosprávě a svobodě pohybu - za účelem nezbytné ochrany přírodního bohatství jakožto hodnoty chráněné v ústavní rovině. Je možné, že v budoucnu zvítězí jiný názorový trend a bude prosazena zákonná úprava nastavující pravidla chování v národních parcích liberálněji (volněji). Není však úkolem Ústavního soudu nyní nahrazovat činnost zákonodárce a nutit jej do liberálnější úpravy. Lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně zatraktivňuje. Problematika vylidňování menších obcí je potom širším sociologickým jevem - a nelze ji úzce spojovat s existencí národních parků. Místní obyvatelé budou mít navíc podle přijaté úpravy v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím ("aktivistickým") snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání; jak již bylo uvedeno, napadená úprava nastavuje především obecný rámec pro následné legislativní kroky, které budou přezkumu Ústavního soudu podléhat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-17>

Nález II.ÚS 2925/20, 15. 11. 2021 — Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy

Okolnosti případu: Po pracovním úrazu se poškozený domáhal náhrady odpovídající závažnosti následků. Soudy vycházely z pracovního bodového systému, proti němuž namítal nerovnost oproti civilnímu odškodňování.

Co soud řešil: Ústavní soud posuzoval materiální dopad odlišných režimů v konkrétní věci. Zkoumal, zda rozdílné zacházení při srovnatelné závažnosti mělo dostatečný důvod.

Závěr a právní význam: Výrazně nižší odškodnění pracovního úrazu oproti srovnatelnému občanskoprávnímu poškození vyžadovalo ospravedlnění; soud je v konkrétní věci neshledal. Nález zrušil napadená rozhodnutí, nezrušil však celý pracovněprávní režim náhrad ani nestanovil mechanické použití jediné metody v každém případě. Studijní význam: určit typ újmy, právní základ, konkrétní okolnosti a ústavní proporcionalitu výsledku. Srovnání systémů musí respektovat jejich rozdíly, ale ty nesmějí bez legitimního důvodu vést k zásadně nerovnému zacházení.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezrušil celý systém pracovních náhrad ani neurčil automatickou částku každému poškozenému. Vyžaduje ústavně odpovídající posouzení a odůvodnění konkrétní újmy.

Celý odstavec 52 odůvodnění – doslovná citace

52. Uzavřením pracovní smlouvy (nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) dochází ke vzniku specifického právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který se řídí především zákoníkem práce. Důsledkem této zvláštní úpravy vycházející z principu zvýšené ochrany zaměstnance je také to, že podmínky potřebné ke vzniku povinnosti k náhradě té které újmy mohou být upraveny odchylně od obecné (občanskoprávní) úpravy, stejně tak rozsah náhrady dané újmy. Ve vztahu k projednávané věci Ústavní soud konstatuje, že například podmínky, za kterých zaměstnavateli vznikne povinnost nahradit újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem, jsou velmi široké: v mnohých případech se může jednat o odpovědnost absolutní, kdy se zaměstnavatel nezproští své odpovědnosti ani poukazem na vyšší moc či úplné zavinění třetí osobou; rovněž požadavek na příčinnou souvislost mezi jednáním zaměstnavatele a vznikem újmy je v pracovněprávních vztazích velmi volný. Pracovním úrazem tak může kupříkladu být i úraz zaměstnance způsobený přírodní katastrofou nebo občanskými nepokoji, pokud v tu dobu zaměstnanec plnil pracovní úkoly. Zaměstnanec je tak v důsledku zvláštní právní úpravy do určité míry v privilegovaném postavení, jelikož mu vzniká právo na náhradu újmy i tehdy, když by mu za srovnatelných okolností při aplikaci obecné občanskoprávní úpravy nesvědčilo (tj. v porovnání s jinými osobami srovnatelně poškozenými za srovnatelných okolností, které ale dle obecné občanskoprávní úpravy nezakládají obdobnou povinnost k náhradě újmy, jako např. u vztahu mezi objednatelům a zhotovitelem). Právě v takových případech je dle názoru Ústavního soudu možné ospravedlnit, že se zaměstnanci dostane odlišného zacházení od obecné občanskoprávní úpravy. Jinak řečeno, občanskoprávní úprava v rozsahu, ve kterém reguluje odškodňování určitého typu újmy, která může vzniknout fyzické osobě, jejíž odškodňování je rovněž (paralelně) regulováno zákoníkem práce pro oblast pracovněprávních vztahů, představuje při požadavcích rovnosti a úplného odškodnění za poškození zdraví minimální standard, který zákoník práce může navýšit, nikoli však snížit - právní postavení zaměstnance může být v tomto ohledu fyzické osobě ku prospěchu, nikoli však k tíži.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2925-20>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Uchazeč požaduje, aby mu obec na základě Listiny přidělila přesně vybranou pracovní pozici.

Právní rozbor: Listina zakládá ochranu svobodné volby povolání a zákonné mechanismy zabezpečení, ale sama nevytváří nárok na konkrétní místo u konkrétního zaměstnavatele. Uplatní se pracovněprávní a antidiskriminační pravidla.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 26

- (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
- (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.
- (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.
- (4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

- (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřipustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

(4) Právo na stávkou je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřisluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 28

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 29

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.

(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 30

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 31

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 32

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.

(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 33

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 34

(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 35

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad mírou stanovenou zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění, jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1a

(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 16

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

(3) Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

(2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.

(3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.), § 11

(1) Pojištěnec má právo a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak, b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce, c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny, d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o kategorizaci zdravotnických prostředků, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu, e) na výdej předepsaných zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jde-li o zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o kategorizaci zdravotnických prostředků; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékařské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu, f) na poskytnutí zdravotní péče hrazené v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem související s onemocněními s velmi nízkým výskytem v populaci ve smyslu přímo použitelného právního předpisu Evropské unie 19a (dále jen „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, hrazených podle tohoto zákona, g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách, h) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním, i) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a, j) na vystavení dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo částečně hrazené potraviny pro zvláštní lékařské účely poskytovatelem lékařské péče, za poskytnutí částečně hrazeného zvlášť účtovaného léčivého přípravku poskytnutého poskytovatelem zdravotních služeb nebo za vydání částečně hrazeného zdravotnického prostředku osobou oprávněnou vydávat zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích, k) na uhrazení částky přesahující limit pro doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zdravotní pojišťovnou ve lhůtě podle § 16b odst. 2, l) na náhradu nákladů, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče, pokud by byla poskytnuta na území České republiky, m) na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny ze zdravotního pojištění (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak, n) na informace týkající se možností čerpat zdravotní služby v jiných členských státech Evropské unie.

(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.

(3) U osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti^{22c} a dále u osob, u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a osob ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr poskytovatele, zdravotnického zařízení a zdravotnické dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 26–35, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 1a, § 16, § 38. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.): § 11. Znění: 1. 10. 2026 do 31. 12. 2027.

A14 — Právo na soudní a jinou právní ochranu a jeho záruky v právním řádu.

Základní výklad a souvislosti

Právo na ochranu předpokládá přístup k příslušnému orgánu, zákonného soudce, nestranné rozhodování a možnost účinně se účastnit řízení. Spravedlivý proces se posuzuje jako celek: zahrnuje rovnost účastníků, možnost vyjádřit se, právní pomoc, dokazování a řádné odůvodnění. Listina rozlišuje ochranu proti rozhodnutím veřejné správy, náhradu škody z nezákonného rozhodnutí a procesní záruky trestního řízení. Ústavní soud není další běžnou odvolací instancí.

Spravedlivý proces jako záruka

Právo na soudní ochranu vyžaduje reálný přístup k nezávislému rozhodování, možnost účastnit se řízení a odůvodněný výsledek. Materiálně nejde pouze o otevřenou podatelnu: proces nesmí být nastaven tak, aby oprávněná ochrana byla prakticky nedosažitelná.

Účastníci a předmět

Strany mají mít přiměřenou možnost prezentovat tvrzení a důkazy a reagovat na protistranu. Soud je nestranný rozhodující subjekt, nikoli právní zástupce jedné strany. Rozsah poučovací povinnosti se určuje podle příslušného řízení.

Postup a kontrola

Soud musí vypořádat rozhodné argumenty a vysvětlit, proč důkaz neprovedl či jak jej hodnotil. Nemusí vyhovět každému návrhu ani odpovídat na každou vedlejší poznámku. Překvapivá rozhodnutí mohou znemožnit účinnou procesní obranu.

Výsledek ochrany

Právo na spravedlivý proces nezaručuje vítězství ve sporu. Ústavní soud napravuje ústavně významné vady; není další běžnou odvolací instancí pro každou odlišnost výkladu zákona.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Procesní neúspěch sám o sobě neznamená porušení spravedlivého procesu. Právo na právní pomoc chrání také důvěrnost vztahu s advokátem. Nález IV. ÚS 925/26 ověřený v originálu odmítá v daňovém řízení požadavek úplného vzdání se advokátního tajemství, ale neruší důkazní břemeno klienta.

Přístup k soudu a kvalita procesu

- **Procesní záruky:** Přístup k soudu zahrnuje zákonného a nestranného soudce, možnost účinně přednést stanovisko, vyjádřit se k důkazům a obdržet odůvodnění. Pouhé umožnění podat žalobu nepostačuje, jestliže soud ignoruje rozhodné argumenty.
- **Formální podmínky:** Lhůty, zastoupení a náležitosti chrání řádný chod řízení. Jejich výklad se ale nesmí stát samoúčelnou překážkou ochrany práva. Přepjatý formalismus je třeba odlišit od legitimního trvání na podstatné procesní podmínce.

- **Ústavní rovina:** Ústavní soud není další obecnou odvolací instancí. Zkoumá zásah do zaručených práv, nikoli každou nesprávnost podústavního výkladu. Úspěšná ústavní stížnost často otevírá nové rozhodování; sama automaticky neznamena úspěch ve věci samé.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Okolnosti případu: Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.

Co soud řešil: Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.

Závěr a právní význam: Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku. Zkoušková aplikace: nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.

Jak závěr použít a kde má meze: Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřipustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Z ustálené judikatury Ústavního soudu tak plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18>

Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Okolnosti případu: České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný. Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Postup Nejvyššího soudu vedl k porušení stěžovatelčina práva na soudní ochranu, neboť stěžovatelka vznesla prima facie nikoli nevýznamné argumenty, které zůstaly bez odpovědi, jelikož vypořádány zcela nebyly ani soudy nižších stupňů. Stěžovatelka mimo jiné poukazovala na strukturu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, vysvětlovala, že případný dispozitivní charakter by byl legislativně-technicky vyjádřen odlišně, a snažila se upozornit, že dané ustanovení míří na situace, kdy jsou již důvody podjatosti známy. Z napadeného usnesení Nejvyššího soudu (včetně usnesení, na které Nejvyšší soud odkázal) se stěžovatelka nemohla dozvědět, proč tyto argumenty neobstojí (ačkoli - což je podstatné - zákon předpokládá, že se důvody neopodstatněnosti svých argumentů dozví; viz body 30-31 tohoto nálezu).

Celý odstavec 36 odůvodnění – doslovná citace

36. Ústavní soud netvrdí, že by samotný závěr o dispozitivnosti § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení byl protiústavní či nesprávný. Stejně tak Ústavní soud netvrdí, že dovolání stěžovatelky musí být shledáno přípustným. Ústavní soud sice v bodu 31 tohoto nálezu vyslovil, že povahu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nelze považovat za skutečně "vyřešenou", učinil tak ovšem pouze v kontextu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud nemíní zpochybňovat, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 občanského soudního řádu). Pro Ústavní soud je podstatné, zda posouzením přípustnosti nejsou obcházeny zákonem předpokládané náležitosti odůvodnění Nejvyššího soudu a ve spojení se stručným odůvodněním soudů nižších stupňů záruky práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy, v souladu s tímto nálezem by mohlo být i odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, pakliže bude odůvodněno způsobem reflektujícím naprosto nedostatečné odůvodnění obsažené v Nejvyšším soudem citované judikatuře vztahující se k řešené otázce.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19>

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 – ČSOB – předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenaají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění – doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za acte clair. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny acte clair soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění – doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění – doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Nález II.ÚS 1738/16, 1. 3. 2017 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

Okolnosti případu: V civilním pojistném sporu se v ústavní stížnosti poukazovalo na důkazní návrhy a neobjasněné okolnosti, které soudy dostatečně nevypořádaly. Nešlo o trestní řízení, ač je obecný princip využitelný i tam.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda opomenutí rozhodných podkladů narušilo právo na spravedlivý proces. Volné hodnocení nemůže nahradit nevysvětlené mlčení.

Závěr a právní význam: Civilní soud musí podstatné důkazní návrhy provést nebo srozumitelně vysvětlit jejich odmítnutí. Volné hodnocení důkazů není libovůlí a procesní neúspěch se nesmí zakládat na nevysvětleném opomenutí. Nález pochází z pojistného civilního sporu; nesmí být popisován jako trestní odsouzení. Zkoušková aplikace: rozlišit odmítnutý a skutečně opomenutý důkaz, jeho relevanci a význam pro rozhodné tvrzení. Ústavní korektiv nevyžaduje provedení všech navržených důkazů bez ohledu na potřebnost.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neukládá provést každý nadbytečný důkaz. Učí však vysvětlit odmítnutí a vypořádat podklady způsobilé ovlivnit výsledek.

Celý odstavec 28 odůvodnění – doslovná citace

28. Ze všech shora uvedených důvodů Ústavní soud uzavírá, že Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze za situace, kdy obvodní soud odmítl akceptovat stěžovatelkou (i vedlejší účastnicí řízení) navržený důkaz a fakticky jí znemožnil prokázat tvrzené skutečnosti, aniž by však ve svém rozhodnutí podrobně vyložil, z jakých důvodů jej odmítl provést, ačkoliv jeho provedení nic nebránilo a jevil se být velmi relevantním pro správné posouzení projednávané věci, a městský soud v odvolacím řízení v tomto postupu neshledal žádné vady a dostatečně se ani nevypořádal se všemi odvolacími námitkami stěžovatelky, svými rozhodnutími porušily právo stěžovatelky na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1738-16>

Nález I.ÚS 1860/16, 3. 11. 2016 — Konfrontace svědků v trestním řízení

Okolnosti případu: Po dřívějším řízení proti uprchlé se řešila možnost obhajoby zpochybnit významné svědecké výpovědi. V novém řízení nebyly některé svědkyně dostupné a obhajoba je nemohla účinně vylechnout.

Co soud řešil: Soud hodnotil důvod nepřítomnosti, význam výpovědí a dostatečnost vyvažujících záruk. Řízení se posuzovalo jako celek, nikoli jen technická přípustnost přečtení výpovědi.

Závěr a právní význam: Odsouzení opřené o významné výpovědi, které obhajoba nemohla účinně prověřit, vyžaduje zvláštní záruky. V konkrétní věci nebylo dostatečně vysvětleno neprovedení výslechů ani vyváženo omezení obhajoby. Soud zrušil napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu; sám nevyslovil nevinu obviněného. Pro zkoušku: zkoumat důvod nepřítomnosti svědka, váhu jeho výpovědi a kompenzační opatření, nikoli prohlásit každý nepřímý důkaz za nepřípustný. Záruky se posuzují v kontextu řízení jako celku.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení dovolacího rozhodnutí neznamenal zproštění viny ani povinnost provést vždy všechny svědky. Obecné soudy měly zvolit účinnou procesní nápravu.

Celý odstavec 140 odůvodnění — doslovná citace

140. Ačkoliv stěžovatelka uprchla před trestním řízením do zahraničí, po svém zatčení a předání do České republiky požádala o zrušení odsuzujícího rozsudku a nové projednání věci, na což má podle českého práva nárok. V novém řízení byla opět odsouzena, avšak na základě výpovědí tří svědkyň, které nikdy neměla možnost vyslechnout. Protože pro toto omezení základního práva stěžovatelky neexistoval dostatečný důvod, výpovědi tří svědkyň měly pro její odsouzení jako důkazy značnou váhu a řízení nevykazovalo dostatečné vyvažující faktory a procesní záruky, došlo k porušení stěžovatelčina práva vyjádřit se k prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny ve spojení s právem vyslýchat svědky proti sobě podle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Obecné soudy se nevypořádaly ani s důkazním návrhem stěžovatelky, čímž bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Nejvyšší soud v rozporu s čl. 4 Ústavy v dovolacím řízení nezajistil ochranu těchto základních práv stěžovatelky a její dovolání odmítl.

Celý odstavec 142 odůvodnění — doslovná citace

142. Ústavní soud zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nijak nepředjímá, jak by mělo být rozhodnuto o vině a případném trestu, ani to, zda je nezbytné provést výslech všech tří nepřítomných svědkyň. V dalším řízení je úkolem Nejvyššího soudu zajistit dodržení základních práv a svobod stěžovatelky v souladu se závazným právním názorem vyjádřeným v tomto nálezu. Je na Nejvyšším soudu, aby zvolil nejvhodnější cestu nápravy shledaných pochybení v rámci procesních prostředků poskytovaných podústavním právem (shodně viz nálezy sp. zn. I. ÚS 2852/14 ze dne 23. 2. 2015, bod 37) a aby zhodnotil, které z důkazů je třeba znovu a řádně provést tak, aby řízení jako celek bylo možné pokládat za spravedlivé. V každém případě je ovšem nutné, aby se obecné soudy vypořádaly s důkazním návrhem stěžovatelky na čtení německého spisu s výpovědí svědkyně M. B.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1860-16>

Nález IV. ÚS 925/26, 16. 9. 2026 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

Okolnosti případu: Společnost NARIS Software uplatňovala výdaje za právní služby pro roky 2016 a 2017. Část činnosti souvisela s politicky citlivou diskusí o teritorialitě exekutorů. Správce daně požadoval konkrétní výstupy poradenství a společnost hájila jejich důvěrnost. Ústavní přezkum směřoval proti rozsudku NSS, nikoli proti osobní vině advokáta.

Co soud řešil: Soud rozlišil potřebu prokázat daňově uznatelný výdaj od nepřiměřeného požadavku odhalení právních rad. Posuzoval skutečnou důvodnost pochybností a možnost doložit službu méně invazivními podklady.

Závěr a právní význam: Ústavní soud rozsudek NSS zrušil pro porušení ochrany advokátního tajemství podle článků 13 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. U roku 2016 nebyly pochybnosti správce dostatečně vážné a důvodné. U roku 2017 měla společnost dostat účinnou možnost unést břemeno bez úplného vzdání se důvěrnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neprohlašuje všechny faktury advokáta za automaticky daňově uznatelné. Ochrana je stejná napříč právními odvětvími, ale klient musí prokázat daňově relevantní okolnosti vhodným způsobem, například neutrálním popisem či redigovanou dokumentací. Tím se propojuje ústavní ochrana, daňové dokazování a profesní etika.

Celý odstavec 87 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

87. Skutečnosti související s advokátním poradenstvím v oblasti občanského či správního práva podléhají stejné ústavní ochraně jako poradenství v oblasti trestního práva. Advokátní tajemství nerozlišuje, v jakém odvětví práva je advokátní služba poskytována.

Celý odstavec 88 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

88. Odkaz klienta, jehož daňové povinnosti jsou prověřovány správcem daně, na advokátní tajemství neslouží jako automatický důkaz, že právní výdaje jsou daňově uznatelné. Advokátní tajemství nadto chrání pouze důvěrné právní poradenství, nikoli všechny daňově relevantní skutečnosti související s poskytnutou právní službou.

Celý odstavec 89 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

89. Správce daně, týká-li se prokazovaná daňověprávní skutečnost výdajů na advokátní služby, musí ve vztahu k advokátnímu tajemství dodržovat přiměřené postupy, nikoli požadovat detailní věcný obsah právního poradenství, či dokonce předložení celé právní dokumentace nebo jiného hmotného výsledku právního poradenství. Správce daně by neměl vyžadovat poskytnutí konkrétního obsahu právních rad ani jinak porušit důvěrný charakter poskytnutých právních služeb nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení řádného vyměření daně.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

90. Klient, jehož příjmy a výdaje jsou předmětem daňové kontroly, má plné právo využít ústavněprávní ochrany, kterou mu na přijaté advokátní služby poskytuje advokátní tajemství. Pak ale musí tvrzení o přijatém plnění, vznikne-li o něm legitimní spor, doložit důkazy, na které se advokátní tajemství nevztahuje, včetně případného redigování textu podléhajícího advokátnímu tajemství (bezpečnostní začernění citlivých údajů) nebo neutrálního popisu poskytnutých advokátních služeb. Klient tedy má právo na zachování důvěrnosti materiálů a jiných informací chráněných advokátním tajemstvím i v daňovém řízení, daňově relevantní důsledky poskytnutých právních služeb ale musí prokázat jinak.

Přímý pramen:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezky/2026/4-925-26_AN.pdf

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Správce daně požaduje kompletní důvěrné právní rady jako jediný přípustný důkaz nákladů na advokáta.

Právní rozbor: Je třeba hledat přiměřené prostředky dokazování nezasahující nad nezbytný rozsah do advokátního tajemství, například neutrální popis nebo redigované podklady. Pouhý odkaz na mlčenlivost však náklady neprokazuje.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

- (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
- (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
- (3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
- (4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

- (1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
- (2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
- (3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
- (4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

- (1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.
- (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

- (1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
- (2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
- (3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
- (4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.
- (5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.
- (6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6**Právo na spravedlivý proces**

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 13**Právo na účinné opravné prostředky**

Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 1

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

(2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti").

(3) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 5

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 7

(1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda.

(2) Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení jednáno být mělo.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 8

(1) Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán.

(2) Byla-li škoda způsobena nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na právní moc, lze nárok uplatnit i tehdy, pokud rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno na základě řádného opravného prostředku.

(3) Nejde-li o případy zvláštního zřetele hodné, lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím přiznat pouze tehdy, pokud poškozený využil v zákonem stanovených lhůtách všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení, nebo návrh na zastavení exekuce.

Rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 13

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené^{8a} lhůtě.

(2) Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 31a

(1) Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

(2) Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo.

(3) V případech, kdy nemajetková újma vznikla nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 věty druhé a třetí nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí, přihlédne se při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění rovněž ke

konkrétním okolnostem případu, zejména k a) celkové délce řízení, b) složitosti řízení, c) jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení, d) postupu orgánů veřejné moci během řízení a e) významu předmětu řízení pro poškozeného.

Promlčecí doby

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 2

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 4

(1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

(2) Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují a) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda, b) ve věcech politických stran a politických hnutí, c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 5

Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 36–40. Znění: 1. 10. 2021.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 6, čl. 13. Znění: 1. 8. 2021.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.): § 1, § 5, § 7–8, § 13, § 31a. Znění: 1. 1. 2026.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 2, § 4–5. Znění: 1. 1. 2026.

A15 — Sdružování jako právo, svoboda a povinnost. Typy sdružení. Právní úprava jednotlivých forem sdružování. Postavení politických stran v právním řádu. Znaky, vznik, zánik, obsah a zásahy do jejich činnosti.

Základní výklad a souvislosti

Sdružovací svoboda chrání dobrovolné vytváření organizací a účast v nich. Je třeba odlišit spolky soukromého práva, politické strany, odborové organizace a profesní komory založené zákonem. Politické strany plní ústavní roli ve svobodné soutěži; jejich registrace, hospodaření a zásahy do činnosti se řídí zvláštním zákonem. Povinné členství v profesní komoře se neposuzuje stejně jako nucené členství ve spolku, protože komora může vykonávat zákonem svěřenou veřejnou moc.

Dobrovolnost a právní forma

Sdružovací svoboda zahrnuje možnost sdružení vytvořit, vstoupit do něj i nevstoupit. Povinné členství v profesní komoře má jinou veřejnoprávní funkci než dobrovolný spolek. Materiálně se zkoumá **přiměřenost** zákonného omezení, nikoli jen jeho pojmenování.

Subjekty a účel

Spolek slouží společnému zájmu členů, politická strana soutěží o veřejnou moc a profesní komora zákonem svěřené samosprávě. **Právní osobnost** organizace je odlišná od právní osobnosti jejích členů.

Vznik a zásahy

Založení, registrace nebo zápis a vznik právní osobnosti mohou být samostatné kroky. Rozpuštění či pozastavení činnosti politické strany vyžaduje příslušný zákonný a soudní režim; běžný správní orgán jej nenahrazuje volnou úvahou.

Demokratické meze

Ochrana demokratické soutěže může vyžadovat zásah proti organizaci, která demokracii skutečně ohrožuje. Závěr musí vycházet z konkrétní činnosti, intenzity rizika a proporcionality; nepostačuje nekonvenční program.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Vznik soukromé právnické osoby, vznik politické strany a získání profesního oprávnění mají odlišné předpoklady. Správní dohled nad registrací strany není neomezeným politickým dohledem. Rozpuštění nebo pozastavení činnosti vyžaduje příslušný zákonný postup a soudní záruky.

Svoboda sdružování a regulace stran

- **Dobrovolnost:** Člověk zásadně nemusí být členem soukromého spolku. Povinné členství v profesní korporaci musí mít zvláštní zákonný základ a legitimní veřejný účel; nelze je odůvodnit samotným zájmem sdružení získat členy.

- **Politické strany:** Zvláštní postavení plyne z účasti na tvorbě politické vůle. Registrace, vnitřní organizace, financování, pozastavení činnosti a rozpuštění podléhají zvláštním pravidlům. Rozpuštění je intenzivním zásahem a vyžaduje přesvědčivý zákonný důvod.
- **Rovná soutěž:** Veřejné financování má podporovat funkční pluralitu, nikoli konzervovat moc stávajících stran bez rozumného zdůvodnění. Rozlišuje se podpora doložené politické reprezentace a bariéra fakticky vylučující vznik nových politických sil.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Správní orgán chce odmítnout registraci politické strany pouze proto, že její program kritizuje vládu.

Právní rozbor: Kritika vlády je součástí politické soutěže. Rozhodující jsou zákonné a ústavní podmínky, například respektování demokratických principů a nepřípustnost násilných cílů, nikoli souhlas orgánu s názory strany.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 20

- | |
|--|
| (1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. |
| (2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. |
| (3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. |
| (4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 22

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

- | |
|---|
| (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. |
| (2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. |
| (3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 5

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.
--

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 1

(1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen. 1a

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů a) ve spolcích, b) k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání, c) v církevních a náboženských společnostech.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 2

(1) Strany a hnutí podléhají registraci podle tohoto zákona.

(2) Členem strany a hnutí mohou být pouze fyzické osoby.

(3) Členem strany a hnutí může být občan starší 18 let. Členem strany a hnutí může být i státní občan jiného členského státu Evropské unie starší 18 let, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky. Osoby podle věty druhé nemohou být členy přípravného výboru ani statutárního orgánu. Každý může být členem pouze jedné strany nebo hnutí.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 3

(1) Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.

(2) Nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích. Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit.

(3) Nikdo nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 4

Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu, b) které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány, c) které směřují k uchopení a držení moci zamezujícím druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů, d) jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 5

(1) Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

(2) Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

(3) Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony 2 je nepřípustné.

Vznik strany a hnutí

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 6

(1) Strana a hnutí vznikají registrací nebo na základě skutečností, které ji nahrazují (§ 8 odst. 4 a 6 a § 21).

(2) Návrh na registraci strany a hnutí (dále jen "návrh na registraci") podává nejméně tříčlenný přípravný výbor strany a hnutí (dále jen "přípravný výbor"), který je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující ke vzniku strany a hnutí. Členy přípravného výboru musí být občané, kteří dosáhli věku

18 let. Návrh na registraci podepíší všichni členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů přípravného výboru je zmocněn jednat jejich jménem. K návrhu na registraci přípravný výbor připojí a) petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly. K podpisu pod peticí musí občan uvést své jméno a příjmení, datum narození a bydliště, b) stanovy (organizační řád) ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny: 1. název a zkratka strany a hnutí, 2. sídlo, 3. programové cíle, 4. práva a povinnosti členů, 5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany, 6. orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění, 7. způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní jednání jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci, 8. zásady hospodaření, 9. způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky. Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50 000 Kč, uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy podle § 19h odst. 1. 10. způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplýne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřípadně státu (§ 13 odst. 6).

(3) Název strany a hnutí a jeho zkratka se musí výrazně lišit od názvu a zkratky stran a hnutí, které již vyvíjejí činnost na území České republiky, aby nebyly vzájemně zaměnitelné.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 7

(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu.

(2) Nemá-li návrh na registraci náležitosti podle § 6 nebo jsou-li v něm neúplné nebo nepřesné údaje, ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci, písemně upozorní s tím, že dokud nebudou tyto nedostatky odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Neupozorní-li ministerstvo do 10 dnů od doručení návrhu na registraci přípravný výbor podle odstavce 2, má se za to, že návrh na registraci nemá nedostatky.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 8

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a 4. Jinak provede registraci.

(2) Ministerstvo provede registraci nebo rozhodne o jejím odmítnutí do 15 dnů ode dne zahájení řízení o registraci.

(3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, a druhé vyhotovení stanov se s vyznačením registrace vloží do spisu.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 13

(1) Strana a hnutí se zrušují a) vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na spolek,

b) rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.

(2) Pokud stanovy neupravují způsob rozhodování o zrušení strany a hnutí podle odstavce 1 písm. a) , rozhoduje o tom jejich nejvyšší orgán.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.), § 14

(1) Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5, § 6 odst. 5 a § 17 , 17a, 17b, 18 a 19h nebo se stanovami.

(2) Při pozastavení činnosti mohou strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho

roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 214

(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 215

(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 218

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň a) název a sídlo spolku,

b) účel spolku, c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, d) určení statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 226

(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 20, čl. 22, čl. 27. Znění: 1. 10. 2021.

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 5. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o politických stranách a politických hnutích (424/1991 Sb.): § 1–8, § 13–14. Znění: 1. 1. 2026.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 214–215, § 218, § 226. Znění: 1. 1. 2027.

A16 — Zákonodárná moc v Ústavě ČR. Postavení, pravomoc, působnost, struktura Parlamentu. Význam zákona a jeho pojetí v ústavním právu.

Základní výklad a souvislosti

Parlament tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Zákonodárná moc zahrnuje přijímání zákonů, ústavních zákonů a další ústavně svěřené úkony, zatímco jednotlivé komory mají také kontrolní a personální pravomoci. Zákon stanoví obecná pravidla v mezích ústavního pořádku; nemůže prolomit **materiální** jádro demokracie. Obě komory mají odlišný způsob obměny, volební systém a postavení při schvalování zákonů. Zákonná opatření Senátu za rozpuštění Sněmovny představují výjimečný institut, nikoli obecnou náhradu zákonů.

Zákon formálně a materiálně

Ve formálním smyslu je zákon akt přijatý zákonodárnou procedurou. Materiálně obsahuje obecná pravidla regulující společenské vztahy. Zákon může mít i specifický předmět; jeho forma však neumožňuje libovolně obcházet rovnost, dělbu moci a ochranu práv.

Institucionální rozdělení

Parlament tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Rozdílné postavení komor se projevuje při rozpočtu, běžných zákonech, ústavních zákonech a vybraných volebních předpisech. Poslanec ani senátor nemá obecnou pravomoc individuálně řídit úřady.

Rozhodovací proces

Legislativní iniciativa není přijetím zákona. Návrh prochází projednáváním, hlasováním a podle druhu zákona i dalšími ústavními kroky. Procesní vady se hodnotí podle jejich ústavního významu, zejména dopadu na svobodnou parlamentní diskusi.

Kontrola obsahu

Zákonodárce má široký prostor pro politická rozhodnutí, nikoli pravomoc odstranit podstatné náležitosti demokratického právního státu. Soudní kontrola musí odlišit ústavní mez od vlastní představy soudu o nejlepší politice.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Usnášeníschopnost není totéž jako většina potřebná k přijetí aktu. U ústavních zákonů a souhlasu se smlouvou podle čl. 10a se vyžaduje kvalifikovaná většina v obou komorách. Přítomnost poslanců nelze zaměnit za souhlas všech poslanců.

Parlamentní pravomoci a zákon

- **Dvoukomorový systém:** Poslanecká sněmovna a Senát nejsou totožné instituce s totožným mandátem. Ústava ČR odlišuje jejich podíl při běžném zákonodárství, ústavních zákonech, volebních pravidlech, rozpočtu a zákonných opatřeních Senátu.
- **Výhrada zákona:** Některé oblasti vyžadují regulaci zákonem a nelze je celé přenechat výkonu moci. Parlament však také podléhá ústavnímu pořádku;

demokratická legitimita většiny nezakládá oprávnění zbavit menšinu základních práv.

- **Odpovědnost a kontrola:** Zákonodárná pravomoc se odlišuje od kontroly vlády, interpelací a rozhodování o důvěře. Právní povahu aktu určuje ústavní základ a obsah, nikoli pouze skutečnost, že jej přijal Parlament.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 44/17, 2. 2. 2021 — Volební systém Poslanecké sněmovny

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla prvky systému voleb do Poslanecké sněmovny. Spor se netýkal podvodu při sčítání konkrétních hlasů, ale toho, jak tehdejší zákonná kombinace krajů, přepočtu a koaličních hranic proměňovala hlasy v mandáty.

Co soud řešil: Ústavní otázkou byla rovnost volebního práva a šancí při ústavně předepsaném poměrném zastoupení. Jednotlivý matematický vzorec bylo třeba hodnotit v souvislosti s celým systémem.

Závěr a právní význam: V roce 2021 Ústavní soud zrušil části tehdejší úpravy přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí. Posuzoval kombinovaný dopad prvků systému na rovnost hlasů a poměrné zastoupení, nikoli jen jeden izolovaný matematický parametr. Nález nezakazuje volební kraje ani nestanoví jediný přípustný přepočet. Zkouškový význam: odlišit ústavně požadovaný princip od konkrétní zákonné metody, posoudit systém jako celek a následně zjistit novou zákonnou úpravu; nález není úplným popisem dnešního volebního zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Pro aplikaci je důležité rozlišit požadovaný ústavní výsledek od jediné technické metody. Zákonodárce měl přijmout novou úpravu; nález není univerzálním návodem spočítat dnešní mandáty.

Celý odstavec 202 odůvodnění — doslovná citace

202. Z hlediska rovnosti volebního práva a rovnosti šancí kandidujících volebních stran v podmínkách poměrného zastoupení je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech v Poslanecké sněmovně podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně aby tento volební zisk (podpora určité názorové skupiny voličů vyjádřená podílem na mandátech) byl promítnut do přidělování mandátů v rámci jednotlivých krajských kandidátek takové volební strany.

Celý odstavec 217 odůvodnění — doslovná citace

217. Je úkolem zákonodárce najít cestu. Ústavní soud může pouze hodnotit její cíl, směr, kterým se k němu zákonodárce vydal, jeho intenzitu a dodržení ústavních pravidel pro zákonnou úpravu volebního systému, ať již bude zvolen návrat k metodám volebního kvocientu s více skrutinií, k počítání volebního výsledku nejdříve podle celostátního poměru hlasů a rozdělování mandátů v rámci volebních krajů, nebo jiným způsobem při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-44-17>

Nález Pl.ÚS 4/17, 11. 2. 2020 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

Okolnosti případu: Prezident a skupina poslanců napadli pravidla o střetu veřejných funkcí s hospodářskými a mediálními zájmy. Politické označení lex Babiš zachycuje okolnosti vzniku, avšak předmětem přezkumu byly obecné normy.

Co soud řešil: Soud posuzoval demokratickou soutěž, ochranu práv dotčených funkcionářů a přiměřenost omezení. Abstraktní kontrola nebyla řízením o osobní vině, konkrétní dotaci ani správnosti jednotlivého auditu.

Závěr a právní význam: Meritorní nále z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatně napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neumožňuje tvrdit, že tím byla právně vyřešena každá následná kauza téhož politika. Jednotlivý střet zájmů se musí podřadit konkrétním ustanovením a rozhodnout příslušným postupem.

Celý odstavec 243 odůvodnění — doslovná citace

243. Vedlejší účastnice v průběhu řízení dne 20. 12. 2019 doplnila své vyjádření (viz sub 47 a násl.) a spojila je s návrhem, aby soudce zpravodaj s ohledem na důvěrnou povahu Auditní zprávy vyžádal její oficiální překlad od Ministerstva pro místní rozvoj. Ústavní soud ve shora uvedeném odůvodnění svého nálezu na více místech vyložil, jaký je účel řízení ve věci návrhu o abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Proto nemohl návrhu vedlejší účastnice vyhovět, neboť předmětem tohoto řízení není konkrétní případ založený na jednom konkrétním rozhodnutí orgánu EU, nýbrž rubrikovaná ustanovení zákona o střetu zájmů vztahující se na všechny případy stejného druhu i pro budoucnost. De facto však Ústavní soud vypořádal i argumentaci vedlejší účastnice tím, že rozhodl o návrhu na zrušení § 4b a 4c zákona o střetu zájmů a přdestřel jejich ústavně konformní výklad [sub IX. c) a IX. d)].

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-4-17_2

Nález Pl.ÚS 30/23, 17. 1. 2024 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

Okolnosti případu: Skupina poslanců napadla změnu mimořádné valorizace důchodů z roku 2023. Namítala také použití legislativní nouze a zásah do očekávání příjemců v době vysoké inflace.

Co soud řešil: Soud spojil přezkum parlamentní procedury s ochranou důvěry v právo a sociálními právy. Většina uznala existenci zásahu do očekávání, ale hodnotila jeho proporcionálnost v celkovém kontextu veřejných financí.

Závěr a právní význam: Nález ze dne 17. ledna 2024 zamítl návrh na zrušení napadené úpravy mimořádné valorizace. Většina akceptovala konkrétní použití legislativní nouze a změnu parametrů při zohlednění veřejného zájmu, legitimního očekávání a sociálních práv. Odlišná stanoviska nelze vydávat za výrok soudu. Nález neposkytuje neomezené oprávnění měnit již vzniklé nároky a neznamená neměnnost všech budoucích důchodových parametrů. Při odpovědi je třeba odlišit politickou kontroverzi, zákonný proces a ústavní hranici zásahu do očekávání.

Jak závěr použít a kde má meze: Rozhodnutí není tvrzením, že očekávání důchodců nejsou chráněna. Odlišná stanoviska obsahují kritiku většiny a musí být čtena jako názory jejich autorů, nikoli jako zrušující výrok.

Celý odstavec 183 odůvodnění — doslovná citace

183. Ústavní soud proto uzavírá, že pro přijetí zákona č. 71/2023 Sb. byl dán silný veřejný zájem a zákonodárce svým postupem s ohledem na celkový kontext věci zásadně neporušil princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Jakkoliv proto Ústavní soud připouští, že skutečně došlo k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, šlo o zásah, který byl s ohledem na shora popsané okolnosti proporcionální, a tedy i ústavně souladný. Současně nelze ani dovodit, že by napadený zákon zasáhl do podstaty základního práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-30-23_2

Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Okolnosti případu: Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.

Co soud řešil: Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákoné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.

Závěr a právní význam: Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nález sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Jak závěr použít a kde má meze: Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

Celý odstavec 116 odůvodnění — doslovná citace

116. Důvodem, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) tohoto ustanovení zákona o evidenci tržeb je právě to, a jen to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Při hlasování o ústavním zákonu většina přítomných poslanců hlasuje pro, ale není dosažena ústavně požadovaná většina všech poslanců.

Právní rozbor: Ústavní zákon není schválen jen prostou většinou přítomných. Je nutné použít zvláštní pravidlo čl. 39 a samostatně posoudit požadovanou většinu v Senátu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 15

- (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.
- (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 16

- (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
- (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon. Je-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva, zákon o územním vymezení volebních obvodů se změní; tuto změnu v územním vymezení volebních obvodů lze provést nejdříve po uplynutí dvanácti let od poslední takové změny územního vymezení volebních obvodů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 17

- (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.
- (2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.
- (3) Volby do Senátu se konají v prvním celém týdnu měsíce října. Stanoví-li zákon, že se tyto volby mohou konat ve více kolech, platí to pro první kolo.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 18

- (1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
- (2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.
- (3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 19

- (1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
- (2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
- (3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 20

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 30

- (1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců.
- (2) Řízení před komisí upraví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 31

- (1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.

(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 32

Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 33

(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.

(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.

(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident republiky a předseda vlády; vyhláší se stejně jako zákony.

(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 34

(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb.

(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v roce.

(3) V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina členů komory.

(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 35

(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry, c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné, d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.

(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 36

Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 37

(1) Společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny.

(2) Pro jednání společné schůze komor platí jednací řád Poslanecké sněmovny.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 38

(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní účast.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.

(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.

(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.

(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 40

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 41

(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.

(2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 42

(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.

(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnází se o nich jen Poslanecká sněmovna.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 50

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.

(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 15–20, čl. 30–42, čl. 49–50. Znění: 1. 1. 2026.

A17 — Pravidla jednání sněmoven a zákonodárného procesu zvláště. Zvláštnosti schvalování státního rozpočtu a dávání souhlasu k mezinárodním smlouvám. Stav legislativní nouze.

Základní výklad a souvislosti

Zákonodárný proces začíná návrhem oprávněného subjektu a postupuje projednáním ve Sněmovně, následným jednáním Senátu v případech stanovených Ústavou, podpisem a vyhlášením. Prezidentovo veto se liší od vrácení návrhu Senátem. Návrh státního rozpočtu podává vláda a projednává jej pouze Poslanecká sněmovna. Mezinárodní smlouvy nejsou schvalovány stejným postupem jako zákon: Parlament dává souhlas k ratifikaci vymezených smluv. Legislativní nouze je zvláštní procesní režim upravený jednacím řádem Sněmovny.

Procedura a demokratická legitimita

Zákonodárná procedura poskytuje většině možnost rozhodnout a menšině možnost návrh kritizovat, informovat veřejnost a nabídnout alternativu. Dodržení formálních kroků je důležité také kvůli **materiální** kvalitě demokratické diskuse. Ne každé porušení jednacího řádu však vede ke zrušení zákona.

Účastníci a odlišné režimy

Navrhovatel, výbory a komory mají rozdílné úkoly. Státní rozpočet přijímá Poslanecká sněmovna, zatímco souhlas s některými smlouvami vyžaduje obě komory. Přijetí ústavního zákona nelze nahradit přehlasováním Senátu jako u běžného zákona.

Legislativní nouze

Zkrácený postup reaguje na zákonem stanovené mimořádné okolnosti. Musí být odůvodněn konkrétním ohrožením a potřebou rychlého jednání. Samotná politická pohodlnost či snaha omezit opozici nejsou dostatečným základem.

Vyhodnocení vady

Při přezkumu se hodnotí intenzita omezení parlamentních práv i celý průběh projednávání. Judikaturu o důchodové valorizaci je proto nutné číst společně s argumentací většiny i jasně označenými odlišnými stanovisky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Senát má při běžném zákoně lhůtu stanovenou Ústavou; při některých zákonech nelze jeho vůli běžným přehlasováním obejít. Ústavní zákon prezident vetovat nemůže. Legislativní nouze nesmí být zaměňována s nouzovým stavem podle bezpečnostního ústavního zákona.

Procedura, deliberace a legislativní nouze

- **Řádný proces:** Návrh, projednání ve výborech a čteních, hlasování, účast Senátu, podpisy a vyhlášení tvoří navazující fáze. Požadavky na čas a informace chrání také možnost menšiny účastnit se deliberace; nejde jen o technický pořádek.

- **Legislativní nouze:** Zrychlení vyžaduje zvláštní podmínky, které mají zabránit tomu, aby běžná politická nespokojenost s obstrukcí nahrazovala mimořádný zákonný důvod. Posuzuje se situace při projednávání a dopad na práva opozice.
- **Důsledek vady:** Ne každé porušení jednacího pravidla má ústavní intenzitu. Pro derogaci je důležitý zásah do ústavně chráněného procesu a jeho význam pro výsledek. Politický nesouhlas s obsahem se nesmí vydávat za procedurální vadu bez konkrétní argumentace.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 30/23, 17. 1. 2024 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

Okolnosti případu: Skupina poslanců napadla změnu mimořádné valorizace důchodů z roku 2023. Namítala také použití legislativní nouze a zásah do očekávání příjemců v době vysoké inflace.

Co soud řešil: Soud spojil přezkum parlamentní procedury s ochranou důvěry v právo a sociálními právy. Většina uznala existenci zásahu do očekávání, ale hodnotila jeho proporcionálnost v celkovém kontextu veřejných financí.

Závěr a právní význam: Nález ze dne 17. ledna 2024 zamítl návrh na zrušení napadené úpravy mimořádné valorizace. Většina akceptovala konkrétní použití legislativní nouze a změnu parametrů při zohlednění veřejného zájmu, legitimního očekávání a sociálních práv. Odlišná stanoviska nelze vydávat za výrok soudu. Nález neposkytuje neomezené oprávnění měnit již vzniklé nároky a neznamená neměnnost všech budoucích důchodových parametrů. Při odpovědi je třeba odlišit politickou kontroverzi, zákonný proces a ústavní hranici zásahu do očekávání.

Jak závěr použít a kde má meze: Rozhodnutí není tvrzením, že očekávání důchodců nejsou chráněna. Odlišná stanoviska obsahují kritiku většiny a musí být čtena jako názory jejich autorů, nikoli jako zrušující výrok.

Celý odstavec 183 odůvodnění — doslovná citace

183. Ústavní soud proto uzavírá, že pro přijetí zákona č. 71/2023 Sb. byl dán silný veřejný zájem a zákonodárce svým postupem s ohledem na celkový kontext věci zásadně neporušil princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Jakkoliv proto Ústavní soud připouští, že skutečně došlo k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, šlo o zásah, který byl s ohledem na shora popsané okolnosti proporcionální, a tedy i ústavně souladný. Současně nelze ani dovodit, že by napadený zákon zasáhl do podstaty základního práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-30-23_2

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vláda tvrdí, že vyhlášení nouzového stavu automaticky umožňuje přijmout jakýkoli zákon bez parlamentního projednání.

Právní rozbor: Nouzový stav a legislativní proces jsou rozdílné režimy. Zvláštní projednání vyžaduje splnění procesních podmínek; vláda nezískává obecnou zákonodárnou pravomoc namísto Parlamentu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 39

- (1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
- (2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.
- (3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.
- (4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 40

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 41

- (1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.
- (2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 42

- (1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.
- (2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnází se o nich jen Poslanecká sněmovna.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 43

- (1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
- (2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.
- (3) Parlament vyslovuje souhlas a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky, b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 44

- (1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.
- (2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně.
- (3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 45

Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 46

- (1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení.
- (2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat se jím.
- (3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je návrh zákona přijat.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 47

- (1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců.
- (2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.
- (3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 48

Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 49

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 50

- (1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.
- (2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 51

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 52

- (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.
- (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 3

- (1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlašují
- a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhlašuje odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena, b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a), c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).
- (2) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se nevyhlašuje mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, která je sjednána Evropskou unií a jejíž smluvní stranou není Česká republika.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 4

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se dále vyhlašují a) nález Ústavního soudu, pokud tak stanoví jiný zákon, b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jeho vyhlášení Ústavní soud rozhodne, c) usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že setrvává na zákonu vráceném prezidentem republiky, d) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, nebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla, e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky, f) rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komory Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví jiný zákon nebo jestliže o jeho vyhlášení státní orgán, který jej učinil, rozhodne, g) rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu, h) sdělení ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky, Státní volební komise nebo Národní rozpočtové rady o skutečnosti nebo přijatém rozhodnutí, pokud tak stanoví jiný zákon, i) sdělení Ministerstva vnitra o opravě chyby (dále jen „sdělení o opravě chyby“).

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 5

(1) Název „Sbírka zákonů a mezinárodních smluv“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku zákonů a mezinárodních smluv a elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv podle tohoto zákona.

(2) Při citaci aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se užívá zkratky „Sb.“.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 6

(1) Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je informačním systémem veřejné správy. Správcem elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je Ministerstvo vnitra.

(2) Prostřednictvím elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv se vede a) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě a zpřístupňuje se veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) databáze informací o aktech a zpřístupňuje se veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a databáze informací o aktech se zpřístupňují rovněž jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona 2 .

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 7

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v částkách. Každá částka obsahuje jeden vyhlašovaný akt. Je-li vyhlašovaným aktem novela právního předpisu, uvede se text právního předpisu ve znění novely v příloze částky; text právního předpisu ve znění novely je také závazným zněním. Existuje-li vzhledem ke změnám, které doposud nenabýly účinnosti, více platných znění ustanovení právního předpisu, uvedou se v textu právního předpisu ve znění novely všechna tato platná znění spolu s údajem o účinnosti každého z nich.

(2) Akty se označují od počátku kalendářního roku arabskými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(3) Strany každé částky se číslovají samostatně. Obsahuje-li částka přílohu, strany přílohy se číslovají samostatně.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 8

(1) Akty podle § 2 a 4 se vyhlašují v českém jazyce.

(2) Akt podle § 3 se v částce uvede ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro jeho výklad. Není-li znění rozhodné podle mezinárodního práva pro jeho výklad v českém jazyce, akt podle § 3 se v částce současně uvede v překladu do českého jazyka.

(3) Má-li akt podle § 3 více znění v jazycích rozhodných pro jeho výklad, uvede se v částce pouze v jednom z nich; patří-li k nim znění v českém jazyce, uvede se akt mezinárodního práva v tomto znění, nepatří-li k nim znění v českém jazyce a patří-li k nim znění v anglickém jazyce, uvede se akt podle § 3 ve znění v anglickém jazyce. S přihlédnutím k povaze aktu podle § 3 jej lze uvést také ve znění jiného jazyka rozhodného pro jeho výklad.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.), čl. 8

(1) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání.

(2) O takovém návrhu se Poslanecká sněmovna usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát do 24 hodin od jeho postoupení Poslaneckou sněmovnou. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh zákona přijat.

(3) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu prezident republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 39–52. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.): § 3–8. Znění: 29. 8. 2026.

ústavní zákon o bezpečnosti ČR (110/1998 Sb.): čl. 8. Znění: 1. 1. 2026.

A18 — Výkonná moc v Ústavě ČR. Právní status prezidenta republiky a vlády. Kontrola výkonné moci v parlamentní demokracii. Podzákonná normotvorba.

Základní výklad a souvislosti

Výkonnou moc představují prezident a vláda v rozdílných ústavních rolích. Prezident je hlavou státu; vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a odpovídá Poslanecké sněmovně. Pravomoci prezidenta se rozlišují na úkony bez kontrasignace a úkony vyžadující spolupodpis odpovědného člena vlády. Kontrola zahrnuje důvěru a nedůvěru, interpelace, soudní přezkum příslušných aktů a ústavní odpovědnost prezidenta. Nařízení vlády a vyhlášky ministerstev mají rozdílný zmocňovací základ.

Postavení výkonné moci

Prezident a vláda mají různé zdroje legitimacy i odlišnou odpovědnost. Přímá volba prezidenta sama nepřepisuje jeho ústavní kompetence. Parlamentní forma vlády se materiálně projevuje závislostí vlády na důvěře Poslanecké sněmovny.

Subjekty a odpovědnost

U prezidentových pravomocí se rozlišují vlastní akty a akty vyžadující kontrasignaci. U vlády se odlišuje kolektivní rozhodování od působnosti jednotlivých ministrů. Politická odpovědnost není totožná s trestní či jinou právní odpovědností.

Proces tvorby aktů

Jmenování, odvolání, demise a vyslovení nedůvěry mají vlastní ústavní postupy. Vládní nařízení může provádět zákon v jeho mezích; ministerská vyhláška navíc potřebuje zákonné zmocnění. Podzákonná norma nemůže samostatně vytvořit neomezenou povinnost.

Ústavní spory

U konfliktní situace se nejprve určí konkrétní kompetence a podmínky jejího výkonu. Politický komentář či osobní preference ústavního činitele nejsou pramenem nové pravomoci.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Vláda může vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích; ministerstvo potřebuje zákonné zmocnění. Politická odpovědnost vlády a ústavní odpovědnost prezidenta nejsou zaměnitelné. Přímá volba prezidenta nezměnila vládu na orgán odpovědný prezidentovi místo Sněmovně.

Prezident, vláda a kontrasignace

- **Samostatné pravomoci:** Čl. 62 Ústavy ČR upravuje pravomoci prezidenta bez kontrasignace; čl. 63 stanoví jiný režim odpovědnosti. Z kontrasignace nelze dovozovat, že všechny prezidentské úkony mají stejný odpovědnostní základ.
- **Vláda:** Je vrcholným orgánem výkonné moci a odpovídá Poslanecké sněmovně. Politická kontrola se odlišuje od soudního přezkumu konkrétního právního aktu.

Prezidentovo jmenování vlády se interpretuje v systému parlamentní demokracie, ne jako izolovaná osobní výsada.

- **Střet zájmů:** Soukromé podnikatelské zájmy člena výkonné moci mohou kolidovat s výkonem funkce. Právní posouzení vyžaduje přesný osobní a věcný rozsah zákona; mediální označení konkrétní kauzy nepředstavuje samo důkaz porušení.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 4/17, 11. 2. 2020 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

Okolnosti případu: Prezident a skupina poslanců napadli pravidla o střetu veřejných funkcí s hospodářskými a mediálními zájmy. Politické označení lex Babiš zachycuje okolnosti vzniku, avšak předmětem přezkumu byly obecné normy.

Co soud řešil: Soud posuzoval demokratickou soutěž, ochranu práv dotčených funkcionářů a přiměřenost omezení. Abstraktní kontrola nebyla řízením o osobní vině, konkrétní dotaci ani správnosti jednotlivého auditu.

Závěr a právní význam: Meritorní nález z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatně napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neumožňuje tvrdit, že tím byla právně vyřešena každá následná kauza téhož politika. Jednotlivý střet zájmů se musí podřadit konkrétním ustanovením a rozhodnout příslušným postupem.

Celý odstavec 243 odůvodnění — doslovná citace

243. Vedlejší účastnice v průběhu řízení dne 20. 12. 2019 doplnila své vyjádření (viz sub 47 a násl.) a spojila je s návrhem, aby soudce zpravodaj s ohledem na důvěrnou povahu Auditní zprávy vyžádal její oficiální překlad od Ministerstva pro místní rozvoj. Ústavní soud ve shora uvedeném odůvodnění svého nálezu na více místech vyložil, jaký je účel řízení ve věci návrhu o abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Proto nemohl návrhu vedlejší účastnice vyhovět, neboť předmětem tohoto řízení není konkrétní případ založený na jednom konkrétním rozhodnutí orgánu EU, nýbrž rubrikovaná ustanovení zákona o střetu zájmů vztahující se na všechny případy stejného druhu i pro budoucnost. De facto však Ústavní soud vypořádal i argumentaci vedlejší účastnice tím, že rozhodl o návrhu na zrušení § 4b a 4c zákona o střetu zájmů a předešel jejich ústavně konformní výklad [sub IX. c) a IX. d)].

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-4-17_2

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezabavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20>

Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Okolnosti případu: Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.

Co soud řešil: Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákoné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.

Závěr a právní význam: Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nález sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Jak závěr použít a kde má meze: Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

Celý odstavec 116 odůvodnění — doslovná citace

116. Důvodem, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) tohoto ustanovení zákona o evidenci tržeb je právě to, a jen to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16>

Nález Pl.ÚS 36/17, 19. 6. 2018 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky

Okolnosti případu: Po amnestii z roku 2013 vznikla otázka, kdo a jak rozhoduje o nesplnění její podmínky a obnovení výkonu trestu. Do postupu vstupovalo vyjádření prezidentské kanceláře.

Co soud řešil: Soud určil nutnost zákonného soudního rozhodování a veřejného zasedání. Politický či kancelářský výklad podmínky nenahrazoval kompetenci příslušného obecného soudu.

Závěr a právní význam: Pozdější kauza řešila, kdo a jak rozhoduje o porušení podmínky amnestie. Takové posouzení náleží soudu v příslušném procesním režimu; prezidentův dopis není náhradou zákonného soudního rozhodnutí. Jde o rozhodnutí z roku 2018 o následcích starší amnestie, nikoli o novou amnestii. Zkouškový význam: oddělit udělení amnestie a aplikaci její podmínky v individuální trestní věci. Závěr nelze rozšířit na automatické propuštění všech osob ani na libovolné přenášení soudní pravomoci na výkonnou moc.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není novou amnestií ani automatickým příkazem propustit každého dotčeného. Další nepodmíněný trest a započtení výkonu mají samostatný význam.

Celý odstavec 52 odůvodnění — doslovná citace

52. V souladu s ustanovením § 314h odst. 1 trestního řádu budou soudy v dalším řízení interpretovat ustanovení § 368 trestního řádu ve smyslu závěrů tohoto nálezu. Ustanovení zákona ve slovech "rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, již byl pravomocně uložen trest, účastna amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest vykonává." je nutné vyložit ústavně konformně tak, že soud, jehož příslušnost je stanovena v tomto ustanovení, rozhoduje i o tom, zda došlo k porušení podmínky stanovené v amnestijním rozhodnutí prezidenta republiky. O porušení podmínky amnestie rozhodne obecný soud ve veřejném zasedání. Prezidentu republiky již v této fázi realizace jeho amnestijního rozhodnutí nenáleží žádná pravomoc ani povinnost nějakého konání.

Celý odstavec 53 odůvodnění — doslovná citace

53. V posuzované věci stěžovatele bude nyní okresní soud postupovat v souladu s ustanovením § 368 trestního řádu a sám rozhodne o tom, zda stěžovatel porušil amnestijní podmínku, je-li k danému rozhodnutí příslušný, nebo věc postoupí jinému místně příslušnému soudu podle daného ustanovení. Příslušný obecný soud rozhodne ve veřejném zasedání. Pokud byl stěžovateli pravomocně uložen jiný nepodmíněný trest odnětí svobody, který dosud nebyl vykonán (a to ani pokud se započítá doba trestu odnětí svobody, kterou stěžovatel vykonal v důsledku tvrzeného porušení amnestijní podmínky), tak stěžovatel bude pokračovat ve výkonu trestu odnětí svobody.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649-668

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Michal Kovalčík zkoumá několik rolí ústavního soudu během pandemie a hodnotí možnosti aktivního, ale institucionálně legitimního přezkumu. Rozbor pomáhá vysvětlit rozdíl mezi kontrolou zákonného základu, procesní kvalitou normotvorby a přezkumem obsahu omezení. Politická naléhavost sama neodstraňuje právní záruky; současně není úlohou soudu mechanicky nahrazovat každé odborné rozhodnutí správy. Jde o doktrinální rámec pro práci s konkrétními rozhodnutími, nikoli samostatnou normu pravomoci.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Ministerstvo vydá vyhlášku bez zákonného zmocnění a odůvodní to obecným veřejným zájmem.

Právní rozbor: Veřejný zájem nenahrazuje zákonné zmocnění. Předpis musí splňovat kompetenční i obsahové meze. Posouzení vhodnosti opatření nastupuje až po ověření pravomoci a zákonného základu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 54

- | |
|---|
| (1) Prezident republiky je hlavou státu. |
| (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. |
| (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 55

Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.
--

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 57

- | |
|--|
| (1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. |
| (2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 59

- | |
|--|
| (1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. |
|--|

(2) Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 62

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlašuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 63

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhláší volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 65

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 67

(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 68

(1) Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.

(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky

předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.

(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 69

(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.

(2) Slib člena vlády zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 70

Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 71

Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 72

(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.

(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 73

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.

(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 76

(1) Vláda rozhoduje ve sboru.

(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 77

(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.

(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.

(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 54–55, čl. 57, čl. 59, čl. 62–65, čl. 67–79. Znění: 1. 1. 2026.

A19 — Soudní moc v Ústavě ČR. Soustava soudů a hlavní zásady jejich organizace a činnosti. Postavení soudců a přísedících. Způsoby vzniku a zániku jejich funkce. Realizace práva a soudcovská aplikace práva. Právo uvážení z hlediska ústavního práva (v oblasti zákonodárné výkonné a soudní moci).

Základní výklad a souvislosti

Soudní moc vykonávají nezávislé soudy; soudci mají být nestranní a jejich funkce chráněna před nepřipustnými zásahy. Soustavu obecných soudů je nutné oddělit od Ústavního soudu. Zákon určuje podmínky ustanovení soudce, obsazení soudů, správu soudů a zánik funkce. Soudcovská aplikace zahrnuje zjištění skutku, výklad práva, subsumpci a odůvodnění. Uvážení neznámá libovůli: musí vycházet ze zákonných hledisek a být přezkoumatelné.

Nezávislost a odpovědnost

Institucionální **nezávislost** soudů a osobní **nezávislost** soudce chrání rozhodování před nepatřičným tlakem. Materiální nestrannost vyžaduje také nepředpojatý vztah ke konkrétní věci. Nezávislost neznámá bezodpovědnost ani volnost rozhodnout bez práva.

Soustava a role

Obecné soudy chrání práva v zákonem stanovených řízeních. Ústavní soud stojí mimo tuto soustavu jako orgán ochrany ústavnosti. Soudci, soudní úředníci a další osoby mají rozdílný rozsah rozhodovacích oprávnění.

Aplikace a uvážení

Soud zjišťuje skutkový stav, vyloží relevantní pravidlo a odůvodní jeho použití. Neurčitý pojem vyžaduje interpretaci, diskrece výběr zákonem přípustného řešení. Ani jedno neopravňuje k libovůli.

Ochranné postupy

Námitka podjatosti řeší vztah k věci či osobám, opravný prostředek správnost rozhodnutí a kárné řízení profesní pochybení. Tyto postupy nelze zaměnit ani použít k zastrašení soudce kvůli nepopulárnímu zákonnému výsledku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Správa soudů se liší od rozhodovací činnosti. Soudce nemůže v rámci uvážení ignorovat zákonné podmínky. U přísedících je třeba zkoumat aktuální procesní předpis a druh řízení; existence přísedících v zákoně neznámá jejich účast ve všech civilních či trestních věcech.

Nezávislost a odpovědnost soudce

- **Institucionální nezávislost:** Chrání rozhodování před tlakem ostatních mocí i před nepřipustnými zásahy uvnitř soustavy. Přidělení věci se řídí pravidly zákonného soudce; změna rozvrhu práce nemůže být prostředkem účelového výběru rozhodující osoby.

- **Individuální nestrannost:** Subjektivní vztah soudce a objektivní pochybnost o nestrannosti jsou odlišné roviny. Úspěch či neúspěch účastníka v dřívější věci sám obvykle nezakládá podjatost; konkrétní vazby musejí být skutkově doloženy.
- **Soudcovské uvážení:** Volné hodnocení důkazů nebo výběr zákonné sankce není volností rozhodnout bez kritérií. Uvážení musí být logické, přezkoumatelné a vázané zákonným účelem. Nezávislost je spojena s povinností odůvodnit závěr a s kárnou odpovědností.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenaají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění — doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za acte clair. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny acte clair soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění — doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění — doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835-860

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor konkrétní kontroly norem ukazuje článek 95 odst. 2 Ústavy jako mechanismus dialogu mezi obecnými soudy a Ústavním soudem. Je třeba identifikovat skutečně rozhodnou normu, nemožnost ústavně konformního řešení a odůvodnění návrhu. Nesouhlas s politikou zákona není totéž jako soudem zjištěný rozpor s ústavním pořádkem. Empirické poznatky článku objasňují fungování mechanismu, ale samy nevytvářejí nové podmínky přípustnosti.

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Předseda soudu přikáže soudci, jak má rozhodnout konkrétní spor, s odkazem na svoji pravomoc spravovat soud.

Právní rozbor: Správa soudu nezahrnuje závazné pokyny k výsledku rozhodování. Obsazení a přidělení věci se musí řídit zákonnými pravidly a rozvrhem práce; vlastní rozhodnutí podléhá procesním oprávněným prostředkům.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 82

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soud

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 91

(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.

(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 92

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 93

(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.

(2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. Další předpoklady a postup stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 94

(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudci.

(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 96

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhláší vždy veřejně.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 1

Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 2

Soudy a) projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, b) projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení, c) rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 3

(1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví zákony o řízení před soudy.

(2) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací a jiné činnosti soudů podílejí justiční kandidáti, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 4

Před soudem jsou si všichni rovni.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 5

(1) Každý se může domáhat ochrany svých práv před soudem zákonem stanoveným způsobem.

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla soudem projednána a rozhodnuta bez zbytečných průtahů.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 6

(1) Řízení před soudy je ústní a veřejné. Výjimky stanoví zákon.

(2) Rozsudky se vyhlášují jménem republiky a vždy veřejně.

(3) Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 40

(1) Základem vnitřní organizace soudu jsou soudní oddělení vytvořená podle senátů nebo samosoudců; každý soudce se zařadí alespoň do jednoho soudního oddělení.

(2) U Nejvyššího soudu se soudní oddělení vytváří v rámci jednotlivých kolegií.

(3) U krajských a okresních soudů, v jejichž obvodu jsou zřízeny pobočky (§ 13), se vytváří soudní oddělení též v rámci poboček.

(4) Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více soudních oddělení provádí soudní kancelář. Společné útvary vykonávají úkony pro celý soud.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 41

(1) Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení se řídí rozvrhem práce.

(2) Rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou; rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u soudu.

(3) Vydaný rozvrh práce je veřejně přístupný; každý má právo do něho nahlížet a činit si z něj výpisy nebo opisy. Je-li rozvrh práce dotčen změnou, zveřejní se bez zbytečného odkladu změna i úplné znění rozvrhu práce po zapracování této změny.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 60

(1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále jen "občan"), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

(2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, složení odborné justiční zkoušky a úspěšné absolvování výběrového řízení na funkci soudce.

(4) Další předpoklady pro ustanovení soudcem nebo přísedícím stanoví zvláštní právní předpis.¹

(5) Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Stejně účinky má výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 61

(1) Soudci jsou jmenováni do funkce bez časového omezení.

(2) Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 62

(1) Soudci po jmenování do funkce a přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“.

(2) Složení slibu se neopakuje, byl-li přísedící zvolen znovu.

(3) Slib skládají a) soudci do rukou prezidenta republiky, b) přísedící do rukou předsedy soudu, k němuž byli zvoleni.

(4) Odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek, že se na soudce hledí, jako by nebyl jmenován a na přísedícího jako by nebyl zvolen.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 80

(1) Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Soudce je povinen podávat oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích podle zvláštního právního předpisu.

(2) V zájmu záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce soudce zejména a) je povinen prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst, b) je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce, c) je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví,

d) se nesmí při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky, e) musí vystupovat nezáujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předpokladů, f) dbá svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována.

(3) Soudce je povinen vykonávat svou funkci v souladu se zájmem na řádném výkonu soudnictví. Při své rozhodovací činnosti soudce zejména a) je povinen poskytnout každému účastníku řízení nebo straně soudního řízení anebo jejich zástupcům plnou možnost k uplatnění jejich práv; nesmí však od nich, s výjimkou případů stanovených zákony o řízení před soudy, jednostranně přijímat nebo jim podávat informace nebo s nimi jednat o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách, které na ni mohou mít vliv, b) dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelné a pečlivě odůvodněno.

(4) Soudce je povinen při své činnosti mimo výkon funkce soudce a při výkonu svých politických práv si počínat tak, aby tato činnost neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce anebo mu nebránila v řádném výkonu funkce soudce.

(5) Soudce je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Soudce zejména a) nesmí umožnit, aby jeho funkce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů, b) nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat účastníky soudního řízení nebo jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení a případů, v nichž půjde o zastupování dalšího účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám soudce.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 81–82, čl. 90–96. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.): § 1–6, § 40–41, § 60–62, § 80. Znění: 1. 1. 2026.

A20 — Ústavní postavení Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky

Základní výklad a souvislosti

NKÚ je nezávislým orgánem kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Není obecným odvolacím orgánem správních řízení a neřeší soukromoprávní spor o dluh. ČNB je ústřední bankou státu a její hlavní ústavní cíl představuje péče o cenovou stabilitu. Zákon konkretizuje měnové, dohledové a další úkoly banky. **Nezávislost** instituce znamená zákonem chráněnou kompetenci, nikoli vynětí z právního řádu nebo z odpovídající kontroly.

Ústavní instituce a funkce

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolu v ústavně a zákonně vymezeném rozsahu. Česká národní banka pečuje zejména o cenovou stabilitu. **Materiální** účel kontroly hospodaření a měnové politiky je odlišný od řešení individuálního soukromého sporu.

Předmět působnosti

U NKÚ se musí přesně určit kontrolovatelný majetek či finanční prostředky; nejde o neomezený dohled nad všemi veřejnými institucemi. U ČNB se odděluje měnová politika, dohled nad finančním trhem a jiné zákonné úkoly.

Proces a výstupy

Kontrolní závěr popisuje zjištění podle kontrolního režimu. Nenahrazuje rozsudek o vině ani automaticky nezakládá vykonatelnou pohledávku. Dohledové rozhodnutí ČNB se naproti tomu posuzuje podle příslušného správního a sektorového práva.

Nezávislost v praxi

Nezávislost omezuje možnost udělovat závazné politické instrukce, ale neodstraňuje zákonné kompetenční meze, povinnost odůvodnění a kontrolu zákonnosti. Personální jmenování samo neznamena pravomoc řídit každé jednotlivé rozhodnutí instituce.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Úkoly NKÚ a ČNB se nepřekrývají jen proto, že oba orgány pracují s financemi. Bankovní rada, měnová politika a dohled nad finančním trhem jsou odlišné oblasti. Kontrolní zjištění NKÚ nelze bez zákonného základu zaměnit za exekuční titul.

Nezávislé kontrolní a měnové instituce

- **NKÚ:** Ústavní postavení má bránit redukci kontroly hospodaření na vnitřní kontrolu vlády. Konkrétní kontrolní kompetence vyžadují zákonný základ; z obecného ústavního článku nelze dovozovat neomezenou kontrolu veškerého soukromého či obecního majetku.
- **ČNB:** Hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Měnová politika a dohled nad finančním trhem se funkčně odlišují. Nezávislost není absencí zákonných pravidel či odpovědnosti za konkrétní správní rozhodnutí.

- **Srovnání:** NKÚ zpravidla nerozhoduje o soukromoprávním nároku a ČNB není obecným finančním odvolacím orgánem. U obou institucí je nutné oddělit organizační autonomii, odbornou působnost a režim případné právní ochrany.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Okolnosti případu: Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdnil právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku. Zkouškový význam: vymezit obsah práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

Celý odstavec 127 odůvodnění — doslovná citace

127. K tvrzení navrhovatelky, že stanovení pravidel hospodaření územních samosprávných celků je v rozporu s podstatou jejich práva mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu, Ústavní soud připomíná, že minimálnímu obsahu čl. 101 odst. 3 Ústavy koresponduje toliko právo územních samosprávných celků "mít vlastní majetek" a s tímto majetkem "hospodařit dle vlastního rozpočtu". Na jednu stranu musí být rozhodování územních samosprávných celků svobodné, současně však musí být nastaven určitý regulatorní rámec, který musí územní samosprávné celky při svém hospodaření dodržovat. Pravidla omezující schodkové hospodaření či zakotvující pevnou hranici zadlužení územních samosprávných celků představují právě onen regulatorní rámec, v němž se územní samosprávné celky (s ohledem na charakter a zdroje jejich majetku) musí pohybovat. Tím není popřeno svobodné rozhodování územních samosprávných celků o nakládání s jejich majetkem, ale je akcentován požadavek hospodárného, racionálního a udržitelného nakládání s takovým majetkem ku prospěchu územního samosprávného celku a jeho občanů.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Občan žádá NKÚ, aby zrušil platební výměr, a ČNB, aby rozhodla soukromý spotřebitelský spor s bankou.

Právní rozbor: Je nutné určit kompetentní orgán a druh ochrany. Platební výměr se napadá příslušnými procesními prostředky; některé spotřebitelské finanční spory rozhoduje finanční arbitr, ne ČNB v rámci měnové politiky.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

- (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
- (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
- (3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 98

- (1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.
- (2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 1

- (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize.
- (2) Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.
- (3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2

- (1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.
- (2) Česká národní banka plní tyto úkoly: a) určuje a provádí měnovou politiku, b) vydává bankovky a mince, c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“) a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu (§ 44 odst. 1), e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému, omezování nárůstu systémových rizik a udržení finanční stability a vytváří tak makrobezpečnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makrobezpečnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, f) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů.
- (3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, s mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a s dalšími zahraničními a mezinárodními orgány, které plní obdobné úkoly jako Česká národní banka, a sjednává s nimi v rámci své působnosti příslušné dohody.
- (4) Česká národní banka zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat v souvislosti s výkonem dohledu podle odstavce 2 písm. d), na stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování finančních systémů ovlivnit.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 3

- (1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji. V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat.
- (2) Zprávu o měnovém vývoji předkládá Poslanecké sněmovně guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn účastnit se schůze Poslanecké sněmovny a musí mu být uděleno slovo.^{1c}
- (3) Poslanecká sněmovna zprávu o měnovém vývoji vezme na vědomí nebo si vyžádá její doplnění.
- (4) Vyžádá-li si sněmovna doplnění zprávy, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu doplněnou podle požadavku Poslanecké sněmovny.
- (5) Česká národní banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost způsobem umožňujícím dálkový přístup.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 5

- (1) Nejvyšším řídicím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou a makrobezpečnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makrobezpečnostní politiky, v oblasti dohledu nad finančním trhem a v oblasti řešení krize na finančním trhu.
- (2) Bankovní rada dále zejména a) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky; b) schvaluje rozpočet České národní banky, c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky; d) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití; e) vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům České národní banky; těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců, f) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky, g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér, h) rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 6

- (1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky.
- (2) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky.
- (3) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.
- (4) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 roků.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 7

- (1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- (2) Jednací řád bankovní rady schvaluje bankovní rada.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 9

- (1) Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky, dále od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu ²³.
- (2) Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové, makrobezpečnostní a hospodářské politiky.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 12

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i bankovky a mince pamětní (dále jen „bankovky a mince“).

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému, b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, penzijní připojištění⁹c, doplňkové penzijní spoření, d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

(2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných právních předpisů, b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou,

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, e) ukládání opatření k nápravě a správních trestů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a ukládání donucovacích pokut podle jiných právních předpisů, f) řízení o přestupcích.

(3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 1 též dohled na konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad těmito osobami ve finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 97-98. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.): § 1-3, § 5-7, § 9, § 12, § 44. Znění: 1. 1. 2027.

A21 — Ústavní soud ČR. Postavení, pravomoc, působnost. Postavení jeho soudců. Obecná pravidla řízení před Ústavním soudem.

Základní výklad a souvislosti

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, nikoli součástí soustavy obecných soudů. Ústava vymezuje jeho složení, předpoklady funkce soudce, způsob jmenování a základní kompetence. Zákon č. 182/1993 Sb. (zákon o Ústavním soudu) upravuje řízení, účastníky, zastoupení, návrhy, dokazování a rozhodování. Před odpovědí o konkrétním řízení vždy určete druh návrhu, aktivní legitimaci, napadený akt a požadovaný výrok. Kompetence pléna a senátů se liší podle druhu věci.

Ústavní soud jako orgán

Ústavní soud chrání ústavnost, nikoli každou představitelnou zákonnost. Formálně vymezené pravomoci podle Ústavy ČR určují, jaké návrhy může projednat. Materiálně rozhodování chrání základní práva a ústavní uspořádání při respektu k dělbě moci.

Subjekty řízení

Navrhovatel musí mít oprávnění pro konkrétní typ řízení. Účastníci a vedlejší účastníci se určují zákonem o Ústavním soudu. Zastoupení advokátem a náležitosti návrhu nejsou nahrazeny pouhým dopisem s tvrzením nespravedlnosti.

Procesní cesta

Soud nejprve zkoumá podmínky řízení a poté případně věc samu. Odmítnutí návrhu pro nepřípustnost nevypovídá totéž co zamítnutí po meritorním přezkumu. U stejné spisové značky je proto nutné ověřit druh a datum konkrétního aktu.

Význam výstupu

Nález obvykle řeší věc samu, usnesení často otázky procesní. Plenární stanovisko sjednocuje právní názor ve stanoveném režimu. Účinky se vyvozují z konkrétního druhu aktu, výroku a nosné argumentace.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Patnáct soudců jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let. Přezkum ústavnosti není běžným opakováním dokazování před obecným soudem. Pravomoc Ústavního soudu nelze založit pouhou dohodou účastníků nebo obecným tvrzením nespravedlnosti.

Ústavní soud jako orgán ochrany ústavnosti

- **Působnost:** Ústavní soud stojí mimo soustavu obecných soudů. Abstraktní a konkrétní kontrola norem, ústavní stížnosti, kompetenční a další ústavní řízení mají rozdílný předmět i oprávněné navrhovatele. Nelze je zahájit libovolným podáním nespokojené osoby.
- **Proces:** Návrh musí splnit náležitosti, legitimaci, lhůty a případné vyčerpání prostředků. Senátní a plenární rozhodování odpovídá zákonnému rozdělení

pravomoci. Procesní odmítnutí neznamená automatické potvrzení ústavnosti napadeného řešení.

- **Účinky:** Vykonatelná rozhodnutí jsou podle čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR závazná. Důležité je identifikovat nosný důvod, výrok a vykonatelnost. Odlišné stanovisko vysvětluje argumentační spor, ale nemůže být citováno jako závěr soudní většiny.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezbavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík — Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649-668

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Michal Kovalčík zkoumá několik rolí ústavního soudu během pandemie a hodnotí možnosti aktivního, ale institucionálně legitimního přezkumu. Rozbor pomáhá vysvětlit rozdíl mezi kontrolou zákonného základu, procesní kvalitou normotvorby a přezkumem obsahu omezení. Politická naléhavost sama neodstraňuje právní záruky; současně není úlohou soudu mechanicky nahrazovat každé odborné rozhodnutí správy. Jde o doktrinní rámec pro práci s konkrétními rozhodnutími, nikoli samostatnou normu pravomoci.

Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835-860

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor konkrétní kontroly norem ukazuje článek 95 odst. 2 Ústavy jako mechanismus dialogu mezi obecnými soudy a Ústavním soudem. Je třeba identifikovat skutečně rozhodnou normu, nemožnost ústavně konformního řešení a odůvodnění návrhu. Nesouhlas s politikou zákona není totéž jako soudem zjištěný rozpor s ústavním pořádkem. Empirické poznatky článku objasňují fungování mechanismu, ale samy nevytvářejí nové podmínky přípustnosti.

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník podá Ústavnímu soudu žalobu o zaplacení kupní ceny, aniž by napadal zásah do ústavně zaručeného práva.

Právní rozbor: Ústavní soud není nalézacím soudem pro běžnou žalobu o plnění. Je třeba uplatnit nárok u kompetentního obecného soudu; ústavní ochrana může nastoupit při splnění zákonných podmínek proti relevantnímu zásahu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 83

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 84

(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.

(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 85

(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.

(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.“.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 86

(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.

(2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 88

(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.

(2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 89

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 11

(1) Plénium je složeno ze všech soudců. Pokud tento zákon nestanoví jinak, může plénium jednat a usnášet se, je-li přítomno alespoň deset soudců.

(2) V plénu Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy, c) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky uvedené v čl. 65 odst. 2 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm.

g) Ústavy, d) o návrhu prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu uvedeného v čl. 66 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy, e) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy, f) o oprávněm prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí podle čl. 87 odst. 1 písm. l) Ústavy, g) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení podle čl. 87 odst. 1 písm. m) Ústavy, h) v ostatních věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, pokud senát nerozhodl, protože žádný z návrhů na usnesení nezískal většinu hlasů (§ 21 odst. 1), i) o stanovisku k právnímu názoru senátu, které se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu (§ 23), j) o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b, k) o dalších věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, pokud si to vyhradí, l) o úpravě svých vnitřních poměrů, m) o ustavení senátů a o pravidlech rozdělení agendy mezi ně.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 15

(1) Pro rozhodování věcí podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nepatří do působnosti pléna, a pro rozhodování podle § 43 odst. 2 vytváří Ústavní soud ze soudců čtyři tříčlenné senáty.

(2) Předseda a místopředsedové Ústavního soudu nemohou být stálými členy senátu.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 16

Rozdělení agendy mezi senáty určí na dobu kalendářního roku předseda Ústavního soudu rozvrhem práce podle pravidel stanovených plénem.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 27

(1) Návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem může podat ten, komu tento zákon takové oprávnění přiznává (dále jen „navrhovatel“).

(2) Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu Ústavnímu soudu.

Účastníci a vedlejší účastníci řízení

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 28

(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, o nichž to stanoví tento zákon.

(2) Vedlejšími účastníky řízení jsou ti, kterým toto postavení tento zákon přiznává, pokud se tohoto postavení nevzdají. Mají v řízení stejná práva a povinnosti jako účastníci.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 30

(1) Fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

(2) Je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem stát, vystupuje za stát organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu a v řízení jménem státu jedná vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec této organizační složky státu; tím není dotčeno právo státu nechat se zastoupit způsobem uvedeným v § 29. Vystupuje-li podle zvláštního právního předpisu 2a za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná v řízení jménem státu jeho zaměstnanec pověřený ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; to platí i v případě, kdy za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise 2a je obec v řízení zastoupena státem, za nějž před Ústavním soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 34

(1) Návrh na zahájení řízení se podává písemně Ústavnímu soudu. Musí z něj být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat pravdivé vyličení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrné, čeho se navrhovatel domáhá; návrh musí obsahovat i další náležitosti, které stanoví tento zákon.

(2) Návrh na zahájení řízení se předkládá v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří byli v návrhu uvedeni, mohl být doručen rovněž jeden stejnopis.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 35

(1) Návrh na zahájení řízení je nepřipustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl, a v dalších případech stanovených tímto zákonem.

(2) Návrh je nepřipustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Vyloučení soudců

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 36

(1) Soudce je vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

(2) Soudce je též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 43

(1) Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne,

a) neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nebo b) je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, nebo c) jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, nebo d) jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, nebo e) je-li podaný návrh nepřipustný, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, a) jde-li o návrh zjevně neopodstatněný, nebo b) jestliže shledá u návrhu podaného podle § 64 odst. 1 až 4 nebo podle § 125d, § 71a odst. 1, § 97, 105 nebo § 119 odst. 1 důvody k odmítnutí podle odstavce 1 nebo podle písmena a).

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 54

(1) Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem a v ostatních věcech usnesením.

(2) Nálezy musí být odůvodněny a musí obsahovat poučení, že proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 83–89. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 11, § 15–16, § 27–28, § 30, § 34–36, § 43, § 54. Znění: 1. 7. 2025.

A22 — Zvláštní druhy řízení před Ústavním soudem (zejména kontrola ústavnosti právních předpisů a ústavní stížnost). Obsah, procesní a teoretický význam judikatury Ústavního soudu ČR

Základní výklad a souvislosti

Abstraktní kontrola předpisů posuzuje soulad právní normy s vyšším právním rámcem, zatímco ústavní stížnost chrání konkrétní ústavně zaručené právo proti zásahu veřejné moci. Odlišují se navrhovatelé, předmět, lhůty, přípustnost a účinky rozhodnutí. Ústavní stížnost je zásadně subsidiární; není náhradou nevyužitého odvolání nebo jiného dostupného procesního prostředku. Zastupitelstvo může chránit právo na samosprávu. Judikatura především konkretizuje ústavní požadavky pro aplikaci práva.

Abstraktní a konkrétní kontrola

Abstraktní přezkum hodnotí předpis bez vazby na individuální soudní spor. Konkrétní přezkum vzniká při aplikaci zákona rozhodného pro projednávanou věc. **Formální** oprávnění podat návrh a **materiální** důvod protiústavnosti jsou samostatné otázky.

Ústavní stížnost

Stěžovatel tvrdí zásah veřejné moci do vlastních ústavně zaručených práv. Nestačí nesouhlas s cizím rozhodnutím nebo obecná kritika zákona. Zásada subsidiarity vyžaduje využít dostupné účinné prostředky ochrany podle zákonných pravidel.

Výrok a odůvodnění

Zrušující výrok určuje rozsah a časový účinek odstranění předpisu či rozhodnutí. Nosné důvody vysvětlují ústavní pravidlo. Vedlejší úvaha a odlišné stanovisko nemají postavení většinového závěru jen proto, že jsou součástí zveřejněného dokumentu.

Použití judikatury

Před přenesením závěru do jiné otázky se porovná právní režim, skutkové okolnosti a rozhodná doba. Zvláště nález o starší úpravě nelze vydávat za úplný popis současného zákona.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zrušení předpisu a zrušení individuálního rozhodnutí mají různé účinky. Vázanost vykonatelnými rozhodnutími podle čl. 89 odst. 2 je nutné vysvětlit ve vztahu k výroku i nosným důvodům. Přímá citace právní věty vyžaduje znalost skutečného rozhodnutí a jeho procesního kontextu.

Kontrola norem a ústavní stížnost

- **Kontrola normy:** Návrh směřuje proti právnímu předpisu či jeho části; soud porovnává kompetenci, proces přijetí a obsah s referenčními ústavními pravidly. Zrušení normy má jiné účinky než zrušení jednotlivého rozsudku.

- **Stížnost:** Chrání konkrétní základní práva vůči pravomocnému rozhodnutí, opatření či jinému zásahu. Je nutné popsat porušené právo a spojit je s napadeným postupem; pouhý opis odvolacích námitek nemusí ústavní argumentaci nahradit.
- **Judikatorní metoda:** Výrok a nosné důvody se čtou spolu. Obiter dictum, názor účastníka a dissent mají odlišnou autoritu. Při použití staršího nálezu se ověřuje změna právního rámce i pozdější rozhodovací vývoj.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 44/17, 2. 2. 2021 — Volební systém Poslanecké sněmovny

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla prvky systému voleb do Poslanecké sněmovny. Spor se netýkal podvodu při sčítání konkrétních hlasů, ale toho, jak tehdejší zákonná kombinace krajů, přepočtu a koaličních hranic proměňovala hlasy v mandáty.

Co soud řešil: Ústavní otázkou byla rovnost volebního práva a šancí při ústavně předepsaném poměrném zastoupení. Jednotlivý matematický vzorec bylo třeba hodnotit v souvislosti s celým systémem.

Závěr a právní význam: V roce 2021 Ústavní soud zrušil části tehdejší úpravy přepočtu hlasů a koaličních uzavíracích klauzulí. Posuzoval kombinovaný dopad prvků systému na rovnost hlasů a poměrné zastoupení, nikoli jen jeden izolovaný matematický parametr. Nález nezakazuje volební kraje ani nestanoví jediný přípustný přepočet. Zkouškový význam: odlišit ústavně požadovaný princip od konkrétní zákonné metody, posoudit systém jako celek a následně zjistit novou zákonnou úpravu; nález není úplným popisem dnešního volebního zákona.

Jak závěr použít a kde má meze: Pro aplikaci je důležité rozlišit požadovaný ústavní výsledek od jediné technické metody. Zákonodárce měl přijmout novou úpravu; nález není univerzálním návodem spočítat dnešní mandáty.

Celý odstavec 202 odůvodnění — doslovná citace

202. Z hlediska rovnosti volebního práva a rovnosti šancí kandidujících volebních stran v podmínkách poměrného zastoupení je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech v Poslanecké sněmovně podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně aby tento volební zisk (podpora určité názorové skupiny voličů vyjádřená podílem na mandátech) byl promítnut do přidělování mandátů v rámci jednotlivých krajských kandidátek takové volební strany.

Celý odstavec 217 odůvodnění — doslovná citace

217. Je úkolem zákonodárce najít cestu. Ústavní soud může pouze hodnotit její cíl, směr, kterým se k němu zákonodárce vydal, jeho intenzitu a dodržení ústavních pravidel pro zákonnou úpravu volebního systému, ať již bude zvolen návrat k metodám volebního kvocientu s více skrutinií, k počítání volebního výsledku nejdříve podle celostátního poměru hlasů a rozdělování mandátů v rámci volebních krajů, nebo jiným způsobem při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-44-17>

Nález Pl.ÚS 4/17, 11. 2. 2020 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

Okolnosti případu: Prezident a skupina poslanců napadli pravidla o střetu veřejných funkcí s hospodářskými a mediálními zájmy. Politické označení lex Babiš zachycuje okolnosti vzniku, avšak předmětem přezkumu byly obecné normy.

Co soud řešil: Soud posuzoval demokratickou soutěž, ochranu práv dotčených funkcionářů a přiměřenost omezení. Abstraktní kontrola nebyla řízením o osobní vině, konkrétní dotaci ani správnosti jednotlivého auditu.

Závěr a právní význam: Meritorní nále z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatně napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neumožňuje tvrdit, že tím byla právně vyřešena každá následná kauza téhož politika. Jednotlivý střet zájmů se musí podřadit konkrétním ustanovením a rozhodnout příslušným postupem.

Celý odstavec 243 odůvodnění — doslovná citace

243. Vedlejší účastnice v průběhu řízení dne 20. 12. 2019 doplnila své vyjádření (viz sub 47 a násl.) a spojila je s návrhem, aby soudce zpravodaj s ohledem na důvěrnou povahu Auditní zprávy vyžádal její oficiální překlad od Ministerstva pro místní rozvoj. Ústavní soud ve shora uvedeném odůvodnění svého nálezu na více místech vyložil, jaký je účel řízení ve věci návrhu o abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Proto nemohl návrhu vedlejší účastnice vyhovět, neboť předmětem tohoto řízení není konkrétní případ založený na jednom konkrétním rozhodnutí orgánu EU, nýbrž rubrikovaná ustanovení zákona o střetu zájmů vztahující se na všechny případy stejného druhu i pro budoucnost. De facto však Ústavní soud vypořádal i argumentaci vedlejší účastnice tím, že rozhodl o návrhu na zrušení § 4b a 4c zákona o střetu zájmů a přdestřel jejich ústavně konformní výklad [sub IX. c) a IX. d)].

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-4-17_2

Nález Pl.ÚS 30/23, 17. 1. 2024 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

Okolnosti případu: Skupina poslanců napadla změnu mimořádné valorizace důchodů z roku 2023. Namítala také použití legislativní nouze a zásah do očekávání příjemců v době vysoké inflace.

Co soud řešil: Soud spojil přezkum parlamentní procedury s ochranou důvěry v právo a sociálními právy. Většina uznala existenci zásahu do očekávání, ale hodnotila jeho proporcionalnost v celkovém kontextu veřejných financí.

Závěr a právní význam: Nález ze dne 17. ledna 2024 zamítl návrh na zrušení napadené úpravy mimořádné valorizace. Většina akceptovala konkrétní použití legislativní nouze a změnu parametrů při zohlednění veřejného zájmu, legitimního očekávání a sociálních práv. Odlišná stanoviska nelze vydávat za výrok soudu. Nález neposkytuje neomezené oprávnění měnit již vzniklé nároky a neznamená neměnnost všech budoucích důchodových parametrů. Při odpovědi je třeba odlišit politickou kontroverzi, zákonný proces a ústavní hranici zásahu do očekávání.

Jak závěr použít a kde má meze: Rozhodnutí není tvrzením, že očekávání důchodců nejsou chráněna. Odlišná stanoviska obsahují kritiku většiny a musí být čtena jako názory jejich autorů, nikoli jako zrušující výrok.

Celý odstavec 183 odůvodnění — doslovná citace

183. Ústavní soud proto uzavírá, že pro přijetí zákona č. 71/2023 Sb. byl dán silný veřejný zájem a zákonodárce svým postupem s ohledem na celkový kontext věci zásadně neporušil princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Jakkoliv proto Ústavní soud připouští, že skutečně došlo k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, šlo o zásah, který byl s ohledem na shora popsané okolnosti proporcionální, a tedy i ústavně souladný. Současně nelze ani dovodit, že by napadený zákon zasáhl do podstaty základního práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-30-23_2

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezavazuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20>

Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Okolnosti případu: Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.

Co soud řešil: Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákoné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.

Závěr a právní význam: Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nálezn sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Jak závěr použít a kde má meze: Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

Celý odstavec 116 odůvodnění — doslovná citace

116. Důvodem, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) tohoto ustanovení zákona o evidenci tržeb je právě to, a jen to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16>

Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Okolnosti případu: Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdnil právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku. Zkouškový význam: vymezit obsah práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

Celý odstavec 127 odůvodnění — doslovná citace

127. K tvrzení navrhovatelky, že stanovení pravidel hospodaření územních samosprávných celků je v rozporu s podstatou jejich práva mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu, Ústavní soud připomíná, že minimálnímu obsahu čl. 101 odst. 3 Ústavy koresponduje toliko právo územních samosprávných celků "mít vlastní majetek" a s tímto majetkem "hospodařit dle vlastního rozpočtu". Na jednu stranu musí být rozhodování územních samosprávných celků svobodné, současně však musí být nastaven určitý regulatorní rámec, který musí územní samosprávné celky při svém hospodaření dodržovat. Pravidla omezující schodkové hospodaření či zakotvující pevnou hranici zadlužení územních samosprávných celků představují právě onen regulatorní rámec, v němž se územní samosprávné celky (s ohledem na charakter a zdroje jejich majetku) musí pohybovat. Tím není popřeno svobodné rozhodování územních samosprávných celků o nakládání s jejich majetkem, ale je akcentován požadavek hospodárného, racionálního a udržitelného nakládání s takovým majetkem ku prospěchu územního samosprávného celku a jeho občanů.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17>

Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

Okolnosti případu: Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.

Jak závěr použit a kde má meze: Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

Celý odstavec 48 odůvodnění — doslovná citace

48. Lze tak uzavřít, že napadená vyhláška je v čl. 2 odst. 3 ve slovech "městem nebo," rozporná s požadavkem demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod. Ve třetím kroku testu, jímž se zkoumá soulad obecně závazných vyhlášek či jejich ustanovení s ústavním pořádkem nebo zákonem, tak Ústavní soud shledal, že je dán důvod ke zrušení napadené vyhlášky podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v rozsahu napadeném návrhem ministerstva, tj. ve slovech "městem nebo" v čl. 2 odst. 3. Čtvrtým krokem tohoto testu se proto již nezabýval. Ke zrušení napadené vyhlášky v uvedeném ustanovení dojde vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, neboť Ústavní soud nespatřuje důvody pro jeho zrušení pozdějším dnem.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21>

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Okolnosti případu: Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.

Co soud řešil: Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhuje soud. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.

Závěr a právní význam: Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů. Studijní aplikace: odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celý odstavec 71 odůvodnění — doslovná citace

71. Ústavní soud posoudil návrh ve světle obecných východisek a mezinárodních souvislostí a dospěl k závěru, že návrh, týká-li se zrušení části § 65 odst. 1 zákona o policii, není důvodný.

Celý odstavec 73 odůvodnění — doslovná citace

73. Obecný trestněprávní rámec odběru biologického materiálu k získání vzorku DNA za účelem ztotožnění osoby s možností jeho důkazního využití v trestním řízení (srov. § 89 odst. 2 trestního řádu) je vymezen v § 114 odst. 2 a 4 trestního řádu. Je zde zakotven jako neinvazivní úkon, jehož strpění lze i vynutit přiměřeným překonáním odporu použitím zákonných donucovacích prostředků, přičemž jeho provedení, nevyžadující aktivní přispění dotčené osoby, nelze pokládat za porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare ("nikdo není povinen sám sebe obviňovat").

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18>

Nález Pl.ÚS 18/17, 25. 9. 2018 — Národní parky — ústavní přezkum reformy

Okolnosti případu: Senátoři napadli reformu právního rámce národních parků. Argumentace spojovala ochranu přírody, vlastnictví, samosprávu a svobodu pohybu místních obyvatel.

Co soud řešil: Soud hodnotil zákonný rámec a proceduru jeho přijetí. Nevstoupil do role orgánu, který má sám vybrat nejlepší ekologickou politiku pro každý park.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným částem reformy národních parků byl zamítnut. Ústavní soud posuzoval zákonný rámec a prostor demokratického zákonodárce, nikoli správnost každého ekologického nebo politického tvrzení. Zachování zákona nevyklučuje soudní přezkum konkrétních správních rozhodnutí ani ochranu samosprávy v jednotlivé věci. Zkouškový význam: odlišit abstraktní kontrolu zákona a přezkum jeho aplikace, veřejný zájem na ochraně přírody a konkrétní individuální práva. Politický konflikt není sám měřítkem neústavnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Zamítnutí návrhu neznamena ústavní bezvadnost každého pozdějšího omezení. Navazující konkrétní předpis či rozhodnutí musí obstát samostatně a může mít vlastní soudní ochranu.

Celý odstavec 131 odůvodnění — doslovná citace

131. Otázka existence, rozsahu, smyslu národních parků a způsobu chování v nich je řešena dlouhodobě, různými způsoby a nejen v České republice. Zákonodárce momentálně zvolil určité řešení, které je výsledkem dlouhodobé diskuze a které je v této rovině ústavně konformní. Zákonný rámec národních parků byl nastaven přiměřeně, s respektem k vlastnictví, samosprávě a svobodě pohybu - za účelem nezbytné ochrany přírodního bohatství jakožto hodnoty chráněné v ústavní rovině. Je možné, že v budoucnu zvítězí jiný názorový trend a bude prosazena zákonná úprava nastavující pravidla chování v národních parcích liberálněji (volněji). Není však úkolem Ústavního soudu nyní nahrazovat činnost zákonodárce a nutit jej do liberálnější úpravy. Lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně zatraktivňuje. Problematika vylidňování menších obcí je potom širším sociologickým jevem - a nelze ji úzce spojovat s existencí národních parků. Místní obyvatelé budou mít navíc podle přijaté úpravy v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím ("aktivistickým") snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání; jak již bylo uvedeno, napadená úprava nastavuje především obecný rámec pro následné legislativní kroky, které budou přezkumu Ústavního soudu podléhat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-17>

Nález Pl.ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí

Okolnosti případu: Napadená úprava umožňovala výměnu informací o platební morálce prostřednictvím úvěrových registrů. Spor se týkal ochrany osobních údajů a potřeby věřitelů hodnotit úvěrové riziko.

Co soud řešil: Soud posuzoval přiměřenost zásahu do informačního sebeurčení při zákonem vymezeném účelu a rozsahu. Hodnotil úpravu jako celek a možnosti ústavně souladného výkladu.

Závěr a právní význam: Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr neprokazuje pravdivost každého individuálního záznamu ani oprávněnost neomezeného uchovávání. Osoba může napadat konkrétní nesprávné či neoprávněné zpracování příslušnou cestou.

Celý odstavec 129 odůvodnění — doslovná citace

129. Ústavní soud proto podle § 70 odst. 2 zákona o Ústavním soudu návrhy městského soudu i skupiny senátorů zamítl. Napadená právní úprava splňuje požadavek přiměřenosti zásahu do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů ve světle čl. 10 odst. 3 Listiny a navazující judikatury Ústavního soudu i ESLP a lze ji vyložit ústavně souladným způsobem, slučitelným i s čl. 8 odst. 2 Úmluvy a čl. 8 odst. 2 Listiny EU.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-10-17>

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Nález Pl.ÚS 36/17, 19. 6. 2018 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky

Okolnosti případu: Po amnestii z roku 2013 vznikla otázka, kdo a jak rozhoduje o nesplnění její podmínky a obnovení výkonu trestu. Do postupu vstupovalo vyjádření prezidentské kanceláře.

Co soud řešil: Soud určil nutnost zákonného soudního rozhodování a veřejného zasedání. Politický či kancelářský výklad podmínky nenahrazoval kompetenci příslušného obecného soudu.

Závěr a právní význam: Pozdější kauza řešila, kdo a jak rozhoduje o porušení podmínky amnestie. Takové posouzení náleží soudu v příslušném procesním režimu; prezidentův dopis není náhradou zákonného soudního rozhodnutí. Jde o rozhodnutí z roku 2018 o následcích starší amnestie, nikoli o novou amnestii. Zkouškový význam: oddělit udělení amnestie a aplikaci její podmínky v individuální trestní věci. Závěr nelze rozšířit na automatické propuštění všech osob ani na libovolné přenášení soudní pravomoci na výkonnou moc.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není novou amnestií ani automatickým příkazem propustit každého dotčeného. Další nepodmíněný trest a započtení výkonu mají samostatný význam.

Celý odstavec 52 odůvodnění – doslovná citace

52. V souladu s ustanovením § 314h odst. 1 trestního řádu budou soudy v dalším řízení interpretovat ustanovení § 368 trestního řádu ve smyslu závěrů tohoto nálezu. Ustanovení zákona ve slovech "rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, již byl pravomocně uložen trest, účastna amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest vykonává." je nutné vyložit ústavně konformně tak, že soud, jehož příslušnost je stanovena v tomto ustanovení, rozhoduje i o tom, zda došlo k porušení podmínky stanovené v amnestijním rozhodnutí prezidenta republiky. O porušení podmínky amnestie rozhodne obecný soud ve veřejném zasedání. Prezidentu republiky již v této fázi realizace jeho amnestijního rozhodnutí nenáleží žádná pravomoc ani povinnost nějakého konání.

Celý odstavec 53 odůvodnění – doslovná citace

53. V posuzované věci stěžovatele bude nyní okresní soud postupovat v souladu s ustanovením § 368 trestního řádu a sám rozhodne o tom, zda stěžovatel porušil amnestijní podmínku, je-li k danému rozhodnutí příslušný, nebo věc postoupí jinému místně příslušnému soudu podle daného ustanovení. Příslušný obecný soud rozhodne ve veřejném zasedání. Pokud byl stěžovateli pravomocně uložen jiný nepodmíněný trest odnětí svobody, který dosud nebyl vykonán (a to ani pokud se započítá doba trestu odnětí svobody, kterou stěžovatel vykonal v důsledku tvrzeného porušení amnestijní podmínky), tak stěžovatel bude pokračovat ve výkonu trestu odnětí svobody.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík – Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?; ČPVP 3/2021, s. 649-668

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Michal Kovalčík zkoumá několik rolí ústavního soudu během pandemie a hodnotí možnosti aktivního, ale institucionálně legitimního přezkumu. Rozbor pomáhá vysvětlit rozdíl mezi kontrolou zákonného základu, procesní kvalitou normotvorby a přezkumem obsahu omezení. Politická naléhavost sama neodstraňuje právní záruky; současně není úlohou soudu mechanicky nahrazovat každé odborné rozhodnutí správy. Jde o doktrinární rámec pro práci s konkrétními rozhodnutími, nikoli samostatnou normu pravomoci.

Michal Kovalčík – Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835-860

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor konkrétní kontroly norem ukazuje článek 95 odst. 2 Ústavy jako mechanismus dialogu mezi obecnými soudy a Ústavním soudem. Je třeba identifikovat skutečně rozhodnou normu, nemožnost ústavně konformního řešení a odůvodnění návrhu. Nesouhlas s politikou zákona není totéž jako soudem zjištěný rozpor s ústavním pořádkem. Empirické poznatky článku objasňují fungování mechanismu, ale samy nevytvářejí nové podmínky přípustnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Stěžovatel vynechá přípustné odvolání a napadne nepravomocné rozhodnutí rovnou ústavní stížností.

Právní rozbor: Nejdříve se posoudí vyčerpání procesních prostředků a případná zákonná výjimka. Samotná nespokojenost s prvostupňovým výsledkem nezakládá

přípustnost. Je nutné rozlišit lhůtu, legitimaci a skutečné tvrzení zásahu do základního práva.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem, b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 89

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Soudy

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 64

(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat a) prezident republiky, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) vláda za podmínek uvedených v § 118, e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.

(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podat a) vláda, b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů, c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona, e) zastupitelstvo kraje, f) veřejný ochránce práv nebo ochránce práv dětí, g) Ministerstvo vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce, kraje nebo hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících územní samosprávu 3a, h) věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje nebo hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících územní samosprávu 3a, i) ředitel krajského úřadu, jde-li o návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených v zákonu o obcích 3b, j) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního obvodu obec náleží.

(3) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.

(4) Řízení o zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení může též zahájit plénum, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 68

(1) Nebyl-li návrh odmítnut a nevzniknou-li v průběhu řízení důvody pro zastavení řízení, je Ústavní soud povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších návrhů.

(2) Při rozhodování posuzuje Ústavní soud obsah zákona nebo jiného právního předpisu z hlediska jejich souladu s ústavními zákony, a jedná-li se o jiný právní předpis, též se zákony a zjišťuje, zda byly přijaty a vydány v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným způsobem.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 70

(1) Dojde-li po provedeném řízení Ústavní soud k závěru, že zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo že jiný právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo zákonem, nálezem rozhodne, že takový zákon nebo jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení se zrušují dnem, který v nálezu určí.

(2) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že nejsou dány důvody ke zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení, návrh zamítne.

(3) Jestliže k zákonu nebo k jeho jednotlivým ustanovením, které Ústavní soud ruší, byly vydány prováděcí předpisy, Ústavní soud v nález současně vysloví, které prováděcí předpisy, popřípadě která jejich jednotlivá ustanovení pozbývají současně se zákonem platnosti.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 71

(1) Byl-li na základě právního předpisu, který byl zrušen, vydán soudem v trestním řízení rozsudek, který nabyl právní moci, ale nebyl dosud vykonán, je zrušení takového právního předpisu důvodem pro obnovu řízení podle ustanovení zákona o trestním řízení soudním.

(2) Ostatní pravomocná rozhodnutí vydaná na základě právního předpisu, který byl zrušen, zůstávají nedotčena; práva a povinnosti podle takových rozhodnutí však nelze vykonávat.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i v případech, kdy byly zrušeny části právních předpisů, popřípadě některá jejich ustanovení.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 72

(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen „ústavně zaručené základní právo nebo svoboda“), b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále jen „územní samosprávný celek“) podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

(2) Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, platí pro ústavní stížnost obecná ustanovení tohoto zákona o návrhu a pro toho, kdo ústavní stížnost podává (dále jen „stěžovatel“), obecná ustanovení tohoto zákona o navrhovateli.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 74

Spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 75

(1) Ústavní stížnost je nepřipustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřipustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4).

(2) Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není splněna podmínka podle předchozího odstavce, jestliže a) stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti, došlo, nebo b) v řízení o podaném opravném prostředku podle odstavce 1 dochází ke značným průtahům, z nichž stěžovateli vzniká nebo může vzniknout vážná a neodvratitelná újma.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 82

(1) Ústavní soud rozhodne nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela vyhoví nebo ústavní stížnost zcela zamítne anebo jí zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne.

(2) Vyhoví-li Ústavní soud ústavní stížnosti, vysloví v nálezu a) jde-li o ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, které ústavně zaručené právo nebo svoboda a jaké ustanovení ústavního zákona byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo, b) jde-li o ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, v čem spočívá porušení zákonem zaručeného práva na samosprávu, jaké ústavní zákony nebo zákony byly porušeny a jakým zásahem státu k tomuto

porušení došlo, anebo c) jde-li o návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy, v čem je rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí dotýkající se její činnosti v rozporu s ústavními nebo jinými zákony.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 87, čl. 89, čl. 95. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 64, § 68, § 70–72, § 74–75, § 82. Znění: 1. 7. 2025.

A23 — Veřejná správa /obecné vymezení veřejné správy, rozlišování veřejné a soukromé správy, organizační a funkční chápání veřejné správy, systematika veřejné správy ve smyslu hmotněprávním, procesy ve veřejné správě/.

Základní výklad a souvislosti

Veřejná správa je organizovaná činnost směřující k plnění veřejných úkolů. Organizační pojetí odpovídá na otázku, kdo správu vykonává; funkční pojetí sleduje povahu činnosti. Veřejná správa zahrnuje státní správu, územní a další samosprávu, ale nemusí být vykonávána jen správními úřady. Soukromé hospodaření obce s majetkem a autoritativní rozhodování obce nejsou tentýž právní režim. Hmotněprávní normy určují oprávnění a povinnosti, procesní normy stanoví postup jejich realizace.

Organizační a funkční pojetí

Organizační pojetí veřejné správy se ptá, kdo správu vykonává. Funkční pojetí zkoumá, jaká činnost je vykonávána. Soukromý subjekt může vykonávat zákonem svěřenou veřejnou správu; veřejná instituce naopak může jednat soukromoprávně například při koupi vybavení.

Subjekty a objekty

Veřejná správa spravuje veřejné záležitosti prostřednictvím státu, samosprávy a dalších oprávněných subjektů. Objektem může být veřejný pořádek, stavební činnost nebo sociální zabezpečení. Konkrétní zásah potřebuje pravomoc a příslušnost.

Formy činnosti

Rozhodnutí o povolení, obecně závazná vyhláška, veřejnoprávní smlouva a faktický zásah mají jiné právní účinky. Nelze je posuzovat podle jediné univerzální procedury. Rozhodující je obsah a zákonný režim, nikoli jen název dokumentu.

Ochrana adresáta

Hmotné právo stanoví podmínky dovoleného jednání, procesní právo cestu k autoritativnímu určení. Vhodný prostředek ochrany se volí podle skutečné povahy správní činnosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Rozhoduje povaha konkrétní činnosti, nikoli pouze název nebo veřejná povaha subjektu. Správní řád vymezuje svoji působnost a některé činnosti z ní vylučuje. Uzavření běžné kupní smlouvy obcí není správní řízení o právech účastníka.

Správa v organizačním a funkčním smyslu

- **Organizační pohled:** Zjišťuje, kdo správu vykonává: orgány státu, územní samospráva či jiné zákonem pověřené subjekty. Právní subjekt, jeho orgán a konkrétní úřední osoba nejsou totožné pojmy. Rozdíl má význam pro kompetenci i odpovědnost.

- **Funkční pohled:** Sleduje činnost, její účel a použité prostředky. Veřejná správa může jednat vrchnostensky i soukromoprávně; nákup vybavení úřadu není automaticky individuálním správním rozhodnutím.
- **Hmotná a procesní rovina:** Hmotné právo vymezuje agendu a práva či povinnosti; proces stanoví způsob jejich zjištění a realizace. Správní řád se nepoužije jen proto, že jedna strana je veřejnou institucí, ale podle povahy činnosti a zákonné působnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obec prodává pozemek a zároveň rozhoduje o přestupku jeho uživatele; účastník chce napadnout oba úkony stejným odvoláním.

Právní rozbor: Je třeba oddělit soukromoprávní majetkové jednání a výkon veřejné správy. Ochrana proti kupní smlouvě a proti přestupkovému rozhodnutí se řídí odlišnými hmotnými a procesními pravidly.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 2

- | |
|--|
| (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. |
| (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. |
| (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. |
| (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

- | |
|--|
| (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. |
| (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. |
| (3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

- | |
|---|
| Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. |
|---|

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

- | |
|---|
| (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody. |
| (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. |
| (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 101

- | |
|---|
| (1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. |
| (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. |

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Volební období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.

(3) Další podmínky výkonu volebního práva, podmínky konání voleb před uplynutím volebního období, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

správní řád (500/2004 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 2

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 4

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

(3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 5

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 6

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.

správní řád (500/2004 Sb.), § 7

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.

(2) Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění.

správní řád (500/2004 Sb.), § 8

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

(2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 35

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v

souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 38

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,¹⁵ pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou neplatná.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 2, čl. 79, čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026.

správní řád (500/2004 Sb.): § 1–8. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 2, § 7–8, § 35, § 38, § 61. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

A24 — Státní správa a samospráva /pojem a podstata státní správy, charakter státní správy, vnější a vnitřní zaměření činnosti státní správy, pojem a podstata samosprávy, charakter a zaměření samosprávy, samospráva jako projev činnosti veřejnoprávních korporací, demonstrace hmotně právního vnímání státní správy a samosprávy na vybraných příkladech, charakteristika procesně právních režimů ve státní správě a v samosprávě/.

Základní výklad a souvislosti

Státní správa vykonává veřejnou moc v organizačním a právním rámci státu; samospráva spravuje vlastní záležitosti zákonem nebo Ústavou uznaného společenství. Obce a kraje mohou vykonávat obojí. Samostatná působnost není delegovanou státní správou, zatímco přenesená působnost spojuje místní orgán s výkonem státních úkolů. Veřejnoprávní korporace mají **právní osobnost**, členy nebo osobní základ, orgány a zákonem vymezené funkce. Procesní režim se odvíjí od úkonu, nikoli pouze od zařazení orgánu.

Dva způsoby správy

Státní správa realizuje zákonem uložené státní úkoly, samospráva spravuje vlastní záležitosti příslušné veřejnoprávní korporace. **Materiální** rozlišení nespočívá jen v názvu orgánu: obecní úřad může podle konkrétní věci jednat v obou režimech.

Nositelé a příjemci

Nositel státní správy je stát, případně další zákonem pověřený subjekt. Nositelem samosprávy je obec, kraj či profesní korporace. Úřední osoba vykonává kompetenci orgánu a není sama samostatným nositelem celé správy.

Procesní režim

Přenesená působnost obce podléhá zákonnému uspořádání státní správy. Samostatná působnost má vlastní rozhodovací a dozorčí pravidla. Ani samosprávné rozhodování není automaticky vyňato z právních garancí, pokud zasahuje do individuálních práv.

Praktická orientace

U povolení stavby, obecní vyhlášky a prodeje obecního pozemku se vždy zvlášť určí působnost, forma aktu a způsob kontroly. Organizační zařazení úřadu samo výsledek této analýzy neřeší.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Vnitřní řízení úřadu se liší od rozhodování navenek. Hierarchická instrukce nemůže rozšířit zákonnou pravomoc. Profesní samospráva může mít povinné členství, zatímco běžný spolek je založen na soukromé autonomii.

Státní správa a samospráva jako právní režimy

- **Státní správa:** Vykonává zákonem určené veřejné úkoly v organizační soustavě státu nebo prostřednictvím pověřeného orgánu. Přenesená působnost obce je výkonem státní správy, přestože ji organizačně zajišťuje obecní úřad.
- **Samospráva:** Má vlastní demokratickou legitimitu a vlastní rozhodovací prostor. Přijetí obecní vyhlášky, správa obecního majetku a schválení rozpočtu nejsou jedním procesním typem; každý úkon má odlišný právní režim.
- **Odpovědnost:** U škody, dozoru a soudní obrany je podstatné, v jaké působnosti orgán jednal. Samotný název instituce nepostačuje. V jednom úřadu mohou vedle sebe probíhat samostatné a přenesené agendy s různými kontrolními vazbami.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Starosta považuje rozhodování v přenesené působnosti za politický prostor zastupitelstva a chce měnit výsledek individuálního řízení hlasováním.

Právní rozbor: O individuální věci rozhoduje příslušný správní orgán zákonným postupem. Politická vůle zastupitelstva nemůže nahradit procesní pravomoc úřadu. Samostatná a přenesená působnost vyžadují samostatnou kvalifikaci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

- | |
|--|
| (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. |
| (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. |
| (3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

- | |
|---|
| Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. |
|---|

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

- | |
|---|
| (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody. |
| (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. |
| (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 101

- | |
|---|
| (1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. |
| (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. |
| (3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. |
| (4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Volební období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.

(3) Další podmínky výkonu volebního práva, podmínky konání voleb před uplynutím volebního období, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 35

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 64

(1) Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

(2) Obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon.18b

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 65

(1) Nevykonává-li orgán obce přenesenou působnost v základním rozsahu nebo její část, rozhodne krajský úřad, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu obec náleží. Je-li tato obec současně obcí s pověřeným obecním úřadem, rozhodne krajský úřad, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat jiný pověřený obecní úřad. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo jeho části. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(2) Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce3b obecního úřadu obce, jejíž orgán nevykonával podle odstavce 1 přenesenou působnost nebo její část. Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci58.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 1

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen "zvláštní orgán") zřízený podle zákona.

(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 2

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.

(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem.

(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.¹

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 14

(1) Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

(2) Do samostatné působnosti kraje patří zejména záležitosti uvedené v § 11, 35, 36 a 59, s výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zákon.

(3) Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Proti takovému zásahu může obec podat žalobu podle zvláštního zákona.

(5) Kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působnosti.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 29

(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.

(2) Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 79, čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 1–2, § 7–8, § 35, § 61, § 64–65. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o krajích (129/2000 Sb.): § 1–2, § 14, § 29. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

A25 — Prameny správního práva /pojem, podstata a systém pramenů správního práva, členění pramenů správního práva, účast veřejné správy na tvorbě pramenů správního práva, demonstrace pramenů správního práva hmotného a jejich poslání, demonstrace pramenů správního práva procesního a jejich poslání/.

Základní výklad a souvislosti

Správní právo nemá jediný všeobjímající kodex. Tvoří je ústavní pravidla, zákony pro jednotlivé oblasti a procesní předpisy doplněné podzákonnými normami, mezinárodními smlouvami a unijním právem. Správní řád je obecný procesní předpis; speciální zákon může stanovit odchylný postup. Hmotné správní právo například upravuje občanství, pobyt nebo ochranu přírody. Správní soudnictví má vlastní procesní předpis. Správní orgány se mohou podílet na normotvorbě pouze v mezích ústavních a zákonných kompetencí.

Pramen a právní závaznost

Správní právo tvoří normy rozptýlené v ústavních, zákonných a podzákonných předpisech. **Materiální** potřeba správy určité oblasti není sama pramenem pravomoci. Interní metodika může sjednocovat postup úřadu, ale bez zákonného základu nemůže uložit občanovi novou povinnost.

Tvůrci a adresáti

Zákon přijímá Parlament, podzákonný předpis vydává oprávněný orgán a územní předpis příslušný samosprávný orgán. Kompetence vydávat individuální rozhodnutí automaticky nezahrnuje kompetenci vytvářet obecná pravidla.

Hmotný a procesní obsah

Hmotná norma například stanoví podmínky oprávnění podnikat, procesní norma určuje podání žádosti, dokazování a rozhodování. Zvláštní procesní pravidlo může doplnit nebo vytlačit obecné pravidlo správního řádu pouze v příslušném rozsahu.

Práce s předpisy

Prověřuje se hierarchie, působnost, účinnost a publikační režim. Odborný komentář pomáhá interpretovat, ale nemá právní sílu zákona a nemůže nahrazovat jeho změněné znění.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Vnitřní pokyn není obecně závazným právním předpisem pro občana. Soukromý komentář může objasnit výklad, ale nevytváří právní povinnost. Je třeba určit vztah obecné a zvláštní úpravy a ověřit, zda odchylka skutečně existuje.

Prameny a normotvorba veřejné správy

- **Zákonný rámec:** Zřízení správního úřadu, jeho působnost a oprávnění ukládat povinnosti vyžadují zákonný základ. Interní předpis zpravidla zavazuje uvnitř organizace; nemůže sám uložit adresátům nové povinnosti vyhrazené zákonu.
- **Prováděcí předpis:** Vláda vychází z čl. 78 Ústavy ČR, správní úřad z konkrétního zákonného zmocnění podle čl. 79 odst. 3. Odlišná zmocňovací konstrukce neodstraňuje zákaz překročit zákonné meze.
- **Procesní prameny:** Správní řád a soudní řád správní upravují různé fáze ochrany. Zvláštní zákon se použije v rozsahu skutečné odchylky; pouhá existence speciální agendy nevylučuje celý obecný procesní předpis.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

Okolnosti případu: Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

Celý odstavec 48 odůvodnění — doslovná citace

48. Lze tak uzavřít, že napadená vyhláška je v čl. 2 odst. 3 ve slovech "městem nebo," rozporná s požadavkem demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod. Ve třetím kroku testu, jímž se zkoumá soulad obecně závazných vyhlášek či jejich ustanovení s ústavním pořádkem nebo zákonem, tak Ústavní soud shledal, že je dán důvod ke zrušení napadené vyhlášky podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v rozsahu napadeném návrhem ministerstva, tj. ve slovech "městem nebo" v čl. 2 odst. 3. Čtvrtým krokem tohoto testu se proto již nezabýval. Ke zrušení napadené vyhlášky v uvedeném ustanovení dojde vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, neboť Ústavní soud nespatřuje důvody pro jeho zrušení pozdějším dnem.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21>

Nález Pl.ÚS 18/17, 25. 9. 2018 — Národní parky — ústavní přezkum reformy

Okolnosti případu: Senátoři napadli reformu právního rámce národních parků. Argumentace spojovala ochranu přírody, vlastnictví, samosprávu a svobodu pohybu místních obyvatel.

Co soud řešil: Soud hodnotil zákonný rámec a proceduru jeho přijetí. Nevstoupil do role orgánu, který má sám vybrat nejlepší ekologickou politiku pro každý park.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným částem reformy národních parků byl zamítnut. Ústavní soud posuzoval zákonný rámec a prostor demokratického zákonodárce, nikoli správnost každého ekologického nebo politického tvrzení. Zachování zákona nevyklučuje soudní přezkum konkrétních správních rozhodnutí ani ochranu samosprávy v jednotlivé věci. Zkouškový význam: odlišit abstraktní kontrolu zákona a přezkum jeho aplikace, veřejný zájem na ochraně přírody a konkrétní individuální práva. Politický konflikt není sám měřítkem neústavnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Zamítnutí návrhu neznamena ústavní bezvadnost každého pozdějšího omezení. Navazující konkrétní předpis či rozhodnutí musí obstát samostatně a může mít vlastní soudní ochranu.

Celý odstavec 131 odůvodnění — doslovná citace

131. Otázka existence, rozsahu, smyslu národních parků a způsobu chování v nich je řešena dlouhodobě, různými způsoby a nejen v České republice. Zákonodárce momentálně zvolil určité řešení, které je výsledkem dlouhodobé diskuze a které je v této rovině ústavně konformní. Zákonný rámec národních parků byl nastaven přiměřeně, s respektem k vlastnictví, samosprávě a svobodě pohybu - za účelem nezbytné ochrany přírodního bohatství jakožto hodnoty chráněné v ústavní rovině. Je možné, že v budoucnu zvítězí jiný názorový trend a bude prosazena zákonná úprava nastavující pravidla chování v národních parcích liberálněji (volněji). Není však úkolem Ústavního soudu nyní nahrazovat činnost zákonodárce a nutit jej do liberálnější úpravy. Lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně ztraktivňuje. Problematika vylidňování menších obcí je potom širším sociologickým jevem - a nelze ji úzce spojovat s existencí národních parků. Místní obyvatelé budou mít navíc podle přijaté úpravy v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím ("aktivistickým") snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání; jak již bylo uvedeno, napadená úprava nastavuje především obecný rámec pro následné legislativní kroky, které budou přezkumu Ústavního soudu podléhat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-17>

Rozsudek nss 9 As 186/2025-24, 22. 7. 2026 — Otevřená data živnostenského rejstříku

Okolnosti případu: Žadatel chtěl veřejnou část živnostenského rejstříku jako otevřená data. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo použít informační zákon s odkazem na speciální režim živnostenského zákona. Spor souvisel s možností datově zkoumat krátkodobé ubytování a zároveň s ochranou osobních údajů.

Co soud řešil: NSS porovnal úplnost zvláštní úpravy a její vztah k obecnému právu na informace. Pouhá existence odvětvového ustanovení o poskytování údajů ještě neznamena komplexní speciální režim.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr nevyklučuje samostatné ochranné důvody pro konkrétní údaje. Povinný subjekt nemůže odmítnout informační zákon jen podle názvu zvláštního předpisu, ale stále musí posoudit obsah žádosti a příslušné výjimky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Právní úprava poskytování údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku obsažená v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, není komplexní úpravou podmínek poskytnutí těchto informací. Uvedený zákon proto nepředstavuje zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-vztah-mez-pravni-upravou-poskytovani-udaju-zap-isovanych-do-zivnostenskeho-rejstriku-podle-zivnostenskeho-zakona-a-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.p5185.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad uloží občanovi povinnost výlučně podle interní metodiky, která nemá oporu v zákoně.

Právní rozbor: Metodika může sjednocovat zákonnou praxi, nemůže však sama vytvořit novou povinnost adresátovi. Zkoumá se zmocnění, právní forma, publikace a soulad se zákonem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.

(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.

(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

správní řád (500/2004 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 2

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

správní řád (500/2004 Sb.), § 177

(1) Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.

(2) V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje obdobně podle části čtvrté.

správní řád (500/2004 Sb.), § 178

(1) Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.

(2) Nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší. Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 1

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.

(2) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v elektronické podobě.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 2

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují a) ústavní zákon, b) zákon, c) zákonné opatření Senátu, d) nařízení vlády, e) prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.

(2) Prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, který se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, se označuje názvem „vyhláška“.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 3

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlášují

a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhláší odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena, b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a), c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).

(2) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se nevyhláší mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, která je sjednána Evropskou unií a jejíž smluvní stranou není Česká republika.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 4

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se dále vyhláší a) nález Ústavního soudu, pokud tak stanoví jiný zákon, b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jeho vyhlášení Ústavní soud rozhodne, c) usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že setrvává na zákonu vráceném prezidentem republiky, d) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, nebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla, e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky, f) rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komory Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví jiný zákon nebo jestliže o jeho vyhlášení státní orgán, který jej učinil, rozhodne, g) rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu, h) sdělení ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky, Státní volební komise nebo Národní rozpočtové rady o skutečnosti nebo přijatém rozhodnutí, pokud tak stanoví jiný zákon, i) sdělení Ministerstva vnitra o opravě chyby (dále jen „sdělení o opravě chyby“).

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 5

(1) Název „Sbírka zákonů a mezinárodních smluv“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku zákonů a mezinárodních smluv a elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv podle tohoto zákona.

(2) Při citaci aktů vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se užívá zkratky „Sb.“.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 6

(1) Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je informačním systémem veřejné správy. Správcem elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je Ministerstvo vnitra.

(2) Prostřednictvím elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv se vede a) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě a zpřístupňuje se veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) databáze informací o aktech a zpřístupňuje se veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 7

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v částkách. Každá částka obsahuje jeden vyhlášený akt. Je-li vyhlášeným aktem novela právního předpisu, uvede se text právního předpisu ve znění novely v příloze částky; text právního předpisu ve znění novely je také závazným zněním. Existuje-li vzhledem ke změnám, které doposud nenabýly účinnosti, více platných znění ustanovení právního předpisu, uvedou se v textu právního předpisu ve znění novely všechna tato platná znění spolu s údajem o účinnosti každého z nich.

(2) Akty se označují od počátku kalendářního roku arabskými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 8

(1) Akty podle § 2 a 4 se vyhlášují v českém jazyce.

(2) Akt podle § 3 se v částce uvede ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro jeho výklad. Není-li znění rozhodné podle mezinárodního práva pro jeho výklad v českém jazyce, akt podle § 3 se v částce současně uvede v překladu do českého jazyka.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 1

Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), § 3

Státní občanství České republiky se nabývá a) narozením, b) určením otcovství, c) osvojením,

d) nalezením na území České republiky, e) udělením, f) prohlášením, nebo g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 1

Účel zákona

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství¹ c v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 2

(1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 10, čl. 78–79, čl. 104. Znění: 1. 1. 2026.

správní řád (500/2004 Sb.): § 1–2, § 177–178. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.): § 1–8. Znění: 29. 8. 2026.

zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.): § 1, § 3. Znění: 1. 10. 2025.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2027.

A26 — Normy správního práva /pojem a podstata norem správního práva, vnitřní struktura norem správního práva, členění norem správního práva s důrazem na charakteristiku hmotně právních a procesně právních norem, působnost norem správního práva, realizace norem správního práva, správní uvážení, neurčité pojmy/.

Základní výklad a souvislosti

Správní norma stanoví pravidlo pro veřejnou správu nebo pro adresáty její činnosti. Hypotéza vymezuje předpoklady, dispozice chování a sankce následky porušení; ne každé ustanovení obsahuje všechny složky v jednom odstavci. Normy se člení podle působnosti, závaznosti a hmotného či procesního účelu. Správní uvážení znamená zákonem ponechaný prostor mezi více dovolenými řešeními. Neurčitý právní pojem naproti tomu vyžaduje zjištění, zda konkrétní situace naplňuje zákonný znak.

Struktura normy

Hypotéza vymezuje podmínky použití, dispozice pravidlo chování a sankce následků porušení. Tyto části nemusejí být obsaženy v jediném paragrafu. **Materiální** význam normy se zjistí v souvislosti s dalšími ustanoveními, nikoli izolovaným přečtením věty.

Adresáti a působnost

Osobní, věcná, územní a časová působnost odpovídají na otázky, komu, o čem, kde a kdy norma platí. Procesní režim se nemusí časově řídit stejným pravidlem jako hmotná odpovědnost; rozhodují také přechodná ustanovení.

Uvádění do života

Realizace může spočívat v dobrovolném splnění povinnosti, vydání rozhodnutí nebo nuceném výkonu. Každá etapa potřebuje vlastní podmínky; existence povinnosti ještě sama neopravňuje úřad ke kterémukoli donucovacímu opatření.

Uvázání a výklad

Neurčitý právní pojem vyžaduje výklad jeho významu a podřazení skutku. Správní uvážení umožňuje výběr mezi dovolenými řešeními. Výběr musí být odůvodněn, přiměřený a bez diskriminace.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Výklad neurčitého pojmu není automaticky správním uvážením. Volba sankce má respektovat zákonná hlediska, individualizaci a zákaz nedůvodných rozdílů. Soud nepřezkoumává jen výrok, ale také existenci, meze a použití uvážení.

Uvážení, neurčité pojmy a přezkum

- **Neurčitý pojem:** Správní orgán vykládá například veřejný zájem nebo závažné narušení a podřazuje zjištěný skutkový stav. Výklad pojmu není automaticky volbou mezi několika rovnocennými právními následky.

- **Správní uvážení:** Zákon ponechává prostor pro výběr následku v určených mezích. Správní orgán musí vyložit relevantní kritéria, jejich váhu a vztah k účelu úpravy. Konzistentní praxe neospravedlňuje pokračování nezákonného postupu.
- **Soudní kontrola:** Soud nevolí místo úřadu libovolné vhodnější řešení. Přezkoumá překročení mezí, zneužití uvážení, nesprávná kritéria a nedostatek odůvodnění. U sankcí mohou být splněny také podmínky zákonného moderačního oprávnění.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 106/20, 9. 2. 2021 — Pandemie — nerovné výjimky ze zákazu maloobchodu

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla krizový zákaz maloobchodního prodeje se soustavou výjimek. Prakticky některé obchody směly pokračovat, zatímco jiné srovnatelné provozy zůstaly uzavřené.

Co soud řešil: Soud se zabýval potřebou racionálně vysvětlit rozdílné zacházení a zákazem svévole při zásahu do podnikání. Mimořádná zdravotní situace nebyla důvodem opustit ústavní kontrolu.

Závěr a právní význam: Soud zrušil konkrétní část vládního opatření, protože rozdílné zacházení s kategoriemi prodejen nebylo dostatečně odůvodněno. Ani mimořádná situace nezabavuje veřejnou moc povinnosti vysvětlit zákonné a racionální důvody omezení. Nález nezrušil všechny pandemické zásahy ani nepopřel možnost ochrany veřejného zdraví. Studijní aplikace: určit povahu aktu, příslušný přezkum, srovnatelné skupiny a přezkoumatelnost důvodů. Faktické následky zrušení je nutné vztáhnout ke konkrétnímu opatření a časovému výroku.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakázal vládě přijímat protiepidemická opatření. Zrušil konkrétní napadené ustanovení; pro další případ je třeba porovnat obsah, podklady a odůvodnění jiného opatření.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace

90. Ústavní soud nezpochybňuje právo vlády činit toto politické rozhodnutí, které musí být výsledkem pečlivého zvažování různých aspektů (zdravotních, sociálních, ekonomických atp.) a za které také nese plnou odpovědnost, nicméně z důvodu ochrany základních práv dotčených subjektů musí trvat na tom, aby je vláda řádně a konkrétně vysvětlila, neboť jen tak bude zajištěno, že toto rozhodnutí nebude zcela libovolné. Ostatně, zejména dotčení provozovatelé prodeje a služeb mají právo na to, aby se dozvěděli důvody odlišného zacházení s nimi.

Celý odstavec 95 odůvodnění — doslovná citace

95. Proto Ústavní soud napadený bod I./1 usnesení vlády č. 31/2021 Sb. z důvodu porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 ve spojení s čl. 26 odst. 1 Listiny zrušil.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-106-20>

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Okolnosti případu: Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.

Co soud řešil: Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhuje soud. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.

Závěr a právní význam: Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů. Studijní aplikace: odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celý odstavec 71 odůvodnění — doslovná citace

71. Ústavní soud posoudil návrh ve světle obecných východisek a mezinárodních souvislostí a dospěl k závěru, že návrh, týká-li se zrušení části § 65 odst. 1 zákona o policii, není důvodný.

Celý odstavec 73 odůvodnění — doslovná citace

73. Obecný trestněprávní rámec odběru biologického materiálu k získání vzorku DNA za účelem ztotožnění osoby s možností jeho důkazního využití v trestním řízení (srov. § 89 odst. 2 trestního řádu) je vymezen v § 114 odst. 2 a 4 trestního řádu. Je zde zakotven jako neinvazivní úkon, jehož strpění lze i vynutit přiměřeným překonáním odporu použitím zákonných donucovacích prostředků, přičemž jeho provedení, nevyžadující aktivní přispění dotčené osoby, nelze pokládat za porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare ("nikdo není povinen sám sebe obviňovat").

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Nikola Jílková: Ukládání správních trestů, ČPVP 2/2018, s. 305-320

Odborný text Právnické fakulty MU rozebírá limity uvážení při volbě druhu a výměry správního trestu, zejména zákonnost, **přiměřenost** a individualizaci prostřednictvím přitěžujících a polehčujících okolností. Použit je jako vysvětlení metody odůvodnění; konkrétní současné podmínky se ověřují v dodaném znění zákona 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) z roku 2025, nikoli pouze v článku z roku 2018.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad uloží maximální pokutu bez vysvětlení okolností s argumentem, že výše pokuty patří do jeho uvážení.

Právní rozbor: Uvážení musí být odůvodněné, zákonné a přezkoumatelné. Je třeba zjistit skutkové okolnosti, použít relevantní kritéria a vysvětlit přiměřenost. Zákonné maximum není výchozí sazba pro všechny případy.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 2

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

(4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 50

(1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.

(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.

(3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.

(4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

Dokazování

správní řád (500/2004 Sb.), § 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.

(4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 78

(1) Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.

(2) Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě.

(3) Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo.

(4) Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 37

Určení druhu a výměry správního trestu

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména a) k povaze a závažnosti přestupku,

b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení, c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo, e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání přestupku, f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v řízení o přestupku, g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti, h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek spáchán, i) u pokračujícího, trvajících a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 38

Povaha a závažnost přestupku

Povaha a závažnost přestupku je dána zejména a) významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, b) významem a rozsahem následku přestupku, c) způsobem spáchání přestupku, d) okolnostmi spáchání přestupku, e) u fyzické osoby též druhem a mírou jejího zavinění, popřípadě pohnutkou, f) délkou doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele, g) počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 39

Polehčující okolnosti

Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvých, b) spáchal přestupek, aby odvrátil útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela naplněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, nebo překročil meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost, c) napomáhal k odstranění škodlivého následku přestupku nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu, d) oznámil přestupek správnímu orgánu a při jeho objasňování účinně napomáhal, nebo e) spáchal přestupek pod vlivem hrozby nebo nátlaku anebo pod tlakem podřízenosti nebo závislosti na jiném.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 40**Přítěžující okolnosti**

Jako k přítěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal přestupek tak, že využil něčí bezbrannosti, podřízenosti nebo závislosti na jiné osobě, b) spáchal více přestupků, c) spáchal přestupek opakovaně, d) zneužil ke spáchání přestupku svého zaměstnání, postavení nebo funkce, e) spáchal přestupek jako člen organizované skupiny, nebo f) spáchal přestupek na dítěti, osobě těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 41

(1) Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

(2) Jsou-li společně projednávány dva nebo více přestupků, správní orgán může uložit pokutu ve vyšší sazbě, a to tak, že horní hranice sazby pokuty za přestupek nejpřísněji trestný se zvyšuje až o polovinu, nejvýše však do částky, která je součtem horních hranic sazeb pokut za jednotlivé společně projednávány přestupky.

(3) Spolu se správním trestem uloženým podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit i jiný druh správního trestu, jestliže by jej bylo možno uložit za některý ze společně projednávány přestupků.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 42

(1) Od uložení správního trestu lze podmíněně upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přestupku, kterým byla způsobena majetková újma (dále jen „škoda“), anebo jehož spácháním se pachatel bezdůvodně obohatil, a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.

(2) Při podmíněném upuštění od uložení správního trestu se pachateli uloží, aby ve lhůtě stanovené správním orgánem nahradil škodu, kterou přestupkem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané přestupkem, a zároveň se stanoví způsob, jakým tak pachatel má učinit; jestliže pachatel ve stanovené lhůtě škodu způsobenou přestupkem neuhradí nebo nevydá bezdůvodné obohacení získané přestupkem anebo tak neučiní stanoveným způsobem, správní trest se mu uloží.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 2–3, § 50, § 68. Znění: 1. 7. 2025.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 78. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.): § 37–42. Znění: 1. 7. 2025.

A27 — Subjekty správního práva a správněprávní vztahy /pojem a podstata postavení subjektů správního práva, členění subjektů správního práva, subjekty veřejné správy jako subjekty správního práva, pojem, podstata a poslání správně právních vztahů, členění správně právních vztahů a charakteristika druhů správně právních vztahů, vzájemný vztah hmotně právních a procesně právních správních vztahů/.

Základní výklad a souvislosti

Subjekty správního práva mohou být nositeli veřejné moci i adresáty jejích účinků. **Právní osobnost**, způsobilost jednat a kompetence správního orgánu jsou odlišné pojmy. Správněprávní vztah vzniká mezi konkrétními subjekty na základě právní skutečnosti a má určitý obsah práv a povinností. Procesní vztah upravuje účast a postup v řízení; hmotný vztah například povinnost zaplatit nebo strpět zásah. Účastenství se odvíjí od zákonného vymezení, nikoli jen od obecného zájmu osoby na výsledku.

Právní subjekt a orgán

Subjekt správního práva může být nositelem práv a povinností. Orgán veřejné správy vykonává svěřenou kompetenci, zatímco úřední osoba činí konkrétní úkony. Tyto úrovně je nutné oddělit například při určení odpovědnosti za nezákonný zásah.

Obsah a objekt vztahu

Správněprávní vztah spojuje oprávnění a povinnosti v určité správní oblasti. Předmětem může být dovolená stavební činnost nebo zaplacení poplatku. Procesní vztah se týká účasti na řízení, dokazování a vydání rozhodnutí.

Vznik a změna

Vztah může vzniknout přímo ze zákona, správním rozhodnutím či jinou právní skutečností. Podání žádosti může založit procesní vztah, aniž již existuje požadované hmotné oprávnění.

Důsledky rozlišení

Osoba může být účastníkem řízení, přestože nakonec na povolení nemá nárok. Naopak přiznání oprávnění nevylučuje další veřejnoprávní povinnosti vyplývající z jiného právního režimu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Správní orgán je vymezen funkčně a nemusí mít samostatnou právní osobnost. Dotčený orgán, účastník, svědek a zástupce mají různá procesní postavení. Právnícká osoba jedná prostřednictvím zákonem určených osob.

Subjekt, kompetence a právní vztah

- **Subjekty:** Rozlišují se nositelé veřejné správy a její adresáti, fyzické a právnické osoby. Správní orgán je funkční procesní pojem; právní subjektivita se nemusí krýt s rozhodovací pravomocí konkrétního útvaru.
- **Právní vztah:** Je tvořen subjekty, objektem a obsahem práv a povinností. Vzniká právní skutečností stanovenou normou, například žádostí, rozhodnutím či protiprávním jednáním. Hmotný nárok může existovat dříve než procesní řízení o něm.
- **Procesní postavení:** Účastenství není synonymem každého faktického zájmu na výsledku. Jeho základ se hledá v procesním a zvláštním zákoně. Dotčený orgán, svědek a zástupce mají odlišné procesní úlohy a nelze jim přiznat práva účastníka bez opory v zákoně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soused žádá o účast ve všech řízeních v obci jen proto, že je voličem a má zájem na zákonnosti.

Právní rozbor: Obecný veřejný zájem sám nezakládá účastenství v každém řízení. Posuzuje se dotčení práv a zvláštní zákonná úprava; jiné nástroje představují podnět, informace nebo zákonem uznaná účast veřejnosti.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 1

- | |
|---|
| (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“). |
| (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. |
| (3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. |

správní řád (500/2004 Sb.), § 10

Věcná příslušnost

Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

správní řád (500/2004 Sb.), § 11

(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,² d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu,³ popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince⁴ (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky; 5 u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.

(2) Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejbližše společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad,⁶ do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

správní řád (500/2004 Sb.), § 12

Postoupení pro nepříslušnost

Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu.

Dožádání

správní řád (500/2004 Sb.), § 14

(1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen „úřední osoba“), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.

(2) Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.

(3) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen „představený“).

správní řád (500/2004 Sb.), § 15

(1) Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníkovi řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá. Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen „oprávněné úřední osoby“).

(3) Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.

správní řád (500/2004 Sb.), § 27

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

správní řád (500/2004 Sb.), § 28

(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

(2) Jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není účastníkem, podala proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit, je oprávněna tento úkon učinit do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání; ustanovení § 41 odst. 6 věty druhé platí obdobně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 29

(1) Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně (dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost.¹⁹ Ustanovení § 28 se použije obdobně.

(2) Osoby omezené ve svéprávnosti nemají procesní způsobilost v rozsahu tohoto omezení.²⁰

(3) Správní orgán může dát příležitost fyzické osobě, která nemá procesní způsobilost, aby se v průběhu řízení k věci vyjádřila.

správní řád (500/2004 Sb.), § 30

(1) Jménem 22 právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona.

(2) V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

správní řád (500/2004 Sb.), § 31

Zástupce

Zástupcem účastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.

správní řád (500/2004 Sb.), § 32

(1) V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem.

(2) Správní orgán ustanoví opatrovníka a) účastníkovi uvedenému v odstavci 1, pokud nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona, b) osobám, kterým brání jiná právní překážka, aby v řízení samy činily úkony, jestliže si nezvolily zmocněnce, c) právnické osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat, popřípadě jemuž lze doručovat, popřípadě je-li v jiném řízení předmětem sporu, kdo tímto orgánem právnické osoby je, d) osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, e) osobám, které nejsou známy, f) osobám zvláště těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka podle § 16 odst. 5, g) osobám

stíženým přechodnou duševní poruchou, která jim brání samostatně v řízení jednat, je-li to nezbytné k hájení jejich práv; v těchto případech správní orgán rozhoduje na základě odborného lékařského posudku, h) účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1, kterým se nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední (§ 46 odst. 2), nebo i) účastníkům, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.

správní řád (500/2004 Sb.), § 33

(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

(2) Zmocnění může být uděleno a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, b) pro celé řízení, c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

správní řád (500/2004 Sb.), § 34

(1) Zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

(2) S výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat, doručují se písemnosti pouze zástupci. Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.

(3) V pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávněn vystupovat jménem zastoupeného v celém řízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 136

(1) Dotčenými orgány jsou a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

(2) Postavení dotčených orgánů mají územní samosprávné celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 1, § 10–12, § 14–15, § 27–34, § 136. Znění: 1. 7. 2025.

A28 — Organizace veřejné správy /pojem organizace veřejné správy, systematika organizace veřejné správy včetně organizačně technických principů a jejich uplatnění ve veřejné správě v ČR, vzájemné vztahy v rámci organizace veřejné správy, jejich poslání a význam v rovině hmotně právní a v rovině procesně právní/.

Základní výklad a souvislosti

Organizaci veřejné správy tvoří ústřední a územní orgány, samosprávné korporace a další zákonem pověřené subjekty. Centralizace a decentralizace se týkají rozdělení rozhodovací moci mezi subjekty; koncentrace a dekoncentrace jejího rozdělení uvnitř organizačního systému. Princip odbornosti může vést k existenci specializovaných úřadů. Kompetenční zákon vymezuje ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Příslušnost v konkrétní věci se následně posuzuje podle procesních a zvláštních pravidel.

Kompetence a uspořádání

Organizace správy rozděluje úkoly tak, aby bylo určitelné, který orgán smí jednat. **Formální** organizační struktura musí být odlišena od materiálního obsahu spravovaných věcí. Nadřízenost neznamena neomezenou pravomoc převzít každou věc.

Principy výstavby

Centralizace a decentralizace řeší rozdělení rozhodování mezi nositele správy. Koncentrace a dekoncentrace se vztahují k rozdělení výkonu uvnitř organizace. Jedno územní pracoviště nemusí být samostatným správním orgánem.

Procesní koordinace

Věcná a místní příslušnost určují rozhodující orgán; dotčený orgán může poskytovat závazný či jiný podklad podle zákona. Kompetenční spor se řeší stanovenou cestou, nikoli neformálním odmítáním podání.

Vnější účinek

Interní příkaz může usměrnit zaměstnance úřadu, ale nesmí bez zákona změnit práva účastníka. Při vadě se zkoumá, zda jde o organizační nedostatek, procesní nezákonnost nebo závažnou kompetenční vadu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zřízení úřadu a svěřování jeho pravomoci vyžadují zákonný základ. Organizační nadřízenost neumožňuje převzít věc v rozporu s příslušností. V procesním vztahu má význam postup při nepříslušnosti i řešení sporů o kompetenci.

Principy organizačního uspořádání

- **Centralizace a decentralizace:** Rozlišují soustředění rozhodování u centra a přenos na jiné nositele s vlastní odpovědností. Dekoncentrace naproti tomu rozděluje pravomoci uvnitř téhož nositele. Tyto principy mohou v jedné soustavě současně působit.
- **Monokratický a kolegiální orgán:** Rozdíl ovlivňuje tvorbu vůle, hlasování a odpovědnost. Pověření úřední osoby podpisem nemůže automaticky nahradit zákonem vyhrazené kolegiální rozhodnutí.
- **Kompetenční vazby:** Nadřízenost, metodické vedení, dozor a soudní přezkum nejsou totožné vztahy. Řešení kompetenčního konfliktu vyžaduje určit typ konfliktu a použitelný zákonný prostředek, nikoli jen požádat nejvýše postavené ministerstvo o názor.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Ministerstvo vytvoří interním opatřením nový úřad s oprávněním ukládat občanům sankce.

Právní rozbor: Interní organizační opatření nemůže samo založit nový zákonný sankční orgán. Je nutné ověřit zákonné zřízení, pravomoc a příslušnost; rozdělení práce uvnitř úřadu není zřízením nové veřejné kompetence.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

- | |
|--|
| (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. |
| (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. |

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 2

Čl. I bod 1 zákona č. 284/2021 Sb. měl na konci bodu 17 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 18 (Nejvyšší stavební úřad). Tento novelizační bod však byl zrušen ještě před nabytím účinnosti. Čl. III zákona č. 471/2022 Sb. měl s účinností k 1. 1. 2023 na konci bodu 18 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 19 (Digitální a informační agentura). Čl. III zákona č. 152/2023 Sb., účinný k 1. 7. 2023, bod 18 zrušuje a dosavadní bod 19 označuje jako bod 18.

V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad, 12. Úřad pro ochranu osobních údajů, 13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 15. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 16. Národní sportovní agentura, 17. Digitální a informační agentura.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 4

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, státní podporu stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

(2) Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 6

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 11

Ust. § 2 bodu 4 zákona č. 517/2002 Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2003 stanoví nové znění odstavce 5 včetně poznámky pod čarou č. 1. V novelizačním bodu odkaz na poznámku není, pouze poznámka samotná. Chybějící odkaz doplňujeme na vhodné místo v textu.

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 12

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, c) shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích, d) veřejné sbírky, e) archivnictví a spisovou službu, f) zbraně, střelivo a munici, g) požární ochranu, h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, i) územní členění státu, j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů, k) státní symboly, l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky, m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu.

(3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 19

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 21

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 22

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 27

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2) Usnesení vlády a písemný záznam závěrů z jednání schůze vlády České republiky se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li z jednání schůze vlády České republiky pořizován zvukový nebo audiovizuální záznam, nelze jej po dobu 30 let od jeho pořízení poskytnout podle právních předpisů upravujících právo na informace.

správní řád (500/2004 Sb.), § 10

Věcná příslušnost

Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

správní řád (500/2004 Sb.), § 11

(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,² d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu,³ popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince⁴ (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky; 5 u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.

(2) Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejbližše společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad,⁶ do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

správní řád (500/2004 Sb.), § 12

Postoupení pro nepříslušnost

Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu.

Dožádání

správní řád (500/2004 Sb.), § 133

(1) Nelze-li věcnou příslušnost při rozhodování v oblasti státní správy určit na základě zvláštního zákona, provede řízení v prvním stupni ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší.

správní řád (500/2004 Sb.), § 178

(1) Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 79. Znění: 1. 1. 2026.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.): § 1–2, § 4, § 6, § 11–12, § 19, § 21–22, § 27–28. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

správní řád (500/2004 Sb.): § 10–12, § 133, § 178. Znění: 1. 7. 2025.

A29 — Organizace územní veřejné správy /postavení územní správy v hierarchickém uspořádání veřejné správy, princip subsidiarity v evropském správním právu, struktura organizace územní správy, postavení a vzájemné vztahy orgánů územní správy v rámci organizace územní správy/.

Základní výklad a souvislosti

Územní veřejná správa spojuje členění území, samosprávu a výkon státní správy. Obecní a krajské orgány mají rozdílný osobní a územní základ; obce nejsou v samostatné působnosti podřízenými organizačními jednotkami kraje. Subsidiarita podporuje řešení záležitostí na úrovni blízké občanům, je-li tato úroveň schopna je účinně spravovat. Přenesená působnost obcí má různé rozsahy a specializované agendy. Územní obvod správního orgánu nemusí být totožný s hranicí každého samosprávného celku.

Územní organizace

Územní správa přibližuje výkon veřejných úkolů místním poměrům. **Materiální** princip subsidiarity podporuje rozhodování na vhodné úrovni, ale neopravňuje obec převzít zákonem vyhrazenou pravomoc státu.

Nositelé a obvody

Obec a kraj jsou územní samosprávné korporace. Správní obvod je naopak prostor výkonu určité státní agendy a nemusí se krýt s územím jediného nositele samosprávy. Obec s rozšířenou působností není vyšším stupněm samosprávy ostatních obcí.

Rozdělení činností

Pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávají zákonem rozšířenou přenesenou působnost. Pro jednotlivou agendu se hledá konkrétní kompetenční ustanovení, ne pouze obecná mapa územních jednotek.

Ochrana a dohled

V samostatné působnosti se chrání vlastní rozhodování korporace. V přenesené působnosti je důležitá zákonnost a hierarchické uspořádání státní správy. Tato odlišnost určuje i opravné a dozorčí prostředky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Pověřený obecní úřad a obec s rozšířenou působností nejsou nové stupně obecní samosprávy. Jde o rozsah výkonu přenesené působnosti. Krajské usnesení nemůže obecně přikazovat obci, jak naložit s vlastním majetkem.

Územní princip a subsidiarita

- **Územní správa:** Propojuje obecnou administrativu s místní dostupností veřejných služeb. Územní obvod orgánu, území samosprávné korporace a místo právně relevantní skutečnosti se mohou lišit a určují různé otázky příslušnosti.

- **Subsidiarita:** Úkol má být plněn na úrovni, která jej zvládne účinně a blízko adresátům. Jde o princip organizace a legitimacy; konkrétní rozhodovací pravomoc však musí být stále doložena právním předpisem.
- **Spolupráce:** Obec a kraj nemají ve všech samosprávných otázkách vztah podřízenosti. Přenesené agendy mohou vytvářet jiné hierarchické vazby. Společná služba či veřejnoprávní smlouva nesmějí překročit zákonné možnosti přenosu výkonu působnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Kraj požaduje, aby obec bez zákonného důvodu prodala obecní budovu, protože kraj je územně vyšší celek.

Právní rozbor: Hierarchická představa není správná pro samostatnou působnost. Je třeba zkoumat vlastní působnost obce a případný zákonný dozor. V přenesené působnosti se vztahy určují zvláštními procesními pravidly.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.

(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.

(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Volební období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.

(3) Další podmínky výkonu volebního práva, podmínky konání voleb před uplynutím volebního období, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 64

(1) Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

(2) Obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon.18b

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 66

(1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

(2) Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon.18c

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 67

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 1

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen "zastupitelstvo"); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen "rada"), hejtman kraje (dále jen "hejtman") a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen "zvláštní orgán") zřízený podle zákona.

(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 2

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.

(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem.

(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu.¹

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 29

(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.

(2) Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 30

Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 1–2, § 7, § 61, § 64, § 66–67. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o krajích (129/2000 Sb.): § 1–2, § 29–30. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

A30 — Právní postavení obcí, orgány obcí /prameny právní úpravy, podstata samosprávného postavení obcí, druhy obcí, osobní, územní a ekonomický základ samosprávy obcí, působnost a pravomoc obcí, charakteristika jednotlivých orgánů obcí a jejich vzájemných vztahů, druhy obecních úřadů - postavení, rozdíly, vzájemné vztahy/. Dozor nad výkonem působnosti obcí.

Základní výklad a souvislosti

Obec je základní územní samosprávné společenství občanů a veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem. Její osobní základ tvoří občané a další zákonem vymezené osoby, územní základ obecní území a ekonomický základ majetek a rozpočet. Orgány obce zahrnují zastupitelstvo, radu, starostu a obecní úřad; vnitřní poradní a kontrolní struktury mají vlastní pravidla. Zastupitelstvu a radě zákon vyhrazuje určité kompetence. Starosta zastupuje obec navenek, ale nemůže tím obejít zákonné rozhodování jiného orgánu.

Obec jako korporace

Obec má územní, osobní a majetkový základ. Její samosprávné oprávnění je ústavně chráněno, ale neznamená státní suverenitu na obecním území. Ve vlastních záležitostech jedná samostatně v mezích zákona.

Orgány a zastupování

Zastupitelstvo rozhoduje o vyhrazených zásadních otázkách, rada vykonává zákonem určené úkoly a starosta obec zastupuje navenek. Podpis starosty nenahradí chybějící rozhodnutí orgánu, který je k dané věci příslušný.

Dvojitá působnost

Obecní vyhláška v samostatné působnosti a rozhodnutí obecního úřadu při výkonu státní správy podléhají odlišným režimům. Prodej obecního majetku má soukromoprávní obsah, současně však zákonné veřejnoprávní podmínky transparentnosti.

Zákonnost a autonomie

Dozor má chránit zákonnost, nikoli nahrazovat místní politické rozhodnutí názorem dozorového orgánu. U vyhlášek se zkoumá zákonná oblast, obsah omezení i rovné zacházení s adresáty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Samostatná a přenesená působnost vyžadují odlišný právní režim. Záměr nakládat s obecním majetkem a rozhodnutí o konkrétní smlouvě nejsou totožný krok. Dozor nad obecní vyhláškou se liší od přezkumu individuálního správního rozhodnutí.

Obec jako korporace a jako vykonavatel státní správy

- **Tři základy:** Územní, osobní a majetkový základ obce vytvářejí podmínky samosprávy. Občan obce má zákonem vymezená participační práva; trvalý pobyt, vlastnictví nemovitosti a volební právo nejsou zcela totožné kategorie.
- **Orgány:** Zastupitelstvo má vyhrazená rozhodnutí, rada výkonné funkce, starosta zastupuje obec navenek a obecní úřad plní příslušné úkoly. Podpis starosty sám neodstraní chybějící schválení orgánem, který má vyhrazenou kompetenci.
- **Majetek a dozor:** Obecní majetek je soukromoprávně spravován s veřejnoprávními podmínkami transparentnosti a péče. Dozor nad zákonností vyhlášky se nesmí zaměnit s přezkumem konkrétního správního rozhodnutí v přenesené působnosti.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Okolnosti případu: Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdní právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku. Zkouškový význam: vymezit obsah práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

Celý odstavec 127 odůvodnění — doslovná citace

127. K tvrzení navrhovatelky, že stanovení pravidel hospodaření územních samosprávných celků je v rozporu s podstatou jejich práva mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu, Ústavní soud připomíná, že minimálnímu obsahu čl. 101 odst. 3 Ústavy koresponduje toliko právo územních samosprávných celků "mít vlastní majetek" a s tímto majetkem "hospodařit dle vlastního rozpočtu". Na jednu stranu musí být rozhodování územních samosprávných celků svobodné, současně však musí být nastaven určitý regulatorní rámec, který musí územní samosprávné celky při svém hospodaření dodržovat. Pravidla omezující schodkové hospodaření či zakotvující pevnou hranici zadlužení územních samosprávných celků představují právě onen regulatorní rámec, v němž se územní samosprávné celky (s ohledem na charakter a zdroje jejich majetku) musí pohybovat. Tím není popřeno svobodné rozhodování územních samosprávných celků o nakládání s jejich majetkem, ale je akcentován požadavek hospodárného, racionálního a udržitelného nakládání s takovým majetkem ku prospěchu územního samosprávného celku a jeho občanů.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17>

Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

Okolnosti případu: Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

Celý odstavec 48 odůvodnění — doslovná citace

48. Lze tak uzavřít, že napadená vyhláška je v čl. 2 odst. 3 ve slovech "městem nebo," rozporná s požadavkem demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod. Ve třetím kroku testu, jímž se zkoumá soulad obecně závazných vyhlášek či jejich ustanovení s ústavním pořádkem nebo zákonem, tak Ústavní soud shledal, že je dán důvod ke zrušení napadené vyhlášky podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v rozsahu napadeném návrhem ministerstva, tj. ve slovech "městem nebo" v čl. 2 odst. 3. Čtvrtým krokem tohoto testu se proto již nezabýval. Ke zrušení napadené vyhlášky v uvedeném ustanovení dojde vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, neboť Ústavní soud nespatřuje důvody pro jeho zrušení pozdějším dnem.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Starosta podepíše převod obecní nemovitosti bez předchozího rozhodnutí příslušného obecního orgánu.

Právní rozbor: Zastupování navenek nenahrazuje zákonnou kompetenci vytvořit vůli obce. Posuzují se pravidla zveřejnění záměru, vyhrazená působnost a zákonné následky jejich nedodržení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem .

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 16

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která a) je státním občanem České republiky, a b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.⁶

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,⁷ b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,⁸ c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy, f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů, g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 35

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 38

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 39

(1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce^{3b} obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a platnými ke dni zveřejnění záměru.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 41

(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 61

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 84

Zákon č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006 v ustanovení § 84 odst. 2 zrušil písmena l) a m). Dosavadní písm. n) až y) byla označena jako písm. l) až v). O ustanovení písm. z) se tato novela nezmiňuje. Jeho označení jsme proto ponechali beze změny, ačkoliv logické by bylo změnit jeho označení na písm. x). Nejsme však oprávněni takovým způsobem měnit vůli zákonodárce. Zákon č. 186/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007 v ustanovení § 84 odst. 2 zrušil písm. b) včetně poznámky pod čarou č. 28. Dosavadní písm. c) až y) byla označena jako písm. b) až x). Na konci odst. 2 nahradila tato novela tečku čárkou a doplnila písm. y), které zní: „y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.“ Protože předchozí novela č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006 ponechala na konci textu odst. 2 písm. z), byli jsme nuceni zařadit nové písm. y) přesně na konec odst. 2, tedy až za písm. z).

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 85

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce, b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 100 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 100 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 250 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v době trvání krizového stavu 43, mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi, d) uzavření smlouvy o společnosti⁴⁴ a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti⁴⁴, jejíž je obec společníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 100 000 Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku s výjimkou převzetí ručitého závazku na základě smlouvy o spolupráci podle zákona o podpoře bydlení, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti⁴⁴, k) zastavení nemovitých věcí, l) vydání komunálních dluhopisů, m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 99

(1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 102

(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 103

(1) Starosta zastupuje obec navenek.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 109

(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 1-2, § 7-8, § 16, § 35, § 38-39, § 41, § 61, § 84-85, § 99, § 102-103, § 109, § 123.
Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

A31 — Právní postavení krajů, orgány krajů /prameny právní úpravy, podstata samosprávného postavení krajů, osobní, územní a ekonomický základ samosprávy krajů působnost a pravomoc krajů, orgány krajů, charakteristika procesně právních režimů na úrovni krajů/. Dozor nad výkonem působnosti krajů.

Základní výklad a souvislosti

Kraj je vyšší územní samosprávný celek a veřejnoprávní korporace. Má vlastní občany, území, majetek a rozpočet. Jeho zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad mají zákonem rozdělené kompetence. V samostatné působnosti kraj rozhoduje o vlastních záležitostech; v přenesené působnosti vykonává státní správu. Kraj není obecnou nadřízenou autoritou pro majetkové a politické rozhodování obcí. Procesní postavení krajského úřadu může být naopak nadřízené v konkrétní správní agendě.

Kraj a jeho autonomie

Kraj je vyšší územní samosprávný celek s vlastní právní osobností a majetkem. Samospráva kraje materiálně řeší regionální záležitosti, ale kraj není obecně nadřízenou samosprávnou autoritou obce.

Orgány a předmět

Zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad mají rozdílné kompetence. Hejtmanovo zastupování navenek a rozhodovací působnost zastupitelstva nejsou totéž. Krajský úřad vedle podpory samosprávy vykonává také přenesenou působnost.

Postup rozhodování

U rozpočtu, majetkové dispozice, regionálního předpisu a správního odvolání se určí samostatně příslušný orgán a procedura. Rozhodnutí rady nemůže libovolně přebírat úkol vyhrazený zastupitelstvu.

Kontrola

Dozor nad samosprávou respektuje ústavní autonomii, kontrola přenesené působnosti sleduje státní správní režim. Zákonná příslušnost kraje jako odvolacího orgánu nezakládá obecnou moc přezkoumávat veškeré obecní jednání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zastupování kraje hejtmanem nenahrazuje rozhodnutí příslušného orgánu. Rozpočtová politika a rozhodování o odvolání proti správnímu aktu obce se řídí různými pravidly. Znění dodaného krajského zákona končí 31. 12. 2026; navazující stav k 1. 5. 2027 není tímto podkladem úplně doložen.

Krajská autonomie a výkon přenesených agend

- **Samosprávný základ:** Kraj je územní veřejnoprávní korporace s vlastním rozpočtem. Není pouze územní organizační jednotkou ministerstva. Jeho zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad mají rozdílné pravomoci.

- **Přenesená působnost:** Krajský úřad může být ve správním řízení odvolacím nebo jiným příslušným orgánem podle zvláštního zákona. Tato role nezakládá všeobecné právo přezkoumávat politická usnesení obecního zastupitelstva.
- **Kontrola:** Zákonnost, hospodaření a politická odpovědnost tvoří odlišné kontrolní vrstvy. Omezení zadlužení kraje je třeba posoudit i z hlediska ekonomického základu samosprávy a přiměřenosti zákonného zásahu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 6/17, 20. 2. 2018 — Rozpočtová odpovědnost a samospráva

Okolnosti případu: Senátoři napadli pravidla rozpočtové odpovědnosti omezující hospodaření územních samospráv. Spor vycházel z napětí mezi majetkovou autonomií a požadavkem udržitelného zadlužení.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda zákonný regulatorní rámec vyprázdnil právo obce a kraje hospodařit s vlastním majetkem. Většina odlišila omezení rámce od odnětí samosprávného rozhodování.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným pravidlům rozpočtové odpovědnosti byl zamítnut. Soud hodnotil fiskální cíle i ochranu samosprávy a odmítl představu, že samosprávné hospodaření vylučuje každé zákonné omezení. Nejde o všeobecné schválení libovolného státního zásahu do obecního majetku. Zkouškový význam: vymezení obsahu práva na samosprávu, zákonný veřejný zájem a ústavní mez omezení. Závěr musí být vztahován k napadeným pravidlům, nikoli k jakémukoli budoucímu rozpočtovému opatření.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není oprávněním státu libovolně řídit každou obecní investici. Vlastnická a samosprávná ochrana zůstávají použitelné; kritické odlišné stanovisko představuje jinou interpretaci jejich intenzity.

Celý odstavec 127 odůvodnění — doslovná citace

127. K tvrzení navrhovatelky, že stanovení pravidel hospodaření územních samosprávných celků je v rozporu s podstatou jejich práva mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu, Ústavní soud připomíná, že minimálnímu obsahu čl. 101 odst. 3 Ústavy koresponduje toliko právo územních samosprávných celků "mít vlastní majetek" a s tímto majetkem "hospodařit dle vlastního rozpočtu". Na jednu stranu musí být rozhodování územních samosprávných celků svobodné, současně však musí být nastaven určitý regulatorní rámec, který musí územní samosprávné celky při svém hospodaření dodržovat. Pravidla omezující schodkové hospodaření či zakotvující pevnou hranici zadlužení územních samosprávných celků představují právě onen regulatorní rámec, v němž se územní samosprávné celky (s ohledem na charakter a zdroje jejich majetku) musí pohybovat. Tím není popřeno svobodné rozhodování územních samosprávných celků o nakládání s jejich majetkem, ale je akcentován požadavek hospodárného, racionálního a udržitelného nakládání s takovým majetkem ku prospěchu územního samosprávného celku a jeho občanů.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-6-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Krajská rada chce rozhodnout věc zákonem vyhrazenou krajskému zastupitelstvu a označí ji za běžnou provozní záležitost.

Právní rozbor: Rozhoduje skutečný obsah záležitosti a zákonné rozdělení působnosti. Pouhé označení za provozní úkon nemůže přesunout vyhrazenou kompetenci. Je třeba přezkoumat rozhodnutí i následné jednání navenek.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 100

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.

(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

(2) Volební období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 1

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 2

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 12

(1) Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu 5 v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 14

(1) Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

(2) Do samostatné působnosti kraje patří zejména záležitosti uvedené v § 11, 35, 36 a 59, s výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zákon.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 17

(1) Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajících ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem kraje, které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který je řádně odůvodněn. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(2) Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem kraj naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,⁹ pokud tento zákon nestanoví jinak.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 18

(1) Záměr kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce² krajského úřadu (dále jen „úřední deska“), aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 9a platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud kraj záměr po uvedené dobu nezveřejní, je právní jednání neplatné.

(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 29

(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.

(2) Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 35

(1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 36

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje: a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 500 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 1 000 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o dotace z prostředků státního rozpočtu, o návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným krajem nebo o dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované v době trvání krizového stavu 28, mimořádného opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádného veterinárního opatření a v souvislosti s nimi, d) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 1 000 000 Kč, e) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 1 000 000 Kč, f) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, g) postoupení pohledávky vyšší než 1 000 000 Kč, h) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku s výjimkou převzetí ručitelského závazku na základě smlouvy o spolupráci podle zákona o podpoře bydlení, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti, i) zastavení nemovitostí, j) vydání komunálních dluhopisů, k) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, l) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob, m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví kraje, n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 57

(1) Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 59

(1) Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem, b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců, c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné, d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění, f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti, g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje, h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn a rozhodování o poskytování

návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným krajem; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě, j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti, k) vydávat nařízení kraje, l) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady, m) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem, n) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 61

(1) Hejtman zastupuje kraj navenek.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 67

(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,^{22a} pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak, b) projednává přestupky podle zákona, c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,

d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy, e) provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí, f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,^{22c} g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

zákon o krajích (129/2000 Sb.), § 81

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška kraje zákonu, vyzve ministerstvo kraj ke zjednání nápravy. Nejednají-li kraj nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo ministerstvu sdělí, že nápravu nejednají, rozhodne ministerstvo o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky kraje je pozastavena dnem doručení rozhodnutí ministerstva kraji. Ministerstvo v rozhodnutí současně stanoví kraji přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjednají-li zastupitelstvo kraje nápravu ve stanovené lhůtě, ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení kraje o zjednání nápravy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 99–105. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o krajích (129/2000 Sb.): § 1–2, § 12, § 14, § 17–18, § 29, § 35–36, § 57, § 59, § 61, § 67, § 81. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

A32 — Veřejná správa jako činnost /cíle a úkoly veřejné správy, funkce, metody a formy činnosti (realizace) veřejné správy, pojmy, charakteristika, vzájemné vztahy, přehled jednotlivých forem činnosti veřejné správy, hmotně právní a procesně právní charakteristika forem veřejné správy na vybraných příkladech/.

Základní výklad a souvislosti

Činnost veřejné správy se uskutečňuje v různých právních formách. Normativní akt stanoví obecná pravidla, individuální akt rozhoduje konkrétní věc, opatření obecné povahy kombinuje konkrétní předmět a obecně vymezené adresáty. Dalšími formami jsou veřejnoprávní smlouvy, osvědčení, sdělení a faktické úkony. Metoda přesvědčování, regulace nebo donucení není sama právní formou. Volba prostředku musí odpovídat kompetenci, povaze veřejného úkolu a zákonnému procesnímu režimu.

Funkce, metoda a forma

Funkce označuje, jaký veřejný úkol se plní, metoda způsob působení a forma právní podobu výstupu. Ochranu veřejného pořádku lze uskutečňovat informováním, normotvorbou, individuálním rozhodnutím či zásahem, ale každý způsob má vlastní podmínky.

Orgány a adresáti

Správní orgán není oprávněn vybírat formu jen podle toho, která se obtížněji napadá. Rozhoduje zákon a **materiální** obsah činnosti. Osoba dotčená faktickým zásahem může mít ochranu, i když nedostala písemné rozhodnutí.

Procesní souvislost

Normotvorba, rozhodovací řízení, veřejnoprávní kontraktace a výkon rozhodnutí mají odlišné kroky. Neformální komunikace s úřadem není vždy zahájením správního řízení ani závazným příslibem výsledku.

Praktické určení

Při sporu se nejprve přesně popíše, co úřad udělal nebo opomenul, a teprve poté se volí žádost, odvolání či žaloba. Název dopisu bez jeho obsahu není spolehlivým kritériem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Název dokumentu nemusí být rozhodující. Úkon označený jako informace může fakticky autoritativně určovat práva; naopak ne každé úřední sdělení je rozhodnutím. Hmotné a procesní důsledky se vyvozují ze skutečného obsahu.

Formy činnosti a jejich právní účinky

- **Rozhodovací činnost:** Individuální akt konkretizuje práva či povinnosti určeného adresáta. Normativní akt stanoví obecná pravidla a opatření obecné povahy kombinuje konkrétní předmět s obecně vymezenými adresáty.

- **Další formy:** Kontrola, faktický zásah, evidence, osvědčení a smluvní činnost nemají stejné účinky. Například osvědčení zpravidla potvrzuje existující skutečnost, zatímco konstitutivní rozhodnutí mění právní stav.
- **Volba ochrany:** Žaloba proti rozhodnutí, nečinnosti a zásahu reagují na rozdílné formy činnosti. Materiální povaha úkonu má při kvalifikaci větší význam než jeho administrativní označení; chybná forma nemá zbavit adresáta ochrany.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 7/21, 27. 7. 2021 — Heřmanův Městec — alkohol a zvýhodnění městských akcí

Okolnosti případu: Ministerstvo vnitra napadlo část obecní alkoholové vyhlášky Heřmanova Městce. Výjimka zvýhodňovala akce pořádané samotným městem proti jiným potenciálním pořadatelům.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v neodůvodněné nerovnosti při místní normotvorbě. Soud zkoumal také skutečnou dostupnost souhlasu města a návaznost jiných obecních předpisů.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil slova zvýhodňující akce pořádané městem ve výjimce z obecního zákazu konzumace alkoholu. Nerovnost spočívala v nedostatečně ospravedlněné výhodě města jako pořadatele oproti jiným subjektům. Soud nepopřel obecní pravomoc upravovat veřejný pořádek jako takovou. Při odpovědi se oddělí působnost obce, zákonný základ vyhlášky a ústavní rovnost adresátů. Obsah výjimky se posuzuje podle účelu regulace, nikoli pouze podle identity pořadatele.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení slov vztahujících se k městskému pořadateli neodstranilo celou pravomoc chránit veřejný pořádek. Vlastní obecní akce však není automaticky důvodem přípustné výjimky.

Celý odstavec 48 odůvodnění — doslovná citace

48. Lze tak uzavřít, že napadená vyhláška je v čl. 2 odst. 3 ve slovech "městem nebo," rozporná s požadavkem demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod. Ve třetím kroku testu, jímž se zkoumá soulad obecně závazných vyhlášek či jejich ustanovení s ústavním pořádkem nebo zákonem, tak Ústavní soud shledal, že je dán důvod ke zrušení napadené vyhlášky podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v rozsahu napadeném návrhem ministerstva, tj. ve slovech "městem nebo" v čl. 2 odst. 3. Čtvrtým krokem tohoto testu se proto již nezabýval. Ke zrušení napadené vyhlášky v uvedeném ustanovení dojde vyhlášením tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, neboť Ústavní soud nespátřuje důvody pro jeho zrušení pozdějším dnem.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-21>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad pod označením „sdělení“ uloží konkrétní osobě povinnost zaplatit, aniž by jí umožnil využít odpovídající procesní ochranu.

Právní rozbor: Je třeba kvalifikovat obsah a účinky úkonu. Obcházení procesního režimu změnou názvu není přípustné. Právní ochrana se volí podle skutečné povahy zásahu a relevantních zákonných pravidel.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 9

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

správní řád (500/2004 Sb.), § 67

(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

(2) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí se písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

správní řád (500/2004 Sb.), § 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 69

(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.

(2) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.

správní řád (500/2004 Sb.), § 154

Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná.

správní řád (500/2004 Sb.), § 155

(1) Jestliže to nevyklučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.

(2) Je-li správní orgán požádán o vydání osvědčení nebo ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

správní řád (500/2004 Sb.), § 156

(1) Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu.

(2) Vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1, zruší usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové

usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení hlavy IX části druhé o přezkumném řízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 157

Nebude-li tím způsobena újma žádné z dotčených osob, může správní orgán usnesením prohlásit, že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí, které má náležitosti jiného úkonu, je tím úkonem, jehož náležitosti splňuje, pokud byl příslušný oba předmětné úkony vydat nebo uskutečnit.

správní řád (500/2004 Sb.), § 158

(1) Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.

správní řád (500/2004 Sb.), § 159

(1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

správní řád (500/2004 Sb.), § 160

(1) Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 161

(1) Stanoví-li tak zvláštní zákon, může správní orgán uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, a to i namísto vydání rozhodnutí. Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3. Správní orgán přitom postupuje podle ustanovení o souhlasu třetích osob (§ 168).

správní řád (500/2004 Sb.), § 162

(1) Ti, kdo by byli účastníky podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, popřípadě ti, kdož účastníky takového řízení jsou, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu týkající se převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností, nevylučuje-li to povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu; ten posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 163

(1) Projev vůle učiněný v písemné formě, směřující k uzavření veřejnoprávní smlouvy, který je určen jedné nebo více určitým osobám, je návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle toho, kdo návrh činí (dále jen „navrhovatel smlouvy“), být jím v případě jeho přijetí vázán.

správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

správní řád (500/2004 Sb.), § 172

(1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 136 doručí veřejnou vyhláškou podle § 25, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky. V případě potřeby se návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklém. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

správní řád (500/2004 Sb.), § 173

(1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Ustanovení § 172 odst. 1 platí obdobně. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

správní řád (500/2004 Sb.), § 174

(1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 65

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Za rozhodnutí se považuje také závazné stanovisko, které brání vydání povolení či souhlasu.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 82

Žalobní legitimace

Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 101a

(1) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. Ten, kdo je oprávněn ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může současně s takovou žalobou nebo návrhem navrhnout zrušení tohoto opatření obecné povahy nebo jeho částí; jsou-li však žaloba nebo jiný návrh podávány po uplynutí lhůty podle § 101b odst. 1, může navrhnout pouze, aby soud rozhodl, že se takové opatření obecné povahy nebo jeho část v této věci nepoužijí, pokud by jinak byly dány důvody pro jejich zrušení. Soud umožní tomu, kdo napadené opatření obecné povahy vydal, aby se k návrhu na nepoužití opatření obecné povahy nebo jeho částí vyjádřil; ustanovení § 78 odst. 8 se použije obdobně.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 9, § 67–69, § 154–163, § 171–174. Znění: 1. 7. 2025.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 65, § 82, § 101a. Znění: 1. 1. 2026.

A33 — Normativní správní akty /pojem, podstata a členění normativních správních aktů, pravidla vydávání a možnosti nápravy, hmotně právní a procesně právní charakteristika normativních správních aktů na vybraných příkladech /.

Základní výklad a souvislosti

Normativní správní akty obsahují obecná právní pravidla a vydávají se v ústavně určené kompetenci. Nařízení vlády slouží k provedení zákona, ministerské a jiné správní předpisy vyžadují zákonné zmocnění. Obecní vyhlášky v samostatné působnosti a nařízení obce v přenesené působnosti se liší právním základem. Při přezkumu je nutné hodnotit pravomoc, proces, publikaci, právní sílu a soulad obsahu s vyšší normou. Náprava normativního aktu se neřídí běžným odvoláním účastníka správního řízení.

Obecnost a závaznost

Normativní správní akt stanoví obecná pravidla pro opakující se případy. Individuální rozhodnutí naproti tomu řeší konkrétní práva určených osob. **Materiální** obecnost se posuzuje podle obsahu; označení dokumentu za vyhlášku nezhojí nedostatek normotvorné pravomoci.

Oprávněný vydavatel

Vláda, ministerstvo a orgány územní samosprávy vydávají různé druhy předpisů podle rozdílných kompetencí. Úředník nemůže z pouhé potřeby sjednocení praxe vytvořit obecně závazné pravidlo.

Vydání a publikace

Předpis musí vzniknout předepsaným postupem a být zveřejněn v příslušném publikačním režimu. Interní rozeslání metodiky nenahrazuje vyhlášení obecně závazného předpisu. Platnost a účinnost jsou samostatné časové skutečnosti.

Náprava vady

Nezákonný obsah může být předmětem dozoru a soudní kontroly v příslušném režimu. Je třeba odlišit odstranění celé normy od jejího nepoužití při řešení individuální věci.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Předpis musí být odlišen od vnitřního organizačního pokynu i opatření obecné povahy. Obecná závaznost není vytvořena pouhým rozesláním dopisu občanům. Zrušení předpisu Ústavním soudem vyžaduje návrh osoby nebo orgánu se zákonnou legitimací.

Normativní akty a jejich zákonnost

- **Obecnost:** Pravidlo se vztahuje k neurčitému okruhu případů či adresátů. Obecně závazná vyhláška obce v samostatné působnosti se odlišuje od nařízení obce při výkonu přenesené působnosti; rozdílné jsou kompetence i zmocnění.

- **Kontrola:** Zkoumá se pravomoc, věcná působnost, soulad s vyššími normami a případné zneužití. Výjimka pro akce pořádané obcí může být sama protiústavní, pokud bez legitimního důvodu zvýhodňuje obec oproti jiným pořadatelům.
- **Účinky derogace:** Zrušení části předpisu neznámá automaticky zrušení každého jednotlivého rozhodnutí vydaného za jeho účinnosti. Následky pro individuální akty a přechodná pravidla se posuzují samostatně podle použitelného procesu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obec přijme vyhlášku a požaduje její okamžitou závaznost ještě před řádným vyhlášením.

Právní rozbor: Je nutné posoudit zákonný publikační režim a datum účinnosti. Schválení zastupitelstvem, platnost a účinnost jsou odlišné okamžiky. Věcný obsah zároveň nesmí překročit působnost obce.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 79

- (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.
- (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

- (1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.
- (2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 104

- (1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.
- (2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 10

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány, b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně³ (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 11

(1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.

(2) Obec vykonávající rozšířenou působnost^{3a} (§ 66) může za podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 12

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů obce stanoví zákon o Sběrce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 57.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednala-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

(2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 124

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednala-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 64

(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat a) prezident republiky, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) vláda za podmínek uvedených v § 118, e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 68

(1) Nebyl-li návrh odmítnut a nevzniknou-li v průběhu řízení důvody pro zastavení řízení, je Ústavní soud povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších návrhů.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.), § 70

(1) Dojde-li po provedeném řízení Ústavní soud k závěru, že zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo že jiný právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo zákonem, nálezem rozhodne, že takový zákon nebo jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení se zrušují dnem, který v nálezu určí.

(2) Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že nejsou dány důvody ke zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení, návrh zamítne.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 1

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhláší závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 2

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhláší a) ústavní zákon, b) zákon, c) zákonné opatření Senátu, d) nařízení vlády, e) prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 3

(1) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhláší

a) platná mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a jež má být zcela nebo zčásti prozatímně prováděna před jejím vstupem v platnost, a to ve znění, které je pro Českou republiku závazné, včetně výhrad učiněných Českou republikou; mezinárodní smlouva, která je současně sjednána Evropskou unií a Českou republikou se vyhláší odkazem na částku Úředního věstníku Evropské unie, ve které byla vyhlášena, b) oznámení o ukončení platnosti mezinárodní smlouvy podle písmene a) a o jiné skutečnosti důležité pro provádění mezinárodní smlouvy podle písmene a), c) oprava českého překladu mezinárodní smlouvy podle písmene a).

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 4

Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se dále vyhláší a) nález Ústavního soudu, pokud tak stanoví jiný zákon, b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jeho vyhlášení Ústavní soud rozhodne, c) usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že setrvává na zákonu vráceném prezidentem republiky, d) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, nebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla, e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky, f) rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komory Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví jiný zákon nebo jestliže o jeho vyhlášení státní orgán, který jej učinil, rozhodne, g) rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu, h) sdělení ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky, Státní volební komise nebo Národní rozpočtové rady o skutečnosti nebo přijatém rozhodnutí, pokud tak stanoví jiný zákon, i) sdělení Ministerstva vnitra o opravě chyby (dále jen „sdělení o opravě chyby“).

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.), § 5

(1) Název „Sbírka zákonů a mezinárodních smluv“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku zákonů a mezinárodních smluv a elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv podle tohoto zákona.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 78–79, čl. 87, čl. 104. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 10–12, § 123–124. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.): § 64, § 68, § 70. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (222/2016 Sb.): § 1–5. Znění: 29. 8. 2026.

A34 — Individuální správní akty /pojem, podstata, členění individuálních správních aktů, pravidla vydávání, možnosti nápravy a exekuce, hmotně právní a procesně právní charakteristika individuálních správních aktů na vybraných příkladech/.

Základní výklad a souvislosti

Individuální správní akt řeší konkrétní právní poměry určité osoby nebo osob. Rozhodnutí může být konstitutivní, deklaratorní, ukládající povinnost nebo přiznávající oprávnění; tyto klasifikace se překrývají. Je třeba určit orgán, účastníky, předmět, výrok a právní účinky. **Právní moc, vykonatelnost** a správnost jsou odlišné vlastnosti. Zákonnost se zajišťuje procesními právy, odůvodněním a opravnými či dozorčími prostředky. Výkon rozhodnutí předpokládá zákonné podmínky a vhodný způsob exekuce.

Rozhodnutí jako právní akt

Individuální správní akt autoritativně upravuje konkrétní právní situaci. Konstitutivní akt ji mění či zakládá, deklaratorní potvrzuje již existující stav. **Materiální** povaha rozhodnutí může být významnější než název úředního dopisu.

Orgán a účastníci

Orgán potřebuje věcnou a místní příslušnost. Účastník má právo na procesní zapojení podle zákona; okruh účastníků není určen jen tím, komu je nakonec uložena povinnost.

Vznik účinků

Vydání, oznámení, **právní moc** a **vykonatelnost** se nemusí časově shodovat. Pravomocné rozhodnutí může obsahovat lhůtu ke splnění; předběžně vykonatelné rozhodnutí může být naopak vymáháno ještě před právní mocí.

Vady a výkon

Nezákonnost zpravidla vyžaduje odstranění aktem příslušného orgánu. Nicotnost znamená kvalitativně závažnější nedostatek. Před nuceným výkonem se vždy prověřuje existence a **vykonatelnost** titulu i rozsah uloženého plnění.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Nezákonné rozhodnutí nemusí být nicotné. Nicotnost představuje kvalifikovanou vadu a má vlastní režim. Osvědčení zpravidla potvrzuje stav a nelze je automaticky pokládat za konstitutivní rozhodnutí. Doručení má zásadní význam pro účinky a běh lhůt.

Individuální správní akt a jeho vady

- **Konstitutivní a deklaratorní účinek:** První zakládá, mění či ruší právní poměr, druhý autoritativně potvrzuje jeho existenci. Oba mohou vyžadovat soudní ochranu a zákonné odůvodnění; deklaratorní povaha neznamená absenci zásahu do práv.

- **Náležitosti:** Výrok musí určitě vymezit rozhodnutí, odůvodnění vysvětlit skutkový a právní základ a poučení sdělit dostupnou obranu. Neurčitý výrok nelze napravovat tím, že exekuční orgán dodatečně stanoví chybějící obsah povinnosti.
- **Vady:** Nezákonnost a nicotnost se odlišují intenzitou i prostředkem nápravy. Právní moc stabilizuje rozhodnutí, vykonatelnost umožňuje realizaci uložené povinnosti. Tyto účinky nemusejí nastat současně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník odmítá splnit každé rozhodnutí, které považuje za nesprávné, s tvrzením, že je automaticky nicotné.

Právní rozbor: Je třeba použít příslušný prostředek ochrany a posoudit zákonné podmínky nicotnosti. Subjektivní nesouhlas s právním hodnocením sám o sobě nicotnost ani odklad výkonu nezakládá.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 67

(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

(2) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí se písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o oprávněném prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

správní řád (500/2004 Sb.), § 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 69

(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.

(2) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.

správní řád (500/2004 Sb.), § 70

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

správní řád (500/2004 Sb.), § 71

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“, b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1), c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu, nebo e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“.

správní řád (500/2004 Sb.), § 72

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.

(2) Pokud se všichni účastníci vzdají nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí pouze záznam do spisu podle § 67 odst. 2 věty druhé.

správní řád (500/2004 Sb.), § 73

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.

(2) Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány; ustanovení § 76 odst. 3 věty poslední tím není dotčeno. Pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem v rozsahu v něm uvedeném. Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu je závazné pro každého. Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci,²⁸ je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

správní řád (500/2004 Sb.), § 74

(1) Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek.

(2) Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je vykonatelné, je-li v právní moci a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný

účinek, a byla-li stanovena lhůta ke splnění povinnosti, jejím uplynutím.

(3) Ustanovení o vykonatelnosti platí obdobně i pro jiné právní účinky rozhodnutí.

správní řád (500/2004 Sb.), § 75

(1) Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. Zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

(2) Na požádání účastníka opatří správní orgán prvního stupně doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi doručen. Na požádání účastníka se vyhotoví stejnopis výroku spolu s vyznačením doložky právní moci nebo vykonatelnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 76

(1) V případech stanovených zákonem rozhoduje správní orgán usnesením.

(2) Usnesení podle § 11 odst. 2, § 13 odst. 4, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 38 odst. 5 a § 80 odst. 4 písm. b) a c) lze vydat bez předchozího řízení, jestliže obdobné usnesení bylo tímž správním orgánem podle ustálené rozhodovací praxe vydáno v téže nebo jiné věci za obdobných skutkových okolností. Účinky takového usnesení nastávají jeho vydáním.

správní řád (500/2004 Sb.), § 77

(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.

(2) Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 81

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

správní řád (500/2004 Sb.), § 82

(1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

(2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

správní řád (500/2004 Sb.), § 85

(1) Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

(2) Správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, a) jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem, b) hrozí-li vážná újma některému z účastníků, nebo c) požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 103

(1) Podle ustanovení této hlavy se postupuje, pokud ten, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost peněžitého nebo nepeněžitého plnění (dále jen „povinný“), v určené lhůtě tuto povinnost dobrovolně nesplní.

(2) Exekučním správním orgánem je správní orgán, který je podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněn k exekuci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 104

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je a) vykonatelné rozhodnutí uvedené v § 74, nebo b) vykonatelný smír uvedený v § 141 odst. 8.

správní řád (500/2004 Sb.), § 105

(1) Exekuční titul u exekučního správního orgánu uplatňuje a) správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo b) osoba oprávněná z exekučního titulu.

(2) Správní orgán uvedený v odstavci 1 písm. a) nebo osoba oprávněná z exekučního titulu mohou o provedení exekuce požádat též soud nebo soudního exekutora.

správní řád (500/2004 Sb.), § 106

(1) Pro správu placení peněžitého plnění se uplatní postup pro správu daní bez ohledu na to, zda je toto peněžité plnění příjmem veřejného rozpočtu podle daňového řádu.

(2) Správu placení peněžitého plnění namísto správního orgánu, který toto peněžité plnění uložil, vykonává obecný správce daně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 107

(1) Exekučním správním orgánem příslušným k exekuci na nepeněžitá plnění je správní orgán uvedený v § 105 odst. 1 písm. a), je-li orgánem moci výkonné. Obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním správním orgánem, je-li současně správním orgánem uvedeným v § 105 odst. 1 písm. a) nebo je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního samosprávného celku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 67–78, § 81–82, § 85, § 103–107. Znění: 1. 7. 2025.

A35 — Smíšené správní akty /pojem, podstata, pravidla vydávání, možnosti nápravy, hmotně právní a procesně právní charakteristika smíšených správních aktů na vybraných příkladech/.

Základní výklad a souvislosti

Smíšený správní akt není zákonným označením pro libovolný úkon s více účinky. Typickým příkladem je opatření obecné povahy, které je konkrétní v předmětu a obecné v okruhu adresátů. Správní řád upravuje návrh, zveřejnění, připomínky, námítky a účinnost opatření. Při kvalifikaci je zásadní skutečná povaha regulace a zvláštní zákonná úprava. Soudní ochrana má vlastní návrhový režim podle soudního řádu správního, odlišný od žaloby proti individuálnímu rozhodnutí.

Smíšená povaha

Opatření obecné povahy kombinuje konkrétně vymezený předmět a obecně určené adresáty. Územní plán se týká určitého území, ale zasahuje širší okruh osob. Není proto ani běžným zákonem, ani souborem individuálních povolení.

Adresáti a dotčené osoby

Vlastníci a další osoby mají procesní postavení podle příslušného zákona. Připomínka a námítka mohou mít odlišné podmínky a způsob vypořádání; nelze je považovat za zaměnitelné názvy stejného podání.

Postup vydání

Návrh se projednává ve stanoveném režimu a orgán musí vysvětlit rozhodné důvody i vypořádání podání. Veřejné zveřejnění není pouhou formalitou, protože umožňuje dotčeným osobám využít ochranu.

Přezkum

Soudní ochrana proti opatření obecné povahy má zvláštní procesní pravidla. Nezákonnost jednotlivého následného rozhodnutí a nezákonnost podkladového opatření se musí rozlišit, včetně příslušných lhůt.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Opatření obecné povahy není ani obecně závazným předpisem, ani běžným rozhodnutím o jediném účastníkovi. Připomínky a námítky nejsou totožné prostředky; oprávněné osoby a způsob vypořádání se liší. Zvláštní zákon může obsahovat odchylky.

Smíšený správní akt

- **Materiální pojetí:** Opatření obecné povahy má konkrétní předmět a obecně vymezené adresáty. Územní plán či dopravní regulace mohou být typickým příkladem, ale kvalifikace závisí na zvláštní úpravě a skutečných účincích.

- **Účast veřejnosti:** Připomínky a námitky mají odlišný procesní režim a oprávněné osoby. Odůvodnění musí reagovat na relevantní konflikty a zákonné požadavky; nahrazení odůvodnění odkazem na politickou podporu nepostačuje.
- **Přezkum:** Správní kontrola a soudní návrh na zrušení sledují různé procesní režimy. Přípustnost, legitimace a lhůty se prověřují podle správního řádu, soudního řádu správního a případného zvláštního zákona.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba napadne územně konkrétní regulaci žalobou proti individuálnímu rozhodnutí pouze proto, že se jí osobně dotýká.

Právní rozbor: Osobní dotčení samo neurčuje právní formu aktu. Je třeba posoudit konkrétnost předmětu, obecnost adresátů a zákonné zmocnění, poté zvolit odpovídající správní nebo soudní postup.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

správní řád (500/2004 Sb.), § 172

(1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 136 doručí veřejnou vyhláškou podle § 25, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. V případě potřeby se návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklým. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejmeně po dobu 15 dnů.

(2) Není-li vzhledem k rozsahu návrhu možno zveřejnit jej na úřední desce v úplném znění, musí být na úřední desce uvedeno, o jaké opatření obecné povahy jde, čímž zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění však musí být i v takovém případě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. Doba a místo konání veřejného projednání správní orgán oznámí na úřední desce nejmeně 15 dnů předem; oznámení zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné tuto dobu zkrátit; nestanoví-li zákon jinak, musí zkrácená doba činit nejmeně 5 dní.

(4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

správní řád (500/2004 Sb.), § 173

(1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Ustanovení § 172 odst. 1 platí obdobně. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

(2) Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

(3) Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

správní řád (500/2004 Sb.), § 174

(1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé.

(2) Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 101a

(1) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. Ten, kdo je oprávněn ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může současně s takovou žalobou nebo návrhem navrhnout zrušení tohoto opatření obecné povahy nebo jeho částí; jsou-li však žaloba nebo jiný návrh podávány po uplynutí lhůty podle § 101b odst. 1, může navrhnout pouze, aby soud rozhodl, že se takové opatření obecné povahy nebo jeho část v této věci nepoužijí, pokud by jinak byly dány důvody pro jejich zrušení. Soud umožní tomu, kdo napadené opatření obecné povahy vydal, aby se k návrhu na nepoužití opatření obecné povahy nebo jeho částí vyjádřil; ustanovení § 78 odst. 8 se použije obdobně.

(2) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat nejvyšší státní zástupce, jestliže k jeho podání shledá závažný veřejný zájem.

(3) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat veřejný ochránce práv nebo ochránce práv dětí, jestliže k jeho podání prokáže závažný veřejný zájem.

(4) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, vydaného krajem, může podat též obec.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 101b

(1) Návrh lze podat do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout, a to ani ve vazbě na navazující správní rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon nahrazující rozhodnutí.

(2) Návrh podle § 101a odst. 2 a 3 může oprávněný navrhovatel podat do 3 let ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

(3) Návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat návrhové body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel opatření obecné povahy nebo jeho část za nezákonné. Obsahuje-li návrh tyto náležitosti, nelze již v dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud nenapadené části opatření obecné povahy nebo jej rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel může kdykoli za řízení návrhové body omezit.

(4) Při přezkoumání opatření obecné povahy vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání opatření obecné povahy.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 101d

(1) Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu. K vadám řízení o vydání opatření obecné povahy, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost napadeného opatření obecné povahy, se nepřihlíží.

(2) Dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy nebo jeho části jsou v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem, opatření obecné povahy nebo jeho části zruší v nezbytně nutném rozsahu, a to dnem právní moci rozsudku, nebo k pozdějšímu dni, který v rozsudku určí. Není-li návrh důvodný, soud jej zamítne. Soud o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí rozhodne do devadesáti dnů poté, kdy návrh došel soudu.

(3) Ke zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí přihlédne soud při přezkumu rozhodnutí nebo jiných úkonů správních orgánů, při jejichž vydání bylo opatření obecné povahy užito, byť byly vydány před tímto zrušením; při tom je povinen zohlednit práva osob nabytá v dobré víře a ochranu veřejného zájmu.

(4) Bylo-li na základě opatření obecné povahy, které bylo zrušeno, nebo bylo-li na základě části opatření obecné povahy, která byla zrušena, rozhodnuto o správním deliktu a toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale nebylo dosud vykonáno, je zrušení takového opatření obecné povahy nebo jeho částí důvodem pro obnovu řízení podle ustanovení příslušného procesního předpisu.

stavební zákon (283/2021 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje působnost orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

(2) Tento zákon dále upravuje podmínky pro integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly.

(3) Účelem stavebního zákona je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.

stavební zákon (283/2021 Sb.), § 2

(1) Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem, vyjádřením nebo závazným stanoviskem, které vydal jako podklad pro úkony podle tohoto zákona.

(2) Při pořizování navazující územně plánovací dokumentace se nepřihlíží ke stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje a vydání nadřazené územně plánovací dokumentace.

(3) Při postupech podle části šesté se nepřihlíží k vyjádření nebo závaznému stanovisku ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto v územně plánovací dokumentaci nebo v územním opatření.

stavební zákon (283/2021 Sb.), § 3

(1) Nové stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko může dotčený orgán v téže věci uplatňovat pouze v rozsahu nově zjištěných skutečností, které nemohly být zjištěny dříve, nebo na základě změny právních předpisů, a pokud se jimi změnily podmínky, za kterých bylo stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko vydáno, a to jen v rozsahu změny podmínek.

(2) Nové stanovisko, vyjádření nebo závazné stanovisko může dotčený orgán vydat také tehdy, pokud původní bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných nebo zkreslených.

(3) Nové stanovisko k územně plánovací dokumentaci může dotčený orgán uplatnit také na základě skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořizované územně plánovací dokumentace, nebo na základě výsledku řešení rozporů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 171–174. Znění: 1. 7. 2025.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 101a, § 101b, § 101c, § 101d. Znění: 1. 1. 2026.

stavební zákon (283/2021 Sb.): § 1–3. Znění: 1. 1. 2027.

A36 — Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy a jiné úkony správních orgánů /pojem, podstata a druhy veřejnoprávních smluv, pojem a podstata opatření obecné povahy a tzv. jiných úkonů správních orgánů, hmotně právní a procesně právní charakteristika uvedených forem činnosti na vybraných příkladech /.

Základní výklad a souvislosti

Veřejnoprávní smlouva zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva a musí mít **zákonný základ**. Správní řád rozlišuje smlouvy mezi veřejnými subjekty, mezi orgánem a adresátem a mezi adresáty v zákonem dovoleném režimu. Smluvní konsensus neumožňuje obejít zákonnou kompetenci ani poškodit práva třetích osob. Vedle smluv se zde zkoumají opatření obecné povahy a jiné úkony, například osvědčení a vyjádření. Každá forma má vlastní nápravný režim.

Různé formy jednání

Veřejnoprávní smlouva koordinuje či upravuje veřejnoprávní vztah na základě zákona. Opatření obecné povahy jednostranně reguluje konkrétní předmět vůči obecnému okruhu adresátů. Osvědčení typicky potvrzuje skutečnost; **materiální** obsah každého úkonu určuje jeho právní režim.

Účast a souhlas

Strany veřejnoprávní smlouvy nemohou dohodou obejít kogentní veřejnoprávní pravidla nebo ochranu třetích osob. Zákon může vyžadovat souhlas příslušného orgánu či dotčených osob.

Procesní postup

U smlouvy se řeší uzavření, účinnost, změna, přezkum a spory. U osvědčení nebo vyjádření se uplatní odpovídající část správního řádu a zvláštní zákon. Samotný podpis veřejné instituce nedělá z kupní smlouvy veřejnoprávní smlouvu.

Volba ochrany

Nelze podávat odvolání proti každému úřednímu úkonu. Nejdříve se identifikuje jeho povaha a poté příslušný opravný, dozorčí nebo soudní prostředek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Soukromoprávní smlouva uzavřená obcí není jen kvůli účasti obce veřejnoprávní smlouvou. Přezkum souladu veřejnoprávní smlouvy a rozhodování sporů ze smlouvy jsou odlišné postupy. Třetí osoby mohou mít zákonem chráněné postavení.

Smluvní a neformální formy veřejné správy

- **Veřejnoprávní smlouva:** Je právním nástrojem výkonu správy s podmínkami danými veřejným právem. Souhlas stran sám neumožňuje přenos kompetence, pokud jej zákon nepřipouští. Její obsah musí respektovat veřejný zájem i práva třetích osob.

- **Jiné úkony:** Vyjádření, osvědčení a sdělení se řídí zvláštním procesním režimem a základními zásadami. Neformální označení neznamená orgán povinnosti zákonnosti a nedovoluje obcházet řízení, které zákon pro zásah vyžaduje.
- **Ochrana:** Spor z veřejnoprávní smlouvy a přezkum opatření obecné povahy nejsou běžnou civilní žalobou ze smlouvy. Při volbě prostředku se nejprve určí právní povaha a účinek napadeného úkonu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obec a soukromá osoba se dohodnou, že smlouva nahradí správní povolení, aniž takovou možnost připouští zákon.

Právní rozbor: Dohoda nemůže sama vytvořit smluvní alternativu autoritativního rozhodování. Zkoumá se výslovný zákonný základ, obsah, souhlas dotčených osob a příslušný režim přezkumu či sporu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 154

Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná.

správní řád (500/2004 Sb.), § 155

(1) Jestliže to nevyklučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.

(2) Je-li správní orgán požádán o vydání osvědčení nebo ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

správní řád (500/2004 Sb.), § 156

(1) Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu.

(2) Vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1, zruší usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové

usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení. Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení hlavy IX části druhé o přezkumném řízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 157

Nebude-li tím způsobena újma žádné z dotčených osob, může správní orgán usnesením prohlásit, že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí, které má náležitosti jiného úkonu, je tím úkonem, jehož náležitosti splňuje, pokud byl příslušný oba předmětné úkony vydat nebo uskutečnit.

správní řád (500/2004 Sb.), § 158

- (1) Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.
- (2) Ustanovení § 156 odst. 2 se přiměřeně použije i na úkony správního orgánu prováděné při postupu podle části druhé, třetí, páté nebo šesté, jejichž zrušení není zvlášť upraveno.

správní řád (500/2004 Sb.), § 159

- (1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.
- (2) Veřejnoprávní smlouva nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v souladu s veřejným zájmem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 160

- (1) Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy.
- (2) Jednání za stát upravují zvláštní zákony.⁴¹

správní řád (500/2004 Sb.), § 161

- (1) Stanoví-li tak zvláštní zákon, může správní orgán uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, a to i namísto vydání rozhodnutí. Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3. Správní orgán přitom postupuje podle ustanovení o souhlasu třetích osob (§ 168).
- (2) Veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít i po zahájení řízení podle části druhé. Poté, co veřejnoprávní smlouva byla uzavřena, správní orgán usnesením řízení zastaví.

správní řád (500/2004 Sb.), § 162

- (1) Ti, kdo by byli účastníky podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, popřípadě ti, kdož účastníky takového řízení jsou, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu týkající se převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností, nevylučuje-li to povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu; ten posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.
- (2) Pokud k veřejnoprávní smlouvě mezi účastníky přistoupí i správní orgán, pak platí, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy udělil souhlas.

Uzavírání veřejnoprávní smlouvy

správní řád (500/2004 Sb.), § 163

- (1) Projev vůle učiněný v písemné formě, směřující k uzavření veřejnoprávní smlouvy, který je určen jedné nebo více určitým osobám, je návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle toho, kdo návrh činí (dále jen „navrhovatel smlouvy“), být jím v případě jeho přijetí vázán.
- (2) Návrh smlouvy působí od doby, kdy dojde osobě, které je určen. Návrh smlouvy může navrhovatel smlouvy zrušit, dojde-li projev o zrušení osobě, které je určen, dříve nebo alespoň současně s návrhem smlouvy; to platí, i když je návrh smlouvy neodvolatelný.

správní řád (500/2004 Sb.), § 164

- (1) Veřejnoprávní smlouva musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být na téže listině.

správní řád (500/2004 Sb.), § 165

(1) Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy lze přezkoumat z moci úřední. Strana veřejnoprávní smlouvy, která není správním orgánem, může dát podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděla.

správní řád (500/2004 Sb.), § 166

(1) Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran; bylo-li k uzavření smlouvy třeba souhlasu správního orgánu nebo třetí osoby, je tohoto souhlasu třeba i k uzavření této dohody; ustanovení § 164 odst. 3 platí obdobně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 167

(1) Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy a) bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto, b) změnil-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat,

c) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy, d) z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo e) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

správní řád (500/2004 Sb.), § 168

Veřejnoprávní smlouva, nejde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160, která se přímo dotýká práv nebo povinností třetí osoby, nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní tato osoba vysloví písemný souhlas. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.

Závazky z veřejnoprávních smluv

správní řád (500/2004 Sb.), § 169

(1) Spory z veřejnoprávní smlouvy rozhoduje a) Ministerstvo vnitra, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160 a je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo jsou smluvními stranami obce s rozšířenou působností; Ministerstvo vnitra věc projedná s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, b) příslušný krajský úřad, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160 a jsou-li smluvními stranami obce, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, nepřevzme-li věc Ministerstvo vnitra, c) správní orgán, který je společně nadřízený smluvním stranám, jde-li o jinou veřejnoprávní smlouvu podle § 160; není-li takového správního orgánu, řeší spor v dohodě ústřední správní úřady nadřízené správním orgánům, které jsou nadřízeny smluvním stranám, d) správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který je stranou veřejnoprávní smlouvy, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 161, nebo e) správní orgán, který k jejímu uzavření udělil souhlas, jde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 162.

správní řád (500/2004 Sb.), § 170

Při postupu podle této části se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé tohoto zákona; nevylučuje-li to povaha a účel veřejnoprávních smluv, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

správní řád (500/2004 Sb.), § 172

(1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 136 doručí veřejnou vyhláškou podle § 25, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky. V případě potřeby se návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklém. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

správní řád (500/2004 Sb.), § 173

(1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Ustanovení § 172 odst. 1 platí obdobně. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se tak stát před postupem podle § 172. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

(2) Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 154–173. Znění: 1. 7. 2025.

A37 — Právní záruky (záruky zákonnosti) ve veřejné správě /pojem, podstata a systém, stručná charakteristika jednotlivých záruk, demonstrace hmotněprávních a procesně právních charakteristik na vybraných příkladech právních záruk ve veřejné správě/.

Základní výklad a souvislosti

Právní záruky veřejné správy tvoří prostředky předcházení, odhalení a nápravy nezákonnosti. Zahrnují zákonnou kompetenci, procesní práva, opravné prostředky, dozor, kontrolu, správní soudnictví, ústavní ochranu, odpovědnost za škodu a instituci ochránce práv. Záruky působí preventivně i následně. Je třeba spojit každou s chráněným právem, aktivně oprávněným subjektem, orgánem a právním účinkem. Podnět ke kontrole nemá stejné účinky jako včasné odvolání.

Záruky jako systém

Zákonnost správy chrání organizační kontrola, procesní práva, opravné prostředky, soudní přezkum i odpovědnost za újmu. Materiálně účinná ochrana vyžaduje, aby prostředek mohl napravit konkrétní zásah, ne pouze zaznamenat stížnost.

Nositelé ochrany

Účastník řízení využívá vlastní procesní oprávnění. Nadřízený orgán vykonává správní kontrolu a soud poskytuje nezávislou ochranu v zákonném rozsahu. Ochránce práv má jiné nástroje než odvolací orgán.

Načasování

Odvolání typicky působí před právní mocí, přezkumné řízení míří na zákonnost za stanovených podmínek a žaloba zahajuje soudní řízení. Podnět k doзору není automaticky návrhem, o němž musí být vydáno meritorní rozhodnutí.

Důsledek vady

Zrušení rozhodnutí a náhrada škody jsou různé výsledky. Ani prokázaná nezákonnost sama nevyřeší všechny podmínky odpovědnosti státu, například vznik újmy a příčinnou souvislost.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Náhrada škody nenahrazuje zrušení nezákonného aktu. Stížnost nenahrazuje odvolání tam, kde je odvolání přípustné. Dozorčí prostředek nemusí zakládat subjektivní nárok na zahájení řízení. Ochrana před nečinností má vlastní podmínky.

Systém právních záruk

- **Prevence a náprava:** Kompetenční pravidla, procesní participace a odůvodnění působí preventivně; opravné prostředky, dozor, soudní ochrana a odpovědnost za škodu umožňují nápravu. Jeden nástroj zpravidla nenahrazuje všechny ostatní.

- **Procesní návaznost:** Žádost o náhradu škody může záviset na zrušení či změně nezákonného rozhodnutí. Je proto důležité využít dostupnou procesní obranu včas a správně; samotná stížnost na úředníka neotevívá automaticky odvolací řízení.
- **Účinná ochrana:** Náprava musí odpovídat povaze zásahu. U nečinnosti je účelem rozhodnutí, u nezákonného rozhodnutí jeho přezkum a u újmy kompenzace. Hodnocení dostupnosti prostředků se nesmí omezit na jejich pouhé formální pojmenování.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Usnesení rozšířeného senátu nss 3 As 60/2024-36, 9. 6. 2026 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu

Okolnosti případu: V dlouhodobém sporu společnosti BONVER WIN s Ministerstvem financí o provozování loterií bylo po dřívějším soudním zásahu rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Následný spor se týkal formulace výroku a odůvodnění tohoto postupu.

Co soud řešil: Rozšířený senát vysvětlil vztah § 90 odst. 4 správního řádu k předběžně vykonatelným rozhodnutím a odpovědnostnímu režimu. Původní předložené otázky nemohl věcně vyřešit, protože pro konkrétní případ nebyly relevantní.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Publikovaná právní věta neznamena konečné přiznání náhrady společnosti. Odstranění správního aktu a civilní posouzení všech předpokladů odpovědnosti státu jsou odlišné otázky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Za překážku rozhodnutí odvolacího orgánu podle § 90 odst. 4 správního řádu lze považovat jen případy, kdy by jiné rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro posouzení podmínky vzniku nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy případy odvolání proti předběžně vykonatelným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-posouzeni-podminky-vzniku-naroku-na-nahradu-skody-zpusobenou-pri-vykonu-verejne-moci-spravni-rizeni-prekazka-rozhodnuti-odvolaciho-organu-podle-90-odst-4-spravniho-radu.p5191.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník po uplynutí odvolací lhůty pošle obecnou stížnost a očekává stejné účinky jako včasné odvolání.

Právní rozbor: Je třeba hodnotit obsah podání, ale pouhá změna názvu nevyléčí zmeškání lhůty. Přicházející další prostředky mají vlastní předpoklady a nesmějí být prezentovány jako automatická náhrada odvolání.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 2

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Nevyplyvá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 4

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

(3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 5

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 6

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.

správní řád (500/2004 Sb.), § 7

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.

(2) Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění.

správní řád (500/2004 Sb.), § 8

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

(2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 80

- (1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.
- (2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, ne zahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.
- (3) Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v případě, kdy je z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný správní orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti nebo zahájit řízení z moci úřední anebo v řízení řádně pokračovat. Po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník.

správní řád (500/2004 Sb.), § 81

- (1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
- (2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.
- (3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 94

- (1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII této části. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
- (2) Přezkumné řízení není přípustné, jestliže byl rozhodnutím účastníkovi udělen souhlas k právnímu jednání nebo povolen vklad práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí nebo jestliže bylo rozhodnuto ve věci osobního stavu a žadatel nabyl práv v dobré víře. V přezkumném řízení nelze přezkoumávat ani rozhodnutí vydaná podle § 97. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu podle § 90 odst. 1 písm. b) nelze přezkoumávat, jestliže již bylo při novém projednávání věci vydáno nové rozhodnutí.
- (3) Samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci (§ 43) a usnesení o zastavení řízení (§ 66). Ostatní usnesení lze přezkoumávat až spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela, a jedině tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody.

správní řád (500/2004 Sb.), § 100

- (1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
- (2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
- (3) Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených

v odstavci 1 a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.

správní řád (500/2004 Sb.), § 175

(1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

(2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepiše o ní správní orgán písemný záznam.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 1

(1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

(2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti").

(3) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 5

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 8

(1) Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán.

(2) Byla-li škoda způsobena nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na právní moc, lze nárok uplatnit i tehdy, pokud rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno na základě řádného opravného prostředku.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 13

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

(2) Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 2

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 5

Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 2–8, § 80–81, § 94, § 100, § 175. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.): § 1, § 5, § 8, § 13. Znění: 1. 1. 2026.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 2, § 5. Znění: 1. 1. 2026.

A38 — Kontrola veřejné správy /pojem, podstata a systém, charakteristika a vztahy jednotlivých druhů kontroly veřejné správy, demonstrace hmotněprávních a procesně právních charakteristik na vybraných příkladech/.

Základní výklad a souvislosti

Kontrola veřejné správy porovnává zjištěný stav s požadovaným standardem a vyvozuje zákonné následky. Lze ji rozlišovat na vnitřní a vnější, preventivní a následnou, právní a hospodářskou. Parlamentní kontrola, kontrola soudní, dohled nad samosprávou a šetření ochránce práv mají rozdílné účely i účinky. Kontrolující subjekt může požadovat součinnost pouze v zákonném rozsahu. Zjištění nedostatku není automaticky rozhodnutím o sankci, neplatnosti aktu nebo náhradě škody.

Druhy kontroly

Vnitřní kontrola probíhá uvnitř organizace, vnější přichází od jiného subjektu. Kontrola zákonnosti se liší od kontroly hospodárnosti či účelnosti. Úřad může jednat zákonně, ale nehospodárně; zjištění však musí spadat do kompetence kontrolujícího.

Kontrolující a kontrolovaný

Práva vstupu, vyžádání dokladů a ukládání opatření vyžadují konkrétní zákonnou oporu. Politická odpovědnost vedení instituce nezakládá kterémukoli poslanci přímou procesní pravomoc kontrolního orgánu.

Proces zjištění

Kontrola musí zachytit podklady, závěry a možnost obrany kontrolovaného podle příslušného režimu. Kontrolní protokol a následné sankční rozhodnutí jsou různé akty, i když vycházejí ze stejných skutečností.

Účinky kontroly

Zjištění může vést k nápravě, podnětu k jinému řízení či sankci vydané oprávněným orgánem. Samo automaticky neruší dřívější správní rozhodnutí ani neprokazuje trestní vinu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Dozor nad zákonností úkonu se odlišuje od kontroly hospodaření a od přezkumu individuálního rozhodnutí. Nezávislý kontrolní orgán nevykonává automaticky všechny kompetence státní správy. Závaznost nápravných opatření se určuje konkrétní úpravou.

Kontrola zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti

- **Vnitřní kontrola:** Působí uvnitř správní soustavy a může hodnotit plnění služebních úkolů. Vnější kontrola se opírá o nezávislý kontrolní subjekt nebo veřejnou participaci. Hierarchický pokyn a kontrolní zjištění nejsou stejné právní akty.

- **Kritéria:** Zákonnost hodnotí soulad s právem, hospodárnost vztah prostředků a nákladů, účelnost vhodnost pro cíl. Rozsah konkrétní kontroly je zákonně vymezen; ústavně chráněná samospráva nesmí být potlačena kontrolou politické vhodnosti bez opory v zákoně.
- **Následky:** Kontrolní protokol, doporučení, sankční rozhodnutí a náprava vad mají odlišné účinky. Zjištění chyby samo ještě neurčuje, který orgán a jakým procesem uloží konkrétní povinnost.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Kontrolní zpráva vytkne postup úřadu a poškozený ji označí za vykonatelné rozhodnutí o své peněžité pohledávce.

Právní rozbor: Kontrolní závěr může být důležitým podkladem, ale nárok a exekuční titul musejí vzniknout zákonným postupem. Je třeba oddělit zjištění, nápravu, odpovědnost a vykonatelnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 30

- | |
|---|
| (1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců. |
| (2) Řízení před komisí upraví zákon. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 53

- | |
|---|
| (1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti. |
| (2) Interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne jejího podání. |

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

- | |
|---|
| (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. |
| (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. |

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 123

- | |
|---|
| (1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy. |
| (2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy. |

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 124

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo Ministerstvu vnitra sdělí, že nápravu nezjedná, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

(2) V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti se zákonem může Ministerstvo vnitra pozastavit výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 125

(1) Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo krajskému úřadu sdělí, že nápravu nezjedná, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení obce. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

(2) V případě zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými právy a základními svobodami může krajský úřad pozastavit jeho účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 126

(1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnicí ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nejednají-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy nebo krajskému úřadu sdělí, že nápravu nezjedná, krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zruší a o rozhodnutí o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti informuje obecní úřad.

(2) V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti se zákonem může krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zrušit bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 127

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, pozastaví magistrát jeho výkon. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření je pozastaven dnem doručení rozhodnutí magistrátu městskému obvodu nebo městské části. Magistrát v rozhodnutí současně stanoví městskému obvodu nebo městské části lhůtu ke zjednání nápravy, která nesmí být delší než 3 měsíce. Zjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části nápravu ve stanovené lhůtě, magistrát své rozhodnutí zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.

(2) Nejedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části v případě podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě nápravu, podá magistrát do 60 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti soudu. Jestliže soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, pozbývá rozhodnutí magistrátu o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 128

(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti.

zákon o obcích (128/2000 Sb.), § 129

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.

(2) Magistráty územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti kontrolují výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 15

(1) Veřejný ochránce práv je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v a) nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií a obrazových záznamů, b) kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů, a to v odůvodněných případech i bez přítomnosti jiných osob, c) rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 16

Všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své působnosti povinny poskytovat veřejnému ochránci práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 17

Jestliže veřejný ochránce práv šetřením nezjistí porušení právních předpisů ani jiná pochybení, písemně o tom vyrozumí stěžovatele i úřad. Nebude-li to v rozporu se zájmy dítěte, ochránce práv dětí může vyrozumět i zákonné zástupce dítěte nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 18

(1) Zjistí-li veřejný ochránce práv šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištění ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 19

Veřejný ochránce práv může navrhnout zejména tato opatření k nápravě: a) zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci, b) provedení úkonů k odstranění nečinnosti, c) zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení, d) zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, e) poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 20

(1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit veřejnému ochránci práv, jaká opatření k nápravě provedl.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 13

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené^{8a} lhůtě.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 30, čl. 53, čl. 97. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o obcích (128/2000 Sb.): § 123–129. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.): § 15–20. Znění: 12. 6. 2026.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.): § 13. Znění: 1. 1. 2026.

A39 — Soudní kontrola veřejné správy /prameny právní úpravy, postavení v systému kontroly veřejné správy, systém soudní kontroly veřejné správy, pravomoc soudů ve správním soudnictví a podle části páté o.s.ř., úloha Nejvyššího správního soudu, ústavní soudnictví/.

Základní výklad a souvislosti

Soudní kontrola správy rozlišuje veřejnoprávní přezkum ve správním soudnictví a soukromoprávní věci rozhodnuté správním orgánem podle části páté občanského soudního řádu. Správní soud zásadně kontroluje zákonnost, zatímco soud podle části páté za zákonných podmínek rozhoduje soukromoprávní věc znovu. Správní žaloby se člení zejména na žalobu proti rozhodnutí, nečinnosti a zásahu. NSS rozhoduje kasační stížnosti a další zákonem vymezené věci. Ústavní ochrana nastupuje při zásahu do ústavně zaručených práv.

Dvě soudní cesty

Správní soudnictví typicky kontroluje zákonnost výkonu veřejné správy. Řízení podle části páté občanského soudního řádu řeší soukromoprávní věc, o níž rozhodl správní orgán. **Materiální** povaha věci rozhoduje více než samotná totožnost původního orgánu.

Pravomoc a žalobce

Žalobce musí mít odpovídající legitimaci pro rozhodovací, zásahovou či nečinnostní žalobu. Nejvyšší správní soud není obecně soudem prvního stupně pro každý správní spor.

Průběh přezkumu

Správní soud kontroluje napadený akt v mezích příslušné žaloby a zákonných výjimek. Zrušení zpravidla vrací věc správě, zatímco v soukromoprávním režimu může soud rozhodnutí nahradit vlastním rozhodnutím.

Další ochrana

Kasační stížnost má vlastní přípustnost a důvody. Ústavní stížnost přichází jako subsidiární ochrana ústavních práv, nikoli jako automatické pokračování každého neúspěšného správního sporu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Ne každá činnost správního orgánu spadá do správního soudnictví. Rozhodující je povaha rozhodované věci a zákonný režim. Zrušení správního aktu není totéž jako nahrazení jeho výsledku civilním rozhodnutím.

Rozdělení soudní ochrany

- **Veřejná subjektivní práva:** Správní soudnictví přezkoumává zásahy veřejné správy v zákonných typech řízení. Jeho účelem není bez dalšího rozhodnout každou hmotněprávní soukromou pohledávku, o níž správní orgán pojednával.

- **Část pátá občanského soudního řádu:** V zákonem vymezených soukromoprávních věcech soud věc znovu projednává v civilním procesu. Rozdíl od kasačního přezkumu správního aktu ovlivňuje účastníky, důkazy i podobu rozsudku.
- **Kompetenční konflikt:** Spor o správnou soudní větev musí být řešen příslušným procesním prostředkem. Ústavní stížnost zůstává subsidiární; nelze jí běžně nahradit správní žalobu nebo civilní prostředek, který byl dostupný.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Rozsudek nss 9 As 186/2025-24, 22. 7. 2026 — Otevřená data živnostenského rejstříku

Okolnosti případu: Žadatel chtěl veřejnou část živnostenského rejstříku jako otevřená data. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo použít informační zákon s odkazem na speciální režim živnostenského zákona. Spor souvisel s možností datově zkoumat krátkodobé ubytování a zároveň s ochranou osobních údajů.

Co soud řešil: NSS porovnal úplnost zvláštní úpravy a její vztah k obecnému právu na informace. Pouhá existence odvětvového ustanovení o poskytování údajů ještě neznamena komplexní speciální režim.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr nevylučuje samostatné ochranné důvody pro konkrétní údaje. Povinný subjekt nemůže odmítnout informační zákon jen podle názvu zvláštního předpisu, ale stále musí posoudit obsah žádosti a příslušné výjimky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Právní úprava poskytování údajů zapisovaných do živnostenského rejstříku obsažená v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, není komplexní úpravou podmínek poskytnutí těchto informací. Uvedený zákon proto nepředstavuje zvláštní zákon ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-vztah-mezi-pravni-upravou-poskytovani-udaju-zapisovanych-do-zivnostenskeho-rejstriku-podle-zivnostenskeho-zakona-a-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.p5185.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Finanční arbitr rozhodne soukromý spor ze spotřebitelské smlouvy a účastník automaticky podá správní žalobu jen proto, že arbitr je veřejná instituce.

Právní rozbor: Je nutné určit soukromoprávní povahu sporu a příslušný soudní režim. Označení veřejné instituce samo nestačí ke kvalifikaci věci jako veřejnoprávní.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 2

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 3

(1) Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na organizaci soudů a postavení soudců, rozhodujících ve správním soudnictví, obecné právní předpisy.¹

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 4

(1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

(2) Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují a) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda, b) ve věcech politických stran a politických hnutí, c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 5

Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 6

Z rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou vyloučeny věci, o nichž to stanoví tento nebo zvláštní zákon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 7

Příslušnost soudů

Čl. XXIV zákona č. 152/2023 Sb. ke dni 1. 7. 2023 v odst. 4 slova „Nejvyšší stavební úřad nebo Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazuje slovy „Dopravní a energetický stavební úřad“. Tato slova zde však figurují až od 1. 1. 2024, kdy je sem vkládá zákon č. 284/2021 Sb. Jelikož relevantní judikatura NSS implicitně předpokládá, že k nahrazení slov došlo (Nad 122/2024-103, Nad 137/2025-23, 21 As 115/2025-33), pozdrželi jsme účinnost novelizačního bodu a zapracovali jsme ho k 1. 1. 2024.

(1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.

(2) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 65

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Za rozhodnutí se považuje také závazné stanovisko, které brání vydání povolení či souhlasu.

(2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu přísluší, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

(3) Rozhodl-li správní orgán o uložení trestu za správní delikt, může se ten, jemuž byl takový trest uložen, žalobou domáhat též upuštění od něj nebo jeho snížení v mezích zákonem dovolených.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 79

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

(2) Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 82

Žalobní legitimace

Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 102

Přípustnost

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 244

(1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle

zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, a) rozhodl-li o sporu nebo o jiné právní věci rozhodce nebo stálý rozhodčí soud nebo rozhodčí komise spolku,⁹⁸ b) jestliže se rozhodnutí správního orgánu v důsledku námitek nebo jiného obdobného úkonu účastníka právního poměru učiněného před správním orgánem podle zvláštního zákona zrušuje nebo pozbývá účinnosti, c) odkázal-li podle zvláštního právního předpisu správní orgán účastníky právního poměru s jejich nároky na řízení před soudem.⁹⁹

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 245

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 246

(1) K návrhu je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta. Tento návrh se nazývá žalobou.

(2) Žaloba musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4) obsahovat označení účastníků řízení, sporu nebo jiné právní věci, o které správní orgán rozhodl, a rozhodnutí správního orgánu, vyličení skutečností, které svědčí o tom, že žaloba je podána včas, údaje o tom, v čem žalobce spatřuje, že byl rozhodnutím správního orgánu dotčen na svých právech, označení důkazů, které by měly být v řízení před soudem provedeny, jakož i to, v jakém rozsahu má být spor nebo jiná právní věc soudem projednána a rozhodnuta a jak má být spor nebo jiná právní věc soudem rozhodnuta.

(3) K žalobě je žalobce povinen připojit stejnopis rozhodnutí správního orgánu a listinné důkazy, jichž se dovolává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 247

(1) Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

(2) Žaloba je nepřípustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 248

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek na právní moc ani na vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu.

(2) Soud na žádost žalobce odloží a) vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže by neprodleným výkonem rozhodnutí správního orgánu hrozila žalobci závažná újma, b) právní moc rozhodnutí správního orgánu až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých právech a odklad se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv nabytých třetími osobami.

(3) Odklad právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí správního orgánu soud i bez návrhu zruší, jakmile se ukáže, že pominuly důvody, pro které byl povolen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 249

(1) Není-li dále stanoveno jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech vkladu práva k nemovitým věcem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je k řízení místně příslušný a) obecný soud účastníka, jemuž byla nebo podle návrhu podaného u správního orgánu měla být uložena povinnost k plnění, b) obecný soud účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno, není-li dána příslušnost podle písmena a), c) soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, není-li dána příslušnost podle písmena a) nebo b).

(2) Týkalo-li se řízení před správním orgánem práva k nemovité věci, je k řízení místně příslušný vždy soud, v jehož obvodu je nemovitá věc.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250j

(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. S rozhodnutím správního orgánu se soud vypořádá v odůvodnění rozsudku.

(2) Rozsudek soudu podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí správního orgánu v takovém rozsahu, v jakém je rozsudkem soudu dotčeno. Tento následek musí být uveden ve výroku rozsudku.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 17

(1) Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci.

(2) Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

(3) Není-li v nálezu stanovena lhůta k plnění, je nález vykonatelný, jakmile nabyl právní moci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 2–7, § 65, § 79, § 82, § 102. Znění: 1. 1. 2026.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 244–250, § 250j. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 17. Znění: 15. 2. 2025.

A40 — Správněprávní odpovědnost, správněprávní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty /pojem, podstata, funkce, systém a stručná charakteristika jednotlivých podsystémů správněprávní odpovědnosti, pojem, podstata a stručná charakteristika jednotlivých druhů tzv. jiných správních deliktů, demonstrace hmotněprávních a procesně právních charakteristik na vybraných příkladech/.

Základní výklad a souvislosti

Současné správní trestání již nevychází z jednoduchého rozdělení na přestupky fyzických osob a jiné správní delikty právnických osob. Zákon č. 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) sjednocuje obecný rámec přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob. Vedle něj existují zvláštní sankční režimy, například kárná odpovědnost. Je třeba identifikovat skutkovou podstatu, odpovědný subjekt, časovou působnost, zavinění nebo objektivní odpovědnost a případné liberační důvody. Správní sankce sledují represivní i preventivní účel.

Systém správního trestání

Starší označení jiných správních deliktů je nutné zasadit do reformy přestupkového práva. Přestupky fyzických osob, podnikatelů a právnických osob se zpravidla řídí společným základem, vedle něj existují disciplinární a další zvláštní režimy.

Odpovědný subjekt

U člověka se zkoumá zavinění podle zákona, u právnické osoby přičitatelnost jednání a případná liberace. **Materiální** závažnost skutku nenahrazuje chybějící znak skutkové podstaty ani automaticky nevytváří odpovědnost vedení organizace.

Procesní garance

Správní trestání vyžaduje prokázání skutku, možnost obhajoby a nestranné rozhodnutí. Princip presumpce nevinu není omezen jen na soudní trestní řízení. Sankce nesmí být založena na pouhé povinnosti obviněného prokázat nevinu.

Sankce a náprava

Zkoumá se druh, výměra a individualizace sankce i zákaz dvojího postihu téhož skutku v relevantním rozsahu. Disciplinární odpovědnost nemusí být totožná s přestupkovou, ale jejich souběh vyžaduje právní analýzu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Historický zákon č. 200/1990 Sb. (historický zákon o přestupcích) není současným obecným základem. Zavinění fyzické osoby a odpovědnost právnické osoby se neposuzují totožně. Sankční řízení se liší od řízení o pouhém nápravném opatření, i když mohou reagovat na stejné jednání.

Správní trestání a terminologie

- **Aktuální systém:** Historické označení jiné správní delikty je třeba vysvětlit ve vztahu k současnému zákonu o odpovědnosti za přestupky a zvláštním úpravám. Disciplinární, pořádková a jiná odpovědnost nemusí být totožná s obecným přestupkovým režimem.
- **Hmotné předpoklady:** Skutková podstata, zavinění tam, kde je vyžadováno, okolnosti vylučující protiprávnost a zánik odpovědnosti se dokazují podle povahy subjektu. Právnícká osoba se neposuzuje mechanicky podle osobních znaků fyzické osoby.
- **Sankce:** Legalita, individualizace a zákaz dvojího postihu chrání adresáta. Přiměřenost není libovolná benevolence; správní orgán musí vyložit okolnosti a výběr sankce v zákonných mezích, včetně podmínek případného upuštění.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Nikola Jílková: Ukládání správních trestů, ČPVP 2/2018

Článek analyzuje vztah správního uvážení a přiměřenosti sankce po sjednocení přestupkové úpravy. Zdůrazňuje individuální hodnocení okolností místo mechanického ukládání sazby. V tomto materiálu je použit pouze odborný rozbor; aktuální odpovědnost a zánik trestnosti se vyvozují z přiloženého zákona, nikoli ze starého článku.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad uloží právnícké osobě sankci podle zrušeného obecného přestupkového zákona bez posouzení nové úpravy a času jednání.

Právní rozbor: Je nutné určit rozhodné právo, aktuální skutkovou podstatu a pravidla časové působnosti včetně příznivější pozdější úpravy. Starý seznam zkouškových předpisů není právním důvodem pro aplikaci zrušeného zákona.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 2

(1) Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele přestupku (dále jen „pachatel“) příznivější.

(2) Přestupek je spáchán v době, kdy pachatel konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat.

(3) Jestliže se zákon změní během páčání přestupku, použije se zákon, který je účinný při dokončení jednání, kterým je přestupek spáchán.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 3

(1) Podle právního řádu České republiky se posuzuje odpovědnost za přestupek, který byl spáchán na území České republiky.

(2) Přestupek se považuje za spáchaný na území České republiky, jednal-li pachatel a) zcela nebo zčásti na území České republiky, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo b) v cizině, pokud porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti na území České republiky.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 4

(1) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle jiného zákona, nelze jako přestupek projednat.

(2) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva, nelze jako přestupek projednat.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 5

Přestupek

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 6

(1) Pokus přestupku je jednání fyzické osoby, které bezprostředně směřuje k dokonání přestupku a kterého se fyzická osoba dopustila v úmyslu přestupek spáchat, jestliže k dokonání přestupku nedošlo.

(2) Pokus přestupku je též jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby, které bezprostředně směřuje k dokonání přestupku, jestliže k dokonání přestupku nedošlo.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 7

Pokračování v přestupku

Pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 8

Trvající přestupek

Trvající přestupek je takový přestupek, jehož znakem je jednání pachatele spočívající ve vyvolání a následném udržování protiprávního stavu nebo jednání pachatele spočívající v udržování protiprávního stavu, který nebyl pachatelem vyvolán.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 13

(1) Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho pokusu, je-li trestný.

(2) Pachatelem je též fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila jiné fyzické osoby, jež není odpovědná za přestupek pro nedostatek věku nebo nepřítetnost anebo proto, že svým jednáním naplnila podmínky nutné obrany nebo krajní nouze nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 15

(1) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, s tím byl srozuměn.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 20

(1) Právnícká osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnícké osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnícké osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnícké osobě, a to při činnosti právnícké osoby, v přímé souvislosti s činností právnícké osoby nebo ku prospěchu právnícké osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnícké osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnícké osoby.

(2) Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnícké osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnícké osoby za přestupek považuje a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, b) jiný orgán právnícké osoby nebo jeho člen, c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení, d) fyzická osoba, která plní úkoly právnícké osoby, e) fyzická osoba, kterou právnícká osoba používá při své činnosti, nebo f) fyzická osoba, která za právníckou osobu jednala, jestliže právnícká osoba výsledku takového jednání využila.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 21

(1) Právnícká osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 22

(1) Podnikající fyzická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo při jejím podnikání nebo v přímé souvislosti s ním a podnikající fyzická osoba svým jednáním porušila právní povinnost, která je uložena podnikající fyzické osobě nebo fyzické osobě.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 23

(1) Na odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek se použijí obdobně ustanovení § 20 a 21, s výjimkou § 20 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. a) a b).

(2) Přestane-li podnikající fyzická osoba, která je pachatelem, být podnikatelem, její odpovědnost za přestupek nezaniká.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 24

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 29

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek

Odpovědnost za přestupek zaniká a) uplynutím promlčecí doby, b) smrtí fyzické osoby, c) zánikem právnícké osoby, nemá-li právního nástupce, nebo d) vyhlášením amnestie.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 30

Délka promlčecí doby

Promlčecí doba činí a) 1 rok, nebo b) 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 35

Druhy správních trestů

Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty, c) zákazu činnosti, d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 37

Určení druhu a výměry správního trestu

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména a) k povaze a závažnosti přestupku,

b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení, c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání přestupku, jakož i k okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo, e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání přestupku, f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým způsobem byla pro totéž protiprávní jednání potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v řízení o přestupku, g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti, h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek spáchán, i) u pokračujícího, trvajících a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 1

Předmět zákona

Tento zákon upravuje pravomoc a příslušnost soudů k řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, složení jejich senátů a postup soudu a účastníků v řízení.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 2

Předmět řízení

V řízení podle tohoto zákona se a) posuzuje kárná odpovědnost soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu nebo předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, kárná odpovědnost státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce a kárná odpovědnost soudního exekutora za kárné provinění¹, případně kárný delikt nebo závažný kárný delikt⁹ (dále jen „kárné provinění“), b) posuzuje kárná odpovědnost 1. soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu nebo předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu za drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování, pokud mu byly vytknuty podle zákona o soudech a soudcích, 2. státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce za drobné nedostatky a poklesky, pokud mu byly vytknuty podle zákona o státním zastupitelství, 3. soudního exekutora za drobné nedostatky v exekuční a další činnosti soudního exekutora nebo drobné poklesky v chování soudního exekutora a za drobné nedostatky v činnosti nebo drobné nedostatky v chování zaměstnanců soudního exekutora, pokud byly soudnímu exekutorovi vytknuty podle exekučního řádu, c) posuzuje způsobilost soudce a způsobilost státního zástupce vykonávat svou funkci², d) rozhoduje o zpřístupnění protokolu o hlasování o rozhodnutí soudu.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 6

(1) Funkce člena kárného senátu kárného soudu a náhradníka člena kárného senátu kárného soudu zaniká a) uplynutím funkčního období kárného senátu, do kterého byl určen, jestliže kárný senát do uplynutí svého funkčního období dokončil všechna řízení, b) dokončením posledního řízení, jestliže jej kárný senát dokončil po uplynutí svého funkčního období, c) přestane-li splňovat podmínky podle § 5m až 5o, pokud funkce nezanikla podle odstavce 3, d) brání-li mu zdravotní stav nebo jiné důvody vykonávat svou funkci po dobu delší 1 roku, e) uplynutím kalendářního měsíce po měsíci, v němž bylo doručeno předsedovi kárného soudu oznámení o vzdání se funkce.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.): § 1-8, § 13, § 15, § 20-24, § 29-30, § 35, § 37. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.): § 1-2, § 6. Znění: 1. 1. 2025.

A41 — Správně právní odpovědnost za přestupky /pojem, podstata a charakteristika odpovědnosti za přestupky, základ a specifika procesně právní úpravy přestupků/.)

Základní výklad a souvislosti

Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je zákonem výslovně označen za přestupek a vykazuje zákonné znaky, nejde-li o trestný čin. Odpovědnost fyzické osoby vyžaduje splnění osobních předpokladů a zavinění v zákonem určeném rozsahu. U právnických a podnikajících fyzických osob se použijí zvláštní pravidla přičitatelnosti a zproštění odpovědnosti. Procesně je třeba rozlišit obviněného, poškozeného a osobu přímo postiženou. Základ tvoří zákon č. 250/2016 Sb. (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), jednotlivé skutkové podstaty jsou i ve zvláštních zákonech.

Znaky přestupku

Přestupek je protiprávní společensky škodlivý čin výslovně označený zákonem, který vykazuje zákonné znaky a není trestným činem. **Formální** vymezení a **materiální** škodlivost se zkoumají společně.

Odpovědná osoba

Věk, přičetnost a zavinění mají význam u člověka. U právnické osoby a podnikatele se použijí příslušná pravidla přičitatelnosti a liberace; nelze bez dalšího přenášet osobní vinu zaměstnance na každého jednatele.

Řízení

Orgán identifikuje skutek, obstará důkazy, poskytne procesní obranu a rozhodne o vině i sankci. Skutková podstata se nemůže rozšiřovat analogií v neprospěch obviněného.

Časové hledisko

Promlčení odpovědnosti a změna zákona jsou samostatné otázky. Pozdější příznivější úprava se hodnotí podle pravidel správního trestání, nikoli podle obecné domněnky, že vždy platí právo ze dne rozhodnutí.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Presumpce neviny, dokazování a právo na obhajobu se promítají do správního trestání. Odpovědnost může zaniknout zákonnými způsoby; promlčení je třeba počítat podle konkrétního režimu. Zákon č. 251/2016 Sb. (zákon o některých přestupcích) je souborem některých skutkových podstat, nikoli náhradou obecného procesního zákona.

Přestupek a procesní garance

- **Základ:** Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin výslovně označený zákonem a naplňující jeho znaky. Obecná definice sama nepokrývá chybějící speciální skutkovou podstatu. Čas činu ovlivňuje použitelné znění a příznivější pozdější úpravu.

- **Odpovědnost:** Věk, přičetnost a zavinění fyzické osoby se odlišují od přičitatelnosti jednání právnické osobě či podnikající fyzické osobě. Liberační důvod se dokládá v rozsahu zákona; existence formálního interního pravidla nemusí stačit.
- **Proces:** Obviněný má právo na obhajobu, důkazní návrhy a respektování presumpce nevin. Zkrácený postup nemůže odstranit podstatné podmínky odpovědnosti ani právo využít zákonnou obranu proti příkazu.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Nikola Jílková: přítěžující a polehčující okolnosti, ČPVP 2/2018

Pro ústní odpověď je podstatné ukázat, jak orgán převádí zjištěné okolnosti skutku do odůvodněného výběru trestu. Odborný článek rozebírá individualizaci a proporcionalitu. Rozhodující zákonné podmínky a případné změny je třeba číst ve zde uvedeném časovém znění; článek není samostatným zdrojem účinné sazby.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad rozhodne o vině na základě anonymního oznámení, aniž prověří skutek nebo umožní obviněnému se vyjádřit.

Právní rozbor: Oznámení může být podnětem, ale nenahrazuje dokazování. Orgán musí prokázat zákonné znaky, respektovat procesní práva a při neodstranitelných pochybnostech postupovat podle záruk správního trestání.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 5

Přestupek

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 13

(1) Fyzická osoba je pachatelem, jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky přestupku nebo jeho pokusu, je-li trestný.

(2) Pachatelem je též fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila jiné fyzické osoby, jež není odpovědná za přestupek pro nedostatek věku nebo nepřičetnost anebo proto, že svým jednáním naplnila podmínky nutné obrany nebo krajní nouze nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 14

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby

Jestliže zákon stanoví, že pachatelem může být jen fyzická osoba, která má zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení, a jednal-li nebo měl-li jednat za tuto osobu její zákonný zástupce nebo opatrovník, odpovídá za přestupek zákonný zástupce nebo opatrovník, i když on sám tuto zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení nemá.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 15

(1) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, s tím byl srozuměn.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 16

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem přestupku, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za přestupek spáchaný z nedbalosti.

(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného přestupku, bude potrestán jen za tento mírnější přestupek, nejde-li o přestupek spáchaný z nedbalosti.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 17

(1) Kdo při spáchání přestupku neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

(2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 18

Věk

Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 19

Nepříčetnost

Za přestupek není odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo své jednání ovládat; odpovědnosti se však nezabývá ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, užitím návykové látky; návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobící nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 20

(1) Právní osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 21

(1) Právní osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 29

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek

Odpovědnost za přestupek zaniká a) uplynutím promlčecí doby, b) smrtí fyzické osoby, c) zánikem právnické osoby, nemá-li právního nástupce, nebo d) vyhlášením amnestie.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 30

Délka promlčecí doby

Promlčecí doba činí a) 1 rok, nebo b) 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 35

Druhy správních trestů

Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty, c) zákazu činnosti, d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 68

Účastníci řízení

Účastníkem řízení je a) obviněný, b) poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a c) vlastník věci, která může být nebo byla zabráná, v části řízení, která se týká zabránění věci nebo náhradní hodnoty.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 69

(1) Podezřelý z přestupku se stává obviněným, jakmile vůči němu správní orgán učiní první úkon v řízení.

(2) Dokud není pravomocným rozhodnutím o přestupku vyslovena vina obviněného, hledí se na něj jako na nevinného. V pochybnostech správní orgán rozhodne ve prospěch obviněného.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 78

(1) Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 80

(1) Správní orgán může nařídit ústní jednání.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 86

(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem, b) skutek nespáchal obviněný, c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno, d) obviněný požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva, e) obviněný požívá výsad a imunit podle jiného zákona, f) obviněný v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku, g) obviněný nebyl v době spáchání skutku pro nepřičetnost za přestupek odpovědný, h) odpovědnost za přestupek zanikla, i) o totožném přestupku dříve zahájil řízení podle tohoto zákona proti téže osobě jiný správní orgán, j) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení způsobem uvedeným v § 77 odst. 2, k) obviněný zemřel nebo zanikl, l) o skutku již bylo rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze považovat za postačující, m) správní orgán v průběhu řízení zjistí, že se jedná o přestupek, který lze projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku a tento souhlas nebyl dán, nebo n) osoba přímo postižená spácháním přestupku vzala zpět souhlas se zahájením řízení nebo pokračováním v řízení, nejedná-li se o přestupek, který lze projednat i bez takového souhlasu.

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.), § 93

(1) Ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, se kromě náležitostí podle správního řádu uvede a) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání, b) právní kvalifikace skutku, c) vyslovení viny, d) forma zavinění u obviněného, který je fyzickou osobou, e) druh a výměra správního trestu, popřípadě výrok o podmíněném upuštění od uložení správního trestu, o upuštění od uložení správního trestu nebo o mimořádném snížení výměry pokuty, f) výrok o započtení doby, po kterou obviněný na základě úředního opatření učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem již nesměl činnost vykonávat, do doby zákazu činnosti, g) výrok o uložení ochranného opatření, h) výrok o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a i) výrok o náhradě nákladů řízení.

zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), § 4

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.

zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), § 5

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, c) maří vykazání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních, d) poruší noční klid, e) vzbudí veřejné pohoršení, f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci, nebo

k) vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek použije.

zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), § 7

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, b) jinému ublíží na zdraví, nebo c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že 1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 2. jiného nepravdivě obviní z přestupku, 3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.), § 8

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně a) způsobí škodu na cizím majetku

1. krádeží, 2. zpronevěrou, 3. podvodem, nebo 4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku; pokus tohoto přestupku je trestný, b) neoprávněně užívá cizí majetek, c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, neboto, co za takovou věc bylo opatřeno.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.): § 5, § 13–21, § 29–30, § 35, § 68–69, § 78, § 80, § 86, § 93. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.): § 4–5, § 7–8. Znění: 1. 1. 2026.

A42 — Správní řád a základní zásady činnosti správních orgánů /charakteristika a rozsah působnosti správního řádu, vztah ke zvláštním zákonům, systematika správního řádu, základní zásady činnosti správních orgánů podle správního řádu/.

Základní výklad a souvislosti

Správní řád je obecným procesním rámcem činnosti správních orgánů a neupravuje pouze klasické správní řízení. Obsahuje základní zásady, rozhodování o právech a povinnostech, zvláštní pravidla, jiné úkony, veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Zvláštní zákon má přednost v rozsahu skutečné odchylky. Základní zásady zahrnují legalitu, zákaz zneužití pravomoci, ochranu dobré víry, **přiměřenost**, zjištění rozhodného stavu, procesní vstřícnost, rychlost a rovnost dotčených osob.

Obecný procesní předpis

Správní řád sjednocuje základní postupy veřejné správy. Jeho použitelnost se určuje podle povahy činnosti a vztahu ke zvláštním zákonům; nejde o univerzální předpis pro každé jednání veřejné instituce.

Zásady a adresáti

Zákonnost, proporcionalita, ochrana dobré víry a legitimního očekávání zavazují správní orgán. Rovnost nevyžaduje shodný výsledek odlišných případů, ale vysvětlení relevantních rozdílů.

Postup

Zvláštní zákon může upravit odchylku; obecná pravidla vyplňují neřešené otázky v příslušném rozsahu. Základní zásady působí širěji než jediný typ formalizovaného řízení.

Materiální význam

Poučování a vstřícnost usnadňují výkon práv, ale neopravňují orgán prominout kogentní podmínku povolení. Ochrana důvěry také nepředstavuje automatický nárok na opakování nezákonné praxe.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Zásady nejsou pouhé nezávazné rady. Působí při výkladu i volbě procesního postupu, avšak nelze jimi svévolně zrušit výslovnou zákonnou podmínku. Správní řád se neuplatní na každý soukromoprávní úkon veřejného subjektu.

Působnost a subsidiarita správního řádu

- **Rozsah:** Správní řád se vztahuje na zákonem vymezený výkon veřejné správy; nejde o proces všech jednání veřejné instituce. Zvláštní úprava vylučuje obecnou pouze v rozsahu skutečné odchylky, není-li stanoveno jinak.
- **Základní zásady:** Legalita, proporcionalita, ochrana dobré víry, součinnost, rychlost a rovnost tvoří standard činnosti. Při aplikaci zásady musí orgán vysvětlit její dopad na konkrétní postup; pouhý výčet paragrafů neprokazuje jejich dodržení.

- **Legitimní očekávání:** Obdobné případy mají být rozhodovány bez nedůvodných rozdílů. Správní praxe ale nemůže trvale ospravedlňovat jednání v rozporu se zákonem. Její změna vyžaduje racionální vysvětlení a přiměřený ohled na důvěru adresátů.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad opakovaně vyžaduje již dostupné dokumenty a bezdůvodně prodlužuje řízení s tvrzením, že správní řád předepisuje jen formální náležitosti.

Právní rozbor: Vedle konkrétních procesních pravidel se posuzují zásady hospodárnosti, rychlosti, spolupráce a ochrany dotčených osob. Dostupné podklady je třeba využít zákonným způsobem; účastník nemá nést zbytečnou administrativní zátěž.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 1

- (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).
- (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.
- (3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 2

- (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
- (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
- (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
- (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

správní řád (500/2004 Sb.), § 3

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 4

- (1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.
- (2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

(3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 5

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 6

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.

správní řád (500/2004 Sb.), § 7

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.

(2) Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění.

správní řád (500/2004 Sb.), § 8

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

(2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 9

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

správní řád (500/2004 Sb.), § 154

Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná.

správní řád (500/2004 Sb.), § 159

(1) Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

(2) Veřejnoprávní smlouva nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v souladu s veřejným zájmem.

(3) Uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejíž stranou je správní orgán, nesmí snižovat důvěryhodnost veřejné správy, musí být účelné a správní orgán musí mít při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy.

(4) Veřejnoprávní smlouva se vždy posuzuje podle svého skutečného obsahu.

Druhy veřejnoprávních smluv

správní řád (500/2004 Sb.), § 171

Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

správní řád (500/2004 Sb.), § 177

(1) Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.

(2) V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje obdobně podle části čtvrté.

správní řád (500/2004 Sb.), § 178

(1) Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.

(2) Nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší. Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 1–9, § 154, § 159, § 171, § 177–178. Znění: 1. 7. 2025.

A43 — Správní řízení, subjekty správního řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení /definice správního řízení, druhy správního řízení, správní orgány, dotčené orgány, příslušnost správních orgánů, vyloučení, vedení řízení, definice a procesní způsobilost účastníků řízení, jejich práva, povinnosti a úkony, charakteristika uvedených pojmů a institutů, přiblížení jejich úpravy v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu/.

Základní výklad a souvislosti

Správní řízení směřuje k rozhodnutí o právech či povinnostech jmenovitě určených osob nebo k deklaraci právního stavu. Jeho subjekty zahrnují příslušný správní orgán a účastníky, případně dotčené orgány, zástupce a další osoby. Kompetence a příslušnost se posuzují před věcným rozhodováním. Podjatost chrání nestrannost úředních osob. Procesní způsobilost, zastoupení a účastenství jsou odlišné otázky. Lhůty se rozlišují podle účelu a zákon určuje jejich počítání i možnosti nápravy zmeškání.

Řízení a jeho subjekty

Správní řízení směřuje k autoritativnímu určení individuálních práv či povinností. Správní orgán rozhoduje, účastník hájí své zájmy a dotčený orgán poskytuje zákonem určený podklad.

Příslušnost a nestrannost

Věcná a místní příslušnost určují oprávněný orgán. Vyloučení úřední osoby chrání nestrannost konkrétního rozhodování; nesouhlas s dřívějším zákonným postupem sám podjatost nedokazuje.

Procesní schopnost

Právní subjektivita, procesní způsobilost a zastoupení jsou různé otázky. Orgán musí zajistit, aby osobě neschopné samostatného jednání nechyběla potřebná **procesní ochrana**.

Čas a příprava

Počátek a konec lhůty se stanoví podle zákonných pravidel. Předběžné zjišťování nebo podnět nemusí zahájit řízení; rozhoduje konkrétní procesní skutečnost.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Podnět není vždy žádostí zahajující řízení a nezakládá automaticky nárok na zahájení z moci úřední. Způsob počítání času je třeba vztáhnout k doručení, pracovnímu dni a konkrétní procesní úpravě. Nepříslušný orgán má zákonný postup pro předání podání.

Účastenství, příslušnost a čas

- **Příslušnost:** Věcná, místní a funkční příslušnost odpovídají různým otázkám. Vyloučení konkrétní úřední osoby pro podjatost není automaticky totožné s nedostatkem pravomoci celého orgánu. Překážka musí být řešena zákonným procesním postupem.
- **Účastník:** Jeho postavení zakládá správní řád či zvláštní zákon. Zástupce vykonává práva za zastoupeného v mezích oprávnění; svědek podává důkaz a dotčený orgán hájí svěřenou agendu. Tyto role nelze směšovat.
- **Lhůty:** Určuje se počátek, délka, konec a případná možnost prominutí. Hmotněprávní a procesní lhůta mohou mít odlišné následky. Doručení a běh lhůty se prověřují dříve než závěr, že podání bylo opožděné.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba odešle žádost nepřislušnému úřadu a ten ji bez dalšího odmítne projednat i předat.

Právní rozbor: Je nutné postupovat podle pravidel příslušnosti a postoupení. Není přípustné považovat nesprávného adresáta za důvod ignorovat podání. Současně se samostatně posoudí zachování relevantní lhůty.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 9

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

správní řád (500/2004 Sb.), § 10

Věcná příslušnost

Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

správní řád (500/2004 Sb.), § 11

(1) Místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází, c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání,² d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu,³ popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince⁴ (dále jen „místo trvalého pobytu“); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky, e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky; ⁵ u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.

(2) Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost

usnesením nejbližše společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad,⁶ do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

správní řád (500/2004 Sb.), § 12

Postoupení pro nepříslušnost

Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu.

Dožádání

správní řád (500/2004 Sb.), § 13

(1) Příslušný správní orgán může usnesením dožádat podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán (dále jen „dožádaný správní orgán“) o provedení úkonu, který by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohl provést vůbec. Toto usnesení se doručuje pouze dožádanému správnímu orgánu a nelze se proti němu odvolat.

(2) Dožádaný správní orgán provede dožádaný úkon, jakož i úkony, které zajišťují účel dožádání.

správní řád (500/2004 Sb.), § 14

(1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen „úřední osoba“), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.

(2) Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.

správní řád (500/2004 Sb.), § 15

(1) Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníkovi řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá. Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen „oprávněné úřední osoby“).

správní řád (500/2004 Sb.), § 27

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

správní řád (500/2004 Sb.), § 28

(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

(2) Jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není účastníkem, podala proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit, je oprávněna tento úkon učinit do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání; ustanovení § 41 odst. 6 věty druhé platí obdobně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 29

(1) Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně (dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost.¹⁹ Ustanovení § 28 se použije obdobně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 30

(1) Jménem 22 právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona.

správní řád (500/2004 Sb.), § 31

Zástupce

Zástupcem účastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.

správní řád (500/2004 Sb.), § 32

(1) V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 33

(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

správní řád (500/2004 Sb.), § 34

(1) Zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

správní řád (500/2004 Sb.), § 36

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 37

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

správní řád (500/2004 Sb.), § 39

(1) Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.

správní řád (500/2004 Sb.), § 40

(1) Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, a) nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala, b) končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce, c) připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, 25 je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin, d) je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 41

(1) Navrácením v předešlý stav se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit.

správní řád (500/2004 Sb.), § 42

Přijímání podnětů k zahájení řízení

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1.

správní řád (500/2004 Sb.), § 43

(1) Řízení o žádosti (§ 44) není zahájeno a správní orgán věc usnesením odloží v případě, že a) vůči němu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, nebo b) bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 9–15, § 27–34, § 36–37, § 39–43. Znění: 1. 7. 2025.

A44 — Zahájení a průběh správního řízení /charakteristika a úprava uvedených institutů, jakož i institutů: doručování, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, zajišťovací prostředky, přerušení řízení, zastavení řízení, a to v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu/.

Základní výklad a souvislosti

Řízení se zahajuje na žádost nebo z moci úřední zákonem určeným okamžikem. Poté orgán vymezuje předmět, zajišťuje účast osob, doručuje, opatřuje podklady a umožňuje procesní vyjádření. Ústní jednání se koná za podmínek zákona a nesmí být zaměněno za univerzální povinnost ve všech věcech. Dokazování musí směřovat k rozhodným skutečnostem; podklady mohou mít různou povahu. Přerušení dočasně brání pokračování, zatímco zastavení ukončuje řízení bez meritorního rozhodnutí v případech stanovených zákonem.

Zahájení a průběh

Řízení na žádost vychází z dispozičního úkonu žadatele, řízení z moci úřední z úkonu orgánu stanoveného zákonem. **Materiální** zjištění potřeby zasáhnout ještě samo nenahrazuje řádné zahájení.

Komunikace a účast

Doručení určuje seznámení s úkonem a často běh lhůt. Účastník má možnost vyjádřit se k podkladům, ale nemusí mít právo na osobní jednání v každém druhu věci.

Zjišťování skutku

Podklady se hodnotí jednotlivě i v souvislosti. Orgán musí řešit rozhodné okolnosti; mechanické přepsání tvrzení jedné strany není řádné dokazování.

Přerušení a zastavení

Přerušení dočasně brání pokračování za zákonných podmínek. Zastavení řízení jej ukončuje bez požadovaného meritorního výsledku. Oba instituty potřebují konkrétní právní důvod.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Procesní zajištění neslouží k předčasnému trestání účastníka. Doručení a fikce doručení mají konkrétní předpoklady; nesprávnou adresu nelze napravit pouhým uplynutím času. Právo vyjádřit se k podkladům se uplatňuje před rozhodnutím v zákonném rozsahu.

Řízení od zahájení k podkladům rozhodnutí

- **Zahájení:** Žádost a postup z moci úřední zakládají řízení odlišným způsobem. Rozsah předmětu se určuje zákonem a obsahem úkonu; správní orgán nemůže nepozorovaně změnit řízení na jinou agendu bez procesních záruk.
- **Dokazování:** Orgán zjišťuje podklady v potřebném rozsahu a umožňuje účastníkům uplatnit stanovisko. Úřední znalost, listina a svědecká výpověď mají rozdílnou

povahu. Relevantní důkazní návrh vyžaduje provedení nebo přesvědčivé zdůvodnění odmítnutí.

- **Přerušeni a zastavení:** Přerušeni dočasně brání pokračování, zastavení řízení končí. Zajišťovací prostředek chrání průběh či účel řízení a nesmí působit jako předčasné meritorní rozhodnutí o povinnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad doplní rozhodující důkaz a ihned rozhodne, aniž účastník dostane možnost se s ním seznámit.

Právní rozbor: Je třeba posoudit právo vyjádřit se k podkladům a zákonné výjimky. Nový důkaz nesmí být překvapivým podkladem bez odpovídající procesní možnosti reagovat; následná kontrola posuzuje dopad vady na zákonnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 19

(1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky^{13a}. Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního orgánu¹⁴ (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie.

(2) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky^{13a}, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy¹⁵ vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 23

(1) Nebyl-li v případě doručování podle § 20 adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20, písemnost se uloží.

(2) Nebyla-li v případě doručování podle § 21 zastižena žádná osoba, které by bylo možno písemnost doručit, a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 21, písemnost se uloží.

(3) Písemnost se uloží a) u správního orgánu, který ji vyhotovil, nebo b) u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jejich prostřednictvím.

správní řád (500/2004 Sb.), § 24

(1) Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

(2) Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena.

správní řád (500/2004 Sb.), § 36

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

(2) Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.

správní řád (500/2004 Sb.), § 44

(1) Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen „žádost“), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

(2) Pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba, aby podání byla učiněna současně. Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich; správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí.

správní řád (500/2004 Sb.), § 45

(1) Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky.

(2) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§ 64).

správní řád (500/2004 Sb.), § 46

(1) Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak

kterémukoliv jinému účastníkovi. Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

(2) Jestliže je v řízení z moci úřední více účastníků uvedených v § 27 odst. 1, má pro zahájení řízení význam oznámení o zahájení řízení prvním z nich. Těm, kterým se nepodařilo zahájení řízení oznámit, ustanoví správní orgán opatrovníka; usnesení o ustanovení opatrovníka se doručuje veřejnou vyhláškou.

(3) Oznámení o zahájení řízení může být spojeno s jiným úkonem v řízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 49

(1) Ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí správní orgán o ústním jednání účastníky nejméně s pětidenním předstihem. Tuto povinnost nemá vůči účastníkovi, který se práva účasti na ústním jednání vzdal.

(2) Ústní jednání je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné. Při určování veřejného ústního jednání dbá správní orgán na ochranu utajovaných informací a na ochranu práv účastníků, zejména práva na ochranu osobnosti, jakož i na ochranu mravnosti. Z důvodu ochrany mravnosti mohou být z účasti na ústním jednání vyloučeny nezletilé osoby.

správní řád (500/2004 Sb.), § 50

(1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.

(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.

správní řád (500/2004 Sb.), § 51

(1) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.

(2) O provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá správní orgán vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při dokazování.

správní řád (500/2004 Sb.), § 52

Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 58

Úvodní ustanovení

Správní orgán užije zajišťovací prostředky (§ 59 až 63 a § 147) pouze v případech, kdy to vyžaduje, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zajištění průběhu a účelu řízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 61

(1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatím upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.

(2) O požádání účastníka o předběžné opatření musí být rozhodnuto do 10 dnů. Rozhodnutí se oznamuje jen tomu, koho se týká, popřípadě též jinému účastníkovi, který o jeho vydání požádal. Odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek; může je podat pouze účastník, kterému se rozhodnutí oznamuje.

správní řád (500/2004 Sb.), § 64

(1) Správní orgán může řízení usnesením přerušit a) současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2, b) současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku, c) probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán 1. dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a), 2. učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo 3. učinil úkon podle § 57 odst. 4; za úkon správního orgánu se považuje i předání písemnosti k doručení podle § 19 a vyvěšení písemnosti na úřední desce, d) do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi, e) z dalších důvodů stanovených zákonem.

(2) V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni.

správní řád (500/2004 Sb.), § 66

(1) Řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže a) žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí, b) byla podána žádost zjevně právně nepřipustná, c) žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení, d) žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen, e) zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1, f) žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl, g) žádost se stala zjevně bezpředmětnou, h) z dalších důvodů stanovených zákonem.

(2) Řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 19, § 23–24, § 36, § 44–46, § 49–52, § 58, § 61, § 64, § 66. Znění: 1. 7. 2025.

A45 — Rozhodnutí /pojem, charakteristika, druhy, náležitosti, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, ochrana před nečinností, a to v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu/.

Základní výklad a souvislosti

Rozhodnutí musí mít především určitý výrok, který stanoví řešení konkrétní věci. Odůvodnění objasňuje podklady, hodnocení důkazů a právní úvahy; poučení informuje o procesní obraně. **Právní moc** vyjadřuje stabilitu a závaznost, **vykonatelnost** možnost vynucení uložené povinnosti nebo jiné zákonné účinky. Tyto vlastnosti mohou nastat v různém okamžiku. Nicotnost se týká mimořádně závažných vad a není synonymem nezákonnosti. Ochrana před nečinností řeší nevydání rozhodnutí či jiný zákonem vymezený nedostatek činnosti.

Rozhodnutí a jeho obsah

Výrok určuje závazný výsledek, odůvodnění vysvětluje skutkové a právní důvody a poučení informuje o ochraně. Materiálně musí být patrné, komu, co a na jakém základě je určeno.

Účinky

Právní moc stabilizuje rozhodnutí v příslušném režimu. **Vykonatelnost** umožňuje vymáhat povinnost; její vznik může záviset na doručení, právní moci a uplynutí lhůty plnění.

Závažnost vady

Nesprávný právní výklad zpravidla znamená nezákonnost, nikoli automatickou nicotnost. Nicotnost se spojuje se zvláště zásadní vadou a zjišťuje stanoveným postupem.

Nečinnost

Nevydání rozhodnutí se řeší prostředky proti nečinnosti a případně soudní žalobou. Tento postup se liší od odvolání proti již existujícímu rozhodnutí.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Odůvodnění nemůže nahrazovat neurčitý výrok. Vady poučení mohou mít zákonem určené následky pro procesní lhůty. U nečinnosti je nutné rozlišit interní nápravu podle správního řádu a následnou správní žalobu.

Výrok, právní moc a nečinnost

- **Výrok:** Je nositelem závazného řešení věci. Musí být určitý zejména tam, kde ukládá povinnost. Odůvodnění nemůže samo rozšířit výrok o novou povinnost, která nebyla řádně stanovena.
- **Právní moc:** Spojuje se s nemožností využít řádný opravný prostředek a se závazností podle zákona. Vykonatelnost řeší realizaci povinnosti; může nastat v

jiném okamžiku. U předběžné vykonatelnosti je nutné ověřit zvláštní podmínky a ochranu adresáta.

- **Nečinnost:** Nesplnění povinnosti rozhodnout se napravuje prostředky proti nečinnosti, případně žalobou. Nicotnost naproti tomu označuje extrémní vadu aktu. Použití nesprávného pojmu vede k volbě nesprávného nápravného prostředku.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Usnesení rozšířeného senátu nss 3 As 60/2024-36, 9. 6. 2026 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu

Okolnosti případu: V dlouhodobém sporu společnosti BONVER WIN s Ministerstvem financí o provozování loterií bylo po dřívějším soudním zásahu rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Následný spor se týkal formulace výroku a odůvodnění tohoto postupu.

Co soud řešil: Rozšířený senát vysvětlil vztah § 90 odst. 4 správního řádu k předběžně vykonatelným rozhodnutím a odpovědnostnímu režimu. Původní předložené otázky nemohl věcně vyřešit, protože pro konkrétní případ nebyly relevantní.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Publikovaná právní věta neznamena konečné přiznání náhrady společnosti. Odstranění správního aktu a civilní posouzení všech předpokladů odpovědnosti státu jsou odlišné otázky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Za překážku rozhodnutí odvolacího orgánu podle § 90 odst. 4 správního řádu lze považovat jen případy, kdy by jiné rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro posouzení podmínky vzniku nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy případy odvolání proti předběžně vykonatelným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-posouzeni-podminky-vzniku-naroku-na-nahradu-skody-zpusobenou-pri-vykonu-verejne-moci-spravni-řízení-prekazka-rozhodnuti-odvolaciho-organu-podle-90-odst-4-spravniho-radu.p5191.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Rozhodnutí podrobně vysvětluje povinnost v odůvodnění, ale výrok neuvádí, kdo má co a v jaké lhůtě splnit.

Právní rozbor: Základ závaznosti a výkonu tvoří výrok. Je nutné posoudit jeho určitost a zákonné náležitosti. Vysvětlení v odůvodnění nemůže bez dalšího vytvořit chybějící vykonatelnou povinnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 67

(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

(2) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí se písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o oprávněm prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

(3) Ústně vyhlášené rozhodnutí správní orgán potvrdí písemně, pokud účastník písemné potvrzení požaduje. Písemné potvrzení obsahuje pouze výrokovou část rozhodnutí (§ 68 odst. 2) a další náležitosti uvedené v § 69.

Náležitosti rozhodnutí

správní řád (500/2004 Sb.), § 68

(1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

(2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

(3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.

správní řád (500/2004 Sb.), § 69

(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.

(2) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.

(3) Pokud se má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi.

správní řád (500/2004 Sb.), § 70

Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

správní řád (500/2004 Sb.), § 71

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“, b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1), c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu, nebo e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“.

správní řád (500/2004 Sb.), § 72

(1) Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.

(2) Pokud se všichni účastníci vzdají nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí pouze záznam do spisu podle § 67 odst. 2 věty druhé.

správní řád (500/2004 Sb.), § 73

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.

(2) Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány; ustanovení § 76 odst. 3 věty poslední tím není dotčeno. Pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem v rozsahu v něm uvedeném. Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu je závazné pro každého. Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci,²⁸ je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

správní řád (500/2004 Sb.), § 74

(1) Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek.

(2) Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je vykonatelné, je-li v právní moci a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný

účinek, a byla-li stanovena lhůta ke splnění povinnosti, jejím uplynutím.

správní řád (500/2004 Sb.), § 75

(1) Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. Zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

(2) Na požádání účastníka opatří správní orgán prvního stupně doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi doručen. Na požádání účastníka se vyhotoví stejnopis výroku spolu s vyznačením doložky právní moci nebo vykonatelnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 76

(1) V případech stanovených zákonem rozhoduje správní orgán usnesením.

(2) Usnesení podle § 11 odst. 2, § 13 odst. 4, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 38 odst. 5 a § 80 odst. 4 písm. b) a c) lze vydat bez předchozího řízení, jestliže obdobné usnesení bylo tímž správním orgánem podle ustálené rozhodovací praxe vydáno v téže nebo jiné věci za obdobných skutkových okolností. Účinky takového usnesení nastávají jeho vydáním.

správní řád (500/2004 Sb.), § 77

(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.

(2) Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 79

(1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně správního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné a odměna za zastupování.

(2) Rozhodnutí ve věci nákladů řízení může být ve výrokové části jiného rozhodnutí nebo může být vydáno samostatně; lze je vydat i v průběhu řízení. Rozhodnutí se oznamuje pouze osobám, jichž se týká.

správní řád (500/2004 Sb.), § 80

(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.

(2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 79

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

(2) Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 80

(1) Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon.

(2) Zmeškání lhůty nelze prominout.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 81

(1) Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

(2) Je-li návrh důvodný, soud uloží rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší, než kterou určuje zvláštní zákon.

(3) Soud zamítne žalobu, není-li důvodná.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 67–80. Znění: 1. 7. 2025.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 79–81. Znění: 1. 1. 2026.

A46 — Přezkoumání rozhodnutí v režimu správního řádu /pojem přezkumných a dozorčích prostředků, druhy, charakteristika, náležitosti, a to v režimu druhé, resp. třetí části správního řádu, včetně tzv. uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví /.

Základní výklad a souvislosti

Odvolání je řádným opravným prostředkem a přezkoumává napadené rozhodnutí v zákonném rozsahu. Rozklad se uplatňuje v zákonem určených věcech ústředních správních orgánů. Přezkumné řízení slouží k doзору nad zákonností pravomocných rozhodnutí, obnova reaguje zejména na zákonné důvody nové skutkové či důkazní situace. Každý prostředek má vlastní legitimaci, lhůty a účinky. Autoremedura a rozhodnutí odvolacího orgánu nejsou totožné postupy. Uspokojení účastníka po žalobě propojuje správní orgán se soudním řízením.

Řádná a dozorčí ochrana

Odvolání slouží účastníku k přezkumu nepravomocného rozhodnutí. Přezkumné řízení sleduje zákonnost a obnova reaguje na zákonem vymezené nové skutečnosti či vady podkladů.

Oprávnění

Podnět k zahájení dozorčího řízení není totožný s procesním nárokem na jeho zahájení. Účastník odvolacího řízení naproti tomu využívá zákonem přiznaný opravný prostředek.

Rozhodovací možnosti

Potvrzení, změna, zrušení či zastavení vyžadují příslušné podmínky. Zákaz zhoršení postavení a jeho výjimky se posuzují v konkrétním režimu, nikoli jednotně pro všechna správní řízení.

Soudní souvislost

Uspokojení po podání žaloby spojuje správní nápravu se soudním procesem. Správní orgán nemůže bez zákonného postupu libovolně měnit pravomocný akt jen proto, že byl napaden.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Pravomocné rozhodnutí nelze kdykoli změnit pouze proto, že se změnil názor úřadu. Dozor respektuje právní jistotu, zákonné lhůty a dobrou víru. Žádost o obnovu nelze založit jen na opakování již posouzených námitek.

Řádná a mimořádná náprava

- **Odvolání:** Sleduje přezkum nepravomocného rozhodnutí v zákonném rozsahu. Podání u správního orgánu, lhůta, náležitosti a rozsah napadení se zkoumají odděleně. Autoremedura dovoluje nápravu prvním stupněm při splnění podmínek.

- **Dozor a obnova:** Přezkumné řízení chrání zákonnost, obnova reaguje na zákonem vymezené nové skutečnosti či důkazy a další důvody. Přehlédnutá právní argumentace sama obvykle nepředstavuje novou skutkovou obnovovací skutečnost.
- **Stabilita:** Právní moc a dobrá víra omezují možnost pozdějšího zásahu. U nároku na náhradu škody je významné, jak a z jakého důvodu bylo původní rozhodnutí odstraněno; různá procesní řešení nemají stejné odpovědnostní důsledky.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Usnesení rozšířeného senátu nss 3 As 60/2024-36, 9. 6. 2026 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu

Okolnosti případu: V dlouhodobém sporu společnosti BONVER WIN s Ministerstvem financí o provozování loterií bylo po dřívějším soudním zásahu rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Následný spor se týkal formulace výroku a odůvodnění tohoto postupu.

Co soud řešil: Rozšířený senát vysvětlil vztah § 90 odst. 4 správního řádu k předběžně vykonatelným rozhodnutím a odpovědnostnímu režimu. Původní předložené otázky nemohl věcně vyřešit, protože pro konkrétní případ nebyly relevantní.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Publikovaná právní věta neznamena konečné přiznání náhrady společnosti. Odstranění správního aktu a civilní posouzení všech předpokladů odpovědnosti státu jsou odlišné otázky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Za překážku rozhodnutí odvolacího orgánu podle § 90 odst. 4 správního řádu lze považovat jen případy, kdy by jiné rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro posouzení podmínky vzniku nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy případy odvolání proti předběžně vykonatelným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsiřeny-senat-posouzeni-podminky-vzniku-naroku-na-nahradu-skody-zpusobenou-pri-vykonu-verejne-moci-spravni-řízení-prekazka-rozhodnuti-odvolaciho-organu-podle-90-odst-4-spravniho-radu.p5191.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník požaduje obnovu řízení pouze proto, že nesouhlasí s právním výkladem, který mohl napadnout odvoláním.

Právní rozbor: Je třeba rozlišit novou zákonnou obnovovací skutečnost od právní polemiky. Nesprávný výklad může být předmětem jiných prostředků, ale automaticky nezakládá obnovu. Rozhodující jsou konkrétní zákonné důvody.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 81

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

správní řád (500/2004 Sb.), § 82

(1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

(2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

správní řád (500/2004 Sb.), § 83

(1) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

(2) V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5 lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

správní řád (500/2004 Sb.), § 84

(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1.

(2) Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením podle § 83 odst. 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 85

(1) Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

(2) Správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, a) jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem, b) hrozí-li vážná újma některému z účastníků, nebo c) požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 86

(1) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

správní řád (500/2004 Sb.), § 87

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

správní řád (500/2004 Sb.), § 88

(1) Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup podle § 87, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Jestliže byl odvoláním napaden jen některý výrok rozhodnutí podle § 82 odst. 3 a lze-li příslušnou část spisu oddělit, předá správní orgán pouze tu část spisu, která se týká otázky, o níž bylo rozhodnuto v napadeném výroku rozhodnutí. V případě nepřipustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřipustnosti odvolání.

správní řád (500/2004 Sb.), § 89

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejbližší nadřízený správní orgán.

správní řád (500/2004 Sb.), § 90

(1) Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změnit; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 se postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změnit odvolací správní orgán rozhodnutí v části odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti.

správní řád (500/2004 Sb.), § 91

(1) Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1.

(2) Pokud je napadené rozhodnutí předběžně vykonatelné, platí pro účinky jeho zrušení ustanovení § 99 obdobně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 92

(1) Opožděné nebo nepřipustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřipustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.

správní řád (500/2004 Sb.), § 93

(1) Jestliže v této hlavě není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části.

správní řád (500/2004 Sb.), § 94

(1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je rozhodnutí předběžně vykonatelné podle § 74 a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII této části. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.

správní řád (500/2004 Sb.), § 96

(1) Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 97

(1) Jestliže správní orgán po zahájení přezkumného řízení zjistí, že právní předpis porušen nebyl, řízení usnesením zastaví. Usnesení se pouze poznamená do spisu.

správní řád (500/2004 Sb.), § 100

(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

správní řád (500/2004 Sb.), § 101

Nové rozhodnutí

Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže a) je to nezbytné při postupu podle § 41 odst. 6 věty druhé, b) novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta, c) nové rozhodnutí z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změni dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popřípadě po částech; zkrácení doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění povinnosti je možné pouze tehdy, stanoví-li tuto možnost zákon, d) rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona, nebo e) tak stanoví zvláštní zákon.

správní řád (500/2004 Sb.), § 102

(1) K novému řízení poté, co bylo rozhodnuto o obnově řízení, nebo k novému řízení podle § 101 je příslušný správní orgán, který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, jež se týkaly výlučně řízení před tímto správním orgánem.

(2) Otázka, kdo je účastníkem, se v novém řízení posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době nového řízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 152

(1) Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad.

správní řád (500/2004 Sb.), § 153

(1) Domáhá-li se žalobce ve správním soudnictví a) zrušení rozhodnutí správního orgánu, lze jej uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení, b) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z důvodů uvedených v § 77 odst. 1, lze jej uspokojit vyslovením nicotnosti rozhodnutí, c) snížení trestu nebo upuštění od trestu uloženého rozhodnutím správního orgánu, lze jej uspokojit vydáním nového rozhodnutí.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 62

(1) Dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob, ledaže s tím tyto osoby vyslovily souhlas. Svůj záměr navrhovatele uspokojit sdělí správní orgán soudu a vyžádá si správní spisy, pokud je již soudu předložil.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 81–94, § 96–97, § 100–102, § 152–153. Znění: 1. 7. 2025.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 62. Znění: 1. 1. 2026.

A47 — Přezkoumání správních rozhodnutí v rámci správního soudnictví a řízení v dalších oblastech správního soudnictví, kasační stížnost, obnova řízení.

Základní výklad a souvislosti

Správní soudnictví poskytuje různé prostředky ochrany podle povahy správního úkonu. U žaloby proti rozhodnutí se zkoumá legitimace, přípustnost, vyčerpání řádných prostředků, lhůta a žalobní body. U nečinnosti a zásahu se posuzují odlišné předpoklady. Kasační stížnost směřuje proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu v zákonném rozsahu a projednává ji NSS. Obnova ve správním soudnictví není obecně dostupná ve všech typech věcí. Soudní řízení se řídí vlastním procesním předpisem, nikoli správním řádem.

Žalobní typ a zásah

Rozhodovací, nečinnostní a zásahová žaloba chrání před různými projevy správy. **Materiální** povaha napadeného jednání určuje správnou cestu; žalobní označení nemůže proměnit faktický zásah v rozhodnutí.

Subjekty

Žalobce musí tvrdit odpovídající dotčení vlastních práv. Žalovaným je zákonem určený správní orgán, nikoli automaticky jednotlivý úředník.

Soudní postup

Soud posuzuje podmínky žaloby, její včasnost a příslušný rozsah přezkumu. Následný výrok může rozhodnutí zrušit, uložit vydání rozhodnutí či chránit před zásahem podle typu řízení.

Kasační kontrola

Kasační stížnost není novým správním odvoláním. Má zákonné důvody a podmínky; obnova soudního řízení je omezena na případy, které zákon připouští.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Podání žaloby samo obecně nevytváří odkladný účinek; jeho přiznání má zákonné podmínky. Kasační důvody nejsou totéž co žalobní body. Je nutné prověřit zastoupení, výjimky a případnou nepřijatelnost kasační stížnosti podle aktuální úpravy.

Žalobní typ a kasační přezkum

- **Rozhodnutí, nečinnost, zásah:** Každý žalobní typ má vlastní legitimaci, lhůty a požadovaný výrok. Žalobce musí určit, co veřejná správa učinila či opomenula a jak to zasáhlo jeho práva. Pouhé označení žaloby neřeší její správnou procesní kvalifikaci.
- **Kasační stížnost:** Je založena na zákonných důvodech a nenahrazuje neomezené nové projednání správní věci. Rozsah přezkumu a vady zkoumané z úřední povinnosti se řídí soudním řádem správním.

- **Ochrana během řízení:** Odkladný účinek a předběžné opatření slouží různým situacím. Je třeba tvrdit a doložit potřebné skutečnosti; běžná žaloba nepřerušuje automaticky povinnost plnit vykonatelný správní akt.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Usnesení rozšířeného senátu nss 3 As 60/2024-36, 9. 6. 2026 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu

Okolnosti případu: V dlouhodobém sporu společnosti BONVER WIN s Ministerstvem financí o provozování loterií bylo po dřívějším soudním zásahu rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Následný spor se týkal formulace výroku a odůvodnění tohoto postupu.

Co soud řešil: Rozšířený senát vysvětlil vztah § 90 odst. 4 správního řádu k předběžně vykonatelným rozhodnutím a odpovědnostnímu režimu. Původní předložené otázky nemohl věcně vyřešit, protože pro konkrétní případ nebyly relevantní.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Publikovaná právní věta neznamená konečné přiznání náhrady společnosti. Odstranění správního aktu a civilní posouzení všech předpokladů odpovědnosti státu jsou odlišné otázky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Za překážku rozhodnutí odvolacího orgánu podle § 90 odst. 4 správního řádu lze považovat jen případy, kdy by jiné rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro posouzení podmínky vzniku nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy případy odvolání proti předběžně vykonatelným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-posouzeni-podminky-vzniku-naroku-na-nahradu-skody-zpusobenou-pri-vykonu-verejne-moci-spravni-rizeni-prekazka-rozhodnuti-odvolaciho-organu-podle-90-odst-4-spravniho-radu.p5191.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Žalobce podá žalobu a přestane plnit vykonatelné správní rozhodnutí s přesvědčením, že žaloba automaticky pozastavuje jeho účinky.

Právní rozbor: Je třeba zkontrolovat zákonný nebo soudem přiznaný odkladný účinek. Samotné zahájení přezkumu není univerzálním odkladem; návrh na ochranu musí splnit konkrétní podmínky.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 65

(1) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Za rozhodnutí se považuje také závazné stanovisko, které brání vydání povolení či souhlasu.

(2) Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu přísluší, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 68

Nepřípustnost žaloby

Žaloba je nepřipustná také tehdy, a) nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného, b) jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu, c) je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem, d) směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí, e) domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 69

Účastníci řízení

Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 70

Kompetenční výluky

Ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu a) které nejsou rozhodnutími, b) předběžné povahy, c) jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, d) jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, e) o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti, f) jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 71

(1) Žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, a pokud se žalobci rozhodnutí neoznamuje, den, kdy se žalobce prokazatelně s rozhodnutím seznámil, b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá,

d) žalobní body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, f) návrh výroku rozsudku.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 72

(1) Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Pokud se žalobci rozhodnutí neoznamuje, běží tato lhůta ode dne, kdy se žalobce prokazatelně s rozhodnutím seznámil; nejpozději lze však žalobu podat do jednoho roku od právní moci napadeného rozhodnutí.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 73

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 75

(1) Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 78

(1) Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 79

(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpал prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

(2) Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 80

(1) Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 81

(1) Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 82

Žalobní legitimace

Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 83

Žalovaný

Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah; jde-li o zásah ozbrojených sil, veřejného ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného obdobného sboru, který není správním orgánem, anebo příslušníka takového sboru, je žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo jemuž je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 84

(1) Žaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 85

Nepřípustnost žaloby

Žaloba je nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky; to neplatí v případě, domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 102**Přípustnost**

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 103

(1) Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytykanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce,

d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 104

(1) Kasační stížnost ve věcech volebních je nepřípustná.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 105

(1) Účastníky řízení o kasační stížnosti jsou stěžovatel a všichni, kdo byli účastníky původního řízení.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 106

(1) Kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 107**Odkladný účinek**

Kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 5 se užije přiměřeně.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 109

(1) Má-li kasační stížnost vady, avšak není zjevně opožděná nebo podaná tím, kdo k jejímu podání zjevně není oprávněn, zajistí Nejvyšší správní soud jejich odstranění. Nejsou-li důvody pro jiný postup, Nejvyšší správní soud doručí kasační stížnost ostatním účastníkům řízení a osobám zúčastněným na řízení, poskytne jim možnost vyjádřit se k jejímu obsahu a vyžádá spisy správního orgánu a krajského soudu, který napadené rozhodnutí vydal, popřípadě opatří další podklady potřebné pro rozhodnutí.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 110

(1) Dospěje-li Nejvyšší správní soud k tomu, že kasační stížnost je důvodná, rozsudkem zruší rozhodnutí krajského soudu a věc mu vrátí k dalšímu řízení, pokud ve věci sám nerozhodl způsobem podle odstavce 2; jestliže již v řízení před krajským soudem byly důvody pro zastavení řízení, odmítnutí návrhu nebo postoupení věci, rozhodne o tom současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu Nejvyšší správní soud. Není-li kasační stížnost důvodná, Nejvyšší správní soud ji rozsudkem zamítne.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 111

Důvody obnovy

Řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 112

Účastníci řízení

Účastníkem řízení je ten, kdo podal návrh na obnovu řízení, a dále ti, kdo byli účastníky řízení před soudem, proti jehož rozhodnutí návrh na obnovu řízení směřuje.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 113

Příslušnost

K řízení je příslušný soud, který vydal rozhodnutí, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 114

(1) Obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 65, § 68–73, § 75, § 78–85, § 102–114. Znění: 1. 1. 2026.

A48 — Výkon správních rozhodnutí /pojem, charakteristika, předpoklady, druhy, režim výkonu správních rozhodnutí na nepeněžitá plnění, procesně právní a hmotně právní důsledky výkonu správních rozhodnutí /.

Základní výklad a souvislosti

Správní exekuce zajišťuje splnění povinnosti uložené vykonatelným titulem. Nejprve se určí, zda jde o peněžitě nebo nepeněžitě plnění a který orgán má exekuční kompetenci. Správní řád upravuje výkon nepeněžitých povinností prostřednictvím náhradního výkonu, přímého vynucení nebo donucovacích pokut v zákonném režimu. Peněžitě povinnosti se v příslušných případech vymáhají podle daňového řádu. Exekuční titul musí být určitý a vykonatelný; exekuční postup nemá napravovat věcnou neurčitost uložené povinnosti.

Titul a donucení

Správní výkon prosazuje již stanovenou povinnost, nikoli ji teprve vytváří. **Materiální** potřebnost donucení nenahradí vykonatelný titul a zákonnou kompetenci.

Subjekty a objekt

Orgán výkonu, povinný a případně oprávněný mají rozdílné postavení. Předmět výkonu musí odpovídat přesně uloženému plnění; nelze přidávat novou povinnost.

Způsoby výkonu

U nepeněžitě povinnosti se rozlišuje náhradní výkon, přímé vynucení a donucovací pokuty v příslušném zákonném režimu. Vhodnost způsobu závisí na povaze povinnosti.

Meze

Donucení musí být přiměřené a skončit při odpadnutí zákonných podmínek. Donucovací pokuta slouží k prosazení plnění a musí se odlišit od trestu za minulý přestupek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Odklad a zastavení výkonu mají jiné důvody než odvolání v nalézacím řízení. Volba způsobu musí respektovat účel, přiměřenost a práva dotčených osob. Správní exekuce není automaticky totožná s exekucí vedenou soudním exekutorem.

Exekuční titul a volba donucení

- **Předpoklady:** Rozhodující je určitá povinnost, způsobilý titul, vykonatelnost a příslušnost orgánu. Exekuce realizuje již uloženou povinnost a není dalším nalézacím řízením, v němž se volně doplňuje chybějící výrok.
- **Nepeněžitě plnění:** Náhradní výkon se vztahuje k zastupitelným činnostem. Přímé vynucení a donucovací pokuty reagují na jiné povahy povinnosti. Výběr musí být zákonný a přiměřený, nikoli jen organizačně nejpohodlnější.

- **Obrana:** Námitky proti exekučnímu postupu, odklad a zastavení se odlišují od opravného prostředku proti titulu. Správní exekuce, daňová exekuce a soudní exekuce mají vlastní procesy a nelze libovolně přenášet kompetence mezi nimi.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad chce provést náhradním výkonem povinnost, kterou vzhledem k její povaze může splnit jen samotná povinná osoba.

Právní rozbor: Náhradní výkon se hodí pro zastupitelné plnění. U osobně vázané povinnosti je nutné hledat zákonem dovolený způsob donucení. Nelze přenést výkon na třetí osobu proti povaze titulu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

správní řád (500/2004 Sb.), § 103

- (1) Podle ustanovení této hlavy se postupuje, pokud ten, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost peněžitého nebo nepeněžitého plnění (dále jen „povinný“), v určené lhůtě tuto povinnost dobrovolně nesplní.
- (2) Exekučním správním orgánem je správní orgán, který je podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněn k exekuci.

správní řád (500/2004 Sb.), § 104

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je a) vykonatelné rozhodnutí uvedené v § 74, nebo b) vykonatelný smír uvedený v § 141 odst. 8.

správní řád (500/2004 Sb.), § 105

- (1) Exekuční titul u exekučního správního orgánu uplatňuje a) správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo b) osoba oprávněná z exekučního titulu.
- (2) Správní orgán uvedený v odstavci 1 písm. a) nebo osoba oprávněná z exekučního titulu mohou o provedení exekuce požádat též soud nebo soudního exekutora.

správní řád (500/2004 Sb.), § 106

- (1) Pro správu placení peněžitého plnění se uplatní postup pro správu daní bez ohledu na to, zda je toto peněžité plnění příjmem veřejného rozpočtu podle daňového řádu.
- (2) Správu placení peněžitého plnění namísto správního orgánu, který toto peněžité plnění uložil, vykonává obecný správce daně.
- (3) Správu placení peněžitého plnění, které uložil orgán územního samosprávného celku, vykonává obecní úřad nebo krajský úřad tohoto územního samosprávného celku. Na žádost tohoto obecního úřadu nebo krajského úřadu vykonává správu placení tohoto peněžitého plnění nebo jej vymáhá obecný správce daně.

správní řád (500/2004 Sb.), § 107

- (1) Exekučním správním orgánem příslušným k exekuci na nepeněžité plnění je správní orgán uvedený v § 105 odst. 1 písm. a), je-li orgánem moci výkonné. Obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním správním orgánem, je-li současně správním orgánem uvedeným v § 105 odst. 1 písm. a) nebo je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního samosprávného celku.
- (2) Na žádost jiného správního orgánu uvedeného v § 105 odst. 1 písm. a) provede exekuci obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má správní orgán sídlo.

správní řád (500/2004 Sb.), § 108

(1) Vůči jinému než vůči tomu, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost nepeněžitěho plnění a je uveden v exekučním titulu, může exekuční správní orgán vydat exekuční výzvu nebo nařídit exekuci a v nařízené exekuci pokračovat, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla nebo byla převedena nepeněžitá povinnost.

(2) Přejed nebo převod nepeněžitě povinnosti či práva se prokazuje jen listinou vydanou správním orgánem, soudem nebo notářem anebo ověřenou orgánem příslušným podle zvláštního právního předpisu,³¹ pokud přechod nepeněžitě povinnosti nebo práva nevyplývá přímo z právního předpisu.

(3) Jestliže povinný po nařízení exekuce zemřel nebo zanikl, může exekuční správní orgán v provádění exekuce týkající se majetku patřícího do dědictví pokračovat proti dědici nebo proti jeho zákonnému zástupci nebo správci dědictví, je-li určen. V případě zániku právnické osoby může exekuční správní orgán v exekuci pokračovat proti jejím právním nástupcům.

správní řád (500/2004 Sb.), § 109

(1) Nehrozí-li vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen, může exekuční správní orgán před nařízením exekuce vyzvat povinného ke splnění nepeněžitě povinnosti exekuční výzvou a určit mu náhradní lhůtu, v níž má být splněna.

(2) Exekuční výzva je vydávána usnesením, které kromě náležitostí uvedených v § 68 obsahuje a) označení exekučního titulu, na jehož základě se vydává, b) vymezení nepeněžitě povinnosti, která má být splněna, údaje o původní lhůtě, ve které měla být nepeněžitá povinnost splněna, a den, k němuž jsou údaje v exekuční výzvě uvedeny, c) určení náhradní lhůty, v níž má být nepeněžitá povinnost splněna, a d) upozornění, že pokud nebude nepeněžitá povinnost splněna v určené náhradní lhůtě, exekuční správní orgán po marném uplynutí této lhůty nařídí exekuci.

(3) Proti exekuční výzvě se nelze odvolat.

správní řád (500/2004 Sb.), § 110

Nařízení exekuce

Exekuční správní orgán nařídí exekuci vydáním exekučního příkazu a) z moci úřední, jestliže je příslušným exekučním správním orgánem; přitom neplatí lhůta uvedená v § 80 odst. 2, b) na žádost osoby oprávněné z exekučního titulu, nebo c) na žádost správního orgánu podle § 107 odst. 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 113

(1) Ze závažných důvodů může exekuční správní orgán usnesením odložit nebo přerušit provedení exekuce, zejména požádá-li povinný o posečkání splnění povinnosti a lze-li z jeho chování mít důvodně za to, že splní svoji povinnost nejpozději ve stejné lhůtě, v jaké může být provedena exekuce, a nehrozí-li, že účel exekuce tím bude zmařen, anebo i bez požádání, šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení exekuce. Exekuční správní orgán tak učiní rovněž, stanoví-li to zákon. V případě potřeby si správní orgán vyžádá součinnost toho, kdo o odložení nebo přerušení exekuce požádal. Proti usnesení vydanému podle tohoto odstavce se nelze odvolat.

(2) Pominou-li důvody, které vedly k odložení nebo přerušení exekuce, a nedojde-li k jejímu zastavení, pokračuje exekuční správní orgán v exekuci podle § 65 odst. 2.

správní řád (500/2004 Sb.), § 115**Zastavení exekuce**

Exekuční správní orgán prováděnou exekuci na žádost nebo z moci úřední usnesením, proti kterému se nelze odvolat, zastaví, jestliže a) po nařízení exekuce povinnost zanikla, b) po nařízení exekuce zaniklo právo provádět exekuci nebo byl zrušen exekuční titul, který je podkladem pro exekuci, c) o zastavení exekuce požádal ten, na jehož žádost podle § 110 písm. b) a c) byla exekuce nařízena, d) průběh exekuce ukazuje, že by její pokračování bylo spojeno s mimořádnými nebo nepoměrnými obtížemi,

e) se zjistí, že exekuce byla nařízena k vymožení neexistující povinnosti nebo vůči neexistujícímu povinnému, f) provedení exekuce je nepřipustné, protože před nařízením exekuce existoval důvod, pro který exekuci nebylo možno provést, nebo g) je provedení exekuce nepřipustné, protože po jejím nařízení nastal jiný důvod vyplývající ze zvláštního zákona nebo stavu věci, pro který nelze exekuci provést.

správní řád (500/2004 Sb.), § 116

(1) Exekuční náklady hradí povinný, pokud exekuce nebyla zastavena podle § 115 písm. e) nebo f).

(2) Byla-li exekuce zastavena podle § 115 odst. 1 písm. c), je povinen exekuční náklady nahradit ten, kdo o zastavení exekuce požádal.

(3) Náhrada exekučních nákladů spočívá v úhradě paušální částky ve výši 2 000 Kč a v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění exekuce. Povinnost nahradit exekuční náklady exekuční správní orgán rozhodnutím uloží povinnému. Hotové výdaje zálohově hradí ze svého rozpočtu exekuční správní orgán.

správní řád (500/2004 Sb.), § 117

(1) Proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat, může povinný nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost, podat námitky.

(2) Námitky nelze podat, pokud usnesení bylo již vykonáno nebo jiný úkon proveden.

(4) O námitkách rozhoduje exekuční správní orgán. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

správní řád (500/2004 Sb.), § 119

(1) Ukládá-li exekuční titul, aby povinný podle něho provedl nějakou práci nebo výkon, které může vykonat i někdo jiný než povinný, vydá exekuční správní orgán exekuční příkaz, na jehož základě provedením prací nebo výkonů pověří jinou osobu, pokud ta s tím souhlasí; práce nebo výkony se provádějí na náklad a nebezpečí povinného.

(2) V pověření exekuční správní orgán přesně vymezí práci nebo výkon, které měl podle exekučního titulu provést povinný a jejichž provedení se svěřuje jiné osobě.

správní řád (500/2004 Sb.), § 120

Přímé vynucení povinnosti se provede zejména vyklizením nemovitosti, stavby, bytu, místnosti nebo jiných prostor (dále jen „objekt“), odebráním movité věci nebo předvedením.

Vyklizení**správní řád (500/2004 Sb.), § 129**

(1) Nelze-li nebo není-li účelné provádět exekuci náhradním výkonem nebo přímým vynucením, vymáhá se splnění povinnosti postupným ukládáním donucovacích pokut do výše nákladů na náhradní výkon, a nelze-li náhradní výkon provést, až do výše 100 000 Kč. Exekuční správní orgán uloží povinnému donucovací pokutu rozhodnutím, v němž mu určí, aby ji zaplatil ve lhůtě nejmenší 15 dnů ode dne nabytí právní moci.

(2) Výši pokuty exekuční správní orgán určí s ohledem na povahu nesplněné povinnosti. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost exekučního správního orgánu, který pokutu uložil. Zaplacením pokut se povinný nezproštuje odpovědnosti za škodu.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 175

(1) Správce daně může a) vymáhat nedoplatek daňovou exekucí, b) požádat o vymáhání nedoplatku, který je příjmem veřejného rozpočtu podle § 2 odst. 2 písm. a) až d), obecného správce daně, c) zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, d) uplatnit nedoplatek v insolvenčním nebo jiném řízení určeném k uplatnění pohledávky, nebo e) přihlásit nedoplatek do veřejné dražby, kterou se pro účely správy daní rozumí dražba podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo dražba prováděná soudem nebo soudním exekutorem.

(2) Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 176

(1) Exekučním titulem je a) výkaz nedoplateků sestavený z údajů evidence daní, b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžitě plnění, nebo c) vykonatelný zajišťovací příkaz.

(2) Výkaz nedoplateků obsahuje a) označení správce daně, který výkaz nedoplateků vydal, b) číslo jednací, c) označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále jen „dlužník“), d) údaje o jednotlivých nedoplatecích, e) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto náležitost lze nahradit kvalifikovaným elektronickým podpisem úřední osoby, f) potvrzení o vykonatelnosti, g) den, k němuž je výkaz nedoplateků sestaven.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

správní řád (500/2004 Sb.): § 103–110, § 113, § 115–117, § 119–120, § 129. Znění: 1. 7. 2025.

daňový řád (280/2009 Sb.): § 175–176. Znění: 1. 1. 2026.

A49 — Právní postavení Veřejného ochránce práv. Kontrola veřejné správy vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem a Veřejným ochráncem práv. Petice a stížnosti ve veřejné správě.

Základní výklad a souvislosti

Veřejný ochránce práv prověřuje zákonem vymezené jednání úřadů a podporuje ochranu práv a principy dobré správy. Není odvolacím orgánem a zpravidla sám neruší správní rozhodnutí. Dodané znění zákona od 12. 6. 2026 upravuje také ochránce práv dětí a jeho odlišné předpoklady funkce. Šetření vede k zjištění, návrhům nápravy a dalším zákonným krokům. NKÚ má jinou funkci: kontroluje státní majetek a plnění rozpočtu. Petice a stížnost představují samostatné instituty s rozdílnými účinky.

Odlišné kontrolní instituce

Ochránce práv zjišťuje pochybení správy a usiluje o nápravu svými zákonnými nástroji. NKÚ kontroluje hospodaření ve vymezeném rozsahu. Ani jeden není obecným odvolacím soudem.

Podatel a předmět

Podnět ochránci může otevřít šetření, ale sám nestaví lhůtu odvolání či žaloby. Petice prosazuje veřejný či jiný společný zájem, stížnost reaguje na konkrétní nedostatky v příslušném režimu.

Výsledek

Zpráva a doporučení mají jinou povahu než vykonatelné správní rozhodnutí. Při odmítnutí nápravy existují zákonné eskalační nástroje, nikoli automatická pravomoc rozhodnutí zrušit.

Praktická kombinace

Neformální nápravná cesta může být užitečná současně s procesní ochranou. Je však třeba hlídat samostatně každou lhůtu a podmínku přípustnosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Podnět ochránci nepřerušuje automaticky lhůtu pro odvolání nebo žalobu. Činnost ochránce se nesmí odvozovat pouze ze staršího znění zákona. Peticí nelze zasahovat do nezávislosti soudu; stížnost není univerzálním opravným prostředkem.

Ochránce jako korektiv dobré správy

- **Šetření:** Ochránce může získat podklady, vyžadovat součinnost a vyhodnotit postup úřadu. Jeho závěry a doporučení mají jiné účinky než výrok odvolacího orgánu; ani důvodný podnět zpravidla neodstraňuje právní moc rozhodnutí.
- **Podání:** Petice vyjadřuje společný veřejný požadavek, stížnost upozorňuje na nevhodné chování či postup v příslušném režimu a opravný prostředek napadá konkrétní rozhodnutí. Obsah podání a zákonný účel určují správné vyřízení.

- **Aktualizace:** Novější úprava ochrání práva dětí vyžaduje vlastní analýzu působnosti, podmínek funkce a vztahu k obecnému ochránci. Starší literatura je využitelná pro principy, nikoli automaticky pro současnou institucionální strukturu.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Anna Chamráthová: Pravidla činnosti ochránce a jeho volné úvahy, ČPVP 1/2019, s. 65-83

Článek rozebírá zákonné i širší principové limity úvahy ochránce a možnosti jejich přezkoumání. Jde o teoretický podklad z roku 2019; personální a kompetenční úprava byla od té doby změněna. Tento materiál proto neodvozuje současný počet navrhovatelů, kvalifikační předpoklady ani instituci ochránce práva dětí ze staršího článku.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník nechá uplynout žalobní lhůtu, protože čeká na výsledek šetření ochránce.

Právní rozbor: Je třeba zachovat procesní obranu nezávisle na podnětu ochránci. Jeho šetření může pomoci nápravě, ale bez konkrétního zákonného pravidla nenahrazuje včasné využití opravného nebo soudního prostředku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o veřejném ochránci práva (349/1999 Sb.), § 1

Tento zákon upravuje postavení, působnost a podmínky činnosti veřejného ochránce práva a ochránce práva dětí při ochraně a prosazování základních práva a svoboda a prosazování principů dobré správy.

zákon o veřejném ochránci práva (349/1999 Sb.), § 2

(1) Veřejný ochránce práva je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období 6 let z kandidátů, z nichž 2 kandidáty navrhuje prezident republiky, 2 kandidáty Senát a 2 kandidáty orgán složený z představitelů vysokých škol podle zákona o vysokých školách 3. Návrhy shodných kandidátů jsou přípustné. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

(2) Veřejným ochráncem práva může být zvolena fyzická osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která a) je státním občanem České republiky, b) je plně svéprávná,

c) je bezúhonná, d) nejpozději v den volby dosáhla věku 40 let, e) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu a f) za období předchozích 10 let má nejméně 5 let praxe v oblasti ochrany základních práva a svoboda.

(3) Ochráncem práva dětí může být zvolena fyzická osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, která splňuje podmínky podle odstavce 2 písm. a) až c) a která a) nejpozději v den volby dosáhla věku 35 let, b) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu v oblasti práva a c) za období předchozích 10 let má nejméně 5 let praxe v oblasti ochrany práva dětí.

zákon o veřejném ochránci práva (349/1999 Sb.), § 3

(1) Funkce veřejného ochránce práva je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance a senátora, s výkonem funkce soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve veřejné správě.

(2) Výkon funkce veřejného ochránce práv je neslučitelný s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce.

(3) Veřejný ochránce práv nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 4

(1) Veřejný ochránce práv se ujímá výkonu funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy uplynulo funkční období dosavadního veřejného ochránce práv; do složení slibu nově zvoleného veřejného ochránce práv vykonává jeho působnost veřejný ochránce práv, jehož funkční období skončilo.

(2) Slib veřejného ochránce práv zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s Ústavou a ostatními zákony a že budu chránit neporušitelnost práv.“

(3) Nesložil-li veřejný ochránce práv slib do 30 dnů ode dne zvolení nebo složil-li slib s výhradou, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 9

Veřejný ochránce práv jedná a) na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby (dále jen „podnět“) jemu adresovaného, b) na základě podnětu adresovaného poslanci nebo senátorovi, který jej veřejnému ochránci práv postoupil, c) na základě podnětu adresovaného některé z komor Parlamentu, která jej veřejnému ochránci práv postoupila, anebo d) z vlastní iniciativy.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 10

(1) Každý má právo obrátit se s písemným podnětem na veřejného ochránce práv ve věci, která patří do jeho působnosti podle § 1a odst. 1 písm. b) a § 1a odst. 2 písm. b); podnět lze učinit také ústně do protokolu.

(2) Každé dítě má právo obrátit se na ochránce práv dětí s podnětem týkajícím se porušení jeho práv přímo i bez vědomí svých zákonných zástupců (dále jen „podnět dítěte“).

(3) Podnět nesmí být podroben úřední kontrole.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 11

(1) Podnět musí obsahovat a) vyličení podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda věc byla předložena také jinému státnímu orgánu, popřípadě s jakým výsledkem, b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká, c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě, d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, sídlo a osoby oprávněné jejím jménem jednat, toho, kdo podnět podává (dále jen „stěžovatel“).

(2) Pokud se podnět týká rozhodnutí, stěžovatel přiloží jeho stejnopis.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 15

(1) Veřejný ochránce práv je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v a) nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií a obrazových záznamů, b) kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů, a to v odůvodněných případech i bez přítomnosti jiných osob, c) rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, a to bez přítomnosti jiných osob.

(2) Úřady jsou povinny na žádost veřejného ochránce práv a ve lhůtě jím stanovené a) poskytnout informace a vysvětlení,

b) předložit spisy a jiné písemnosti, c) sdělit písemně stanovisko ke skutkovým a právním otázkám, d) provést důkazy, které veřejný ochránce práv navrhne, e) provést úkony dozoru, k nimž jsou podle zákona oprávněny a které veřejný ochránce práv navrhne.

(3) Veřejný ochránce práv je oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a klást přítomným osobám otázky.

(4) Pro účely postupu podle odstavců 1 až 3 se vůči veřejnému ochránci práv nelze dovolávat povinnosti mlčenlivosti stanovené jiným právním předpisem nebo uložené smlouvou.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 16

Všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své působnosti povinny poskytovat veřejnému ochránci práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 17

Jestliže veřejný ochránce práv šetřením nezjistí porušení právních předpisů ani jiná pochybení, písemně o tom vyrozumí stěžovatele i úřad. Nebude-li to v rozporu se zájmy dítěte, ochránce práv dětí může vyrozumět i zákonné zástupce dítěte nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 18

(1) Zjistí-li veřejný ochránce práv šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištění ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.

(2) Pokud úřad na výzvu podle odstavce 1 sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a veřejný ochránce práv tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak veřejný ochránce práv po obdržení vyjádření nebo marném uplynutí lhůty sdělí písemně své závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě. Ustanovení § 17 věty druhé platí obdobně.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 19

Veřejný ochránce práv může navrhnout zejména tato opatření k nápravě: a) zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci, b) provedení úkonů k odstranění nečinnosti, c) zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení, d) zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, e) poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody.

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.), § 20

(1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit veřejnému ochránci práv, jaká opatření k nápravě provedl.

(2) Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle názoru veřejného ochránce práv nedostatečná, veřejný ochránce práv a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu,

b) může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.

(3) Způsobem uvedeným v odstavci 2 může veřejný ochránce práv postupovat i tehdy, nesplní-li úřad povinnost vyplývající z § 15 a 16.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 97

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.

(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

(2) Právnícké osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

(3) Petici se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.), § 5

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

správní řád (500/2004 Sb.), § 175

(1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

(2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.): § 1–4, § 9–11, § 15–20. Znění: 12. 6. 2026.

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 97. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o právu petičním (85/1990 Sb.): § 1, § 5. Znění: 31. 12. 2023.

správní řád (500/2004 Sb.): § 175. Znění: 1. 7. 2025.

A50 — Finanční správa - pojem a charakteristika finanční správy, systém finanční správy, právo finanční správy, právní regulace postavení ČNB, působnost Ministerstva financí, územní finanční orgány, Celní správa České republiky.

Základní výklad a souvislosti

Finanční správa zajišťuje zákonem vymezenou správu daní a další finanční úkoly. Organizační soustavu Finanční správy ČR je nutné rozlišit od Ministerstva financí, ČNB a Celní správy: tyto instituce mají různé kompetence a právní postavení. Ministerstvo působí jako ústřední orgán ve svěřených oblastech, finanční úřady rozhodují v zákonem vymezených agendách a ČNB plní měnové a dohledové úkoly. Finanční arbitr naproti tomu rozhoduje určité soukromoprávní spory spotřebitelů.

Finanční správa jako oblast

Finanční správa zahrnuje správu veřejných příjmů i další zákonem určené finanční úkoly. Není synonymem pouze pro Finanční správu České republiky jako konkrétní organizační soustavu.

Instituce

Ministerstvo financí, finanční orgány, celní orgány a ČNB mají rozdílné kompetence. Dohled nad bankou nelze zaměňovat s vyměřením daně této bance.

Hmotné a procesní rozdělení

Daňový zákon stanoví povinnost a konstrukci daně, daňový řád upravuje správu. U finančního dohledu mohou působit jiné procesní a sektorové předpisy.

Zákonná kompetence

V každé věci se určí správce, druh řízení a opravný prostředek. Organizační nadřízenost ministerstva sama nedokládá jeho příslušnost rozhodovat každé individuální daňové odvolání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Rozdělení pravomoci a místní příslušnosti nelze odvozovat jen z obecného slova finance. Celní správa je samostatná soustava a není organizačním označením finančního úřadu. Podrobný organizační zákon Celní správy nebyl v přílohách dodán; tento text proto nenahrazuje jeho úplnou znalost.

Orgány finanční správy a rozdělení kompetencí

- **Správa daní:** Finanční správa tvoří zvláštní správní soustavu. Ministerstvo financí má ústřední kompetence, GFŘ a Odvolací finanční ředitelství rozdílné úkoly a finanční úřady vykonávají zákonem určenou správu. Místní příslušnost nelze dovozovat jen z pohodlí subjektu.
- **ČNB:** Měnová politika a dohled nad finančními institucemi mají vlastní zákonnou působnost. Bankovní licence nebo dohled nevytvářejí pravomoc rozhodnout každý individuální spor klienta s bankou.

- **Celní a jiné agendy:** Celní správa vykonává také zákonem určené daňové úkoly, avšak zůstává organizačně odlišná. Hmotný předmět plnění, správce a procesní předpis se identifikují samostatně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Daňový subjekt adresuje odvolání proti platebnímu výměru přímo ČNB, protože ji považuje za nejvyšší finanční orgán.

Právní rozbor: ČNB není obecným odvolacím orgánem daňových věcí. Je třeba postupovat podle poučení, daňového řádu a zákonného rozdělení finančních orgánů. Organizační nezávislost banky nenahrazuje daňovou kompetenci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 4

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky, pro platební styk, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, hazardní hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, státní podporu stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

(2) Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 1

(1) Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.

(2) Jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“) se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 2

(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

(2) Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město Praha.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 3

(1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

(2) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a určení jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 4

(1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejbližší nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství, b) provádí řízení o správních deliktech, c) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní, d) vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

(2) Generální finanční ředitelství se podílí na a) přípravě návrhů právních předpisů, b) zabezpečování analytických a koncepčních úkolů, c) zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 5

(1) Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

(2) Sídlem Odvolacího finančního ředitelství je Brno.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 6

(1) Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele.

(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a určení jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 8

(1) Finančními úřady jsou: a) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, b) Finanční úřad pro Středočeský kraj, c) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, d) Finanční úřad pro Plzeňský kraj, e) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, f) Finanční úřad pro Ústecký kraj, g) Finanční úřad pro Liberecký kraj, h) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, i) Finanční úřad pro Pardubický kraj, j) Finanční úřad pro Kraj Vysočina, k) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, l) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, m) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, n) Finanční úřad pro Zlínský kraj, o) Specializovaný finanční úřad.

(2) Finanční úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky. Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 10

(1) Finanční úřad a) vykonává správu daní, b) provádí řízení o správních deliktech, c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající, e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.

(2) Finanční úřad vykonává a) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů, b) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 11

(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.), § 12

(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

(2) Kontrolu podle § 10 odst. 2 písm. b) provádí finanční úřad v obvodu své územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný.

(3) Kontrolní postup při správě daní provede finanční úřad, který jej zahájil nejdříve.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 1

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize.

(2) Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému, b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

(2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných právních předpisů, b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou,

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, e) ukládání opatření k nápravě a správních trestů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a ukládání donucovacích pokut podle jiných právních předpisů, f) řízení o přestupcích.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 10

(1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 13

(1) Místní příslušnost správce daně, není-li dále stanoveno jinak, se řídí a) u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje, b) u právnické osoby jejím sídlem; pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

kompetenční zákon (2/1969 Sb.): § 4. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.): § 1-6, § 8, § 10-12. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.): § 1-2, § 44. Znění: 1. 1. 2027.

daňový řád (280/2009 Sb.): § 10, § 13. Znění: 1. 1. 2026.

A51 — Finanční právo procesní - pojem a podstata finančního práva procesního, použití správního řádu při realizaci norem finančního práva, vztah správního řádu a daňového řádu, jiné procesy ve finančním právu.

Základní výklad a souvislosti

Finanční právo procesní upravuje postup při realizaci finančních veřejnoprávních vztahů. Daňový řád je obecným procesním předpisem správy daní a jeho působnost vychází ze širokého zákonného pojmu daně. Zvláštní daňový zákon může obsahovat odchylky. Správní řád se při správě daní nepoužije, pokud daňový řád tak stanoví; nejde však o tvrzení, že žádná finanční veřejná činnost nikdy nepodléhá správnímu řádu. Finanční arbitr a rozpočtové procesy mají jiné předměty a pravidla.

Procesní pluralita

Finanční právo využívá různé procesy podle druhu veřejné činnosti. Daňový řád tvoří vlastní obecný režim správy daní; vztah ke správnímu řádu nelze řešit jako prosté doplňování každé mezery.

Subjekty

Správce daně, daňový subjekt a třetí osoby mají zákonem rozdělená oprávnění. Finanční arbitr naproti tomu rozhoduje vymezený spor spotřebitele s institucí.

Postupy a rozhodnutí

Vyhledávání, kontrola, stanovení daně a vymáhání plní různé funkce. Ne každý postup musí skončit samostatným rozhodnutím a stejným opravným prostředkem.

Praktická metoda

Nejprve se určí spravovaná povinnost a speciální předpis. Teprve potom lze rozhodnout o subsidiaritě, lhůtách, důkazních pravidlech a soudní ochraně.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Subsidiarita daňového řádu a vyloučení správního řádu musí být vykládány ve vztahu ke konkrétní agendě. Široký procesní pojem daně zahrnuje i další zákonem vymezená plnění a příslušenství. Finanční předmět sporu sám neurčuje procesní předpis.

Procesní pluralita finančního práva

- **Daňový režim:** Široký procesní pojem daně umožňuje správu dalších peněžitých plnění podle daňového řádu. Jeho subsidiarita vůči zvláštnímu předpisu neznamená subsidiární použití správního řádu, který daňový řád pro správu daní vylučuje.
- **Další režimy:** Dohled ČNB, finanční arbitr a rozpočtové rozhodování nemají jednotný proces. Rozhodující není pouze finanční obsah, ale povaha právního vztahu a zvláštní zákonná úprava.

- **Procesní práva:** Právo na součinnost, informace, zástupce a obranu musí být konkretizováno v použitelném předpisu. Přenos lhůty či opravného prostředku z jiné agendy může způsobit opožděnost nebo nepřipustnost podání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník žádá finanční úřad o aplikaci odvolací lhůty správního řádu v čistě daňovém řízení.

Právní rozbor: Nejdříve je nutné určit procesní režim. V oblasti správy daní se použije daňový řád a případná speciální odchylka, nikoli automaticky pravidla správního řádu. Oprávnění a lhůta musejí vycházet z příslušné úpravy.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 1

- | |
|--|
| (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. |
| (2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. |
| (3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové tvrzení podané daňovým subjektem. |
| (4) Daňovým tvrzením je a) řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, b) dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování. |

daňový řád (280/2009 Sb.), § 2

- | |
|--|
| (1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“). |
| (2) Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu, b) rozpočet územního samosprávného celku, c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond, d) rozpočet Evropské unie, nebo e) rozpočet, o němž to stanoví zákon. |
| (3) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona,
c) peněžité plnění v rámci dělené správy. |
| (4) Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně. |
| (5) Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně. |

daňový řád (280/2009 Sb.), § 3

Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.
--

daňový řád (280/2009 Sb.), § 4

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 5

- (1) Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy (dále jen „právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
- (2) Správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
- (3) Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (dále jen „osoba zúčastněná na správě daní“) v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 6

- (1) Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti.
- (2) Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují.
- (3) Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon.
- (4) Správce daně podle možností vychází osobám zúčastněným na správě daní vstříc. Úřední osoby jsou povinny vyvarovat se při správě daní nezdvořilostí.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 7

- (1) Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů.
- (2) Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 8

- (1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo.
- (2) Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
- (3) Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.
- (4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 9

- (1) Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly.
- (2) Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny.
- (3) Správce daně může zpracovávat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 10

- (1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní.

(2) Správním orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická nebo fyzická osoba, pokud vykonává působnost v oblasti veřejné správy.

(3) Správce daně má způsobilost vystupovat v postavení věřitele, dlužníka, poškozeného nebo v postavení jim obdobném ve věcech souvisejících se správou daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 11

(1) Správce daně a) vede daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, b) provádí vyhledávací činnost, c) kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, d) vyzývá ke splnění povinností, e) zabezpečuje placení daní.

(2) Správce daně pro účely správy daní může zřídit a vést registry a evidence daňových subjektů a jejich daňových povinností.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 12

(1) Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob.

(2) Úřední osobou je zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákona.

(3) Úřední osoba prokazuje svoje oprávnění k úkonům při správě daní služebním průkazem, pokud tak stanoví zákon, popřípadě jiným způsobem.

(4) O tom, kdo je v dané věci úřední osobou, správce daně osobu zúčastněnou na správě daní na požádání informuje. Úřední osoba na požádání osoby zúčastněné na správě daní sdělí své jméno, služební nebo obdobné označení, a ve kterém organizačním útvaru správce daně je zařazena.

Místní příslušnost

daňový řád (280/2009 Sb.), § 262

Vztah ke správnímu řádu

Při správě daní se správní řád nepoužije s výjimkou ustanovení o opatření obecné povahy.

správní řád (500/2004 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 1 a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 1

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu, n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátcí prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn,

o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osobou poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.

(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 24

Řízení

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

daňový řád (280/2009 Sb.): § 1–12, § 262. Znění: 1. 1. 2026.

správní řád (500/2004 Sb.): § 1. Znění: 1. 7. 2025.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 1, § 24. Znění: 15. 2. 2025.

A52 — Finanční arbitr - pojem arbitr, postavení a funkce finančního arbitra, vztah k centrální bance, arbitrážní řízení, principy, osoby zúčastněné na arbitrážním řízení.

Základní výklad a souvislosti

Finanční arbitr řeší zákonem vymezené soukromoprávní spory spotřebitelů s finančními institucemi. Jeho působnost není obecným rozhodováním všech bankovních nebo pojistných sporů. Rozhodující je konkrétní typ služby, postavení stran a podmínky pravomoci. Řízení se zahajuje návrhem a sleduje zjištění skutkového stavu v zákonném rámci. Výsledek má formu nálezu nebo příslušného procesního usnesení. Námitky a soudní přezkoumání představují rozdílné fáze ochrany. Arbitr není rozhodcem podle soukromé rozhodčí smlouvy.

Arbitr jako orgán ochrany

Finanční arbitr řeší zákonem vymezené soukromoprávní spotřebitelské spory. Název arbitráž neznamena smluvní rozhodčí řízení: pravomoc plyne ze zákona, nikoli z rozhodčí doložky.

Strany a předmět

Spotřebitel a finanční instituce jsou stranami sporu v rozsahu zákonné působnosti. Ne každý spor související s penězi nebo podnikáním do ní patří.

Postup

Návrh musí vymezit nárok a splnit zákonné podmínky. Arbitr zjišťuje relevantní okolnosti v příslušném procesním režimu a usiluje též o smírné řešení.

Kontrola výsledku

Nález a opravná ochrana se posuzují podle zákona o finančním arbitrovi a navazující soudní úpravy. ČNB jako dohledový orgán nenahrazuje rozhodování arbitra o individuálním nároku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Arbitr není součástí ČNB ani orgánem měnové politiky. Řízení je podle zákona bezplatné; peněžité sankce ukládané instituci se nezaměřuje s nárokem spotřebitele. Vykonatelnost nálezu nastává podle zákonných podmínek, nikoli pouhým podáním návrhu.

Finanční arbitr a soukromoprávní spor

- **Pravomoc:** Prověřuje se osobní a věcný rozsah zákona o finančním arbitrovi. Účast finanční instituce sama nestačí; druh služby a spotřebitelské postavení musí odpovídat zákonné kategorii. Souhlas stran nemůže založit chybějící veřejnou kompetenci.
- **Průběh:** Bezplatnost řízení neznamena absenci dokazování a náležitostí návrhu. Arbitr zjišťuje relevantní skutečnosti a rozhoduje nálezem; možnost námitek a jejich účinek se čtou v zákonné úpravě.

- **Návaznost na soud:** Přezkum v civilním procesu se odlišuje od běžné správní žaloby. Nález arbitra řeší soukromoprávní nárok; případná zákonná sankce pro instituci není automaticky částkou přiznanou spotřebiteli.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Podnikatel žádá arbitra, aby rozhodl libovolný obchodní úvěrový spor, protože protistranou je banka.

Právní rozbor: Je třeba ověřit osobní a věcnou působnost § 1. Účast banky sama nestačí. Není-li dána pravomoc arbitra, přichází v úvahu příslušná civilní ochrana, nikoli rozšíření kompetence souhlasem stran.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 1

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu, n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátcí prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn,

o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osobou poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.

(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 2

Spory podle § 1 rozhoduje arbitr a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zástupce arbitra.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 3

(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí a) poskytovatel platebních služeb, b) vydavatel elektronických peněz, c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osoba provozující směnářskou činnost, g) stavební spořitelna a zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osoba poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společnost nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osoba, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, n) osoba poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátcí prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn, o) poskytovatel dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osoba poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

(2) Navrhovatelem pro účely tohoto zákona může být pouze spotřebitel.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 8

(1) Řízení se zahajuje na návrh navrhovatele.

(2) Podání návrhu má na promlčení a prekluzi tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 9

Návrh je nepřipustný, jestliže a) spor nenáleží do působnosti arbitra, b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem, c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před arbitrem, d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 10

(1) Návrh obsahuje a) označení účastníků řízení, b) doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, d) důkazní prostředky nebo označení důkazů, e) označení, čeho se navrhovatel domáhá, f) prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnaní a je si vědom závaznosti nálezu, g) plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, h) datum a podpis navrhovatele.

(2) Návrh lze podat též na formuláři vydaném arbitrem. Vzor podání uveřejní arbitr též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 11

Arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby se do 15 dnů k návrhu vyjádřila. V odůvodněných případech může lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 15 dnů prodloužit, a to i opakovaně.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 12

(1) Arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

(2) Arbitr nařídí ústní jednání na návrh účastníka řízení nebo z vlastního podnětu.

(3) Arbitr není vázán návrhem a aktivně opatřuje důkazy. Při svém rozhodování vychází arbitr ze skutkového stavu věci a volně hodnotí důkazy.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 13

Jednací jazyk

Navrhovatel má právo na vedení řízení v jazyce, ve kterém je sepsána jeho smlouva s institucí nebo ve kterém s institucí obvykle písemně jednal.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 14

(1) Arbitr řízení zastaví usnesením též, jestliže a) následně zjistil, že návrh je nepřípustný podle § 9, b) navrhovatel neodstranil přes výzvu arbitra nedostatky návrhu nebo neposkytl přes výzvu arbitra potřebnou součinnost; o tom musí být navrhovatel arbitrem poučen, c) navrhovatel vzal svůj návrh zpět, d) je návrh zjevně bezdůvodný nebo šikanózní.

(2) Jestliže by řešení sporu svojí právní nebo skutkovou složitostí vážně ohrozilo účel řízení před arbitrem, může arbitr řízení zastavit do 60 dnů ode dne jeho zahájení, a to i v případě, že navrhovatele v této lhůtě vyzve, aby nedostatky návrhu odstranil; o tom musí být navrhovatel arbitrem poučen. Lhůta 60 dnů neběží ode dne doručení výzvy arbitra do dne odstranění nedostatků. Lhůta 60 dnů neběží ani v době ode dne doručení výzvy instituci podle § 11 nebo podle § 12 odst. 6 do dne, kdy instituce splní povinnost uloženou v uvedené výzvě.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 15

(1) Arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem, nejdéle však do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí; nelze-li ve zvláště složitých případech, vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, lhůta se přiměřeně prodlouží, nejvýše o dalších 90 dnů. Arbitr účastníky řízení bezodkladně vyrozumí o prodloužení lhůty a její délce.

(2) Písemné vyhotovení nálezu se doručuje účastníkům řízení bez zbytečného odkladu do vlastních rukou.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 16

(1) Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu nebo usnesení mohou účastníci řízení podat proti nálezu nebo usnesení odůvodněné námitky. Práva podat námitky se lze vzdát. Včas podané námitky mají odkladný účinek.

(2) Arbitr rozhodnutím o námitkách nález potvrdí nebo změní, nebo usnesení potvrdí, změní nebo zruší. Arbitr rozhodne o námitkách do 30 dnů ode dne jejich doručení arbitrovi; ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji arbitr přiměřeně prodloužit.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 17

(1) Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci.

(2) Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 18

(1) Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám, s výjimkou nákladů tlumočení podle § 13, které nese instituce.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 21

(1) Arbitr vhodným způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje jednou ročně, nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, včetně popisu vybraných projednávaných sporů bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů. Uvedením identifikačních údajů instituce ve výroční zprávě není porušena povinnost mlčenlivosti podle § 22.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 24**Řízení**

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 244

(1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smířčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle

zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250j

(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. S rozhodnutím správního orgánu se soud vypořádá v odůvodnění rozsudku.

(2) Rozsudek soudu podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí správního orgánu v takovém rozsahu, v jakém je rozsudkem soudu dotčeno. Tento následek musí být uveden ve výroku rozsudku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 1–3, § 8–18, § 21, § 24. Znění: 15. 2. 2025.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 244, § 250j. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

A53 — Berní právo - právní regulace daní a poplatků, pojem „daň“ v ekonomickém a právním smyslu, pojetí daně v daňovém řádu, konstrukční prvky daně, klasifikace daní, berní právo, daňový systém a berní právo, prameny berního práva, systém berního práva, zásady berního práva, interpretace norem berního práva.

Základní výklad a souvislosti

Daň je povinné zákonem uložené peněžité plnění do veřejného rozpočtu; procesní pojem v daňovém řádu je širší než běžná ekonomická definice. Konstrukční prvky zahrnují subjekt, předmět, základ, sazbu, osvobození, období a splatnost. Přímé a nepřímé daně se liší mechanismem zatížení a výběru. Poplatek a daň mají rozdílnou vazbu na veřejnou činnost, ale jejich správu může spojovat daňový řád. Základním ústavním pravidlem je ukládání daní a poplatků na základě zákona.

Daň ekonomicky a právně

Ekonomicky daň financuje veřejné potřeby a může ovlivňovat chování. Právně jde o zákonem uloženou povinnost s konkrétními konstrukčními prvky. Označení platby není samo rozhodující pro její právní režim.

Konstrukce

Subjekt, předmět, základ, sazba a období určují vznik i výši povinnosti. Osvobození či úleva se uplatní podle zákona; obecný pocit sociální spravedlnosti nenahrazuje podmínky výjimky.

Zákonnost

Ukládání daní a poplatků vyžaduje **zákonný základ**. Správní interpretace nesmí vytvořit novou daň rozšířením textu mimo přípustné meze.

Výklad v souvislostech

Nejasnost se řeší jazykovým, systematickým a účelovým výkladem při ochraně právní jistoty. Rozlišuje se legitimní výklad od dodatečného překvapivého rozšíření povinnosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Ekonomická klasifikace sama neurčuje procesní režim. Zákonnost vylučuje vytvoření daně pouhou interní metodikou. Daňový subjekt, poplatník a plátce jsou odlišné role, jejichž konkrétní definice se odvíjí od příslušného daňového zákona.

Konstrukce daně a zákonnost

- **Subjekt a předmět:** Poplatník nese daňovou povinnost podle konkrétního zákona; plátce může vybírat či odvádět daň za jiného. Daňový řád tyto hmotné definice nenahrazuje jednotnou ekonomickou představou o příjmu.

- **Základ a sazba:** Po určení zdanitelné skutečnosti se zjišťuje základ, odpočty, osvobození a sazba. Osvobození plnění a vyloučení z předmětu daně mají rozdílné konstrukce i následky pro související nároky.
- **Výklad:** Nejasnost musí být skutečná, nikoli vytvořená izolací slov od účelu a systematiky. Ústavní zákonnost brání vytvoření nové daně metodickým pokynem; výklad směřující k výběru daně stále musí být opřen o zákon.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Obec zavede nový povinný peněžitý odvod bez zákonného základu a označí jej za dobrovolný administrativní příspěvek.

Právní rozbor: Rozhoduje skutečný povinný charakter plnění a zákonná kompetence, nikoli marketingový název. Je nutné ověřit zákonný základ daně či poplatku a případné zmocnění obce ke konkretizaci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.

(2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.

(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové tvrzení podané daňovým subjektem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 2

(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“).

(2) Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu, b) rozpočet územního samosprávného celku, c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond, d) rozpočet Evropské unie, nebo e) rozpočet, o němž to stanoví zákon.

(3) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí a) peněžitě plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, b) peněžitě plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona,

c) peněžité plnění v rámci dělené správy.

(4) Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 3

Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 4

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 5

(1) Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy (dále jen „právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

(2) Správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

(3) Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (dále jen „osoba zúčastněná na správě daní“) v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 6

(1) Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti.

(2) Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují.

(3) Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 7

(1) Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů.

(2) Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 8

(1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo.

(2) Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

(3) Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 9

(1) Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly.

(2) Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny.

(3) Správce daně může zpracovávat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 20

(1) Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.

(2) Daňový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně po dobu běhu lhůty pro stanovení daně a při placení daně po dobu, ve které lze požadovat placení nedoplatku, a to i v případech, kdy přestal být daňovým subjektem.

(3) Osoby ustanovené podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům, zejména osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce a insolvenční správce, mají stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 21

(1) Má-li plátce daně organizační jednotku, kde dochází k výkonu povinností stanovených daňovým zákonem, zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně, a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato organizační

jednotka plátcovou pokladnou, pokud tak stanoví zákon.

(2) Pro plátcovou pokladnu je místně příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu územní působnosti je umístěna.

(3) Plátcova pokladna vykonává práva a povinnosti plátce daně; pokud si jednání plátce daně a osoby oprávněné jednat za plátcovou pokladnu odporuje, je rozhodující jednání plátce daně.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 22

Třetí osoby

Třetími osobami se rozumějí osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena.

zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.), § 1

Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) a) poplatek ze psů, b) poplatek z pobytu, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, g) poplatky za komunální odpad.

zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.), § 14

(1) Obec zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou.

(2) Obec v obecně závazné vyhlášce upraví a) sazbu poplatku, b) lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a c) splatnost poplatku, nejde-li o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, u něhož obec zvolila v obecně závazné vyhlášce dílčí základ podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Obec v obecně závazné vyhlášce může dále upravit a) další osvobození od poplatku, b) úlevu na poplatek, c) vyloučení povinnosti podat ohlášení, d) paušální částku poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon připouští; připouští-li zákon u tohoto poplatku volbu paušální částky, upraví obec i způsob její volby, e) další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu, nebo f) delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 2

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 17

(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem, h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 2

(1) Předmětem daně je a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení 1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

(2) Zdanitelné plnění je plnění, které a) je předmětem daně a b) není osvobozené od daně.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 11. Znění: 1. 10. 2021.

daňový řád (280/2009 Sb.): § 1–9, § 20–22. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.): § 1, § 14. Znění: 1. 1. 2025.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.): § 2, § 17. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.): § 2. Znění: 1. 1. 2026.

A54 — Daňový proces - specifika daňového procesu, autoaplikace, řízení před správcem daně a další postupy správce daně, charakteristika daňového řízení, dílčí daňová řízení, stádia řízení a jejich charakteristika, opravné a dozorčí prostředky.

Základní výklad a souvislosti

Daňový proces zahrnuje řízení a další postupy správce daně. Autoaplikace znamená, že daňový subjekt sám tvrdí a vyčísľuje svou povinnost podle hmotného práva; správce ji následně stanovuje zákonným způsobem. Daňové řízení se vztahuje ke konkrétní dani a vymezenému období nebo jiné rozhodné skutečnosti, přičemž zahrnuje dílčí řízení nalézací, platební a další zákonem určené postupy. Kontrola a postup k odstranění pochybností nejsou totožné instituty. Rozhodnutí lze napadat prostředky daňového řádu.

Autoaplikace a správa

Daňový subjekt často sám vypočítá a přizná povinnost. Tím se však nestává veřejným orgánem; správce daně má zákonnou pravomoc správnost ověřit a daň stanovit.

Procesní role

Důkazní povinnost subjektu souvisí s tvrzenými skutečnostmi, ale správce není zbaven vlastních zákonných povinností. Daňové dokazování nelze mechanicky přirovnat k trestní presumpci nevin.

Etapy

Nalézací fáze stanovuje daň, platební správa eviduje a inkasuje a kontrolní postupy ověřují relevantní skutečnosti. Úkony mají rozdílné účinky na lhůty.

Ochrana

Odvolání, dozorčí prostředek a soudní žaloba se volí podle napadeného aktu. Podání proti kontrolnímu postupu nemusí mít stejné účinky jako odvolání proti platebnímu výměru.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Daňové tvrzení není samo ve všech situacích konečným pravomocným rozhodnutím. Odvolání, obnova a přezkum mají odlišné důvody i účinky. Existence kontrolního postupu musí mít věcný a procesní základ, nikoli sloužit bezcílnému shromažďování informací.

Daňové řízení a zvláštní postupy

- **Tvrzení a stanovení:** Daňový subjekt přiznáním uplatňuje autoaplikaci hmotného práva, správce následně stanoví daň v zákonném režimu. Řádné, opravné a dodatečné tvrzení mají odlišné funkce a okamžiky použití.

- **Kontrola:** Daňová kontrola a postup k odstranění pochybností se liší účelem i rozsahem. Správce má uvést relevantní důvody a respektovat procesní práva; oznámení neurčitěho podezření není univerzálním zmocněním.
- **Náprava:** Odvolání řeší napadené rozhodnutí, obnova a přezkum jiné zákonné situace. Lhůta pro stanovení daně se počítá s ohledem na konkrétní úkony a zákonné účinky; nelze ji nahradit jednoduchým odpočtem od data přiznání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Subjekt včas podá přiznání a tvrdí, že tím je navždy vyloučeno prověřit pravdivost tvrzených údajů.

Právní rozbor: Podání tvrzení nenahrazuje pravomoc správce ověřovat skutečnosti zákonnými postupy. Současně je správce omezen pravidly dokazování, procesními zárukami a lhůtou pro stanovení daně.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 1

- (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
- (2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
- (3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové tvrzení podané daňovým subjektem.
- (4) Daňovým tvrzením je a) řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, b) dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 85

- (1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.
- (2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější.
- (3) Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit doručením oznámení o změně rozsahu daňové kontroly.
- (4) Daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 89

- (1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.
- (2) Ve výzvě správce daně uvede své pochybnosti způsobem, který umožní daňovému subjektu, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údajů prokázal a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo k odstranění těchto pochybností.

(3) Ve výzvě daňovému subjektu stanoví správce daně lhůtu k odstranění pochybností, která nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s neodstraněním pochybností nebo nedodržením stanovené lhůty.

(4) Správce daně může zahájit za účelem odstranění pochybností daňovou kontrolu, jejíž předmět a rozsah nejsou tímto účelem omezeny. Zahájením této daňové kontroly je postup k odstranění pochybností ukončen.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 90

(1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy svého úkonu protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné, a případné důvody přetrvávajících pochybností.

(2) Nedošlo-li k odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána dostatečně věrohodně, sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění pochybností. Daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s dosavadním výsledkem postupu k odstranění pochybností, podat návrh na pokračování v dokazování spolu s návrhem na provedení dalších důkazních prostředků.

(3) Neshledá-li správce daně důvody k pokračování v dokazování, vydá do 15 dnů ode dne, kdy daňový subjekt podal návrh na pokračování v dokazování, rozhodnutí o stanovení daně.

(4) Neposkytne-li daňový subjekt potřebnou součinnost k odstranění pochybností, může správce daně stanovit daň podle pomůcek.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 91

(1) Řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči osobě zúčastněné na správě daní učiněn první úkon ve věci.

(2) Nesplní-li daňový subjekt svou povinnost učinit podání zahajující řízení, zahájí správce daně toto řízení z moci úřední, jakmile zjistí skutečnosti zakládající tuto povinnost.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 92

(1) Dokazování provádí příslušný správce daně nebo jím dožádaný správce daně.

(2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.

(3) Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení a dalších podáních.

(4) Pokud to vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu, že potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 108

(1) Rozhodnutí vydané při správě daní lze přezkoumat na základě a) řádného opravného prostředku, kterým je 1. odvolání nebo rozklad, 2. námitka, stanoví-li tak zákon, b) mimořádného opravného prostředku, kterým je návrh na povolení obnovy řízení, nebo c) dozorčího prostředku, kterým je 1. nařízení obnovy řízení, 2. nařízení přezkoumání rozhodnutí, 3. jiné zahájení přezkoumání rozhodnutí, stanoví-li tak zákon.

(2) Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní orgán nebo úřední osoba stojící v jeho čele, lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu na základě návrhu jí ustanovené komise. Na řízení o rozkladu se použijí obdobně ustanovení o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci.

(3) Rozhodla-li v řízení o opravném nebo dozorčím prostředku úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu, nelze tato rozhodnutí s výjimkou uvedenou v § 119 odst. 2 a § 122 odst. 2 dále přezkoumávat opravnými a dozorčími prostředky podle tohoto zákona.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 109

- (1) Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.
- (2) Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
- (3) Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 111

- (1) Příjemce rozhodnutí se může vzdát svého práva na odvolání až do uplynutí odvolací lhůty; dnem vzdání se práva na odvolání nabývá rozhodnutí, vůči kterému byl tento úkon učiněn, právní moci. Je-li v řízení více příjemců rozhodnutí a všichni se vzdali práva podat odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy tak učinil poslední z nich.
- (2) Do doby, než je rozhodnutí o odvolání vydáno, může odvolatel odvolání měnit, doplňovat nebo vzít zpět.
- (3) Dnem zpětvzetí odvolání je odvolací řízení zastaveno a rozhodnutí, které bylo tímto odvoláním napadeno, nabývá právní moci. Pokud vzali všichni odvolatelé podané odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z odvolatelů a tímto dnem nabývá rozhodnutí právní moci.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 114

- (1) Odvolacím orgánem je správce daně nejbližší nadřízený správci daně, který napadené rozhodnutí vydal.
- (2) Odvolací orgán přezkoumá odvoláním napadené rozhodnutí vždy v rozsahu požadovaném v odvolání. Odvolací orgán však není návrhy odvolatele vázán, a to ani v případě, že v odvolání neuplatněné skutečnosti ovlivní rozhodnutí v neprospěch odvolatele.
- (3) Vyjdou-li při přezkoumávání najevo nesprávnosti nebo nezákonnosti odvolatelem neuplatněné, které však mohou mít vliv na výrok rozhodnutí o odvolání, odvolací orgán je prověří.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 117

- (1) Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí, b) rozhodnutí bylo učiněno na základě padělaného nebo pozměněného dokladu anebo dokladu obsahujícího nepravdivé údaje, křivé výpovědi svědka nebo nepravdivého znaleckého posudku, c) rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem, nebo d) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky a příslušný orgán veřejné moci o ní dodatečně rozhodl jinak způsobem, který má vliv na toto rozhodnutí a jemu předcházející řízení.
- (2) Nalézací řízení nelze obnovit z důvodů, za kterých lze podat dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 121

- (1) Správce daně z moci úřední nařídí přezkoumání rozhodnutí, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, se nepřihlíží.
- (2) V rozsahu, ve kterém bylo rozhodnutí vydané při správě daní přezkoumáno ve správním soudnictví, nelze nařídit přezkoumání rozhodnutí.
- (3) Podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí podá u správce daně, který rozhodl v řízení v posledním stupni, kterýkoli správce daně, jakmile zjistí, že pro nařízení přezkoumání rozhodnutí jsou dány zákonné podmínky.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 134

(1) Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí.

(2) Pro potřeby vymezení předmětu daňového řízení se daň posuzuje buď ke zdaňovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti.

(3) Daňové řízení se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí. Dílčím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí řízení a) nalézací 1. vyměřovací, při němž dochází k vyměření daně, 2. doměřovací, při němž dochází k doměření daně, b) při placení daní 1. o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky, 2. o zajištění daně, 3. exekuční, c) o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím vydaným v rámci daňového řízení.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 135

(1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.

(2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

(3) Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

daňový řád (280/2009 Sb.): § 1, § 85, § 89–92, § 108–109, § 111, § 114, § 117, § 121, § 134–135. Znění: 1. 1. 2026.

A55 — Vyhledávací činnost a registrační řízení ve správě daní.

Základní výklad a souvislosti

Vyhledávací činnost umožňuje správci daně zjišťovat subjekty, předměty a okolnosti významné pro správu daní. Může probíhat i před zahájením konkrétního řízení, avšak musí respektovat zákonnou působnost, **přiměřenost** a ochranu informací. Místní šetření je samostatný nástroj a nemá být zneužíváno jako nepřiznaná náhrada daňové kontroly. Registrace zajišťuje evidenci zákonem určených subjektů a údajů; registrační povinnost je nutné hledat i ve zvláštních zákonech. Identifikace subjektu se odlišuje od vzniku hmotné daňové povinnosti.

Vyhledávání a registrace

Vyhledávací činnost zjišťuje údaje potřebné pro správu daní. Registrace eviduje zákonem určené postavení subjektu. **Materiální** vznik daňové povinnosti nemusí být totožný s okamžikem registrace.

Subjekty a informace

Správce získává údaje od subjektu i zákonem určených třetích osob. Povinnost součinnosti má meze v zákoně, ochraně údajů a příslušných profesních zárukách.

Proces

Místní šetření, vyhledávací úkon a daňová kontrola nejsou zaměnitelné prostředky. Název úkonu neumožňuje obcházet garance postupu, který je podle obsahu skutečně prováděn.

Důsledky

Nesplnění registrační povinnosti může mít zákonné následky, ale samo nevytváří libovolnou výši daně. Pro její stanovení jsou potřebné další podklady a příslušná procedura.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Registrace sama nemusí zakládat zdanitelné plnění nebo povinnost zaplatit konkrétní daň. Vyhledávání není neomezeným oprávněním k zásahu do soukromí. Kontaktní údaje, změny registrace a zrušení registrace mají vlastní zákonný postup.

Vyhledávání a registrační povinnost

- **Vyhledávání:** Předmětem je zjištění skutečností významných pro správu daní. Zákonný účel, ochrana informací a přiměřenost se uplatní i před zahájením konkrétního řízení; časová přednost postupu neodstraňuje limity zásahu.
- **Místní šetření:** Slouží specifickému zjišťování a opatřování podkladů. Pokud fakticky přejde do komplexního prověření konkrétní daňové povinnosti, je nutné posoudit skutečnou povahu postupu a práva náležející subjektu při kontrole.
- **Registrace:** Eviduje zákonem určené subjekty a údaje. Konstitutivní účinky konkrétní registrace se nesmějí zobecnit na všechny daně. Zrušení registrace také nemusí samo odstranit dříve vzniklou povinnost a její správu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Správce pod označením místního šetření provádí rozsáhlé ověřování celé daňové povinnosti bez procesních záruk kontroly.

Právní rozbor: Je třeba posoudit skutečný obsah a účel postupu, nejen jeho název. Kvalifikace ovlivňuje rozsah oprávnění, práva subjektu a prostředky ochrany. Zákonné kontrolní záruky nelze obcházet označením úkonu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 78

- (1) Správce daně vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu.
- (2) Vyhledávací činnost provádí správce daně i bez součinnosti s daňovým subjektem.
- (3) V rámci vyhledávací činnosti správce daně a) ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů, b) zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně, c) shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy v rozsahu podle § 9 odst. 3, d) opatřuje nezbytná vysvětlení, e) provádí místní šetření.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 79

- (1) Správce daně v rámci vyhledávací činnosti opatřuje nezbytná vysvětlení k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy daní, pokud tyto skutečnosti nelze prověřit jiným úředním postupem.
- (2) Každý je povinen podat správci daně vysvětlení; pro odepření vysvětlení se obdobně použije § 96 odst. 2 až 4.
- (3) Podané vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 80

- (1) Správce daně může provádět místní šetření. V rámci tohoto postupu správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější.
- (2) K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná.
- (3) O průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 81

- (1) Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem.
- (2) Správce daně může provést nebo si vyžádat z účetních záznamů nebo jiných informací výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat.
- (3) V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a může využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 82

(1) Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout úřední osobě, která provádí místní šetření, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření.

(2) Osoby, u nichž je místní šetření prováděno, jsou povinny zapůjčit správci daně jím vyžádané doklady a další věci nezbytné pro správu daní i mimo své prostory, jinak správce daně tyto věci zajistí postupem podle § 83.

(3) Správce daně si může od osoby, u níž je místní šetření prováděno, vyžádat nebo odebrat pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky věcí. Takto získané vzorky se vrací po expertize či posouzení, připouští-li to jejich povaha.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 83

(1) Při místním šetření může správce daně zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

(2) Při zajištění věci může správce daně podle její povahy a) věc převzít a přemístit na vhodné místo, b) vyznačit na věci zajištění a věc ponechat na místě bez zamezení přístupu k věci, nebo c) vyznačit na věci zajištění a po převzetí všech prostředků, které umožňují přístup k této věci, zajistit prostory, kde se tyto věci nalézají, úřední uzávěrou.

(3) Došlo-li při místním šetření k zajištění věci, předá správce daně stejnopis protokolu, jehož součástí je rozhodnutí o zajištění věci, dotčené osobě i bez její žádosti.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 84

(1) Pokud zapůjčené nebo zajištěné věci nelze vrátit jejich vlastníkově nebo osobě, která je zapůjčila, nebo od které byly v rámci zajištění převzaty, protože není známa nebo si věci nevyzvedla, a to ani na výzvu správce daně, nebo pokud jde o věci, jejichž prodej je zakázán, nebo které nejsou bez povolení obchodovatelné, může správce daně rozhodnout o jejich propadnutí ve prospěch státu; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

(2) Není-li správci daně vlastník zapůjčených nebo zajištěných věcí znám, musí být rozhodnutí o propadnutí věci vyvěšeno na úřední desce správce daně po dobu nejméně 60 dnů.

(3) Jde-li o věci, jejichž vlastník není znám, uvede správce daně v rozhodnutí jako příjemce namísto vlastníka den, čas a místo zapůjčení nebo zajištění věcí, popřípadě další zpřesňující okolnosti nebo údaje.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 85

(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.

(2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 125

Vznik registrační povinnosti

Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 126

Přihláška k registraci

V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 127

(1) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

(2) Oznámení změny registračních údajů a žádost o zrušení registrace lze provést pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 128

(1) Správce daně prověří údaje uvedené daňovým subjektem v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je daňový subjekt povinen tak učinit.

(2) Vyhoví-li daňový subjekt výzvě ve stanovené lhůtě, hledí se na přihlášku k registraci nebo na oznámení o změně registračních údajů, jako by bylo podáno bez vady v den původního podání. Je-li výzvě vyhověno až po uplynutí lhůty, považuje se přihláška k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů za podané tímto dnem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 129

(1) Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.

(2) Pokud správce daně rozhodne zcela v souladu s přihláškou k registraci nebo s oznámením o změně registračních údajů, rozhodnutí se neodůvodňuje.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 130

(1) Daňovému subjektu, který není dosud registrován k žádné dani, přidělí správce daně daňové identifikační číslo. Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor správce daně.

(2) Daňové identifikační číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým identifikačním číslem registrován, při styku se správcem daně a dále v případech stanovených zákonem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 131

(1) Dojde-li ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti správce daně, dosavadní příslušný správce daně stanoví rozhodnutím den, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

(2) Dojde-li do dne, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně, ke změně okolností, za kterých bylo podle odstavce 1 rozhodnuto, rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, o jeho zrušení nebo změně.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 132

(1) Správce daně vydá daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy tak stanoví zákon.

(2) Výrok rozhodnutí o závazném posouzení obsahuje kromě náležitostí podle § 102 odst. 1 časový i věcný rozsah závaznosti vydaného rozhodnutí.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 133

(1) Rozhodnutí o závazném posouzení je při stanovení daně účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, na jehož žádost bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, pokud v době rozhodování o daňové povinnosti je skutečný stav věci totožný s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno.

(2) Rozhodnutí o závazném posouzení se stává neúčinným, pokud došlo ke změně zákonné úpravy, na jejímž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 94

(1) Osoba podle § 6 odst. 1 je povinna podat přihlášku k registraci do 10 pracovních dnů ode dne překročení částky podle § 6 odst. 1 nebo § 6 odst. 2 písm. b).

(2) Osoba podle § 6 odst. 3 je povinna podat přihlášku k registraci do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění, které spadá do jejího obratu v tuzemsku a u kterého by měla nárok na odpočet daně, pokud by byla plátcem.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 96

(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.

(2) Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů podle odstavce 1 budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

daňový řád (280/2009 Sb.): § 78–85, § 125–133. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.): § 94–96. Znění: 1. 1. 2026.

A56 — Nalézací řízení - pojem, vyměřovací proces, vztah mezi autoaplikací a vyměřovacím řízením, instituty vyměřovacího procesu.

Základní výklad a souvislosti

Nalézací část správy daní zahrnuje vyměření a doměření. Daňový subjekt podává řádné či dodatečné tvrzení za zákonných podmínek; správce stanoví daň v odpovídajícím procesním režimu. Pochybnosti o tvrzení mohou vyvolat zvláštní postup, který nelze zaměnit s daňovou kontrolou. Dokazování rozděluje povinnosti mezi správce a daňový subjekt a musí respektovat povahu prokazované skutečnosti. Zásadní limit představuje lhůta pro stanovení daně. Hmotná povinnost, tvrzení a rozhodnutí jsou odlišné právní momenty.

Nalézací funkce

Vyměřovací proces určuje konkrétní daňovou povinnost. Tvrzení subjektu je podkladem, nikoli nevyvratitelnou pravdou. **Formální** podání a **materiální** správnost přiznané částky se posuzují odděleně.

Účast a dokazování

Daňový subjekt předkládá relevantní tvrzení a důkazy. Správce prověřuje jejich věrohodnost a musí konkretizovat pochybnosti podle zákonného režimu.

Metoda stanovení

Stanovení dokazováním a použití pomůcek mají rozdílné předpoklady. Pomůcky nejsou volně použitelným trestem za každý nedostatek součinnosti.

Časová mez

Lhůta pro stanovení daně omezuje možnost vyměření či doměření. Její běh a změny se určují podle konkrétních úkonů a přechodné úpravy, nikoli jen podle kalendářního roku příjmu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Lhůta pro stanovení daně není lhůtou pro placení. Dokazování nemůže ignorovat ústavně chráněné hodnoty. Nález IV. ÚS 925/26 připouští ochranu advokátního tajemství, ale klient musí daňově relevantní skutečnosti doložit jinými přiměřenými prostředky.

Důkazní břemeno a nalézání daně

- **Rozdělení povinností:** Daňový subjekt prokazuje zákonem vymezené skutečnosti, správce vlastní důkazní povinnosti a důvody zpochybnění. Faktura nemusí sama dokládat skutečné poskytnutí služby, ale správce nemůže bez vysvětlení odmítnout všechny podklady.
- **Přiměřenost důkazu:** Ochrana advokátního tajemství nezbavuje klienta povinnosti doložit daňovou relevanci výdaje. Využitelné mohou být neutrální popisy, redigované podklady a další důkazy, které neodhalují právní strategii.

- **Vyměření a doměření:** Procesní výsledek se váže k příslušnému období a hmotné povinnosti. Lhůta pro stanovení daně omezuje pozdější zásahy; lhůta placení, splatnost a vymáhání tvoří jinou navazující fázi.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Okolnosti případu: Poslanci napadli zákon o evidenci tržeb i jeho dílčí ustanovení. Sporná byla administrativní zátěž, soukromí, platební režimy a další fáze zavádění evidence.

Co soud řešil: Soud rozlišil ústavní přípustnost systému jako takového od vad jednotlivých řešení. Přezkoumával také meze podzákoné normotvorby a potřebu zvažovat dopady plošné regulace.

Závěr a právní význam: Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nálezn sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Jak závěr použít a kde má meze: Historický závěr neprokazuje existenci povinnosti evidovat tržby dnes. Při studiu ukazuje metodu kontroly regulace, nikoli aktuální návod k daňové evidenci.

Celý odstavec 116 odůvodnění — doslovná citace

116. Důvodem, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) tohoto ustanovení zákona o evidenci tržeb je právě to, a jen to, že zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence - tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Možnou roli zde nepochybně sehrála nedostatečná praktická zkušenost i okolnosti, za kterých se návrh zákona projednával (viz sub VI./a), což však je pro hodnocení z hlediska ústavnosti bez významu. Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-26-16>

Nález IV. ÚS 925/26, 16. 9. 2026 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

Okolnosti případu: Společnost NARIS Software uplatňovala výdaje za právní služby pro roky 2016 a 2017. Část činnosti souvisela s politicky citlivou diskusí o teritorialitě exekutorů. Správce daně požadoval konkrétní výstupy poradenství a společnost hájila jejich důvěrnost. Ústavní přezkum směřoval proti rozsudku NSS, nikoli proti osobní vině advokáta.

Co soud řešil: Soud rozlišil potřebu prokázat daňově uznatelný výdaj od nepřiměřeného požadavku odhalení právních rad. Posuzoval skutečnou důvodnost pochybností a možnost doložit službu méně invazivními podklady.

Závěr a právní význam: Ústavní soud rozsudek NSS zrušil pro porušení ochrany advokátního tajemství podle článků 13 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. U roku 2016 nebyly pochybnosti správce dostatečně vážné a důvodné. U roku 2017 měla společnost dostat účinnou možnost unést břemeno bez úplného vzdání se důvěrnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neprohlašuje všechny faktury advokáta za automaticky daňově uznatelné. Ochrana je stejná napříč právními odvětvími, ale klient musí prokázat daňově relevantní okolnosti vhodným způsobem, například neutrálním popisem či redigovanou dokumentací. Tím se propojuje ústavní ochrana, daňové dokazování a profesní etika.

Celý odstavec 87 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

87. Skutečnosti související s advokátním poradenstvím v oblasti občanského či správního práva podléhají stejné ústavní ochraně jako poradenství v oblasti trestního práva. Advokátní tajemství nerozlišuje, v jakém odvětví práva je advokátní služba poskytována.

Celý odstavec 88 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

88. Odkaz klienta, jehož daňové povinnosti jsou prověřovány správcem daně, na advokátní tajemství neslouží jako automatický důkaz, že právní výdaje jsou daňově uznatelné. Advokátní tajemství nadto chrání pouze důvěrné právní poradenství, nikoli všechny daňově relevantní skutečnosti související s poskytnutou právní službou.

Celý odstavec 89 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

89. Správce daně, týká-li se prokazovaná daňověprávní skutečnost výdajů na advokátní služby, musí ve vztahu k advokátnímu tajemství dodržovat přiměřené postupy, nikoli požadovat detailní věcný obsah právního poradenství, či dokonce předložení celé právní dokumentace nebo jiného hmotného výsledku právního poradenství. Správce daně by neměl vyžadovat poskytnutí konkrétního obsahu právních rad ani jinak porušit důvěrný charakter poskytnutých právních služeb nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení řádného vyměření daně.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

90. Klient, jehož příjmy a výdaje jsou předmětem daňové kontroly, má plné právo využít ústavněprávní ochrany, kterou mu na přijaté advokátní služby poskytuje advokátní tajemství. Pak ale musí tvrzení o přijatém plnění, vznikne-li o něm legitimní spor, doložit důkazy, na které se advokátní tajemství nevztahuje, včetně případného redigování textu podléhajícího advokátnímu tajemství (bezpečnostní začernění citlivých údajů) nebo neutrálního popisu poskytnutých advokátních služeb. Klient tedy má právo na zachování důvěrnosti materiálů a jiných informací chráněných advokátním tajemstvím i v daňovém řízení, daňově relevantní důsledky poskytnutých právních služeb ale musí prokázat jinak.

Přímý pramen:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezky/2026/4-925-26_AN.pdf

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Klient chce prokázat náklady na právní služby pouze odkazem na mlčenlivost advokáta a odmítá doložit jakékoli nechráněné údaje.

Právní rozbor: Ochrana důvěrného poradenství neznamena automatické uznání nákladů. Správce nesmí požadovat úplné odhalení právních rad jako jedinou cestu; subjekt má využít neutrální či redigované důkazy k relevantním skutečnostem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 89

- (1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.
- (2) Ve výzvě správce daně uvede své pochybnosti způsobem, který umožní daňovému subjektu, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údajů prokázal a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo k odstranění těchto pochybností.
- (3) Ve výzvě daňovému subjektu stanoví správce daně lhůtu k odstranění pochybností, která nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s neodstraněním pochybností nebo nedodržením stanovené lhůty.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 90

- (1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy svého úkonu protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné, a případné důvody přetrvávajících pochybností.
- (2) Nedošlo-li k odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána dostatečně věrohodně, sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění pochybností. Daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s dosavadním výsledkem postupu k odstranění pochybností, podat návrh na pokračování v dokazování spolu s návrhem na provedení dalších důkazních prostředků.
- (3) Neshledá-li správce daně důvody k pokračování v dokazování, vydá do 15 dnů ode dne, kdy daňový subjekt podal návrh na pokračování v dokazování, rozhodnutí o stanovení daně.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 92

- (1) Dokazování provádí příslušný správce daně nebo jím dožádaný správce daně.
- (2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.
- (3) Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení a dalších podáních.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 135

- (1) Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.
- (2) Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
- (3) Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 136

- (1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
- (2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud 1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo 2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

(3) Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 139

(1) Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední.

(2) Podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní; vyměřením daně se rozumí i stanovení daně plátcí daně k přímé úhradě.

(3) Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň vyměřená z moci úřední.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 140

(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla zahájena daňová kontrola. Platební výměr správce daně založí do spisu.

(2) Za den doručení platebního výměru daňovému subjektu se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování, a bylo-li daňové přiznání nebo vyúčtování podáno opožděně, den, kdy došlo správci daně.

(3) Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis platebního výměru, který správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel jeho žádost; je-li žádost podána před okamžikem vydání platebního výměru, běží tato lhůta ode dne jeho vydání.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 141

(1) Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.

(2) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla pravomocně stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně.

(3) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 142

(1) Do uplynutí lhůty pro podání vyúčtování nebo do doby, než správce daně pravomocně stanoví za určitá období daň plátcí daně k přímé úhradě, je plátcem daně povinen podat k již podanému hlášení následné hlášení, pokud zjistí, že dosud ohlášené údaje nebyly správné; v tomto hlášení plátcem daně vyznačí změny a rozdíly oproti již podanému hlášení a uvede původní den splatnosti opravovaných částek.

(2) Jsou-li dány důvody pro podání následného hlášení, je plátcem daně povinen podat toto následné hlášení ve lhůtách podle § 141 odst. 1. Pokud je s následným hlášením spojena i povinnost odvést daň, je plátcem daně povinen uhradit tuto daň ve stejných lhůtách.

(3) Pokud má podané následné hlášení za následek snížení odvedené daně, správce daně rozhodnutím potvrdí toto snížení a současně je předepíše do evidence daní.

Doměření daně

daňový řád (280/2009 Sb.), § 143

(1) Daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, nebo z moci úřední. Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení daně není jejím doměřením na překážku.

(2) Podle výsledků doměřovacího řízení doměří správce daně daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné a tento doměřený rozdíl na dani současně předepíše do evidence daní; doměřením daně se rozumí i dodatečné stanovení daně plátcí daně k přímé úhradě.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 144

(1) Neodchyluje-li se doměřovaná daň od daně dodatečně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek doměření oznamovat dodatečným platebním výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla zahájena daňová kontrola. Dodatečný platební výměr správce daně založí do spisu.

(2) Za den doručení dodatečného platebního výměru daňovému subjektu se považuje poslední den lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, a bylo-li dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování podáno opožděně, den, kdy došlo správci daně.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 145

(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč.

(2) Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 147

(1) Správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň rozhodnutím o stanovení daně, které se označuje jako a) platební výměr, jde-li o vyměření daně, b) dodatečný platební výměr, jde-li o doměření daně, nebo c) hromadný předpisný seznam, stanoví-li tak jiný zákon.

(2) Rozhodnutí o stanovení daně se neodůvodňuje; to neplatí, pokud a) se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené daňovým subjektem, nebo b) dojde ke stanovení daně z moci úřední.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 148

(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

(2) Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně, b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně, c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku, d) oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

daňový řád (280/2009 Sb.): § 89–90, § 92, § 135–136, § 139–145, § 147–148. Znění: 1. 1. 2026.

A57 — Inkasní správa - evidence daní, dělená správa, vybírání daní, zajištění daní, charakteristika možností exekucí v daňových věcech.

Základní výklad a souvislosti

Inkasní správa zahrnuje evidenci, placení, zajištění a vymáhání daní. Na osobním daňovém účtu se sledují debety a kredity, jejichž zůstatek musí být hodnocen podle zákonných pravidel. Přeplatek není vždy bez dalšího vratitelným přeplatkem. Dělená správa propojuje uložení peněžitého plnění jiným orgánem a jeho správu v daňovém režimu. Zajištění daně a daňová exekuce mají rozdílné funkce i předpoklady. Exekuční příkaz musí vycházet ze zákonného exekučního titulu a přiměřeného způsobu vymáhání.

Evidence a skutečné plnění

Evidence zachycuje předpisy a platby, ale nesplývá se samotným hmotným dluhem. V dělené správě se odděluje orgán ukládající peněžité plnění od orgánu spravujícího jeho placení.

Zajištění a vymáhání

Zajištění chrání budoucí výběr za zákonných podmínek. Exekuce prosazuje vykonatelný nedoplatek. Obava z nezaplacení nenahrazuje konkrétní odůvodnění zajišťovacího opatření.

Procesní volba

Správce zvažuje zákonné způsoby vymáhání, jejich náklady a **přiměřenost**. Daňová exekuce a exekuce soudním exekutorem jsou různé procesní cesty.

Ochrana

Námitky, opravné prostředky a soudní ochrana závisí na druhu úkonu. Splnění dluhu, zánik titulu a vada zvoleného způsobu mají odlišný význam pro pokračování vymáhání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Lhůta pro placení se liší od lhůty pro stanovení daně. Zajišťovací příkaz nepředstavuje konečné určení správné výše daně. Náklady vymáhání a zásah do majetku musejí být přiměřené; volba soudního exekutora nemá automaticky přednost před jinými postupy.

Placení, zajištění a daňová exekuce

- **Evidence:** Osobní daňový účet zachycuje pohledávky a platby podle zákonných pravidel. Přeplatek a vratitelný přeplatek nejsou synonymy; před vrácením se prověří případné převody a další zákonné podmínky.
- **Zajištění:** Příkaz reaguje na zákonem určené riziko budoucího výběru a nenahrazuje konečné stanovení daně. Odůvodnění musí doložit předpoklady; závažnost majetkového zásahu vyžaduje přiměřenost a účinnou obranu.

- **Vymáhání:** Způsobilý titul, nedoplatek, lhůta a volba způsobu předcházejí exekučnímu zásahu. Náklady soudního exekutora a daňové exekuce se nemají volit bez ohledu na výši dluhu a dostupnost účinné méně zatěžující alternativy.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Správce zahájí nákladný způsob vymáhání bagatelního nedoplatku bez posouzení přiměřenosti a dostupných alternativ.

Právní rozbor: Je nutné ověřit titul, nedoplatek, příslušnost a zákonný výběr způsobu. Uplatní se požadavek přiměřených nákladů a zásahu; účinnost vymáhání není oprávněním k libovolnému postupu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 149

(1) Správce daně vede evidenci daní, kde zaznamenává stanovení daně, vznik, splnění, popřípadě jiný zánik daňových povinností, a z toho vyplývající přeplatky, nedoplatky a případné převody. Tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových účtech.

(2) Osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty odděleně za každý druh daně. S ohledem na přehlednost evidence daní může být daný druh daně rozčleněn na několik částí, o nichž se vedou samostatné osobní daňové účty.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 150

(1) Na debetní straně osobních daňových účtů se evidují předpisy a odpisy daní, včetně jejich případných oprav, jakož i odpisy nedoplatků.

(2) Platby a vratky jsou evidovány na kreditní straně osobních daňových účtů. Podkladem pro evidenci jsou doklady poskytovatelů platebních služeb, provozovatelů poštovních služeb, popřípadě další doklady o provedení platby. Vratky se mohou uskutečnit jen na základě vydaných platebních dokladů.

(3) Nedobytný nedoplatek se eviduje v oddělené části pro evidenci nedobytných nedoplatků osobního daňového účtu.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 151

(1) Z údajů evidence daní správce daně na žádost daňového subjektu vystaví potvrzení o stavu jeho osobního daňového účtu. Na vydávání potvrzení se přiměřeně použijí ustanovení § 102 odst. 1 a § 104 odst. 1.

(2) Z potvrzení o stavu osobního daňového účtu musí být patrný původní den splatnosti, popřípadě náhradní den splatnosti, jednotlivých daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 152

(1) Úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných daňových pohledávek postupně podle těchto skupin: a) nedoplatky na dani a splatná daň, b) nedoplatky na příslušenství daně, c) vymáhané nedoplatky na dani, d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.

(2) Úhrada daně vymožené jednotlivými způsoby vymáhání podle § 175 se použije na úhradu nedoplatků evidovaných u daného správce daně postupně podle těchto skupin: a) nedoplatky na dani vymáhané daným způsobem vymáhání, b) nedoplatky na příslušenství daně vymáhané daným způsobem vymáhání.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 153

(1) Nedoplatek je částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně; nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též neuhrazená částka zajištěné daně.

(2) Nedoplatek hradí daňový subjekt jako svůj daňový dluh; tomuto dluhu odpovídá na straně příslušného veřejného rozpočtu splatná daňová pohledávka.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 154

(1) Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu.

(2) Správce daně převede přeplatek na úhradu případného nedoplatku téhož daňového subjektu na jiném osobním daňovém účtu, popřípadě na úhradu nedoplatku podle odstavce 4. Není-li takového nedoplatku, stává se přeplatek vratitelným přeplatkem a zůstává jako platba na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován. Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že dojde ke vzniku povinnosti uhradit daň na stejném osobním daňovém účtu, přeplatek se na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu nepoužije; to neplatí, pokud daňový subjekt o takové použití přeplatku požádá.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 155

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o a) vrácení vratitelného přeplatku, b) použití vratitelného přeplatku na úhradu 1. nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně, 2. zálohy, jejíž výše se předepíše na debetní stranu osobního daňového účtu na základě uhrazené částky, c) převod vratitelného přeplatku na jiný osobní daňový účet u téhož nebo jiného správce daně.

(2) Žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku správce daně vyhoví pouze tehdy, pokud vratitelný přeplatek dosahuje v době podání žádosti částku nejméně 200 Kč. V opačném případě správce daně žádosti vyhoví pouze tehdy, pokud vratitelný přeplatek této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 156

(1) Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (dále jen „posečkání“), a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu, b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných, c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo

e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

(2) Správce daně rozhodne o žádosti o posečkání do 30 dnů ode dne jejího podání.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 160

(1) Daň nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně.

(2) Byl-li před uplynutím lhůty pro placení daně správcem daně učiněn úkon podle odstavce 3, běží lhůta pro placení daně znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 161

(1) K procesní dělené správě dochází, je-li rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně, vydaným při výkonu veřejné moci uložena platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jeho placení podle tohoto zákona nebo podle jeho jednotlivých ustanovení. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí.

(2) Orgán veřejné moci věcně příslušný ke správě placení peněžitého plnění podle odstavce 1 je v tomto rozsahu správcem daně. Osoba povinná k placení tohoto peněžitého plnění má stejná práva a povinnosti jako daňový

subjekt při placení daní.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 162

(1) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci dělené správy, není současně příslušný ke správě placení tohoto peněžitého plnění, předá příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla platební povinnost uložena; přílohou těchto údajů je stejnopis rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehled o předávaných rozhodnutích.

(2) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci dělené správy, není současně příslušný k vymáhání tohoto peněžitého plnění, předá příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této platební povinnosti, včetně stejnopisu rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehledu předávaných rozhodnutí. Tyto údaje jsou předávány o peněžitém plnění, které nebylo dobrovolně uhrazeno do 30 dnů po marném uplynutí lhůty jeho splatnosti.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 167

(1) Je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz.

(2) Zajišťovacím příkazem správce daně uloží daňovému subjektu úhradu v příkazu uvedené částky.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 168

(1) Pokud není vydáno rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacímu příkazu do 30 dnů ode dne, kdy bylo podáno, zajišťovací příkaz se stává neúčinným; § 35 odst. 2 se nepoužije.

(2) Proti zajišťovacímu příkazu nelze uplatnit obnovu řízení.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 175

(1) Správce daně může a) vymáhat nedoplatek daňovou exekucí, b) požádat o vymáhání nedoplatku, který je příjmem veřejného rozpočtu podle § 2 odst. 2 písm. a) až d), obecného správce daně, c) zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, d) uplatnit nedoplatek v insolvenčním nebo jiném řízení určeném k uplatnění pohledávky, nebo e) přihlásit nedoplatek do veřejné dražby, kterou se pro účely správy daní rozumí dražba podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo dražba prováděná soudem nebo soudním exekutorem.

(2) Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 176

(1) Exekučním titulem je a) výkaz nedoplateků sestavený z údajů evidence daní, b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo c) vykonatelný zajišťovací příkaz.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 177

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při daňové exekuci podle občanského soudního řádu.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 178

(1) Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž je zahájeno exekuční řízení.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 179

(1) Po nařízení daňové exekuce správce daně na návrh osoby, které svědčí právo k majetku nepřipouštějící provedení exekuce nebo osoby, které je exekučním příkazem ukládána povinnost ohledně takového majetku, popřípadě z moci úřední, rozhodnutím vyloučí z daňové exekuce majetek, kterému svědčí právo nepřipouštějící provedení exekuce; příjemcem tohoto rozhodnutí je dlužník a další osoby, které podaly návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 181

(1) Správce daně může daňovou exekuci na návrh dlužníka nebo z moci úřední částečně nebo zcela odložit, zejména šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení daňové exekuce, vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí nebo podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku. Nestanoví-li správce daně v rozhodnutí o odložení daňové exekuce jinak, právní účinky již provedených exekučních úkonů zůstávají zachovány. Pominou-li důvody, které vedly k odkladu daňové exekuce, a nedojde-li k jejímu zastavení, rozhodne správce daně o pokračování v daňové exekuci.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 183

(1) Náklady za nařízení daňové exekuce činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost jejich úhrady vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu nebo vydáním samostatného rozhodnutí, kterým správce daně stanoví výši exekučních nákladů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

daňový řád (280/2009 Sb.): § 149–156, § 160–162, § 167–168, § 175–179, § 181, § 183. Znění: 1. 1. 2026.

A58 — Právní regulace důchodových daní, daní majetkového charakteru a nepřímých daní.

Základní výklad a souvislosti

Daňový systém rozlišuje daně z příjmů, majetkové daně a nepřímé daně z transakcí či spotřeby. U každé daně je potřeba určit subjekt, předmět, osvobození, základ, sazbu, zdaňovací období a správu. Daň z příjmů fyzických a právnických osob má odlišnou konstrukci. Daň z nemovitých věcí se váže ke konkrétním zákonem vymezeným pozemkům, stavbám a jednotkám. DPH vychází z vymezení plnění, osob a místa plnění. Není správné mechanicky používat zrušenou daň z nabytí nemovitých věcí z historického seznamu.

Rozdílné základy daní

Důchodové daně se vážou na příjmy, majetkové na zákonem vymezený majetek a nepřímé na spotřebu či transakce. Ekonomické zatížení může nést jiná osoba než právní plátce.

Osoby a objekt

Poplatník, plátce a osoba povinná k dani nejsou univerzálně stejné role. U každé daně se zvlášť vymezí předmět, základ, období a zákonná výjimka.

Praktická aplikace

U příjmu se určí jeho právní druh a režim; u nemovitosti příslušné vlastnosti a rozhodný okamžik; u DPH povaha plnění a postavení stran.

Procesní návaznost

Hmotná pravidla výpočtu se spojí s přiznáním, splatností a dokladovými povinnostmi. Sazby a limity musí odpovídat doloženému účinnému znění, nikoli pouze starému studijnímu příkladu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Hospodářský příjem není automaticky zdanitelným příjmem v každém zákonném režimu. U DPH je třeba odlišit osvobození s nárokem a bez nároku na odpočet. Konkrétní sazby a limity se čtou v rozhodném časovém znění, nikoli z paměti ze starší příručky.

System přímých a nepřímých daní

- **Příjmové daně:** Rozlišuje se poplatník, zdroj příjmu, osvobození, výdaj a způsob výpočtu základu. Hospodářský zisk účetní jednotky není bez dalších zákonných úprav vždy totožný s daňovým základem.
- **Majetkové daně:** U nemovitých věcí je důležitý druh pozemku či stavby, rozhodný stav a zvláštní osvobození. Historická daň z nabytí nemovitých věcí se nezaměňuje s průběžnou daní z nemovitých věcí.

- **DPH:** Nejdříve se určí osoba, plnění, místo a okamžik, poté základ, sazba a odpočet. Osvobození s nárokem a bez nároku působí rozdílně. Odpočet nevzniká jen proto, že platba ekonomicky souvisí s podnikáním.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Kupující nemovitosti předpokládá povinnost platit historickou daň z nabytí jen proto, že se předpis objevuje v původním seznamu zkoušky.

Právní rozbor: Je nutné použít aktuální a přechodnou úpravu podle času právní skutečnosti. Původní seznam nemůže obnovit zrušenou daň. Samostatně se posoudí daň z nemovitých věcí a další případné daňové dopady.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 2

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 3

(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), d) příjmy z nájmu (§ 9), e) ostatní příjmy (§ 10).

(2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 4

(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k a) vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů, b) tomu, že v domě vznikly jednotky, c) vypořádání společného jmění manželů nebo d) rozdělení pozemku.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 16

(1) Sazba daně činí a) 15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy a b) 23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy.

(2) Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 17

(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem, h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 18

(1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Předmětem daně nejsou a) příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, b) u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona,¹⁵ příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů,² do výše nároků na vydání základního podílu,¹³ a dále příjmy z vydání dalšího podílu¹³ v nepeněžní formě, c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů^{19e} s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona, d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit,^{1c} e) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě 1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátcí pojistného, 3. penále uloženého plátcí pojistného, 4. přírážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli, 5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, 6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní péče od zaměstnavatele,

7. kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny, 8. návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů poskytnutých hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v případě platební neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny, 9. účelové dotace ze státního rozpočtu, 10. pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny podle mezinárodní smlouvy upravující sociální zabezpečení nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, f) příjmy společenství vlastníků jednotek z 1. dotací, 2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, 3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor, 4. pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek, g) příjem plynoucí z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), § 21

(1) Sazba daně činí 21 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.

(2) Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %.

zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb a jednotek.

(2) Daňová povinnost k dani z nemovitých věcí vzniká samostatně za obvod územní působnosti jednotlivého správce daně z nemovitých věcí.

zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 2

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

(2) Předmětem daně z pozemků nejsou a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, b) lesní pozemky v rozsahu, v němž jsou lesy ochrannými nebo lesy zvláštního určení podle lesního zákona, c) vodní plochy, d) pozemky určené pro obranu České republiky, e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 3

(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek a) ve vlastnictví České republiky,

1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu, 2. právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky, b) ve svěřenském fondu, tento fond, c) v podílovém fondu, tento fond, d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond, e) zatížený právem stavby, stavebník.

zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 7

(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky, a) zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná 1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona, 2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu, b) zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná.

(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není zdanitelná stavba, v níž jsou zdanitelné jednotky.

zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), § 8

(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 2

(1) Předmětem daně je a) dodání zboží za úplaty osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplaty osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení 1. zboží z jiného členského státu za úplaty s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplaty s místem plnění v tuzemsku osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

(2) Zdanitelné plnění je plnění, které a) je předmětem daně a b) není osvobozené od daně.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 5

Osoby povinné k dani

Ode dne 1. ledna 2016 je odkaz na přílohu č. 1 na konci odst. 3 věcně nesprávný, protože první tři přílohy byly s účinností k tomuto datu zrušeny a následující přílohy byly přečíslovány.

(1) Osobou povinnou k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, nebo skupina. Osobou povinnou k dani, pokud samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 36

(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění.

(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), § 47

(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo b) snížená sazba daně ve výši 12 %.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.): § 2–4, § 16–18, § 21. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.): § 1–3, § 7–8. Znění: 1. 10. 2025.

zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.): § 2, § 5, § 36, § 47. Znění: 1. 1. 2026.

A59 — Právo životního prostředí - vývoj, předmět, prameny, místo v systému českého práva, principy.

Základní výklad a souvislosti

Právo životního prostředí chrání přírodní zdroje, ekosystémy a podmínky života prostřednictvím ústavních, zákonných, unijních i mezinárodních pravidel. Jde o průřezové odvětví zahrnující veřejnoprávní regulaci, odpovědnost i soukromoprávní ochranu. Ústava ukládá státu šetrné využívání přírodních zdrojů; Listina zakotvuje právo na příznivé prostředí a informace. Mezi principy patří prevence, předběžná opatrnost, odpovědnost znečišťovatele a účast veřejnosti. Konkrétní povinnosti se však vždy opírají o příslušný předpis.

Komplexní ochrana

Právo životního prostředí chrání přírodní složky i podmínky života člověka.

Materiální cíl prevence se prosazuje veřejnoprávními i soukromoprávními nástroji; jeden obecný princip nenahrazuje konkrétní zákaz.

Subjekty a objekty

Stát, samospráva, provozovatelé a veřejnost mají rozdílné povinnosti a účast.

Předmětem může být voda, příroda či území, ale konkrétní kompetence plyne ze zvláštního předpisu.

Procesní nástroje

Povolení, posouzení vlivů, závazné stanovisko a kontrola mají různé funkce. Účast veřejnosti se určuje podle příslušného režimu, nikoli automaticky každému v každé věci.

Principy v praxi

Prevence, předběžná opatrnost a odpovědnost znečišťovatele vedou interpretaci.

Opatření musí přesto respektovat zákonnost, důkazní podklady a **přiměřenost** zásahu do vlastnictví.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Právo na příznivé prostředí neznamena zákaz každé hospodářské činnosti. Účast veřejnosti, informace a individuální povolení se řídí odlišnými režimy. Zákon č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) není úplným kodexem všech složek prostředí; odpady, ovzduší a vody mají samostatnou úpravu.

Environmentální práva a kolize veřejných zájmů

- **Principy:** Prevence usiluje zabránit známému riziku, předběžná opatrnost reaguje i na odbornou nejistotu o závažných dopadech. Ani jeden princip nezabavuje orgán povinnosti určit právní základ, zjištěné okolnosti a přiměřenost opatření.
- **Účast veřejnosti:** Informace, účastenství, připomínky a přístup k soudu představují odlišné nástroje. Environmentální spolek nemá automaticky stejná práva v každém řízení; rozsah se odvozuje ze zvláštní úpravy a použitelných závazků.

- **Kolize:** Ochrana přírody se poměřuje s vlastnictvím, podnikáním a samosprávou v mezích zákona. Vhodnost politického řešení národního parku a ústavnost zákonného rámce jsou různé otázky, které musí být při rozboru kauzy odděleny.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 18/17, 25. 9. 2018 — Národní parky — ústavní přezkum reformy

Okolnosti případu: Senátoři napadli reformu právního rámce národních parků. Argumentace spojovala ochranu přírody, vlastnictví, samosprávu a svobodu pohybu místních obyvatel.

Co soud řešil: Soud hodnotil zákonný rámec a proceduru jeho přijetí. Nevstoupil do role orgánu, který má sám vybrat nejlepší ekologickou politiku pro každý park.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným částem reformy národních parků byl zamítnut. Ústavní soud posuzoval zákonný rámec a prostor demokratického zákonodárce, nikoli správnost každého ekologického nebo politického tvrzení. Zachování zákona nevyklučuje soudní přezkum konkrétních správních rozhodnutí ani ochranu samosprávy v jednotlivé věci. Zkouškový význam: odlišit abstraktní kontrolu zákona a přezkum jeho aplikace, veřejný zájem na ochraně přírody a konkrétní individuální práva. Politický konflikt není sám měřítkem neústavnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Zamítnutí návrhu neznamena ústavní bezvadnost každého pozdějšího omezení. Navazující konkrétní předpis či rozhodnutí musí obstát samostatně a může mít vlastní soudní ochranu.

Celý odstavec 131 odůvodnění — doslovná citace

131. Otázka existence, rozsahu, smyslu národních parků a způsobu chování v nich je řešena dlouhodobě, různými způsoby a nejen v České republice. Zákonodárce momentálně zvolil určité řešení, které je výsledkem dlouhodobé diskuze a které je v této rovině ústavně konformní. Zákonný rámec národních parků byl nastaven přiměřeně, s respektem k vlastnictví, samosprávě a svobodě pohybu - za účelem nezbytné ochrany přírodního bohatství jakožto hodnoty chráněné v ústavní rovině. Je možné, že v budoucnu zvítězí jiný názorový trend a bude prosazena zákonná úprava nastavující pravidla chování v národních parcích liberálněji (volněji). Není však úkolem Ústavního soudu nyní nahrazovat činnost zákonodárce a nutit jej do liberálnější úpravy. Lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně atraktivňuje. Problematika vyliďňování menších obcí je potom širším sociologickým jevem - a nelze ji úzce spojit s existencí národních parků. Místní obyvatelé budou mít navíc podle přijaté úpravy v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím ("aktivistickým") snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání; jak již bylo uvedeno, napadená úprava nastavuje především obecný rámec pro následné legislativní kroky, které budou přezkumu Ústavního soudu podléhat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vlastník chce odstranit chráněný přírodní prvek pouze s odkazem na své vlastnické právo a odmítá veřejnoprávní podmínky.

Právní rozbor: Vlastnictví působí v mezích zákona a chráněných práv a hodnot. Je nutné určit chráněný předmět, příslušný orgán a potřebný správní akt. Obecné ekologické heslo ani vlastnický titul nenahrazují konkrétní právní režim.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 7

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 11

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 35

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 1

Účel zákona

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství¹ c v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 2

(1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 3

(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto a) územní systém ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability, b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy a území, na nichž probíhá přírodě blízká obnova těžbou narušeného území podle plánu nebo dokumentace uvedených v § 4 odst. 6. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků, c) planě rostoucí rostlina (dále jen "rostlina") je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části, semena nebo jiná vývojová stadia a jejich části, d) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje, e) živočich odchovaný v lidské péči je jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí jako potomek rodičů získaných v souladu s tímto zákonem a právními předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy^{1a}, f) záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů, g) živočišný nebo rostlinný druh je rovněž systematická jednotka nižšího řádu, h) zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo páté tohoto zákona, i) dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní pozemky,^{1b}

j) paleontologický nálezy je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti, k) biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů, l) ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase, m) krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky, n) přírodní stanoviště je přírodní nebo polopřírodní suchozemská nebo vodní plocha, která je vymezena na základě geografických charakteristik a charakteristik živé a neživé přírody, o) přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropská stanoviště“) jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy Evropských společenství; 1d jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství,^{1g} p) druhy v zájmu Evropských společenství (dále jen „evropsky významné druhy“) jsou druhy na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství; 1e jako prioritní se označují evropsky významné druhy,

vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství, 1f q) evropsky významná lokalita je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu 1g a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která 1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství 1g a vyžadujících územní ochranu (dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“), 2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná lokalita“), nebo 3. byla zařazena do evropského seznamu, r) Natura 2000 1g je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť 1d a stanoviště evropsky významných druhů 1f v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami, s) stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, pokud jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý, t) stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací,

u) celistvostí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti se rozumí soudržnost ekologických struktur a funkcí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany, v) chov je jakékoliv držení živočicha v zajetí, w) přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území se rozumí obnova přírodně hodnotných ekosystémů na území narušeném těžbou ponecháním území samovolnému vývoji, popřípadě pomocí citlivých zásahů usměrňujících tento vývoj příznivě pro zvláště chráněné druhy organismů.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 5

(1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytém, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činností omezit stanovením závazných podmínek.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 7. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 11, čl. 35, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.): § 1–5, § 8, § 16, § 44. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.): § 1–3, § 8. Znění: 29. 7. 2023.

A60 — Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí.

Základní výklad a souvislosti

Institucionální ochranu životního prostředí vykonávají ústřední i územní správní orgány a specializované instituce. Ministerstvo životního prostředí má kompetence podle kompetenčního zákona; ochrana přírody má vlastní soustavu orgánů podle zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) Obecní a krajské úřady vykonávají vymezené agendy, zvláštní území mají specializovanou správu. Inspekce provádí zákonem svěřenou kontrolu a může v příslušném režimu vyvozovat následky. Kompetence se určuje podle předmětu ochrany, území, typu úkonu a zvláštního zákona.

Institute a kompetence

Ochranu životního prostředí vykonává více orgánů s rozdělenou působností. **Formální** příslušnost je podmínkou zákonného zásahu; odborná znalost instituce sama nerozšiřuje její pravomoc.

Nositelé

Ministerstvo, inspekce, specializované správy a územní orgány plní rozdílné úkoly. Vlastník či provozovatel zůstává nositelem zákonných povinností, i když některé podklady zpracovává odborník.

Koordinace

Jeden záměr může vyžadovat více vzájemně navazujících úkonů. Integrovaný či koordinovaný postup se musí opírat o zákon a neodstraňuje automaticky všechny sektorové požadavky.

Kontrola

Povolení a sankce mají jiné předpoklady a jiný účel. Soudní přezkum hodnotí zákonnost konkrétního rozhodnutí či opatření; nález o národních parcích neřeší předem každý jednotlivý zásah v parku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- Ochrana přírody a ochrana celého prostředí nejsou totožný kompetenční okruh. Orgán veřejné správy se liší od spolku hájícího environmentální zájmy. Podání podnětu inspekci, žádost o povolení a žaloba proti zásahu mají rozdílný předmět a účinky.

Orgány ochrany a procesní odpovědnost

- **Kompetence:** Ochrana přírody, vod, ovzduší a odpadů mají různé soustavy orgánů. Příslušnost se určuje podle složky prostředí, území a typu úkonu; obecné postavení MŽP samo neznamená prvostupňovou kompetenci ve všech věcech.
- **Specializace:** Správy národních parků a další specializované orgány vykonávají zákonem svěřené úkoly. Závazné stanovisko dotčeného orgánu může ovlivnit povolení, ale jeho právní povaha a obrana vyžadují vlastní procesní analýzu.

- **Kontrola a odpovědnost:** Podnět inspekci může vyvolat kontrolu, nikoli automatický vznik individuálního nároku na sankcionování jiné osoby. U nápravy škody či protiprávního stavu se rozlišuje veřejnoprávní povinnost, soukromoprávní nárok a soudní ochrana.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 18/17, 25. 9. 2018 — Národní parky — ústavní přezkum reformy

Okolnosti případu: Senátoři napadli reformu právního rámce národních parků. Argumentace spojovala ochranu přírody, vlastnictví, samosprávu a svobodu pohybu místních obyvatel.

Co soud řešil: Soud hodnotil zákonný rámec a proceduru jeho přijetí. Nevstoupil do role orgánu, který má sám vybrat nejlepší ekologickou politiku pro každý park.

Závěr a právní význam: Návrh proti napadeným částem reformy národních parků byl zamítnut. Ústavní soud posuzoval zákonný rámec a prostor demokratického zákonodárce, nikoli správnost každého ekologického nebo politického tvrzení. Zachování zákona nevyklučuje soudní přezkum konkrétních správních rozhodnutí ani ochranu samosprávy v jednotlivé věci. Zkouškový význam: odlišit abstraktní kontrolu zákona a přezkum jeho aplikace, veřejný zájem na ochraně přírody a konkrétní individuální práva. Politický konflikt není sám měřítkem neústavnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Zamítnutí návrhu neznamena ústavní bezvadnost každého pozdějšího omezení. Navazující konkrétní předpis či rozhodnutí musí obstát samostatně a může mít vlastní soudní ochranu.

Celý odstavec 131 odůvodnění — doslovná citace

131. Otázka existence, rozsahu, smyslu národních parků a způsobu chování v nich je řešena dlouhodobě, různými způsoby a nejen v České republice. Zákonodárce momentálně zvolil určité řešení, které je výsledkem dlouhodobé diskuze a které je v této rovině ústavně konformní. Zákonný rámec národních parků byl nastaven přiměřeně, s respektem k vlastnictví, samosprávě a svobodě pohybu - za účelem nezbytné ochrany přírodního bohatství jakožto hodnoty chráněné v ústavní rovině. Je možné, že v budoucnu zvítězí jiný názorový trend a bude prosazena zákonná úprava nastavující pravidla chování v národních parcích liberálněji (volněji). Není však úkolem Ústavního soudu nyní nahrazovat činnost zákonodárce a nutit jej do liberálnější úpravy. Lze mít jisté pochopení i pro argumenty, že přísná úprava pravidel chování v národních parcích znamená nepříjemná omezení pro místní obyvatele; zároveň národní park danou lokalitu nepochybně atraktivňuje. Problematika vylidňování menších obcí je potom širším sociologickým jevem - a nelze ji úzce spojit s existencí národních parků. Místní obyvatelé budou mít navíc podle přijaté úpravy v budoucnu možnost bránit se legálním způsobem proti omezujícím ("aktivistickým") snahám, namířeným například proti jejich vlastnictví či svobodě podnikání; jak již bylo uvedeno, napadená úprava nastavuje především obecný rámec pro následné legislativní kroky, které budou přezkumu Ústavního soudu podléhat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-18-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Občan požádá ekologický spolek o vydání správního povolení a domnívá se, že jeho odborné stanovisko nahradí rozhodnutí úřadu.

Právní rozbor: Spolek může působit při ochraně veřejného zájmu v zákonném rozsahu, ale bez zákonného pověření není povolujícím správním orgánem. Je třeba určit kompetentní úřad a oddělit odborný podklad od právně závazného aktu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

kompetenční zákon (2/1969 Sb.), § 19

Ústavním zákonem České národní rady č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky, se s účinností od 6. 3. 1990 název „Česká socialistická republika“ změnil na „Česká republika“. Podle čl. 2 ústavního zákona, pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Česká socialistická republika“, rozumí se tím „Česká republika“.

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 75

(1) Orgány ochrany přírody jsou a) obecní úřady, b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, c) krajské úřady, d) Agentura, e) správy národních parků, f) Česká inspekce životního prostředí,³⁷ g) ministerstvo životního prostředí, h) újezdni úřady, Ministerstvo obrany.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 76

(1) Obecní úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, a) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a b) ukládají náhradní výsadbu podle § 9.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 77

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody, a) vydávají souhlasy k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1, b) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy, c) rozhodují o zajištění nebo použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy, d) vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, do krajiny podle § 5 odst. 4 nebo 5, e) stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 6, f) zajišťují provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 8, g) rozhodují o stanovení odchýlného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1, h) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 3, i) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4, j) přijímají oznámení o učinění paleontologického nálezu, požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11, k) vydávají souhlasy k povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2, l) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhláší přechodně chráněná plocha podle § 13 odst. 1 z jiného důvodu, než je ochrana zájmu chráněného v části páté, m) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2, projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4 a předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1, n) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných

stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy, o) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2, p) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10, q) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1, r) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66, s) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1, t) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a projednávají přestupky podle § 87 a 88 a u) v rozsahu své působnosti uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu, regulačního plánu, vymezení zastavěného území a územního opatření z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a jsou dotčeným orgánem při jejich pořizování.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 78

(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušná správa národního parku nebo Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušná správa národního parku nebo Ministerstvo životního prostředí.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 79

(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 80

(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) kontroluje, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právníckými a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 85

(1) Krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Agentura a správy národních parků kontrolují, zda v obvodu jejich působnosti nedochází k ohrožování zájmů ochrany přírody a krajiny, kontrolují dodržování tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. Tyto orgány zejména kontrolují, jak jsou dodržována vydaná rozhodnutí a závazná stanoviska na úseku ochrany přírody a krajiny, plněny povinnosti fyzických a právníckých osob vyplývající z předpisů na ochranu přírody a krajiny, zajišťovány ochranné podmínky zvláště chráněných částí přírody a dodržována ochrana významných krajinných prvků, připravovány a naplňovány plány, projekty a opatření k obnově systému ekologické stability.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 86

(1) Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), § 87

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu, b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje, d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá, e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody, g) neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9, h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64, i) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1, j) vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody, k) nevede řádně záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných rostlin, l) nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody, nebo m) zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

kompetenční zákon (2/1969 Sb.): § 19. Znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.): § 75–80, § 85–88. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.): § 2–4, § 9. Znění: 29. 7. 2023.

správní řád (500/2004 Sb.): § 136. Znění: 1. 7. 2025.